جمهورية مصر العربية

وزارة التعليم العالي

المعهد العالي للدراسات الإسلامية

شعبة الشريعة الإسلامية

بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الشريعة الإسلامية

أحكام نشوز الزوج وعلاجه

دراسة فقهية مقارنة

إعداد الطالبة

مريم برهان إسماعيل أحمد

تحت إشراف

الأستاذ الدكتور/ عطية عبد الموجود إبراهيم لاشين

أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة

جامعة الأزهر

(٢٠٢٤م - ١٤٤٥هـ)

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿وَإِنِ ٱمۡرَأَةٌ خَافَتۡ مِنۢ بَعۡلِهَا نُشُوزًا أَوۡ إِعۡرَاضٗا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يُصۡلِحَا
بَيۡنَهُمَا صُلۡحٗاۚ وَٱلصُّلۡحُ خَيۡرٞۗ وَأُحۡضِرَتِ ٱلۡأَنفُسُ ٱلشُّحَّۚ وَإِن تُحۡسِنُواْ وَتَتَّقُواْ
فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٢٨ وَلَن تَسۡتَطِيعُوٓاْ أَن تَعۡدِلُواْ بَيۡنَ
ٱلنِّسَآءِ وَلَوۡ حَرَصۡتُمۡۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلۡمَيۡلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلۡمُعَلَّقَةِۚ وَإِن
تُصۡلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ١٢٩﴾

البقرة: ١٢٨ - ١٢٩

الإهداء

أهدي ثمرة جهدي المتواضع

إلى من ربتني على حب الدين وطلب العلم.... جدتي الحبيبة

إلى من أحمل اسمه بكل فخر، إلى قدوتي..... أبي الغالي

إلى من علمتني معنى العطاء والتضحية والصبر.... أمي الحنون

إلى سندي وعضدي في الحياة... إخواني وأخواتي

إلى رفيق الدرب وشريك الحياة..... زوجي

إلى أول فرحتي وقرة عيني.... طفلي الصغير

إلى من تلقيت منهم الدعم والنصح...عائلتي

إلى كل من علمني حرفًا طيلة مسيرتي التعليمية....أساتذتي

إلى كل أسرة مسلمة تتخذ من القرآن والسنة دستورًا لحياتها

الباحثة

الشكر والتقدير

الحمد لله الذي هدانا لنعمة العلم، فله الحمد وله الشكر حمدًا يليق بجلال وجهه وعظيم منّه وفضله.

قال تعالى: (رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ) سورة النمل آية ١٩

اعترافًا بالجميل...

أتقدم بوافر الشكر وعظيم الامتنان إلى صاحب القلب الكبير، والنفس الطويل، والعلم الوفير، سعادة **الأستاذ الدكتور عطية عبدالموجود لاشين** المشرف على البحث، والذي منحني من وقته الثمين وغمرني بأخلاقه النبيلة، ورعاني بحسن توجيهه، وإرشاده فكان إلى جانبي في كل خطوة مرشدًا وموجهًا حتى خرج هذا البحث بهذه الصورة، حفظه الله، وجعلها الله في ميزان حسناته.

كما أنني أقدم أسمى آيات الشكر والعرفان بالجميل للأساتذين الفاضلين عضوي لجنة مناقشة الرسالة **الأستاذ الدكتور إبراهيم محمد عبدالرحيم، والأستاذ الدكتور محمود عبدالجواد** لما بذلاه من جهد في دراستها، وما قدماه من ملاحظات وتوجيهات نافعة، بارك الله فيهما.

كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى أفراد عائلتي لما قدموه لي من رعاية واهتمام وحنان طوال فترة دراستي وإعدادي لهذا البحث، فلكم كل الحب والاحترام.

وأخيرًا.. أسأل الله العلي القدير أن يرحم الأستاذ الدكتور عبدالفتاح البرشومي برحمته الواسعة، الذي وافته المنية خلال إعدادي هذا البحث، وقد كان له الفضل في اختياري لعنوان البحث وتأكيده على أهميتها والإلحاح في تقديمها.

جزى الله كل من ذكرت خير الجزاء

الباحثة

ملخص الرسالة

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

يتناول هذا البحث أحكام نشوز الزوج وعلاجه (دراسة فقهية مقارنة) في أربعة فصول:

الفصل التمهيدي: جاء تحت عنوان الحقوق الواجبة على الزوج (المالية - المعنوية): وقد انقسم إلى مبحثين:

المبحث الأول: الحقوق المالية، وهو مكون من مطلبين:

المطلب الأول: تضمن الحديث حول تعريف الصداق، وحكمه، وأدلة مشروعيته، ومقداره، وبيان أنواع الصداق وحالات وجوب كل نوع.

المطلب الثاني: جاء فيه تعريف النفقة الزوجية، وحكمها، وأدلة مشروعيتها، وسبب وجوبها، وأنواع النفقة الزوجية من الطعام والكسوة والمسكن.

أما المبحث الثاني: الحقوق المعنوية، حيث وضحت فيه المعاشرة بالمعروف وحق الاستمتاع وحق العدل بين الزوجات.

والفصل الأول: جاء تحت عنوان مفهوم نشوز الزوج والألفاظ ذات الصلة: ويتكون من ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تناول مفهوم نشوز الزوج، وينقسم إلى ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: مفهوم النشوز في اللغة.

المطلب الثاني: مفهوم نشوز الزوج في اصطلاح الفقهاء.

المطلب الثالث: مفهوم نشوز الزوج في اصطلاح المفسرين.

أما المبحث الثاني: فتناول الألفاظ ذات الصلة بالنشوز، وينقسم إلى ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: لفظ الإعراض في اللغة والاصطلاح.

المطلب الثاني: لفظ الخوف في اللغة والاصطلاح.

المطلب الثالث: لفظ الشقاق في اللغة والاصطلاح.

أما المبحث الثالث: فتناول علاقة الألفاظ بالنشوز والفرق بينها.

والفصل الثاني: جاء تحت عنوان أحكام نشوز الزوج وأسبابه وحالاته: وينقسم إلى ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تناول حكم نشوز الزوج ودليله.

المبحث الثاني: تناول أسباب نشوز الزوج، وينقسم إلى ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: أسباب تعود إلى الزوجة.

المطلب الثاني: أسباب تعود إلى الزوج.

المطلب الثالث: أسباب تعود إلى الزوجين.

أما المبحث الثالث: فتناول حالات نشوز الزوج، وينقسم إلى ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: عالج حالات إساءة العشرة من شتم الزوج زوجته وسّبها، وضربها بلا سبب شرعي، وعضلها للافتداء منه بنفسها، حيث ذكرت أقوال الفقهاء في كل مسألة واختلاف آرائهم، وعرضت أدلتهم، وبينت الراجح منها.

المطلب الثاني: حالة عدم أداء الحقوق الواجبة عليه من امتناع الزوج عن دفع المهر الواجب عليه، وامتناعه عن النفقة الواجبة عليه لزوجته، وتركه للقسم بين زوجاته والمبيت عندهن، حيث ذكرت أقوال الفقهاء في كل مسألة واختلاف آرائهم، وعرضت أدلتهم، وبينت الراجح منها.

المطلب الثالث: حالة الجفاء والإضرار بزوجته من ترك إعفاف الزوجة، والعزل دون رضاها، وترك وطئها مدة طويلة، حيث ذكرت أقوال الفقهاء في كل مسألة واختلاف آرائهم، وعرضت أدلتهم، وبينت الراجح منها.

الفصل الثالث والأخير: جاء بعنوان علاج نشوز الزوج (ولاية التأديب): ويتكون من ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تناول منهج الإسلام في علاج النشوز، حيث ذكرت فيه وسائل وقائية عند خوف النشوز للمبادرة بإصلاح النفوس.

المبحث الثاني: تناول وسائل علاج نشوز الزوج، وينقسم إلى ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: علاج تقدمه الزوجة من الصبر أولًا، ثم الوعظ ثانيًا.

المطلب الثاني:علاج يقدمه الزوجان من صبر الزوج على زوجته، والصلح بينهما.

المطلب الثالث: اللجوء إلى القضاء، وذلك من حرمة إلحاق الضرر بالزوجة، وكيفية تأديب القاضي للزوج الناشز.

المبحث الثالث: وبه ختمت الفصل الثالث، وتناولت فيه موضوع الآثار المترتبة على نشوز الزوج، وينقسم إلى ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: آثار نشوز الزوج في الجانب النفسي.

المطلب الثاني: آثار نشوز الزوج في الجانب التربوي.

المطلب الثالث: آثار نشوز الزوج في الجانب الاجتماعي.

وجاءت خاتمة الرسالة بعرض أهم ما توصلت إليه من نتائج خلال هذا البحث على شكل نقاط محددة، وكذلك أبرز التوصيات التي تسهم في تحقيق الفائدة المرجوة من هذا البحث، وهي إبراز دور الرجل في بناء أسرة مترابطة يسودها الأمن والمحبة والاستقرار، وأهمية دور الأب في تربية الأبناء.

والحمد لله في البدء والمنتهى، وصلى الله على الحبيب المصطفى.

المقدمة

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجًا، وكرم الأمة المحمدية بالحفاظ عليه فنقلته جيلًا بعد جيل دون أن يقع فيه ارتياب أو شك فكان ذلك لها عزًّا وشرفًا.

وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبدالله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، خاتم أنبيائه، وعلى آله وأصحابه، ومن سار على نهجه، وتمسَّك بسنته، واقتدى بهديه، واتَّبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:

فإنَّ العلاقة الزوجية في الشريعة الإسلامية جعلها الله - عز وجل - قائمة على المودة والعطف والسَّكِينة والرحمة بين كِلا الزوجين ليسكن كل منهما إلى الآخر ولتتوطد أواصر المحبة والرحمة والعطف بينهما، وليتعاون الزوجان في الحياة الزوجية فيما يُرضي الله تعالى ورسوله، فقال سبحانه: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ).[1]

واعتبر أن كلًّا من الزوجين سكن للآخر، لا غنى له عن شراكته، والأنس به، فهما كنفس واحدة، قال عزوجل: (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا).[2]

كما أنه دعا إلى حسن العشرة بين الزوجين، حتى حال وقوع الخلاف بينهما، فقال سبحانه: (وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)[3]، وحث على المسارعة إلى المصالحة والتوفيق عند أي اختلاف داخل الأسرة.

---

[1]) الروم ٢١.

[2]) الأعراف جزء من آية ١٨٩.

[3]) البقرة جزء من آية ٢٣٧.

وأن الحياة الزوجية القائمة على أساس من التقوى لله - عز وجل - ومراعاة ما يجب من الحقوق وحسن العشرة بين الزوجين، لهي حياة السعادة والمودة، حياة الرحمة والألفة والمحبة، الحياة التي تكفل لبيت الزوجية كل خير وهناء، وكل أنس وطمأنينة، قوامها الثقة والاحترام، وأن الإخلال بهذا المبدأ لهو السبب في سوء العشرة وزرع الفرقة والنفرة بين الزوجين، يتمثل ذلك بتعالي أحد الزوجين على الآخر، ونزوعه عن طاعته، أو تقصيره عن القيام ببعض حقوقه وما يجب له من حسن العشرة والاحترام، وهو ما يسمى بالنشوز.

ولقد وضع الإسلام الحكيم الحلول العملية لتمرد الزوجين ونشوزهما، ولكن نشوز الرجل أخطر وأشد على حياة الأسرة من نشوز المرأة، وذلك أن الرجل له دور كبير ومؤثر داخل الأسرة، فهو الراعي لها والقوَّام عليها وفقًا للنصوص الشرعية، حيث قال الله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ)[1].

وعن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته، فالإمام راعٍ ومسئول عن رعيته، والرجل راعٍ في أهل بيته ومسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته، وكلكم راعٍ ومسئول عن رعيته)، وهو موضوع الرسالة وأساسها.

أهمية البحث:

يعالج هذا البحث قضية اجتماعية هامة، تعاني منها كثير من الأسر، نظـــرًا للجهل بالأحكام الشرعية المتعلقة بها، وعدم فهم طبيعة العلاقة بين الزوجين في الأسرة، والقصور في وعي دور الأسرة وأهميتها في بناء المجتمع.

---

[1]) النساء ٣٤.

لذا كان لا بد من بيان الأحكام الشرعية لهذه القضية (نشوز الزوج) وتوضيح مفهومه، وأسبابه ودوافعه، وحالاته، وتقديم الأسلوب الأمثل لعلاجه، من خلال نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، كما أنه يعالج هذه القضية من الجوانب النفسية والتربوية والاجتماعية.

وتكمن أهمية البحث فيما يلي:

أولًا: بيان أهمية دور الرجل في بناء الأسرة وتكوين نسيجها المترابط، ومعرفة الحقوق الواجبة عليه.

ثانيًا: إلقاء الضوء على أهمية المساواة بين الأزواج في موضوع النشوز، والتركيز على نشوز الزوج وعلاجه، إذ إن النشوز إذا أطلق فغالبًا ما ينصرف إلى نشوز الزوجة، وكأن النشوز ارتبط بالمرأة.

ثالثًا: معرفة الآراء الفقهية في قضية نشوز الزوج، ووسائل علاجه المناسبة، والآثار المترتبة على نشوزه.

رابعًا: إلقاء الضوء على تأثير نشوز الزوج في الأسرة، من الجوانب النفسية والتربوية والاجتماعية.

سبب اختيار موضوع البحث:

لم يلق موضوع نشوز الزوج اهتمامًا كبيرًا من الباحثين، في حين تناول كثير منهم في كتاباتهم " نشوز الزوجة" ، ثم إن موضوع " نشوز الزوج" مبعثر في الكتب، ولم يذكر بشكل مستقل، ولم يفرد له أبحاثٌ خاصة به، فأحببت الإسهام في هذا الموضوع المهم، وإفراده ببحث خاص، وعرض الآراء الفقهية فيه للحاجة التي تدعو إلى بحثه من الناحية الفقهية تأصيلًا وتجديدًا، بشكل شامل، تناول أحكام الشرع فيه، دراسة فقهية معاصرة، تراعي واقع الناس، وحساسية الموضوع.

الدراسات السابقة:

بعد البحث والاطلاع، وسؤال ذوي الشأن والاختصاص، لم أجد دراسة فقهية مستقلة مستفيضة أفردت في " أحكام نشوز الزوج" ، وكل الدراسات التي اطلعت عليها ناقشت أحكام النشوز عامة، ونشوز الزوجة بصفة خاصة.

وقد وجدت دراسة ناقشت موضوع نشوز الزوج من خلال كتب التفسير وهي بعنوان:

(نشوز الزوج وإعراضه في كتب التفسير " دراسة تحليلية")

للباحث: قاسم سالم عبدالنبي - قسم التفسير وعلوم القرآن - جامعة قطر ٢٠١٧م.

منهج البحث:

المنهج المتبع في البحث سيكون من خلال:

المنهج الاستقرائي: وذلك باستقراء نصوص القرآن والسنة ذات الصلة بالموضوع، وأقوال الفقهاء والمفسرين، وأدلتهم في إثبات الحكم.

المنهج التحليلي: وذلك بتحليل نصوص القرآن والسنة النبوية المتعلقة بهذا الموضوع، وفق القواعد الأصولية اللغوية في استنباط الأحكام من النصوص، محاولًا فهم النصوص الشرعية، وما دلت عليه.

المنهج المقارن: وذلك لمعرفة أوجه الشبه والاختلاف بين الآراء الفقهية، وبيان الراجح من أقوالهم.

خطة البحث:

ستشمل الخطة مقدمة، وفصلًا تمهيديًّا، وثلاثة فصول، ثم الخاتمة.

المقدمة:

أعرض فيها موجزًا لموضوع بحثي، أذكر فيها أهمية الموضوع، وسبب اختيار الموضوع، والدراسات السابقة، والمنهج المتبع في البحث.

الفصل التمهيدي: الحقوق الواجبة على الزوج (المالية – المعنوية)

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الحقوق المالية.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الصداق.

المطلب الثاني: النفقة الزوجية (الطعام والملبس والمسكن).

المبحث الثاني: الحقوق المعنوية (حسن العشرة).

الفصل الأول: مفهوم نشوز الزوج والألفاظ ذات الصلة

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: مفهوم نشوز الزوج.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: مفهوم النشوز في اللغة.

المطلب الثاني: مفهوم النشوز في اصطلاح الفقهاء.

المطلب الثالث: مفهوم النشوز في اصطلاح المفسرين.

المبحث الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالنشوز.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الإعراض في اللغة والاصطلاح.

المطلب الثاني: الخوف في اللغة والاصطلاح.

المطلب الثالث: الشقاق في اللغة والاصطلاح.

المبحث الثالث: علاقة الألفاظ بالنشوز والفرق بينها.

الفصل الثاني: أحكام نشوز الزوج وأسبابه وحالاته.

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: حكم نشوز الزوج ودليله.

المبحث الثاني: أسباب نشوز الزوج.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: أسباب تعود إلى الزوجة.

المطلب الثاني: أسباب تعود إلى الزوج.

المطلب الثالث: أسباب مشتركة بين الزوجين.

المبحث الثالث: حالات نشوز الزوج.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: إساءة العشرة.

المطلب الثاني: ترك النفقة والقسم.

المطلب الثالث: الجفاء والإضرار بها.

الفصل الثالث: علاج نشوز الزوج (ولاية التأديب)

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: منهج الإسلام في علاج النشوز.

المبحث الثاني: وسائل علاج نشوز الزوج.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: علاج تقدمه الزوجة. (النصح والوعظ والصبر).

المطلب الثاني: علاج يقدمه الزوجان (الصبر على الزوجة والصلح بين الزوجين).

المطلب الثالث: اللجوء إلى القضاء (تأديب القاضي).

المبحث الثالث: الآثارالمترتبة على نشوز الزوج.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: آثار نشوز الزوج في الجانب النفسي.

المطلب الثاني: آثار نشوز الزوج في الجانب التربوي.

المطلب الثالث: آثار نشوز الزوج في الجانب الاجتماعي.

الخاتمة:

ويذكر فيها أهم النتائج المستخلصة من البحث، والتوصيات.

الفصل التمهيدي

الحقوق الواجبة على الزوج (المالية والمعنوية)

حظي عقد النكاح في الشريعة الإسلامية بمكانة خاصة وتشريعات واضحة، تحدد العلاقة بين الزوجين، وتبين الحقوق والواجبات، وتعرفهم مسئولياتهم من أجل حياة كريمة.

إن عقد الزواج كباقي العقود الأخرى تترتب عليه آثاره، وتتمثل هذه الآثار بحقوق للزوج وواجبات عليه، أما واجباته فهي الحقوق التي ألزمت الشريعة به لزوجته بموجب عقد الزوج، وفيما يلي بيان هذه الحقوق الواجبة على الزوج.

ويشتمل الفصل على مبحثين:

المبحث الأول: الحقوق المالية.

المبحث الثاني: الحقوق المعنوية.

المبحث الأول: الحقوق المالية

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الصداق

المطلب الثاني: النفقة الزوجية (الطعام والملبس والمسكن)

المبحث الأول: الحقوق المالية

المطلب الأول: الصداق

تعريف الصداق (المهر):

أولًا: الصداق (المهر) في اللغة:

الصداق: هو بفتح الصاد وكسرها، ويقال له: الصدقة بفتح الصاد وضم الدال. والصدقة بضمهما معًا. المراد به: مهر المرأة.

والصَّدَقَةُ والصَّدُقَةُ والصُّدُقَةُ والصُّدْقَةُ بالضم وتسكين الدال والصَّدْقَةُ والصَّداقُ والصِّداقُ مهر المرأة، وجمعها في أدنى العدد أَصْدِقةٌ والكثير صُدُقٌ، وهذان البناءَان إنما هما على الغالب، وقد أَصْدَق المرأةَ حين تزوَّجها أَي جعل لها صَداقًا وقيل أَصْدَقَها سمَّى لها صَداقًا.[1]

والصِّدَاقُ بفتح الصاد وكسرها مهر المرأة وكذا الصَّدُقَةُ، ومنه قوله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}[2] والصُّدْقَةُ بوزن الفُرقة مثله وأَصْدَقَ المرأة سمى لها صداقًا.[3]

والصَّدَاق: صَدَاقَ المرأة، سُمِّيَ بذلك لقوّته وأنَّه حقٌّ يَلْزمُ، ويقال صَدَاقٌ وصُدْقة وصَدُقة ولها نفس المعنى، وقال: إن مهر المرأة وهو أجرها[4]، كما قال تعالى: " فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ".

ويسمى الصداق " مهرًا" ، المَهْرُ الصَّداق والجمع مُهور، وقد مهر المرأَة يَمْهَرها ويَمْهُرها مَهْرًا وأَمهرها، وفي حديث أُمِّ حبيبة: وأَمهرها النجاشيُّ من عنده ساق لها مهرها وهو الصداق.[1]

---

[1]) لسان العرب – جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري ابن منظور – دار صادر بيروت ١٤١٤هـ – الطبعة الأولى – (ج١٠/١٩٣).

[2]) سورة النساء آية ٤.

[3]) مختار الصحاح – محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي – ت: محمود خاطر – مكتبة لبنان ناشرون بيروت – ١٤١٥هـ – ١٩٩٥م – (ج١/٣٧٥).

[4]) معجم مقاييس اللغة – أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا – ت: عبدالسلام محمد هارون – دار الفكر ١٣٩٩هـ – ١٩٧٩م – (ج٣/٣٣٩).

المهر: هو صداق المرأة والجمع مهور ومهورة، وهو ما يدفعه الزوج إلى زوجته بعقد الزواج.[٢]

وللصداق أسماء عدة منها: الصداق، والصدقة، والمهر، والأجر، والعقر، والنحلة، والفريضة، والطول، والحباء، والنكاح.

ثانيًا: الصداق (المهر) في الاصطلاح:

اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف الصداق:

تعريف الأحناف:

وعرفه الحنفية بأنه: هو المال الذي يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابله في منافع البضع إما بالتسمية أو بالعقد.[٣]

مناقشة التعريف:

وقد اعترض هذا التعريف بأنه غير شامل للواجب بالوطء بشبهة أو الدخول بالنكاح الفاسد. وأجيب عنه: بأن المعرف هو أن المهر الذي هو حكم العقد الصحيح.[٤]

ومن ثم عرفه بعضهم: بأنه اسم لما تستحقه المرأة بعقد النكاح أو الوطء.[٥]

يرد على أن هذا التعريف الأخير للحنفية بأنه أعم من التعريف اللغوي، والأصل أن التعريف اللغوي أعم والتعريف الشرعي أخص.

---

[١]) لسان العرب – لابن منظور – (ج٥/١٨٤).

[٢]) المعجم الوسيط – إبراهيم مصطفى . أحمد الزيات . حامد عبد القادر . محمد النجار – ت: مجمع اللغة العربية – دار الدعوة – (ج٢/٨٨٩).

[٣]) العناية شرح الهداية – محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبدالله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي – دار الفكر – (ج٣/٣١٦).

[٤]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع – علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي – ت: على محمد معوض وعادل أحمد عبدالموجود – دار الكتب العلمية – بيروت لبنان – الطبعة الثانية ١٤٢٤هـ – ٢٠٠٣م (ج٣/٤٨٠).

[٥]) رد المحتار على الدرر المختار شرح تنوير الإبصار – محمد الأمين الشهير بابن عابدين – دار الكتب العلمية – بيروت لبنان – الطبعة الأولى ١٤١٥هـ – ١٩٩٤م – (ج٤/٢٣٠).

تعريف المالكية:

عرفه المالكية: " بأنه المال الملتزم للمخطوبة لملك عصمتها".[1]

كما عرفه المالكية أيضًا: " بأنه ما يعطى للزوجة في مقابلة الاستمتاع بها".[2]

مناقشة التعريف:

والذي نراه أن هذا التعريف لا يشمل الوطء بالشبهة كما لا يشمل الدخول المبني على عقد فاسد حيث إن كلًّا منهما موجب المهر، وقد قصر التعريف المهر على ما يعطى للزوجة في مقابلة الاستمتاع بها.[3]

تعريف الشافعية:

وعرفه الشافعية: " بأنه ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرًا كرضاع ورجوع شهود" [4].

مناقشة التعريف:

يرد على هذا التعريف بأنه أعم من التعريف اللغوي، والأصل أن يكون التعريف اللغوي أعم والتعريف الشرعي أخص. فَالْمَعْنَى الشَّرْعِيُّ أَعَمُّ مِن اللُّغَوِيِّ عَكْسُ الْمَشْهُورِ؛ أَيْ وَيَكُونُ قَوْلُهُمْ فِي تَوْجِيهِ تَسْمِيَتِهِ صَدَاقًا لِإِشْعَارِهِ بِصِدْقِ رَغْبَةِ بَاذِلِهِ فِي النِّكَاحِ يَقْتَضِي اخْتِصَاصَهُ بِمَا ذُكِرَ فِي الْعَقْدِ فَلَا يَشْمَلُ مَا وَجَبَ بِتَفْوِيتِهِ قَهْرًا أَوْ مَا وَجَبَ بِوَطْءِ الشُّبْهَةِ.[5]

---

[1]) شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل – أبو عبدالله محمد بن أحمد عليش المالكي – دار الفكر بيروت، لبنان – الطبعة الأولى – ١٤٠٤هـ – ١٩٨٤م – (ج٣/٤١٥).

[2]) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير – محمد عرفة الدسوقي المالكي – دار الكتب العلمية – بيروت لبنان – الطبعة الأولى – ١٤١٧هـ/١٩٩٦م – (ج٣/١٣٠).

[3]) حقوق المرأة في الزواج – للدكتور محمد بن عمر العتين – مكتبة الحكمي – الرياض – الطبعة الثالثة – ١٤٣٢هـ /٢٠١١م (ص١٠٩).

[4]) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج – شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني – ت: علي محمد معوض وعادل أحمد عبدالموجود – دار الكتب العلمية – بيروت لبنان – ١٤٢١هـ – ٢٠٠٠م – (ج٤/٣٦٦).حاشية قليوبي على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين – شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي – دار الفكر بيروت – ١٤١٩هـ – ١٩٩٨م – (ج٣/٢٧٦).

[5]) حاشية البجيرمي على الخطيب – سليمان بن محمد بن عمر الشافعي البجيرمي المصري الشافعي – دار الفكر – ١٤١٥هـ – ١٩٩٥م – (ج٣/٤٣٥).

تعريف الحنابلة:

وعرفه الحنابلة: " بأنه العوض في النكاح أو نحوه سواء سمي في العقد أو فرض بعده بتراضيهما، والمراد أو نحوه؛ أي نحو النكاح كوطء الشبهة والزنا بأمة أو مكرهة.[1]

مناقشة التعريف:

ويعترض عليه: بأن الصداق ليس بعوض حقيقة، بل هو نحلة، والنحلة هي العطية، ولذا كان كل واحد من الزوجين ينتفع من الآخر ويستمتع به، ولو كان عوضًا لاحتاجت إلى أن تدفع له عوضًا مقابل استمتاعها به.[2]

التعريف الراجح:

بالاطلاع على تعريفات الصداق عند الفقهاء وما في بعضها من مآخذ وإن كان بعضها قريبًا من بعض، يتبين لنا أن التعريف الصحيح الشامل هو تعريف الشافعية.

سبب الترجيح:

وسبب ترجيحنا لتعريف الشافعية هو أن غالبيتهم عرفوا الصداق أو المهر على أنه ما ثبت للمرأة بالعقد الصحيح أو النكاح، لذلك لم يشمل تعريفهم ما وجب بالوطء.

حكم الصداق وأدلة وجوبه وحكمة مشروعيته:

أولًا: حكم الصداق وأدلة وجوبه:

اتفق الفقهاء على وجوب المهر للزوجة على الزوج، واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول:

---

[1]) كشاف القناع عن متن الإقناع – منصور بن يونس بن إدريس البهوتي – ت: إبراهيم أحمد عبدالحميد – مكتبة نزار مصطفى الباز – المملكة العربية السعودية – الطبعة الثانية – ١٤١٨هـ – ١٩٩٧م – (ج٧/٢٤٨٥).

[2]) حقوق المرأة في الزواج – للدكتور محمد بن عمر العتين – (ص١٠٩).

أولًا: من الكتاب:

١) قَوْله تَعَالَى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}[١].

والإيتاء بمعنى الإعطاء، ويعم المناولة والالتزام.

والصدقات جمع صدقة، والنحلة في اللغة عبارة عن العطية الخالية عن العوض، فهي ليست في مقابلة شيء؛ لأن الزوجة تستمتع بالزوج كما يستمتع بها.

وقد اختلف العلماء في المراد بها هنا على أقوال ثلاثة:

القول الأول: معناه طيبوا نفسًا بالصداق كما تطيبون بسائر النحل والهبات.

القول الثاني: معناه نحلة من الله تعالى للنساء، فإن الأولياء كانوا يأخذون مهور النساء في الجاهلية، فانتزعها الله سبحانه منهم ونحلها للنساء.

القول الثالث: معناه عطية من الله تعالى، فإن الناس كانوا يتناكحون في الجاهلية بالشغار، ويخلون النكاح من الصداق، ففرضه الله تعالى للنساء ونحله إياهن.[٢]

وأما جهة الدلالة من الآية:

فأكثر المفسرين والفقهاء ذهبوا على أن الخطاب في الآية موجه للأزواج، وبه قال ابن عباس وقتادة وابن زيد وابن جريج " أمرهم الله تعالى بأن يتبرعوا بإعطاء المهور نحلة منهم لأزواجهم".[٣]

---

[١]) سورة النساء آية ٤.

[٢]) الجامع لأحكام القرآن – أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي – دار عالم الكتب – ٢٠٠٣م – الرياض – (ج ٥/٢٣و٢٤)، وأحكام القرآن – القاضي أبو بكر محمد بن عبدالله بن العربي المعافري الإشبيلي المالكي – دار الكتب العلمية – بيروت لبنان – الطبعة الثالثة – ١٤٢٤هـ – ٢٠٠٣م – (ج١/٤١٣).

[٣]) الجامع لأحكام القرآن – للقرطبي (ج٥/٢٣).

وقيل: الخطاب للأولياء، قاله أبو صالح، وكان الولي يأخذ مهر المرأة ولا يعطيها شيئًا، فنهوا عن ذلك وأمروا أن يدفعوا ذلك إليهن، قال في رواية الكلبي: أن أهل الجاهلية كان الولي إذا زوجها فإن كانت معه في العشرة لم يعطها من مهرها كثيرًا ولا قليلًا، وإن كانت غريبة حملها على بعير إلى زوجها ولم يعطها شيئًا غير ذلك البعير.[1]

وقيل: المراد بالآية المتشاغرون الذين كانوا يتزوجون امرأة بأخرى، فأمروا أن يضربوا المهور.[2]

والقول الأول أظهر؛ أي أن الخطاب موجه للأزواج، وذلك لأن الضمائر واحدة، وهي بجملتها للأزواج فهم المراد؛ لأنه قال: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} إلى قوله: { وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً }[3]، وذلك يوجب تناسق الضمائر، وأن يكون الأول فيها هو الآخر.[4]

فالله سبحانه وتعالى قد أمر الأزواج بدفع المهور إلى أزواجهن والأمر المجرد عن القرائن التي تصرفه إلى الندب أو الإباحة أو غيرهما يقتضي الوجوب، فالمهر واجب على الزوج لزوجته حيث لا يوجد قرينة تصرفه عن الوجوب.

وهناك أيضًا دليل على وجوب المهر على الزوج يستفاد من الآية المذكورة بطريق آخر، وهو أن النحلة في الآية معناها الفريضة الواجبة، وعلى ذلك يكون معنى الآية: وآتوا النساء مهورهن فريضة واجبة، فالمهر واجب وبهذا قال قتادة.[5]

---

[1]) لباب التأويل في معاني التنزيل – أبو الحسن علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي المعروف بالخازن – دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان – الطبعة الأولى – ١٤١٥هـ (ج١/٣٤٠)، الجامع لأحكام القرآن – للقرطبي (ج٥/٢٣).

[2]) الجامع لأحكام القرآن – للقرطبي (ج٥/٢٣).

[3]) سورة النساء الآيتان ٣ و٤.

[4]) الجامع لأحكام القرآن – للقرطبي (ج٥/٢٣)، أحكام القرآن – لابن العربي (ج١/٤١٣).

[5]) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (ج٥/٢٤).

٢) قوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً}.[١]

الاستمتاع التلذذ، والإيتاء يعم المناولة والتزام الأجور والمهور، وسمي المهر أجرًا لأنه أجر الاستمتاع، وهذا نص على أن المهر يسمى أجرًا، وذلك دليل على أنه في مقابلة البضع؛ لأن ما يقابل المنفعة يسمى أجرًا.[٢]

واختلف العلماء في معنى الآية: فقال الحسن ومجاهد وغيرهما: المعنى فما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} أي مهورهن، فإذا جامعها مرة واحدة فقد وجب المهر كاملًا إن كان مسمًّى، أو مهر مثلها إن لم يسم.[٣]

وجه الدلالة من الآية:

إن الأمر في قوله تعالى: " فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً" الأصل فيه أن يكون للوجوب ما لم توجد قرينة صارفة عن الوجوب إلى الندب أو الإباحة، ولم توجد تلك القرينة فتعين أن يكون الأمر في الآية للوجوب كالآية السابقة.

ثانيًا: من السنة:

فالأحاديث الدالة على وجوب المهر كثيرة فمنها:

١) ما رواه الصحابيُّ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ؟" قَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ فَالْتَمِسْ شَيْئًا" ، قَالَ: وَاللهِ مَا أَجِدُ شَيْئًا قَالَ: " الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ" ، فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا،

---

[١]) سورة النساء آية ٢٤.

[٢]) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (ج ١٢٩/٥).

[٣]) نفس المصدر السابق (ج ١٢٩/٥).

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟" قَالَ: نَعَمْ سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " قَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ".[1] الحديث متفق عليه.

أخرجه الْبُخَارِيُّ فِي صحيحه بلفظ " اذْهَبْ فَقَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ " [2]، وأخرجه مسلم في صحيحه بلفظ " اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ" [3]

وجه الدلالة من الحديث:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمره بالتماس شيء ليكون مهرًا، والأمر للوجوب، ولو كان المهر غير واجب لما أمره - عليه الصلاة والسلام - بالتماس شيء أصلًا، لكن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره بالتماس شيء ولو خاتمًا من حديد، فدل ذلك على أن المهر واجب، وعلى أن المراد بالشيء ما له قيمة في الجملة، فإن لفظ الشيء وإن كان يشمل التافه والخطير وهو كان لا يعدم شيئًا تافهًا كالنواة ونحوها، لكنه فهم أن المراد بالشيء ما له قيمة في الجملة، ولهذا قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: " التمس ولو خاتمًا من حديد" فمعناه التمس ولو شيئًا قيمته قليلة كالخاتم من الحديد.[4]

٢) عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - رأى عبدَالرحمن بنَ عوفٍ وعليه رَدْعُ زعفران فقال النبي -

---

[1]) السنن الكبرى – أبوبكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني البيهقي – ت: محمد عبدالقادر عطا – دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان – الطبعة الثالثة – ١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م (ج٧/٣٨٥)، رقم الحديث ١٤٣٥٨، كتاب الصداق، باب ما يجوز أن يكون مهرًا.(حديث صحيح).

[2]) صحيح البخاري – أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري – ت: محمد زهير بن ناصر الناصر دار طوق النجاة – بيروت، لبنان – الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ (ج٧/٢٠)، رقم الحديث ٥٠٤٩، كتاب النكاح، باب التزويج على القرآن وبغير صداق.

[3]) صحيح مسلم – أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري – ت: محمد فؤاد عبدالباقي – دار إحياء التراث العربي – بيروت، لبنان (ج٢/١٠٤٠) رقم الحديث – ١٤٢٥، كتاب النكاح، باب الصداق.

[4]) فتح الباري شرح صحيح البخاري – أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي – دار المعرفة – بيروت، لبنان ١٣٧٩هـ – (ج٩/٢١١).

صلى الله عليه وسلم - : " مَهْيَمْ" ، قال: يا رسولَ الله تزوَّجتُ امرأةً، قال: " ما أصدَقْتَها" ؟ قال: وَزْنَ نواةٍ من ذهبٍ، قال: " أوْلِم ولو بِشاةٍ" [1]

وجه الدلالة من الحديث:

وفي الحديث دلالة على وجوب المهر بالعقد؛ لأن في قوله - عليه الصلاة والسلام -: " ما أصدقتها؟ " تنبيه وإشارة إلى وجود أصل الصداق في النكاح، إما بناء على ما تقتضيه العادة، وإما بناء على ما يقتضيه الشرع من استحباب تسميته في النكاح، ولا يجوز أن يخلو عقد من المهر.[2]

ثالثًا: من الإجماع:

أجمع المسلمون على مشروعية الصداق في النكاح، ولم يرد خلاف إلا ما روي عن بعض أهل العلم من أهل العراق أن السيد إذا زوج عبده من أمته أنه لا يجب فيه صداق، وليس بشيء لقوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} فعم.[3]

رابعًا: من المعقول:

فإن التكاليف المالية طبقًا للنظام الطبعي تكون على عاتق الزوج وعلى المرأة شئون البيت فكان تكاليف الزواج المالية عليه، كما أن المهر يجعل الزوج متمسكا بالحياة الزوجية مفكرا دوما في الإبقاء عليها مبتعدا ما يسعه الجهد عن هدمها لكي يوفر على نفسه ما يكون في ذمته من مهر لزوجته فضلا عما قدمه لها وموفرا على نفسه أيضًا ما قد يدفع من مهر

---

[1]) سنن أبي داود – أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن عمرو الأزدي السجستاني – ت: شعيب الأرنؤوط – محمد كامل قره بللي – دار الرسالة العالمية – الطبعة الأولى ١٤٣٠هـ /٢٠٠٩م (ج٣/٤٤٧)، رقم الحديث ٢١٠٩، كتاب النكاح – باب قلة المهر.(حديث صحيح).

[2]) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام – تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري، ابن دقيق العيد – مؤسسة الرسالة – الطبعة الأولى ١٤٢٦هـ – ٢٠٠٥م (ص٤٠١).

[3]) المغني والشرح الكبير – أبو محمد موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي – دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع – الطبعة الثانية ١٣٤٧هـ (ج٨/٣)، الاستذكار – أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر بن عاصم النمري القرطبي – ت: سالم محمد عطا، محمد علي معوض – دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان – الطبعة الأولى ١٤٢١هـ/٢٠٠٠م (ج٥/٤٠٨)، الجامع لأحكام القرآن – للقرطبي (ج٥/٢٤).

جديد لمن قد يتزوجها بعد طلاق زوجته، وأن المهر فيه تكريم للمرأة فضلا عما تقدم وبالجملة فإنه يساعد على تحقيق مقاصد الزواج واستدامته.[1]

ثانيًا: حكمة مشروعية الصداق:

المهر حق من حقوق الزوجة على زوجها، وشرع على أنه هدية لازمة وعطاء مقرر وليس عوضًا كما فهم بعض الناس قال كمال الدين بن الهمام ما نصه: " إنه شرع إبانة لشرف المحل إذ لم يشرع بدلًا كالثمن والأجرة وإلا وجب تسميته".[2]

ولقد سماه الله تعالى في كتابه صدقة ونحلة في قوله تعالى: " وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً". وهذا التعبير يدل على أن المهر شرع ليكون هدية من الزوج لزوجته ولكنها هدية لازمة لزوما متراخيًا من غير وكس ولا شطط ومن غير عنت ولا إجهاد، فالمهر هدية لازمة لتقريب القلوب. ولذا منع النبي - صلى الله عليه وسلم - علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - من الدخول على زوجته فاطمة بنت الرسول - عليه الصلاة والسلام - حتى يعطيها شيئًا من المهر فأعطاها درعه الحطمية ثم دخل بها.[3]

قال صاحب البدائع في فوائد المهر ما نصه: " إن ملك النكاح لم يشرع لعينه بل لمقاصد أخرى لا حصول لها إلا بالدوام بالنكاح، والقرار عليه لا يدوم إلا بوجوب المهر بنفس العقد لما يجري بين الزوجين من الأسباب التي قد تحمل الزوج على الطلاق من الوحشة والخشونة، فلو لم يجب المهر بنفس العقد لا يبالي الزوج عن إزالة الملك لأدنى خشونة تحدث بينهما، ولا يشق عليه إزالته، ولأن مصالح النكاح ومقاصده لا تحصل إلا بالموافقة، ولا تحصل الموافقة إلا إذا كانت المرأة عزيزة مكرمة عند

---

[1]) الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية فقهًا وقضاء – الدكتور عبدالعزيز عامر – دار الفكر العربي – ١٤٠٤هـ – ١٩٨٤م – (ص١٥٨).

[2]) شرح فتح القدير – كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام الحنفي – دار الكتب العلمية – بيروت لبنان – الطبعة الأولى – ١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م – (ج٣/٣٠٤).

[3]) الأحوال الشخصية – محمد أبو زهرة – دار الفكر العربي – (ص١٧٠)، نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار – محمد بن علي بن محمد الشوكاني – ت: عصام الدين الصبابطي – دار الحديث، مصر – الطبعة الأولى١٤١٣ هـ/١٩٩٣م (ج٦/٢٠٦.رقم الحديث ٢٧٤١).

الزواج، ولا عزة إلا بانسداد طريق الوصول إليها إلا بمال له خطر عنده؛ لأن ما ضاق طريق إصابته يعز في الأعين، وما تيسر طريق إصابته يهون في الأعين، ومتى هانت في عين الزوج تلحقها الوحشة فلا تحصل مقاصد النكاح".[1]

فكان إيجاب المهر على الزوج بمثابة إشعار له بأن الزوجة لا يسهل الحصول عليها إلا بالبذل والإنفاق حتى لا يفرض فيها بعد الحصول عليها، ولا شك أن في هذا اظهارًا لخطر هذا العقد ومكانته وإعزاز المرأة ورفعة شأنها، والعمل على دوام الرابطة الزوجية واستمرار هذه الشركة المقدسة والمحافظة عليها.

حكمة وجوب المهر على الزوج دون الزوجة:

قضت سنة الحياة الاجتماعية المستقيمة منذ أقدم عصور الإنسانية بتقسيم العمل لإصلاح الشئون العائلية بين الرجل والمرأة، فيقوم الرجل بتحصيل المال وكسبه من الوجوه المتنوعة التي أتاحها ويسرها الله له، وتقوم المرأة بإدارة البيت وتهيئة الطعام والإشراف على تربية ما يرزقان من أولاد؛ لذلك كانت جميع التكاليف المالية واجبة على الرجل دون المرأة، وكانت التكاليف العملية في داخل البيت من نصيب المرأة من غير أن تكون واجبة عليها لمعنى راعته الشريعة الإسلامية.

فكان من الطبيعي أن يكلف الرجل بالمهر لشريكة حياته، وهذا هو الموافق لسنة الله - عز وجل - في خلقه، وهو الموافق أيضًا لطبائع الجنسين معًا، فإن الرجل بمقتضى ما منحه الله تعالى من قوة وصلابة أعضاء قادر على السعي والاكتساب، والمرأة بمقتضى ما منحها الله تعالى من جلادة وصبر وطول أناة مستطيعة أن تبقى داخل البيت تهيئ فيه أسباب الراحة والسعادة لزوجها وأولادها.

---

[1]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع – علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي – ت: علي محمد معوض وعادل أحمد عبدالموجود – دار الكتب العلمية – بيروت لبنان – ١٤٠٦هـ – ١٩٨٦م – الطبعة الثانية – (ج٢/٢٧٥).

هذه هي القسمة الطبيعية التي توجبها الفطرة القويمة، والتي تتطابق مع سنة الكون العادلة، وكل شيء يقال أو يموه به غير هذا التقسيم العادل فإنه نزوات الطبائع المنكوسة، التي لا تسير مع فطرة الله التي فطر الناس عليها.

كما أن المهر من جانب الرجل دون المرأة يشعر بعزتها وينبئ عن أنها شيء لا ينال إلا بالبذل والعطاء، ومنطق الواقع يقرر أن ما صعب مناله عزَّ في أعين الناس، وما سهل مناله هان على الناس، ومتى عزَّت الزوجة في عين زوجها كان أحرص عليها وأخلص لها، وكذلك إن المرأة التي تنتقل إلى بيت الزوجية تحتاج إلى مال تستقبل به حياتها الجديدة، - وتستعين به على كسوتها وزينتها وذلك كله من أجل الزوج فكان البذل والعطاء من جانبه هو منطق العدل، فهو يقدم هذا المال ليكون أمارة المودة، وهو من قبيل البر والإخلاص.[1]

مقدار الصداق:

ليس للمهر حد أقصى لأنه لم يرد نص من الشارع لا في الكتاب ولا في السنة النبوية في تقدير حد أعلى للمهر.

لذلك اتفق الفقهاء على أنه ليس للمهر حد أعلى يقف الناس عنده، ولا يصح أن يتجاوزه، لقوله تعالى: {وآتيتم إحداهن قنطارًا فلا تأخذوا منه شيئًا، أتأخذونه بهتانًا وإثمًا مبينًا}.[2]

وقد روي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أراد تحديد المهور فنهى أن يزاد في الصداق على أربعمائة درهم، وخطب الناس فيه، فقال: " أَلَا لَا تَغْلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللهِ - عز وجل - كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، وَلَا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ

---

[1]) الأحوال الشخصية – محمد أبو زهرة – دار الفكر العربي – (ص١٧٠)، الشريعة الإسلامية – د.محمد حسين الذهبي – مكتبة وهبة – القاهرة – الطبعة الثالثة – ١٤١١هـ /١٩٩١م – (ص١٥٣).

[2]) سورة النساء آية ٢٠.

أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُغْلِي بِصَدَقَةِ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ".[1]

فمن زاد على أربعمائة شيئًا، جُعلت الزيادة في بيت المال من على المنبر: ثُمَّ نَزَلَ فَاعْتَرَضَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ نَهَيْتَ النَّاسَ أَنْ يَزِيدُوا النِّسَاءَ فِي صَدُقَاتِهِمْ عَلَى أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَتْ: أَمَا سَمِعْتَ مَا أَنْزَلَ اللهُ - عز وجل - فِي الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ: فَأَنَّى ذَلِكَ؟ قَالَتْ: أَمَا سَمِعْتَ اللهَ - عز وجل - يَقُولُ: {وآتيتم إحداهن قنطارًا فلا تأخذوا منه شيئًا، أتأخذونه بهتانًا وإثمًا مبينًا}.[2] فقال عمر: أصابت امرأة ورجل أخطأ. وفي رواية فَقَالَ: " اللَّهُمَّ غُفْرًا، كُلُّ النَّاسِ أَفْقَهُ مِنْ عُمَرَ، قَالَ: ثُمَّ رَجَعَ فَرَكِبَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ أَنْ تَزِيدُوا النِّسَاءَ فِي صَدُقَاتِهِنَّ عَلَى أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَمَنْ شَاءَ أَنْ يُعْطِيَ مِنْ مَالِهِ مَا أَحَبَّ".[3]

والقنطار الذي ذكر في الآية ليس المقصود منه تحديد المهر بهذا المقدار وأن هذا حده الأعلى، وإنما المراد بذلك المبالغة، فيجوز أن يكون المهر قنطارًا، كما يجوز أن يكون أكثر أو أقل، وإن ذلك متروك للناس لتفاوتهم: الغني والفقير، فيعطي كل منهم بحسب حاله.

---

[1]) سنن الترمذي – أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك الترمذي – ت: أحمد محمد شاكر، محمد فؤاد عبدالباقي – مطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر – الطبعة الثانية ١٣٩٥هـ/١٩٧٥م (ج٣/٤١٤) رقم الحديث ١١١٤، أبواب النكاح، باب ما جاء في مهور النساء، السنن الكبرى – أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي – ت: حسن عبدالمنعم شلبي – مؤسسة الرسالة – بيروت – الطبعة الأولى ١٤٢١هـ/٢٠٠١م (ج٥/٢١٩) رقم الحديث ٥٤٨٥، كتاب النكاح، باب التزوج على اثنتي عشرة أوقية، سنن ابن ماجه – أبو عبدالله محمد بن يزيد " ماجه" القزويني المعروف بابن ماجه – ت: شعيب الأرنؤوط – دار الرسالة العالمية – الطبعة الأولى ١٤٣٠هـ/٢٠٠٩م (ج٣/٨٣) رقم الحديث ١٨٨٦، كتاب النكاح، باب صداق النساء، مسند الإمام أحمد – أبو عبدالله أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني – ت: شعيب الأرنؤوط – مؤسسة الرسالة – بيروت – الطبعة الأولى ١٤٢١هـ/٢٠٠١م (ج١/٣٨٢) رقم الحديث ٢٨٥، وأخرجه أبو داود في سننه (ج٣/٤٤٤) رقم الحديث ٢١٠٦، كتاب النكاح، باب الصداق.(والحديث إسناده قوي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح).

[2]) سورة النساء آية ٢٠.

[3]) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد – أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي – دار مكتبة القدسي – القاهرة، مصر – ١٤١٤هـ/١٩٩٤م (ج٤/٢٨٤) رقم الحديث ٧٥٠٢، كتاب النكاح، باب الصداق، نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار – للشوكاني – (ج٦/٢٠١)، الجامع لأحكام القرآن – للقرطبي (ج٥/٩٩).

ولكن يسن تخفيف الصداق وعدم المغالاة في المهور لقول النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إن أعظم النساء بركة أيسرهن صداقًا»[1]. وفي رواية للنسائي: «أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ مَئُونَةً».[2] وَأَخْرَجَ نَحْوَهُ أَبُو دَاوُد والبيهقي وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ».[3]

فهذه الأحاديث دالة على أفضلية النكاح مع قلة المهر، وأن النكاح بمهر قليل مندوب إليه؛ لأن المهر إذا كان قليلًا لم يستصعب النكاح من يريده؛ فيكثر الزواج المرغب فيه، ويقدر على ذلك الفقراء، ويكثر النسل الذي هو أهم مطالب النكاح، بخلاف ما إذا كان المهر كثيرًا فإنه لا يتمكن منه إلا أرباب الأموال، فيكون الفقراء الذين هم الأكثر في الغالب غير مزوجين، فلا تحصل المكاثرة التي أرشد إليها النبي - صلى الله عليه وسلم - كما سلف في أول النكاح[4] بقوله: " تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".[5]

والحكمة من منع المغالاة في المهور واضحة، وهي تيسير الزواج للشباب حتى لا ينصرفوا عنه، فتقع مفاسد خلقية واجتماعية متعددة، وقد

---

[1]) المستدرك على الصحيحين – أبو عبدالله الحاكم محمد بن عبدالله بن محمد بن حمدوية بن نعيم بن الحكم النيسابوري – ت: مصطفى عبدالقادر عطا – دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان – الطبعة الأولى ١٤١١هـ/١٩٩٠م (ج٢/١٩٤) رقم الحديث ٢٧٣٢.(حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه).

[2]) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (ج٨/٣٠٤) رقم الحديث ٩٢٢٩، كتاب عشرة النساء – باب بركة المرأة.

[3]) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج٧/٣٩٧) رقم الحديث ١٤٣٣٢، كتاب الصداق – باب النكاح ينعقد بغير مهر، وأخرجه الحاكم في المستدرك (ج٢/١٩٨) رقم الحديث ٢٧٤٢.(حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه).

[4]) نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار – للشوكاني – (ج٦/٢٠١).

[5]) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (ج٥/١٦٠) رقم الحديث ٥٣٢٣، كتاب النكاح – باب النهي عن تزويج المرأة التي لا تلد، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج٧/١٣١) رقم الحديث ١٣٤٧٦، كتاب جماع أبواب الترغيب في النكاح وغير ذلك – باب استحباب التزوج بالودود الولود.(حديث صحيح لغيره – ذكره ابن حبان في صحيحه ج٩/٣٣٨، رقم الحديث ٤٠٢٨).

ورد في خطاب عمر السابق: «وإن الرجل ليغلي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في قلبه».[1]

آراء الفقهاء في أقل المهر الواجب:

تقدم معنا أن الفقهاء مجمعون على عدم وجود حد أعلى للمهر يجب الوقوف عليه، لكنهم اختلفوا في أقل المهر الواجب، وذهبوا إلى مذهبين:

المذهب الأول: ذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية إلى عدم تحديد أقل المهر.[2]

المذهب الثاني: ذهب الحنفية والمالكية إلى تحديد أقل المهر.[3]

ومنشأ الخلاف بين الفقهاء في ذلك - كما قال الإمام ابن رشد في كتابه - أن الخلاف يرجع إلى أمرين:

أحدهما: تردده بين أن يكون عوضًا من الأعواض يعتبر فيه التراضي بالقليل كان أو بالكثير كالحال في البيوعات، وبين أن يكون عبادة فيكون مؤقتًا وذلك أنه من جهة أنه يملك به على المرأة منافعها على الدوام يشبه العوض، ومن جهة أنه لا يجوز التراضي على إسقاطه يشبه العبادة.

الثاني: معارضة هذا القياس، فالمقتضى التحديد لمفهوم الأثر الذي لا يقتضي التحديد، أما القياس الذي يقتضي التحديد فهو كما قلنا إنه عبادة

---

[1]) وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (ج٥/٢١٩) رقم الحديث ٥٤٨٥، كتاب النكاح، باب التزوج على اثنتي عشرة أوقية، وأخرجه ابن ماجه في سننه (ج٣/٨٣) رقم الحديث ١٨٨٧، كتاب النكاح، باب صداق النساء.(حديث صحيح لغيره).

[2]) روضة الطالبين وعمدة المفتين – أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي – ت: زهير الشاويش – المكتب الإسلامي – الطبعة الثالثة ١٤١٢هـ – ١٩٩١م – (ج٧/٢٤٩)، مغني المحتاج – للخطيب الشربيني (ج٤/٣٦٨)، المغني والشرح الكبير – لابن قدامة المقدسي (ج٨/٤)، كشاف القناع عن متن الإقناع – للبهوتي (ج٧/٢٤٨٦).المحلي بالآثار – أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي – ت: د.عبدالغفار سليمان البنداري – دار الكتب العلمية – بيروت لبنان – الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ/٢٠٠٣م – (ج٩/٩٠، ٩١).

[3]) البحر الرائق شرح كنز الدقائق – زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري الحنفي – دار الكتب العلمية – بيروت لبنان – الطبعة الأولى ١٤١٨هـ/١٩٩٧م – (ج٣/٢٤٩)، المبسوط – محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي – دار المعرفة بيروت، لبنان، ت: النشر١٤١٤هـ/١٩٩٣م (ج٥/٨٠)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير – لابن عرفة (ج٣/١٤٤)، شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل – لمحمد عليش (ج٣/٤٣٦).

والعبادات مؤقتة. وأما الأثر الذي يقتضي مفهومه عدم التحديد فحديث سهل ابن سعد الساعدي المتفق على صحته: " التمس ولو خاتمًا من حديد".[1]

إن المذهب الأول القائل بعدم التحديد: قد اختلفوا فيما بينهم إلى فريقين:

الفريق الأول: الشافعية والحنابلة:

يرون أن كل ما جاز ثمنًا في البيع أو أجرة في الإجارة جاز أن يكون صداقًا، وما لم يجز فيهما لم يجز في الصداق.

ومن ثم فإنه يجوز بأدنى متمول بشرط أن يكون مالًا متقومًا طاهرًا منتفعًا به غير مغصوب ولا مجهول. فإن عقد بما لا يتمول لقلته أو لعدم ماليته فسدت التسمية ورجع لمهر المثل. ومثّل له الصيمري بالنواة والحصاة وقشرة البصلة وقمع الباذنجانة.[2]

الفريق الثاني: الظاهرية:

يرون أن كل ما جاز أن يتملك بالهبة أو بالميراث جاز أن يكون صداقًا حل بيعه أو لم يحل، ومثلوا لذلك بالماء والكلب والسنور والثمرة التي لم يبد صلاحها؛ لأن النكاح ليس بيعًا فيجوز عندهم صداقًا كل ما له نصف قل أو كثر.[3]

أما المذهب الثاني القائل بالتحديد: فقد اختلفوا إلى فريقين:

الفريق الأول: الأحناف:

فإنهم يرون أنه لا يجوز أن ينقص المهر عن عشرة دراهم مصكوكة أو تبرًا أو ما يساويهما، والاعتبار في القيمة بيوم العقد في حق التسمية وبيوم القبض في حق دخوله في ضمانها.[4]

---

[1]) بداية المجتهد ونهاية المقتصد – أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد – مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر الطبعة الرابعة، ١٣٩٥هـ/١٩٧٥م. ج٢/١٨، ١٩.

[2]) روضة الطالبين وعمدة المفتين – للنووي (ج٧/٢٤٩)، مغني المحتاج – للخطيب الشربيني (ج٤/٣٦٨)، المغني والشرح الكبير – لابن قدامة المقدسي (ج٨/٤)، كشاف القناع عن متن الإقناع – للبهوتي (ج٧/٢٤٨٦).

[3]) المحلي بالآثار – لابن حزم الظاهري (ج٩/٩٠، ٩١).

[4]) البحر الرائق شرح كنز الدقائق – لابن نجيم الحنفي (ج٣/٢٥٠).

وعلى ذلك لو تزوجها بأقل من عشرة دراهم فلها العشرة استحسانًا في قول علمائنا الثلاثة: أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف - إن دخل بها أو مات عنها وإن طلقها قبل الدخول فلها خمسة دراهم، وفي القياس لها مهر مثلها إن دخل بها، والمتعة إن طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة وهو قول زفر، ووجه القياس عندهم أنه سمى ما لا يصلح أن يكون صداقًا لها شرعًا فيكون بمنزلة ما لو سمي لها خمرًا أو خنزيرًا.

وللاستحسان عندهم وجهان:

الأول: أن العشرة في كونها صداقًا لا تتجزأ شرعًا وذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله كما لو تزوج نصفها صح النكاح في الكل جميعًا.

الثاني: أن الإمهار إلى تمام العشرة حق الشرع، وما زاد على ذلك حقها فإن رضيت بالخمسة فقد أسقطت ما هو حقها وبعض ما هو حق الشرع فيعمل إسقاطها فيما هو حقها وهو الزيادة على العشرة دون ما ليس لها وهو حق الشرع فلا يعمل في حق الشرع.[1]

الفريق الثاني: المالكية:

فقد ذهبوا إلى أن أقل المهر الواجب ربع دينار شرعي من خالص الذهب أو ثلاثة دراهم شرعية خالصة من الفضة أو ما يساوي قيمة أحدهما من العروض يوم العقد، ومعنى كونها خالصة أي خالصة من الغش فلا تجزئ المغشوشة حتى ولو راجت رواج الكاملة. هذا هو المشهور في مذهب المالكية.[2]

فإن نقص الصداق عما ذكر وجب إتمامه إلى ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما قيمته، ذلك إن دخل بها، وإن لم يدخل بها فهو مخير بين أن يتم الناقص ولا فسخ، فإن لم يتم فسخ العقد ووجب عليه نصف المسمى من الصداق.[3]

---

[1]) المبسوط – للسرخسي (ج٥/٨١، ٨٢).

[2]) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير – لابن عرفة – (ج٣/١٤٤)، شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل – محمد عليش – (ج٣/٤٣٦).

[3]) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير – محمد بن عرفة الدسوقي – (ج٣/١٤٥).

سبب اختلاف الأحناف والمالكية في التقدير:

يرجع ذلك إلى اختلافهم في تقدير نصاب القطع في السرقة حيث قاسوا المهر عليه بجامع أن كلًّا من البضع واليد عضو يستباح بمقدار من المال فيكون هذا المال المقدر هو المعتبر في المهر، إلا أن الأحناف يرون أن ما تقطع به اليد في السرقة هو عشرة دراهم فيكون المهر كذلك، وأما المالكية فعندهم نصاب القطع في السرقة ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الفضة فيكون المهر كذلك.[1]

الأدلة:

أدلة المذهب الأول القائل بعدم التحديد:

الفريق الأول: هم الشافعية والحنابلة، واستدلوا على ما ذهبوا إليه بالكتاب والسنة والمعقول:

أولًا: من الكتاب:

١) قوله تعالى: (وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم).[2]

وجه الدلالة من الآية:

أن الله سبحانه وتعالى قد قيد الإحلال في الآية بالابتغاء بالأموال، وهي تشمل القليل والكثير، وذلك أن الأموال وردت في الآية مطلقة عن التقييد بمقدار معين، ولم يرد في أدلة الشرع التي يصح الاعتماد عليها ما يدل على تقييدها بشيء معين كخمسة أو عشرة فيعمل الآية على إطلاقها، ومقتضى هذا الإطلاق أن كل ما يطلق عليه اسم المال يصح أن يجعل مهرًا في النكاح قليلًا كان أو كثيرًا.[3]

---

[1]) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني – على الصعيدي العدوي المالكي – تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي – دار الفكر – بيروت لبنان – ١٤١٢هـ – (ج٢/٥٢)، الجامع لأحكام القرآن – القرطبي – (ج٥/١٢٨).

[2]) سورة النساء آية ٢٤.

[3]) الجامع لأحكام القرآن – للقرطبي – (ج٥/١٢٧، ١٢٨)، المغني والشرح الكبير – لابن قدامة المقدسي – (ج٨/٥)، مغني المحتاج – للخطيب الشربيني – ج٤/٣٦٧.

٢) ومنه قوله تعالى: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ).[١]

وجه الدلالة من الآية:

قال الإمام الماوردي في كتابه: إن لفظ " ما" في الآية يفيد العموم فيشمل القليل والكثير.[٢]

ثانيًا: من السنة:

١) ما رواه الصحابي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ؟" قَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ فَالْتَمِسْ شَيْئًا" ، قَالَ: وَاللهِ مَا أَجِدُ شَيْئًا قَالَ: " الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ" , فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟" قَالَ: نَعَمْ سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " قَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ" ، أخرجه الْبُخَارِيُّ فِي صحيحه بلفظ " اذْهَبْ فَقَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ" ، وأخرجه مسلم في صحيحه بلفظ " اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ".

هذا الحديث متفق عليه.[٣]

وجه الدلالة من الحديث:

فإن لفظ الشيء وإن كان يشمل التافه والخطير وهو كان لا يعدم شيئًا تافهًا كالنواة ونحوها، لكنه فهم أن المراد بالشيء ما له قيمة في الجملة.[١]

---

[١]) سورة البقرة آية ٢٣٧.

[٢]) الحاوي الكبير – أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي – دار الكتب العلمية – الطبعة الأولى ١٤١٤هـ/١٩٩٤م – (ج٩/٣٩٨).

[٣]) سبق تخريج الحديث ص١٧.

وقوله - عليه الصلاة والسلام - " التمس ولو خاتمًا من حديد" دليل على أنه لا حد لأقل الصداق؛ لأنه لو كان له حد لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فهو دليل على الاكتفاء بأقل القليل في الصداق ولو خاتمًا من حديد.

٢) وعن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما- " أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لو أن رجلًا أعطى امرأة صداقًا ملء يديه طعامًا كانت له حلالًا". رواه أحمد وأبو داود بمعناه، وفي إسناده ضعف.[٢]

وفي بعض طرقه عن جابر أيضًا " كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نستمتع بالقبضة من الطعام على معنى المتعة".[٣]

قَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ " جَابِرًا يَقُولُ: كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِن التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الْأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَأَبِي بَكْرٍ، حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ، فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ".[٤]

وعن عامر بن ربيعة " أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين قالت: نعم. فأجازه" ، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه.[٥]

فكل هذه الأحاديث دالة على عدم التحديد بشيء معين وإنما تجوَّز المهر بكل ما يصح إطلاقه على اسم مال كالقبضة من الطعام والتمر والدقيق وغير ذلك.

---

[١]) فتح الباري شرح صحيح البخاري – لابن حجر العسقلاني (ج٩/٢١١).

[٢]) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (ج٢٣/١٢٦) رقم الحديث ١٤٨٢٤، وأخرجه أبو داود في سننه بمعناه (ج٣/٤٤٨) رقم الحديث ٢١١٠، كتاب النكاح – باب قلة المهر.

[٣]) أخرجه أبو داود في سننه (ج٣/٤٤٩) رقم الحديث ٢١١٠، كتاب النكاح، باب قلة المهر.(حديث صحيح).

[٤]) أخرجه مسلم في صحيحه (ج٢/١٠٢٣) رقم الحديث ١٤٠٥ كتاب النكاح – باب نكاح المتعة.

[٥]) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (ج٢٤/٤٤٥) رقم الحديث ١٥٦٧٦، وأخرجه ابن ماجه في سننه (ج٣/٨٤) رقم الحديث ١٨٨٨، كتاب النكاح – باب صداق النساء، وأخرجه الترمذي في سننه وصححه (ج٣/٤١٢) رقم الحديث ١١١٣، أبواب النكاح – باب ما جاء في مهور النساء.(حديث صحيح).

ثالثًا: المعقول:

أن المهر حق المرأة، شرعه الله تعالى بدل منفعتها، صيانة لها وإظهارًا لمكانتها، فيكون تقديره موكولًا إلى تقدير الطرفين ورضاهما فيجوز بما تراضيا عليه من المال كالأجرة قل أو كثر.[1]

وذلك مناسب لما سبق بيانه من الكتاب والسنة فلا وجه للعدول عنه.

الفريق الثاني: هم الظاهرية، واستدلوا لما ذهبوا إليه بالكتاب والسنة:

من الكتاب: [2]

فقوله تعالى: " وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً".

وقوله تعالى: " وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ".

وقوله تعالى: " وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ".

وجه الدلالة من الآيات:

يقول الإمام ابن حزم الظاهري في كتابه: لم يذكر الله تعالى في شيء من كتابه الصداق فجعل فيه حدًّا بل أجمله إجمالًا، وما كان ربك نسيًّا. وأن الله - عز وجل - لو أراد أن يجعل للصداق حدًّا لا يكون أقل منه لما أهمله ولا أغفله حتى يبينه له أبو حنيفة ومالك - حسبنا الله ونعم الوكيل.[3]

من السنة:

فقد استدلوا بحديث سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه - " التمس ولو خاتمًا من حديد".[4]

---

[1]) المغني والشرح الكبير – لابن قدامة المقدسي – (ج٨/٥).

[2]) سورة النساء آية رقم ٤، آية رقم ٢٥، آية رقم ٢٣٧.

[3]) المحلي بالآثار – لابن حزم الظاهري – (ج٩/٩٤).

[4]) سبق تخريج الحديث ص ١٧.

قال ابن حزم وجه الدلالة منه واضح، إذ إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد أمره بالتماس أي شيء، ولفظ الشيء عام في التافه والخطير وما يجوز بيعه وما لا يجوز، ففيه دليل على جواز النكاح بأي شيء ولو كان مما لا يملك إلا بالميرات أو الهبة لا بالبيع لعدم قيمته المالية.[1]

مناقشة:

نوقش بما استدل به الظاهرية من السنة بأن لفظ الشيء وإن كان يشمل التافه والخطير، فمما لا شك فيه أن الرجل كان لا يعدم الشيء التافه كالنواة ونحوها، لكنه فهم أن المراد بالشيء ما له قيمة مالية في الجملة.

وقال ابن حزم - رحمه الله - يصح بكل ما يسمى شيئًا ولو حبة من شعير لقوله - صلى الله عليه وسلم -: هل تجد شيئًا.

وأجيب: بأن قوله - عليه الصلاة والسلام -: ولو خاتمًا من حديد مبالغة في التقليل وله قيمة.[2]

أدلة المذهب الثاني القائل بالتحديد:

الفريق الأول: هم الأحناف، واستدلوا فيما ذهبوا إليه بالكتاب والسنة والآثار والقياس:

من الكتاب:

قوله تعالى: (وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم).[3]

وجه الدلالة من الآية:

أن الله سبحانه وتعالى قد شرط في المهر أن يكون مالًا، والحبة والدانق ونحوهما لا يعدان مالًا فلا يصلحان لأن يكونا مهرًا.[1]

---

[1]) المحلي بالآثار – لابن حزم الظاهري – (ج٩/٩٥، ٩٦).

[2]) سبل السلام شرح بلوغ المرام – محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني – تحقيق محمد صبحي حسن حلاق – دار ابن الجوزي – الطبعة الأولى – ١٤١٨هـ/١٩٩٧م – (ج٦/٢٦).

[3]) سورة النساء آية ٢٤.

من السنة:

عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا الْأَكْفَاءَ، وَلَا يُزَوِّجُهُنَّ إِلَّا الأولياءُ، وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ " [٢]

وعنه أيضًا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا صداق دون عشرة دراهم".[٣]

وجه الدلالة من الحديث:

أن في الحديث نصًّا صريحًا على أن أقل المهر عشرة دراهم، فلا يجوز أن يكون المهر أقل من هذه العشرة.

مناقشة:

نوقش بما استدل به الحنفية من السنة بأنه لو كان هذا الحديث ثابتًا لكان رافعًا موضع الخلاف؛ لأنه كان يجب لموضع هذا الحديث أن يحمل حديث سهل ابن سعد على الخصوص، لكن حديث جابر هذا ضعيف عند أهل الحديث فإنه يرويه، وقالوا: مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطأة عن عطاء عن جابر ومبشر والحجاج ضعيفان وعطاء أيضًا لم يلق جابرًا؛ ولذلك لا يمكن أن يقال: إن هذا الحديث معارض لحديث سهل بن سعد.[٤]

وقال الدارقطني: إن إسناد الحديث ضعيف، ومبشر بن عبيد متروك الحديث وأحاديثه لا يتابع عليها.[٥]

---

[١]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع – للكاساني – (ج٢/٢٧٦).

[٢]) سنن الدارقطني – أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني – تحقيق: شعيب الأرنؤوط – مؤسسة الرسالة – بيروت، لبنان – الطبعة الأولى ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م (ج٤/٣٥٨) رقم الحديث ٣٦٠١، كتاب النكاح – باب المهر.(حديث ضعيف).

[٣]) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج٧/٣٩٢) رقم الحديث ١٤٣٨٤، كتاب الصداق، باب ما يجوز أن يكون مهرًا.(حديث ضعيف).

[٤]) بداية المجتهد ونهاية المقتصد – لابن رشد – (ج٢/٢٠).

[٥]) سنن الدارقطني (ج٤/٣٥٨) رقم الحديث ٣٦٠١، كتاب النكاح – باب المهر.

وقال البيهقي: إن الحجاج بن أرطأة لا يحتج به، ولم يأت به عن الحجاج غير مبشر بن عبيد الحلبي، وقد أجمعوا على تركه، وكان أحمد بن حنبل - رحمه الله - يرميه بوضع الحديث.[1]

من الآثار:

روي عن عمر وعلي وعبدالله بن عمر - رضي الله عنه -م أنهم قالوا: " لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم" ، والظاهر أنهم قالوا ذلك توقيفًا، لأنه باب لا يوصل إليه بالاجتهاد والقياس، ولأنه وقع الاختلاف في المقدار فيجب الأخذ بالمتيقن وهو العشرة.[2]

من القياس:

أن وجوب المهر حق الشرع لقوله تعالى: " وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم" حيث قيد الإحلال به، لذلك وجب أن يتقدر بما له خطر وهو العشرة، واستدلوا على ذلك بنصاب السرقة حيث لا يقطع فيما دون العشرة.[3]

مناقشة:

نوقش بأن قياسهم غير صحيح؛ لأن النكاح استباحة الانتفاع بالجملة، أما القطع ففيه إتلاف عضو دون استباحة وهو عقوبة حد، وهذا عوض، فقياسه على الأعواض أولى.[4]

الفريق الثاني: هو المالكية، واستدلوا على ما ذهبوا إليه بالكتاب والقياس:

---

[1]) السنن الكبرى للبيهقي (ج٧/٣٩٢) رقم الحديث ١٤٣٨٤، كتاب الصداق، باب ما يجوز أن يكون مهرًا.

[2]) معرفة السنن والآثار – أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخرساني البيهقي – ت: عبدالمعطي أمين قلعجي – دار الوعي – دمشق، سوريا ودار الوفاء – القاهرة – الطبعة الأولى ١٤١٢هـ/١٩٩١م (ج١٠/٢١٨)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع – للكاساني – (ج٢/٢٧٦).

[3]) البحر الرائق شرح كنز الدقائق – لابن نجيم – (ج٣/٢٤٩)، شرح فتح القدير – لابن الهمام – (ج٣/٣٠٥).

[4]) المغني والشرح الكبير – لابن قدامة المقدسي – (ج٨/٥).

من الكتاب:

قولـه تعـالى: (وَمَـن لَّـمْ يَسْـتَطِعْ مِـنكُمْ طَـوْلًا أَن يَـنكِحَ الْمُحْصَـنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ).[1]

وجه الدلالة من الآية:

لـو كـان الطـول يقـع علـى أي قـدر دون تحديـد لأقلـه لكـان الجميـع مستطيعا له، فلا فائدة من تقييد نكاح الأمة بعدم استطاعة الطول للحرة.[2]

من القياس:

أن هذا القدر أقل ما يصدق عليه مال له بال، وبه استبيح قطع اليد في السرقة، ولو تُرِك الناس في أقل الصداق من غير تقدير لاستباحوا النكاح بالفلس الواحد.[3]

يرد على المالكية بما رد على قياس الحنفية لأنهم متفقون معهم في تحديد أقل المهر الواجب قياسًا على القطع في السرقة، وإن اختلفوا في القدر الواجب في المهر تبعًا لاختلافهم في القدر الموجب للقطع في السرقة.

الترجيح:

بعد الاطلاع على أدلة الفقهاء في هذه المسألة يتبين أن ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة القائل بعدم تحديد أقل للمهر هو الرأي الراجح، وذلك لقوة أدلتهم من الكتاب والسنة، وهذا ما رجحه الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه - والله أعلم -.[4]

---

[1]) سورة النساء ٢٥.

[2]) مدونة الفقه المالكي وأدلته – الدكتور الصادق عبدالرحمن الغرياني – مؤسسة الريان – بيروت لبنان – الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ/٢٠٠٢م – (ج٢/٥٨٤).

[3]) نفس المرجع السابق – (ج٢/٥٨٣).

[4]) الفقه الإسلامي وأدلته – د.وهبة بن مصطفى الزحيلي – دار الفكر – دمشق سوريا – الطبعة الرابعة – (ج٩/٢٤٣).

أنواع المهر وحالات وجوب كل نوع:

أولًا: أنواع المهر:

المهر عند الفقهاء نوعان:

١) المهر المسمي:

هو ما سمي في العقد أو بعده بالتراضي، بأن اتفق عليه صراحة في العقد، أو فرض للزوجة بعده بالتراضي، أو فرضه الحاكم لعموم قوله تعالى: {وقد فرضتم لهن فريضة، فنصف ما فرضتم}.[١]

حالة وجوب المهر المسمى:

يجب المهر المسمى إذا كانت التسمية صحيحة، وكان العقد صحيحًا أيضًا، سواء أتمت التسمية في العقد أم بعده بالتراضي.

فإن كان الزواج فاسدًا بسبب آخر غير فساد تسمية المهر كالزواج بلا شهود وكزواج المحلل والزواج المؤقت، وجب المهر بالدخول الحقيقي، لقوله - صلى الله عليه وسلم - عن عائشة: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها، فلها المهر بما استحل من فرجها، فَإِن اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»[٢].

ويجب المهر المسمى إذا توافرت الشروط التالية:

١- أن يكون العقد صحيحًا.

٢- أن تكون التسمية صحيحة.

٣- أن يكون المسمى مالًا متقومًا معلومًا علمًا ليس فيه جهالة فاحشة.

---

[١]) الفقه الإسلامي وأدلته – د.وهبة الزحيلي – (ج٩/٢٥٢).

[٢]) أخرجه الترمذي في سننه (ج٣/٣٩٩) رقم الحديث ١١٠٢، أبواب النكاح – باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، وأخرجه أبو داود في سننه (ج٣/٤٢٥) رقم الحديث ٢٠٨٣، كتاب النكاح – باب في الولي.(قال الترمذي: حديث حسن).

٤ - ألا يكون المسمى أقل من عشرة دراهم عند الحنفية، وعن ربع دينار أو ثلاثة دراهم عند المالكية.[١]

٢) مهر المثل:

هو القدر الذي يرغب به في أمثال الزوجة.

اختلف الفقهاء فيمن يُعتبر بها مهر المثل:

١) ذهب الحنفية إلى أن مهر مثل الزوجة يعتبر بأخواتها وعماتها وبنات أعماها، وذلك مما روي عَن ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: " لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا، لَا وَكْسَ، وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا العِدَّةُ، وَلَهَا المِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ، فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنَّا مِثْلَ الَّذِي قَضَيْتَ " [٢]، وهن أقارب الأب، ولا يعتبر مهر مثلها بأمها وخالتها، لأن الإنسان من جنس قوم أبيه لا من جنس قوم أمه، وقيمة الشيء إنما تعرف بالنظر إلى قيمة جنسه. وتعتد بالأقرب فالأقرب منهن.[٣]

وأضاف الحنفية: يعتبر في مهر المثل أن تتساوى المرأتان في السن والجمال والعقل والدين والسن والبلد والعصر، فيزداد مهر المرأة لزيادة مالها وجمالها وعقلها ودينها وحداثة سنها.

٢) وذهب المالكية إلى أن مهر مثل الزوجة هو القدر الذي يرغب به مثله فيها والأصل فيه اعتبار أربع صفات: الدين والجمال والحسب والمال. ومن شرط التساوي الأزمنة والبلاد إلا أن تكون لديهم عادة مستمرة في تعيين المهر فيصار إليها.[٤]

---

[١]) الشريعة الإسلامية – د.محمد حسين الذهبي – (ص١٦٠)، الأحوال الشخصية – لمحمد أبي زهرة – (ص١٧٥).

[٢]) معرفة السنن والآثار – للبيهقي (ج٢٢٦/١٠)، وأخرجه الترمذي في سننه (ج٤٤٢/٣) رقم الحديث ١١٤٥، أبواب النكاح – باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (ج١٧٥/٧) رقم الحديث ٤٠٩٩.(حديث صحيح).

[٣]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع – للكاساني – (ج٤٨٦/٣).

[٤]) عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة – جلال الدين عبدالله بن نجم بن شاس – دار الغرب الإسلامي – الطبعة الأولى ١٤١٥هـ/١٩٩٥م – (ج١١٤/٢)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير – لابن عرفة الدسوقي – ج١٣٤/٣.

وقالوا: لا ينظر في تحديد مهر مثل الزوجة إلى أختها وقرابتها إذ يزوج الفقير لقرابته والبعيد لغناه، وإنما ينظر لمثلها من مثلها.[1]

٣) وذهب الشافعية إلى أن مهر مثل الزوجة هو ما يرغب به في مثلها، وركنه الأعظم النسب، فيراعي أقرب من تنسب من نساء العصبة وأقربهن أخت لأبوين ثم لأب ثم بنات أخ لأبوين ثم لأب ثم عمات لأبوين ثم لأب، فإن فقد نساء العصبة أو لم ينكحن أو جهل مهرهن فيعتبر مهرها بأرحامها تقدم القربي فالقربى كجدات وخالات.

ويعتبر في مهر مثل الزوجة في الصفات المرغبة كسن وعقل ويسار وبكارة وثيوبة وفصاحة، وما اختلف به غرض كالعلم والشرف لأن المهور تختلف باختلاف هذه الصفات، ومتى اختصت بصفة مرغبة زيد في مهرها، وإن كان فيها نقص ليس في النسوة المعتبرات مثلها نقص من المهر بقدر ما يليق بها.[2]

٤) ذهب الحنابلة إلى أن مهر مثل الزوجة يعتبر بمن يساوي الزوجة من جميع أقاربها من جهة أبيها وأمها كأختها وعمتها وبنت أخيها وبنت عمها وأمها وخالتها وغيرهن القربى فالقربى، لأثر ابن مسعود - رضي الله عنه -: " لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا"[3]، ولأن مطلق القرابة له أثر في الجملة.

وتعتبر المساواة في المال والجمال والعقل والأدب والسن والبكارة والثيوبة والبلد وصراحة نسبها وكل ما يختلف لأجله الصداق؛ لأن مهر المثل بدل متلف فاعتبرت الصفات المقصودة. فإن لم يكن في نسائها إلا دونها زيدت بقدر فضيلتها القربى فالقربى لأن زيادة فضيلتها تقتضي زيادة مهرها فتقدر الزيادة بقدر الفضيلة، وإن لم يوجد في نسائها إلا فوقها نقصت بقدر نقصها كأرش العيب، ولأن له أثرًا في تنقيص المهر فوجب أن يترتب بحسبه.[4]

---

[1]) كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني – العلامة علي بن خلف المنوفي المالكي المصري – الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ/١٩٨٧م – (ج٣/١١٢).

[2]) روضة الطالبين وعمدة المفتين – للنووي – (ج٧/٢٨٦)، مغني المحتاج – للشربيني – (ج٤/٣٨٥).

[3]) سبق تخريج الأثر ص ٣٧.

[4]) كشاف القناع عن متن الإقناع – للبهوتي – (ج٧/٢٥١٥).

حالة وجوب مهر المثل: يجب مهر المثل للزوجة:

١) نكاح التفويض:

والتفويضُ في النكاح: هو التزويج بلا مَهْرٍ، وتسمى المرأة بالمفوضة بكسر الواو أو فتحها، ففي حالة الكسر: ينسب التفويض إلى المرأة، أي هي التي فوضت تقدير المهر إلى الزوج، وفي حالة الفتح: ينسب الفعل إلى الولي فتكون المرأة قد فُوض أمرها إلى الزوج.[١]

التفويض عند الفقهاء:

عند الحنفية: أن يتزوج رجل امرأة دون أن يسمي لها مهرًا، فالمفوضة: هي من فوضت أمرها لوليها وزوجها بلا مهر، أو هي من فوضها وليها إلى الزوج بلا مهر، كأن يقول الرجل لولي المرأة: زوجني فلانة، فيقول: قبلت، ولا يذكران مهرًا، فإن دخل بها أو مات قبل تسمية المهر وجب لها مهر المثل، وإن طلقت قبل الدخول فلا شيء لها من المهر، وإنما يجب لها المتعة اتفاقًا.[٢]

عند المالكية: عقد بلا تسمية مهر، ولا دخول على إسقاطه، ولا تفويض الصداق لحكم أحد، فإن دخل الزوجان مع الاتفاق على إسقاطه، فليس من التفويض، بل نكاح فاسد، أو هو بعبارة أخرى: أن يسكت الطرفان عن تعيين الصداق حين العقد، ويفوض التعيين إلى أحدهما، أو إلى غيرهما، ثم لا يدخل بها حتى يتعين. فإن فرضه أحدهما بعد تفويض الآخر، لزمه، ويلزم المرأة إن فرض لها صداق المثل أو أكثر، أما إن فرض لها الأقل فلا تلزم به إلا برضاها.

وإن لم يرض الزوج، كان مخيرًا بين أمور ثلاثة: إما أن يبذل صداق المثل، أو يرضا بفرضها، أو يطلق.

---

[١]) المطلع على ألفاظ المقنع – أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي – تحقيق محمود الأرنؤوط وياسين محمود الخطيب – مكتبة السوادي للتوزيع – الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م – (ص٣٩٨)، لسان العرب – لابن منظور – (ج٧/٢١٠).

[٢]) رد المحتار على الدرر المختار – لابن عابدين – (ج٤/٢٤٣)، بدائع الصنائع – للكاساني – (ج٣/٤٨٤).

فإن مات قبل الدخول وقبل الفرض، فلا صداق لها، ولها الميراث اتفاقًا، وإن طلقها قبل الدخول فلا نصف لها إلا إن كان قد فرض لها.[1]

عند الشافعية: وتفويض بضع وهو المراد به إخلاء النكاح عن المهر، وسميت المرأة مفوِّضة بكسر الواو لتفويضها أمرها إلى الزوج أو الولي بلا مهر، أو لأنها أهملت المهر، ومفوَّضة بفتحها لأن الولي فوض أمرها إلى الزوج.

تفويض البضع: هو أن يزوج الأب ابنته المجبرة بغير صداق، أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بغير صداق، سواء سكت عن المهر أو شرط نفيه، ولا يصح تفويض غير رشيدة، وحكمه على الصحيح عنده أنه لا يجب لها المهر بالعقد؛ لأنه لو وجب لها المهر بالعقد لتنصف بالطلاق، ويفرض لها ما يتفقان عليه، ومتى فرض لها المهر، صار المفروض كالمسمى في الاستقرار بالدخول والموت، والتنصف بالطلاق؛ لأنه مهر مفروض، فصار كالمفروض في العقد.

وللمرأة قبل الدخول مطالبة الزوج بأن يفرض لها مهر، ويشترط رضاها بما يفرضه الزوج، ويجوز فرض مؤجل في الأصح، وفوق مهر المثل، ولو امتنع من الفرض أو تنازعا فيه فرض القاضي مهر المثل. فإن لم يفرض لها مهرًا حتى طلقها لم يجب لها شيء من المهر، كما قال المالكية، لقوله - عز وجل -: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وقد فرضتم لهن فريضة، فنصف ما فرضتم}[2]، فدل على أنه إذا لم يفرض المهر لم يجب النصف، وإن لم يفرض لها حتى وطئها استقر لها مهر المثل.[3]

---

[1]) القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية – محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي – تحقيق ماجد الحموي – دار ابن حزم – بيروت لبنان – الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ/٢٠١٣م – (ص٣٥٢)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير – لابن عرفة الدسوقي – (ج٣/١٦١).

[2]) سورة البقرة آية ٢٣٧.

[3]) المهذب في فقه الإمام الشافعي – أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي – دار الكتب العلمية – بيروت لبنان – الطبعة الأولى ١٤١٦هـ/١٩٩٥م – (ج٢/٤٧٠، ٤٧١)، مغني المحتاج – للشربيني – (ج٤/٣٨٠)، روضة الطالبين وعمدة المفتين – للنووي – (ج٧/٢٧٩).

عند الحنابلة: والتفويض نوعان:

١) تفويض البضع: وهو الذي ينصرف الإطلاق إليه، وهو أن يزوج الأب ابنته المجبرة بغير صداق، أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بغير صداق، سواء سكت عند الصداق أم شرط نفيه، فيصح العقد، ويجب لها مهر المثل، لقوله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة}[١]، ولقضائه - صلى الله عليه وسلم - في بروع بنت واشق، كما تقدم.[٢]

٢) تفويض المهر: وهو أن يتزوجها على ما شاءت، أو على ما شاء الزوج أو الولي، أو على ما شاء أجنبي غير الزوجين، أو يقول الولي: زوجتكها على ما شئنا أو على حكمنا ونحوه، فالنكاح صحيح في جميع هذه الصور، ويجب مهر المثل؛ لأنها لم تأذن في تزويجها إلا على صداق، لكنه مجهول فقط.

ووجب مهر المثل في النوعين بالعقد؛ لأنها تملك المطالبة به، فكان واجبًا كالمسمى، ولأنه لو لم يجب بالعقد لما استقر بالموت أو يجب بعد دخوله بها، فإن دخل الزوج بالمفوضة قبل الفرض استقر به مهر المثل.

فإن تراضى الزوجان المكلفان الرشيدان على فرض المهر، لزم ما اتفق عليه، وصار حكمه حكم المسمى في العقد، قليلًا كان أو كثيرًا. وإن لم يتراضيا على شيء، فرض الحاكم بقدر مهر المثل، كما قال الشافعية.

وصار المفروض بالاتفاق أو بالقضاء كالمسمى في العقد، يتنصف بالطلاق قبل الدخول، ولا تجب المتعة معه، لعموم آية: {وقد فرضتم لهن فريضة، فنصف ما فرضتم}.

وإن مات أحد الزوجين قبل الدخول وقبل الفرض، ورثه صاحبه، وكان للمفوضة مهر المثل. وإن فارق الزوج المفوضة قبل الدخول بطلاق

---

[١]) سورة البقرة آية ٢٣٦.

[٢]) سبق تخريج الآثر ص ٢٥.

أو غيره لم يكن لها إلا المتعة، لعموم قوله تعالى: {ومتعوهن على الموسع قَدَره، وعلى المقتر قَدره} والأمر يقتضي الوجوب.[1]

٢) الاتفاق على عدم المهر:

كأن يتزوج رجل امرأة على ألا مهر لها فتقبل، فيجب لها مهر المثل بالدخول أو بالموت عند الجمهور غير المالكية كما تقدم؛ لأن هذا الاتفاق باطل، واشتراط نفي المهر فاسد، والشرط الفاسد لا يفسد الزواج عند الحنفية، ونفي المهر لا يفسده أيضًا عند الشافعية والحنابلة.

وقال المالكية: إذا اتفق الزوجان على إسقاط المهر فسد العقد، لكن يجب لها بالدخول مهر المثل. ولا يجب لها شيء بالطلاق أو موت أحدهما قبل الدخول.[2]

٣) التسمية غير الصحيحة للمهر:

بأن يكون المسمى غير مال أصلًا كالميتة وحبة القمح وقطرة الماء ونحوها مما لا ينتفع به أصلًا، أو ينتفع به على نحو لا يعتد به، أو يكون المسمى مالًا غير متقوم أو مشتملًا على غرر كالخمر والخنزير بالنسبة للمسلم ولو كانت الزوجة كتابية، أو على شيء معجوز التسليم، كالطير في الهواء والمعادن في باطن الأرض، أو يكون المسمى مجهولًا جهالة فاحشة: وهي التي تفضي إلى النزاع، وهي عند الحنفية كما تقدم: جهالة الجنس أو النوع. يجب في هذه الحالات عند الجمهور مهر بالدخول أو بالموت قبل الدخول.

وقال المالكية: إذا سمي ما لا يصح مهرًا، فسد العقد، ولا تستحق المرأة مهر المثل إلا بالدخول، أما إن فارقها قبل الدخول بالموت أو الطلاق، فلا يجب لها شيء.[3]

---

[1]) المغني والشرح الكبير – لابن قدامة المقدسي – (ج٨/٤٧، ٤٨)، كشاف القناع عن متن الإقناع – للبهوتي – (ج٧/٢٥١٢).

[2]) الفقه الإسلامي وأدلته – د.وهبة الزحيلي – (ج٩/٢٥٩).

[3]) الفقه الإسلامي وأدلته – د.وهبة الزحيلي – (ج٩/٢٥٩).

المطلب الثاني: النفقة الزوجية

(الطعام والمسكن والملبس)

تعريف النفقة في اللغة والاصطلاح:

أولًا: النفقة في اللغة:

اسْم من الْإِنْفَاق وَمَا ينْفق من الدَّرَاهِم وَنَحْوهَا، والزاد وَمَا يفْرض للزَّوْجَة على زَوجهَا من مَال للطعام والكساء وَالسُّكْنَى والحضانة وَنَحْوهَا.[1]

والنَّفقة: مَا أُنفِق، وَالْجَمْعُ نِفاق ونفقات. والنَّفَقة: مَا أَنفَقْت، وَاسْتَنْفَقْتَ عَلَى الْعِيَالِ وَعَلَى نَفْسِكَ.[2]

وهي مشتقة إما من النفوق، يقال: نَفَقَتِ الدابَّة تَنْفُقُ نُفوقًا، أي ماتت، وإما من النَفَاق وهو الرواج، يقال: نفقت البضاعة نَفَاقًا؛ أي راجت ورغب عنها.

نَفَقَتِ الدابة ماتت، وبابه دخل، ونَفَقَ البيع ينفُقُ بالضم نَفَاقًا راج، والنِّفَاقُ بالكسر فعل المُنَافِقِ، وأَنْفَقَ الرجل افتقر وذهب ماله، ومنه قوله تعالى " إِذًا لأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الإِنْفاقِ" أَي خَشْيَةَ الْفَنَاءِ والنَّفَاد. وأَنْفَقَ الْمَالَ: صَرَفَهُ، والنَّفَقُ بفتحتين هو السرب في الأرض له مخلص إلى مكان.[3]

والنفقة هنا يصح أن نراعي فيها المعنيين المذكورين، لأن في النفقة هلاك المال، كما أن فيها رواج الحال.

ثانيًا: النفقة في الاصطلاح:

تعددت عبارات الفقهاء في تحديد المعنى الاصطلاحي للنفقة وهي كالتالي:

---

[1]) المعجم الوسيط – مجمع اللغة العربية – (ج٢/٩٤٢).

[2]) لسان العرب – لابن منظور – (ج١٠/٣٥٨)، المعجم الوسيط – مجمع اللغة العربية – (ج٢/٩٤٢).

[3]) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية – أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي – تحقيق أحمد عبدالغفور عطار – دار العلم للملايين – بيروت – الطبعة الرابعة ١٤٠٧هـ – ١٩٨٧م – (ج٤/١٥٦٠)، مختار الصحاح – للرازي – (ص٦٨٨)، لسان العرب – لابن منظور – (ج١٠/٣٥٨).

تعريف الحنفية:

عرفه الحنفية بأن: النفقة هي الطعام والكسوة والسكنى، وعرفًا: هي الطعام.[1]

اعترض: بأن هذا التعريف غير جامع لأنه لا يشمل جميع أنواع النفقة الأخرى، وأيضًا غير مانع لشموله الإطعام على وجه الإنفاق اللازم وغير اللازم، كبذل الطعام والكسوة والسكنى بأجر أو على وجه الضيافة.[2]

تعريف المالكية:

وعرفه المالكية بأنه: ما به قوام معتاد حال الآدمي دون سرف.[3]

شرح التعريف:

" ما به قوام معتاد حال الآدمي" أخرج به ما به قوام معتاد غير الآدمي كالتبن للبهائم، وأخرج أيضًا ما ليس بمعتاد من قوت الآدمي كالحلوي والفواكه، مما ليس بنفقة شرعية ولا يحكم بها حاكم.[4]

" السرف" المراد به الزائد على العادة بين الناس.[5]

اعترض: بأن هذا التعريف غير جامع، فقد قيد النفقة بقوام المعتاد فقط أي الطعام فقط، والإنفاق يتعدى إلى غير ذلك من سكنى وملبس وغيرها.

تعريف الشافعية:

عرفه الشافعية بأن: النفقة من الإنفاق، وهو الإخراج ولا يستعمل إلا في الخير، وهو نفس المعنى اللغوي، فيبدوا أنهم لم يفرقوا بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي.[1]

---

[1]) رد المحتار على الدرر المختار – لابن عابدين – (ج٥/٢٧٨)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق – لابن نجيم – (ج٤/٢٩٣).

[2]) بحث نفقة المرأة الواجبة على نفسها في الفقه الإسلامي – المنشور في مجلة البحوث الإسلامية – د.عبدالله عبدالمحسن بن منصور الطريفي – المكتبة الشاملة – عدد ١٩(ص٢٨٨).

[3]) حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل – الإمام محمد بن عبد الله بن علي الخرشي المالكي – دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان – الطبعة الأولى١٤١٧هـ/١٩٩٧م (ج٥/١٨٨)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير – الشيخ أحمد بن محمد الصاوي المالكي – دار المعارف – القاهرة – (ج٢/٧٢٩).

[4]) نفس المصدرين السابقين.

[5]) نفس المصدرين السابقين.

وعرفوه أيضًا بأنه: طعام مقدر لزوجة وخادمها على زوج ولغيرها من أصل وفرع ورقيق وحيوان بما يكفيه.[٢]

اعترض: بأن التعريف غير جامع، فقد قيد النفقة بالإطعام فقط مع أن النفقة تتعداه إلى السكنى والكسوة وغيرها مما تحتاج إليه.

تعريف الحنابلة:

وعرفه الحنابلة بأن: النفقة هي كفاية من يمونه خبزًا وأدمًا وكسوة ومسكنًا وتوابعها.[٣]

اعترض: بأن هذا التعريف غير جامع، لأنه حدد الإطعام بالخبز، وتحديدهم الإطعام بالخبز لا يلزم الزوجة قبول شيء كالدراهم أو الحب أو الدقيق يبذله لها الزوج، وكذلك الزوج لا يلزمه بذل ما تطلبه الزوجة غير الخبز.[٤]

التعريف الراجح:

بالنظر إلى تعريفات الفقهاء نلاحظ أنهم اتفقوا في تعريفهم للنفقة بمفهومها العام، وحددت النفقة بثلاثة أشياء وهي: الطعام والكسوة والمسكن، إلا أن تعريف الحنابلة كان أكثر شمولية مع إضافة جملة للتعريف؛ فيصبح تعريف النفقة: هي كفاية من يمونه خبزًا وأدمًا وكسوة ومسكنًا وما يقوم مقامها وتوابعها إلزامًا وتفضلًا.

---

[١]) حاشية قليوبي – (ج٤/٧٠)، مغني المحتاج – للخطيب الشربيني – (ج٥/١٥١).

[٢]) حاشية الشرقاوي – (ج٢/٣٨٥).

[٣]) كشاف القناع عن متن الإقناع – للبهوتي – (ج٨/٢٨١٣).

[٤]) المغني والشرح الكبير – لابن قدامة المقدسي – (ج٩/٢٣٢).

حكم النفقة الزوجية، وأدلة مشروعيتها، والحكمة منها، وسبب وجوبها:

أولًا: حكم النفقة الزوجية:

اتفق الفقهاء على وجوب النفقة للزوجة مسلمة كانت أو كافرة بنكاح صحيح، فإذا تبين فساد الزواج وبطلانه رجع الزوج على المرأة بما أخذته من النفقة.[1]

ثانيًا: أدلة مشروعية النفقة الزوجية:

استدل العلماء على مشروعية النفقة بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول:

أولًا: من الكتاب:

١) قوله تعالى: (لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا).[2]

وجه الدلالة من الآية:

أن الآية فيها أمر بالإنفاق، والأمر يفيد الوجوب، فكلمة " لينفق" تدل على وجوب إنفاق الزوج على زوجته وعلى ولده الصغير على قدر وسعه وطاقته، فإن كان غنيًّا موسرًا أنفق نفقة الأغنياء، وإن كان فقيرًا أنفق نفقة الفقراء.[3]

٢) قوله تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ).[4]

---

[1]) فتح القدير – لابن الهمام (ج٤/٣٤٠)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد – لابن رشد (ج٢/٥٣)، مغني المحتاج – للخطيب الشربيني (ج٥/١٥١)، كشاف القناع عن متن الإقناع – للبهوتي (ج٨/٢٨١٣).

[2]) سورة الطلاق آية ٧.

[3]) التفسير المنير – د.وهبة بن مصطفى الزحيلي – دار الفكر المعاصر – دمشق سوريا – الطبعة الثانية ١٤١٨هـ – (ج٢٨/٢٩١)، الجامع لأحكام القرآن – للقرطبي – (ج١٨/١٧١).

[4]) سورة البقرة آية ٢٣٣.

وجه الدلالة من الآية:

يفهم من الآية أن على والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف، أي بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف ولا إقتار بحسب قدرته في يساره وتوسطه وقتاره.[1]

٣) قوله تعالى: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ).[2]

وجه الدلالة من الآية:

تفيد الآية أن إسكان المطلقة واجب على الزوج، والأمر بالإسكان أمر بالإنفاق، لأنها لا تصل إلى النفقة إلا بالخروج والاكتساب مما يدل على وجوب النفقة من باب أولى.[3]

٤) قوله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ).[4]

وجه الدلالة من الآية:

أن الله سبحانه وتعالى جعل القوامة للرجال على النساء، وذلك بما فضل الله به الرجال على النساء من سوقهم إليهن المهور، ومن إنفاقهم عليهن من أموالهم، وكفايتهم إياهن مؤنهن والذب عنهن، فدلت الآية على أن النفقة واجبة للزوج على زوجها.[5]

ثانيًا: من السنة:

١) عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما- قال: خطب النبي - صلى الله عليه وسلم - الناس في حجة الوداع فقال: (فَاتَّقُوا اللهَ فِى النِّسَاءِ

---

[1]) تفسير القرآن العظيم – أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري الدمشقي – تحقيق محمد حسين شمس الدين – دار الكتب العلمية – بيروت لبنان – الطبعة الأولى ١٤١٩هـ/١٩٩٨م – (ج١/٤٧٩).

[2]) سورة الطلاق آية ٦.

[3]) تفسير القرآن العظيم – لابن كثير – (ج٨/١٧٤)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع – للكاساني – (ج٥/١٠٩).

[4]) سورة النساء آية ٣٤.

[5]) جامع البيان في تأويل القرآن – أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي الطبري – تحقيق أحمد محمد شاكر – مؤسسة الرسالة – الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ/٢٠٠٠م – (ج٨/٢٩٠)، الجامع لأحكام القرآن – للقرطبي – (ج٥/١٦٨).

فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ. فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ).[1]

وجه الدلالة من الحديث:

أن الحديث نص على وجوب النفقة للزوجات على أزواجهن.[2]

٢) عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنه -: " أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".[3]

وجه الدلالة من الحديث:

أن في إذن النبي - صلى الله عليه وسلم - لزوجة أبي سفيان بأن تأخذ من مال زوجها بدون علمه ما يكفيها، دلالة واضحة على أن النفقة واجبة للمرأة على زوجها وإلا لما أذن لها بذلك.[4]

٣) عن حكيم بن معاوية القُشيريِّ عن أبيه، قال: قلت: يا رسولَ الله، ما حق زوجة أحدِنا عليه؟ قال: " أن تُطعمَها إذا طَعِمتَ، وتكسُوَها إذا اكتَسَيْتَ - أو اكتسبْتَ - ولا تضربَ الوجهَ، ولا تُقبِّحَ، ولا تَهْجُرَ إلا في البيت".[5]

---

[1]) أخرجه مسلم في صحيحه (ج٢/٨٨٦) رقم الحديث ١٢١٨، كتاب الحج – باب حجة النبي – صلى الله عليه وسلم –.

[2]) المنهاج شرح صحيح مسلم – أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي – دار إحياء التراث العربي – بيروت – الطبعة الثانية ١٣٩٢هـ – (ج١٨٤/٨).

[3]) أخرجه البخاري في صحيحه (ج٦٥/٧) رقم الحديث ٥٣٦٤، كتاب النفقات – باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف.

[4]) فتح الباري شرح صحيح البخاري – لابن حجر العسقلاني (ج٥٠٩/٩)، نيل الأوطار – للشوكاني – (ج٣٨٣/٦)، المغني والشرح الكبير – لابن قدامة المقدسي – (ج٢٢٩/٩).

[5]) أخرجه أبو داود في سننه (ج٤٧٦/٣) رقم الحديث ٢١٤٣، كتاب النكاح – باب في حق المرأة على زوجها، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (ج٢٦٦/٨) رقم الحديث ٩١٢٦، كتاب عشرة النساء – باب تحريم ضرب الوجه في الأدب.(حديث إسناده حسن).

وجه الدلالة من الحديث:

دل الحديث على وجوب نفقة الزوجة وكسوتها على الزوج بقدر سعته.[1]

ثالثًا: من الإجماع:

وقد اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات إذا كانوا جميعًا بالغين، إلا الناشز منهن الممتنعة.[2]

وقال ابن رشد: " واتفقوا على أن من حقوق الزوجة على الزوج النفقة والكسوة لقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} الآية. ولما ثبت من قوله - عليه الصلاة والسلام -: " ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " ولقوله لهند " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".[3]

رابعًا: من المعقول:

إن المرأة ممنوعة من الاكتساب والخروج للعمل، لأنها محبوسة بحبس النكاح وذلك لحق الزوج عليها، وهو يمنعها من الاكتساب بهذا الحق، ولأن نفع حبسها يعود إليه، لذلك كان واجبًا عليه الإنفاق عليها قدر كفايتها لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " الخراج بالضمان" ، ولأنها إذا منعت من التكسب ومن الخروج لحقه فلو لم يجب لها من النفقة قدر كفايتها كان ذلك سببًا في هلاكها، مثل القاضي فإنه محبوس من أجل المسلمين، وهو ممنوع من الكسب بسببهم؛ لذا كانت نفقته من مالهم وهو بيت المال، وكذلك العامل على الصدقات، وكذلك العبد مع سيده، فهولاء حبسوا أنفسهم من أجل غيرهم لذلك وجبت نفقاتهم من مال الغير.[4]

---

[1]) سبل السلام شرح بلوغ المرام – للأمير الصنعاني – (ج٦/٣٥٦).

[2]) الإشراف على مذاهب العلماء – أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري – تحقيق: د.أبو حماد صغير أحمد الأنصاري – مكتبة مكة الثقافية – الإمارات – الطبعة الأولى ١٤٢٦هـ/٢٠٠٥م – (ج٥/١٥٤)، المغني والشرح الكبير – لابن قدامة المقدسي – (ج٩/٢٣٠).

[3]) بداية المجتهد وبداية المقتصد – لابن رشد – (ج٢/٥٤).

[4]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع – للكاساني – (ج٥/١١٤)، المبسوط – للسرخسي – (ج٥/١٨١)، المغني والشرح الكبير – لابن قدامة المقدسي – (ج٩/٢٣٠).

ثالثًا: الحكمة من النفقة الزوجية:

إن المرأة بطبيعتها الشرعية والعرفية محبوسة لمصلحة الزوج بعقد النكاح، وكذلك لتربية الأولاد ورعايتهم، وهذا منها التزام بقوله - صلى الله عليه وسلم -: " والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها".[1]، ولذلك قيدت حركتها خارج البيت عن العمل إلا برضى الزوج مما يجعلها في حاجة ماسة لكفاية مؤنتها، فجاء الشرع ليجعل هذا الأمر على الزوج مقابل هذه الاحتباس، لقوله تعالى: (لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا)[2]، ولأن النفقة جزاء الاحتباس، فكل من كان محبوسًا بحقٍّ مقصودٍ لغيره كانت نفقته عليه واجبة كالقاضي والعامل في الصدقات والزوج.[3]

وأن الزوج عندما ينفق على زوجته وأبنائه يكون من المحسنين، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً".[4]

الخلاصة:

إن النفقة جاءت رعاية لضعف المرأة واحتباسها لمصلحة الزوج، وتتميمًا لسنة الله في الحياة، فالرجل خارج البيت يعمل ويكد حتى يوفر لزوجته وأبنائه ما يحتاجون إليه، والمرأة في البيت توفر له الراحة وتكفيه تربية الأولاد وتجهيز الطعام ونحوه من الحاجات، فيكون بذلك التكامل.

رابعًا: سبب وجوب النفقة الزوجية:

اختلف الفقهاء في سبب وجوب نفقة الزوجة على زوجها وذهبوا إلى قولين:

---

[1]) أخرجه البخاري في صحيحه (ج٢/٥) رقم الحديث ٨٩٣، كتاب الجمعة – باب الجمعة في القرى والمدن.

[2]) سورة الطلاق آية ٧.

[3]) الهداية شرح بداية المبتدي – الإمام برهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني – تحقيق نعيم أشرف نور محمد – إدارة القرآن والعلوم الإسلامية – باكستان – الطبعة الأولى ١٤١٧هـ – (ج٣/٣٧٥).

[4]) أخرجه مسلم في صحيحه (ج٢/٦٩٥) رقم الحديث ١٠٠٢، كتاب الزكاة باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين.

القول الأول: مذهب الحنفية والظاهرية:

أن سبب وجوب نفقة الزوجة هو استحقاق الحبس الثابت للزوج عليها بالنكاح في عقد الزواج الصحيح.[1]

وقال ابن عابدين: فلا نفقة على مسلم في نكاح فاسد، لانعدام سبب الوجوب وهو حق الحبس الثابت للزوج عليها بالنكاح، وكذا في عدته.[2]

وقال ابن حزم: وينفق الرجل على امرأته من حين يعقد نكاحها دعي إلى البناء أو لم يدع.[3]

ودليلهم:

عموم قوله تعالى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ)[4]، فقد أمر الله سبحانه وتعالى بالإنفاق عليهن دون تقييد بوقت، فدل هذا على وجوب النفقة لهن من حين القعد.

وكذلك عموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" [5] وهذا يوجب لهن النفقة من حين العقد.

ولأن حق الحبس الثابت للزوج عليها بسبب النكاح مؤثر في استحقاق النفقة لها عليه، لأنها ممنوعة من الاكتساب بحقه فكان نفع حبسها عائد إليه فكانت كفايتها عليه.[6]

---

[1]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع – للكاساني (ج٥/١١٤)، فتح القدير – لابن الهمام (ج٤/٣٤٠)، المحلي بالآثار – لابن حزم الظاهري (ج٩/٢٤٩).

[2]) رد المحتار على الدرر المختار – لابن عابدين (ج٥/٢٨٠).

[3]) المحلي بالآثار – لابن حزم الظاهري (ج٩/٢٤٩).

[4]) سورة الطلاق آية ٧.

[5]) سبق تخريج الحديث.

[6]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع – للكاساني (ج٥/١١٤).

القول الثاني: قول الجمهور من المالكية والشافعية في الجديد والحنابلة:

لا تجب النفقة على الزوج لزوجته إلا بالتمكين من نفسها بعد العقد الصحيح.[1]

وقال صاحب الشرح الكبير: تجب النفقة لممكنة من نفسها مطيقة للوطء بلا مانع بعد أن دعت هي أو مجبرها أو وكيلها للدخول، ولو لم يكن عند حاكم وبعد مضي زمن يتجهز فيه كل منهما عادة.[2]

وقال جلال الدين المحلي: الجديد أنها - أي النفقة - تجب يومًا فيومًا بالتمكين لا بالعقد.[3]

وقال ابن قدامة في المغني: إن المرأة إذا سلمت نفسها إلى الزوج على الوجه الواجب عليها فلها عليه جميع حاجاتها من مأكول ومشروب وملبوس ومسكن.[4]

ودليلهم:

واستدلوا على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عقد على عائشة وهي ابنة ست سنين ولم ينفق عليها إلا أن دخل بها، فدل على ذلك أن النفقة إنما تجب بالتمكين لا بالعقد، إذ لو كانت حقًّا لها لما منعها إياها، ولو كان قد أنفق عليها لَنُقِل إلينا، ولما لم يُنْقَل أنه أنفق عليها دل هذا على عدم وجوبه، ولأن العقد يوجب المهر، فلا يوجب عوضين مختلفين.[5]

---

[1]) حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل – للخرشي (ج٥/١٨٨)، مغني المحتاج – للخطيب الشربيني (ج٥/١٥١)، المغني والشرح الكبير – لابن قدامة المقدسي (ج٩/٢٣٠).

[2]) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير – لابن عرفة (ج٣/٤٧٨).

[3]) حاشية عميرة على شرح جلال الدين على منهاج الطالبين – شهاب الدين أحمد البرلسي الملقب بعميرة – دار الفكر – ١٤١٩هـ/١٩٩٨م (ج٤/٧٨).

[4]) المغني والشرح الكبير – لابن قدامة المقدسي (ج٩/٢٣٠).

[5]) حاشية عميرة – (ج٤/٧٨).

أنواع النفقة الزوجية

١)نفقة الطعام والشراب:

مقدار النفقة:

اختلف الفقهاء في تقدير نفقة الزوجة على مذهبين:

المذهب الأول: تقدير النفقة يكون بحسب كفاية الزوجة، وهو ما ذهب إليه الجمهور من الحنفية[١] والمالكية[٢] والحنابلة[٣].

المذهب الثاني: إن النفقة غير معتبرة بكفاية الزوجة، بل يراعى فيها حال الزوج لا حال الزوجة، فإن كان موسرًا لزمه مُدَّان، وإن كان معسرًا لزمه مدّ، وإن كان متوسط الحال لزمه مدّ ونصف كل يوم، وهو ما ذهب الشافعية.[٤]

والمُدّ عند الشافعية: في الْأَصَحُّ مِائَةٌ وَأَحَدٌ وَسَبْعُونَ وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ.[٥]

الأدلة:

أولًا: أدلة الجمهور:

استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بالكتاب والسنة والمعقول:

من الكتاب:

قال تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ).[١]

---

[١]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع – للكاساني (ج٥/١٤٥)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق – لابن نجيم (ج٤/٢٩٦).

[٢]) المعونة على مذهب عالم المدينة – القاضي أبي محمد عبدالوهاب علي بن نصر المالكي – تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي – دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان – الطبعة الأولى ١٤١٨هـ/١٩٩٨م (ج١/٥٢٣)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير – لابن عرفة (ج٣/٤٨٠).

[٣]) المغني والشرح الكبير – لابن قدامة المقدسي (ج٩/٢٣١)، كشاف القناع عن متن الإقناع – للبهوتي (ج٨/٢٨١٣).

[٤]) مغني المحتاج – للخطيب الشربيني (ج٥/١٥٢)، روضة الطالبين وعمدة المفتين – للنووي (ج٩/٤٠).

[٥]) مغني المحتاج – للخطيب الشربيني (ج٥/١٥٢).

وجه الدلالة من الآية:

أن الله تعالى أوجب النفقة الزوجية مطلقًا دون تقدير، كما أن الله أوجب الرزق والكسوة على المولود له وهو الزوج، ولم يقدر في الآية شيئًا معينًا لا كيلًا ولا وزنًا ولا نوعًا من الطعام، بل أحال ذلك على المعروف وهو ما تعارفه الناس، وليس فيما تعارفوه تقدير.[٢]

من السنة:

عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -: " أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".[٣]

وجه الدلالة من الحديث:

أن النفقة ردت إلى العلم بمقدار كفاية المرأة، ولم تقدر بمقدار أو حد معين.[٤]

من المعقول:

أن النفقة ثبتت في مقابل الاستمتاع، فكما يجب أن تبذل لزوجها من الاستمتاع ما يكفيه بالمعروف، فكذلك يجب أن يبذل لها من النفقة ما يكفيها.[٥]

ثانيًا: أدلة الشافعية:

استدل الشافعية على ما ذهبوا إليه بالكتاب والسنة:

---

[١]) سورة البقرة آية ٢٣٣.

[٢]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع – للكاساني (ج٥/١٤٥).

[٣]) سبق تخريج الحديث ص٤٨، وهو حديث صحيح.

[٤]) المعونة على مذهب عالم المدينة – للقاضي ابن نصر (ج١/٥٢٣).

[٥]) نفس المصدر السابق.

من الكتاب:

١) قولـه تعـالى: (لِيُنفِـقْ ذُو سَـعَةٍ مِّـن سَـعَتِهِۖ وَمَـن قُـدِرَ عَلَيْـهِ رِزْقُـهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ).[١]

وجه الدلالة من الآية:

أوجب الله على الزوج الإنفاق على قدر حالـه يسـارًا أو إعسـارًا دون أن يبين مقدار النفقة، أو يعتبر حال الزوجة.[٢]

٢) قال تعالى: (مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ).[٣]

وجه الدلالة من الآية:

أن الشارع قد جعل الكفارة فرعًا للنفقـة محمـولًا عليهـا؛ ولـذلك جـاز الاستدلال بالآية على جعل مُدَّين على الموسـر، وعلـى المعسـر مُـدّ، وعلـى المتوسط مُدّ ونصف.[٤]

من السنة:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " فَقَالَ: هَلَكْتُ، فَقَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ ، قَالَ: وَقَعْتُ بِـأَهْلِي فِـي رَمَضَـانَ، قَـالَ: تَجِـدُ رَقَبَـةً؟ ، قَـالَ: لاَ، قَـالَ: فَهَـلْ تَسْـتَطِيعُ أَنْ تَصُـومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِـمَ سِـتِّينَ مِسْـكِينًا؟ قَـالَ: لاَ، قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ بِعَرَقٍ، وَالعَرَقُ المِكْتَلُ فِيهِ تَمْـرٌ، فَقَـالَ: اذْهَـبْ بِهَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ، قَالَ: عَلَى أَحْوَجَ مِنَّا يَا رَسُولَ اللهِ، وَالَّـذِي بَعَثَـكَ بِـالحَقِّ مَـا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا، قَالَ: اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ".[٥]

---

[١]) سورة الطلاق آية ٧.

[٢]) التكملة الثانية للمجموع شرح المهذب – للشيخ محمد نجيب المطيعي – مكتبة الإرشاد – جدة، المملكة العربية السعودية – (ج١٤٦/٢٠).

[٣]) سورة المائدة آية ٨٩.

[٤]) التكملة الثانية للمجموع شرح المهذب – للمطيعي (ج١٤٧/٢٠).

[٥]) أخرجه البخاري في صحيحه (ج١٦٠/٣) رقم الحديث ٢٦٠٠، كتاب الهبة وفضلها – باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلت.

وجه الدلالة من الحديث:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دفع إلى مَن جامع أهله في نهار رمضان عرقًا فيه خمسة عشر صاعًا، وهي تساوي ستين مُدًّا[1] لستين مسكينًا، فكان ذلك مُدًّا لكل مسكين، ولذلك جُعل أقلَّ الفرض من النفقة الزوجية مُدًّا قياسًا على الكفارة.[2]

الترجيح:

يترجح لي أن ما ذهب إليه الجمهور من أن النفقة الزوجية يجب أن تكون على قدر كفاية الزوجة، وبحسب حال الزوجين يسارًا أو إعسارًا وعادة أمثالهما، وذلك لما يلي:

١) أن إيجاب أقل من الكفاية ترك للمعروف، وإيجاب الكفاية إنفاق بالمعروف[3]، الذي نص عليه الشارع بقوله - صلى الله عليه وسلم -: " وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ".[4]

٢) أن المرأة محبوسة على الزوج بعقد النكاح، فعليه أن يقوم بكفايتها من الطعام والشراب وإلا هلكت.

نوع النفقة:

قرر الفقهاء أنه يجب للزوجة الطعام والشراب من الخبز والأرز والإدام، وما يتبعها من ماء وخل وزيت ودهن وسمن وجبن وتمر وفاكهة ولحم للأكل وحطب ووقود ونحوها.[5]

واختلف الفقهاء في نوع النفقة الزوجية إلى أربعة مذاهب:

---

[1]) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار – أبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمري القرطبي – تحقيق سالم محمد عطا، محمد علي معوض – دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان – ٢٠٠٠م – (ج٣/٣٢١).

[2]) الأم – الشافعي أبو عبدالله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبدالمطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي – دار المعرفة – بيروت، لبنان – ١٤١٠هـ/١٩٩٠م (ج٥/٨٩).

[3]) المغني والشرح الكبير – لابن قدامة المقدسي (ج٩/٢٣٢).

[4]) سبق تخريج الحديث ص ٤٨.

[5]) الفقه الإسلامي وأدلته – د.وهبة الزحيلي (ج١٠/١١٣، ١١٥).

المذهب الأول: تُفرض من الخبز والأدْم مع مراعاة حال الزوجين يسارًا أو إعسارًا، وهو ما ذهب إليه الجمهور من الحنفية في القول الذي عليه الفتوى[١]، والمالكية في أحد القولين[٢]، والحنابلة.[٣]

المذهب الثاني: تُفرض من الخبز والأدْم مع مراعاة حال الزوج يسارًا أو إعسارًا، وهو ما ذهب إليه الحنفية قي القول الآخر.[٤]

المذهب الثالث: تُفرض من القوت والإدام بقدر وُسْع الزوج وحال الزوجة، مع مراعاة عادة أهل البلد والسعر، وهو ما ذهب إليه المالكية في المعتمد.[٥]

المذهب الرابع: تُفرض من الحَبّ والأدْم مما اعتاد غالب أهل البلد، مع مراعاة حال الزوج يسارًا أو إعسارًا، وهو ما ذهب إليه الشافعية.[٦]

الأدلة:

أدلة المذهب الأول، وهو قول الجمهور:

استدل الجمهور على ما ذهبوا بالكتاب والسنة:

من الكتاب:

١) قال تعالى: (مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ).[٧]

---

[١]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع – للكاساني (ج٥/١٥٠).

[٢]) جواهر الإكليل شرح مختصر خليل – العالم العلامة الشيخ صالح عبدالسميع الآبي الأزهري – دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان – الطبعة الأولى ١٤١٨هـ/١٩٩٧م (ج١/٥٧٠)، المعونة – القاضي ابن نصر (ج١/٥٢٣).

[٣]) حاشية الروض المربع شرح زاد المستنقع – عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي – الطبعة الأولى ١٣٩٧هـ (ج٧/١٠٨)، المغني والشرح الكبير – لابن قدامة المقدسي (ج٩/٢٣٢).

[٤]) رد المحتار على الدرر المحتار – لابن عابدين (ج٥/٢٨٤).

[٥]) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير – لابن عرفة (ج٣/٤٧٩)، حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل – للخرشي (ج٥/١٩٠).

[٦]) كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار – الإمام تقي الدين أبي بكر بن محمد بن عبدالمؤمن الحسيني الحصني الدمشقي الشافعي – دار الخير – دمشق – الطبعة الأولى ١٩٩٤م (ص٤٤٢)، التكملة الثانية للمجموع شرح المهذب – للمطيعي (ج٢٠/١٤٧).

[٧]) سورة المائدة آية ٨٩.

وجه الدلالة من الآية:

فسَّر ابن عباس وابن عمر الإطعام بالخبز والزيت والسمن دون الحب.[1]

٢) قال تعالى: (لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ).[2]

وجه الدلالة من الآية:

دلت الآية على أن الله - عز وجل - اعتبر حال الزوج في الإنفاق ولم يذكر حال الزوجة، لكن جاءت السنة للتبيين.[3]

من السنة:

قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لهند بنت عتبة: " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".[4]

وجه الدلالة من الحديث:

اعتبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث النفقة بحال الزوجة ولم يذكر حال الزوج، لكن جمعًا بين الدليلين وعملًا بكلا النصين ورعاية كلا الجانبين نخرج بأن اعتبار حالهما في النفقة أولى.[5]

أدلة المذهب الثاني، وهو القول الثاني للحنفية:

استدل الحنفية في القول الآخر على ما ذهبوا إليه بالكتاب:

قال تعالى: (لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ).[1]

---

[1]) المغني والشرح الكبير – لابن قدامة المقدسي (ج٩/٢٣٢).

[2]) سورة الطلاق آية ٧.

[3]) المغني والشرح الكبير – لابن قدامة المقدسي (ج٩/٢٣١).

[4]) سبق تخريج الحديث ص ٤٨.

[5]) المغني والشرح الكبير – لابن قدامة المقدسي (ج٩/٢٣١).

وجه الدلالة من الآية:

أوجب الله على الزوج الإنفاق على قدر حاله يسارًا أو إعسارًا، دون أن يبين مقدار النفقة، أو يعتبر حال الزوجة.[٢]

أدلة المذهب الثالث، وهو قول المالكية في المعتمد:

استدل المالكية على ما ذهبوا إليه بالكتاب والسنة:

من الكتاب:

قال تعالى: (لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ).[٣]

وجه الدلالة من الآية:

دلت الآية الكريمة على أنه يُفرض نفقة كسوة للزوجة على قدر وُسْع الزوج وحاجة المرأة مما اعتاد عليه أهل البلد.[٤]

من السنة:

١) عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -، قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ".[٥]

---

[١]) سورة الطلاق آية ٧.

[٢]) فتح القدير – لابن الهمام (ج٤/٣٤٠).

[٣]) سورة الطلاق آية ٧.

[٤]) شرح الزركشي على متن الخرقي – شمس الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالله الزركشي – مكتبة الأسدي – الطبعة الثالثة١٤٣٠ هـ/٢٠٠٩م (ج٣/٥٠٥).

[٥]) أخرجه مسلم في صحيحه (ج٣/١٣٣٨) رقم الحديث ١٧١٤، كتاب الأقضية – باب قضية هند.

٢) عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما- قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ".[١]

وجه الدلالة من الحديثين:

دل كلٌّ من الحديثين على أن الشارع اعتبر يسر الزوج وحال المرأة وعادة أهل البلد في فرض النفقة للزوجة.[٢]

أدلة المذهب الرابع، وهو قول الشافعية:

استدل الشافعية على ما ذهبوا إليه بالكتاب:

١) قال تعالى: (لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ).[٣]

وجه الدلالة من الآية:

أن الإنفاق يتدرج بتدرج حال المنفق.[٤]

٢) قال تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ).[٥]

وجه الدلالة من الآية:

ا - أن المعروف يختلف بحسب المنفق يسارًا وإعسارًا.

ب - أن هذا طعام وجب بالشرع كالكفارة، فكان الواجب فيه الحبَّ دون غيره.[٦]

٣) قال تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ).[١]

---

[١]) سبق تخريج الحديث ص ٤٨.

[٢]) تبيين المسالك شرح تدريب السالك إلى أقرب المسالك – محمد الشيباني بن محمد بن أحمد الشنقيطي الموريتاني – دار الغرب الإسلامي – بيروت لبنان – الطبعة الثالثة ١٩٩٥م (ج٣/٢٣٥).

[٣]) سورة الطلاق آية ٧.

[٤]) كفاية الأخيار – للحصني (ص٤٤٢)، التكملة الثانية للمجموع شرح المهذب – للمطيعي (ج٢٠/١٤٥).

[٥]) سورة البقرة آية ٢٣٣.

[٦]) التكملة الثانية للمجموع شرح المهذب – للمطيعي (ج٢٠/١٤٥).

وجه الدلالة من الآية:

وليس من المعاشرة بالمعروف تكليفها الصبر على الخبز وحده.[٢]

الترجيح:

يترجح لي أن ما ذهب إليه الجمهور من مراعاة حال الزوجين من الإعسار واليسار في نوع النفقة الزوجية، وأنها تُفرض من الخبز والأدْم لما يلي:

١) أن مراعاة حال الزوجين في النفقة الزوجية يكون أقرب للمودة والألفة بينهما.

٢) أن عدم النظر إلى حال الزوجة في فرض النفقة الزوجية يضر بها، فقد يفرض للغنية نفقة إعسار، وقد قال تعالى: (مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ).[٣]، وقد فسر ابن عباس وابن عمر الإطعام بالخبز والزيت والسمن دون الحبَّ.[٤]

٣) أن النفقة رُدّت للعُرف، وأهل البلد إنما ينفقون على أهلهم الخبز والأدْم دون الحبَّ.

٤) أن دفع الخبز للزوجة أفضل من الحَبّ، لأن ذلك يريحها من عناء الطحن والخبز.

---

[١]) سورة النساء آية ١٩.

[٢]) أسنى المطالب في شرح روض الطالب – أبو يحيى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري – تحقيق د.محمد محمد تامر – دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان – الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ/٢٠٠٠م (ج٣/٤٢٧).

[٣]) سورة المائدة آية ٨٩.

[٤]) المغني والشرح الكبير – لابن قدامة المقدسي (ج٩/٢٣٢).

٢) نفقة الكِسْوة:

مقدار نفقة الكِسْوة:

اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية[١]، والمالكية[٢]، والشافعية[٣]، والحنابلة[٤] على أنه يُفرض للزوجة كِسْوةٌ على حسب كفايتها، واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة:

من الكتاب:

قال تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ).[٥]

وجه الدلالة من الآية:

١ - أوجب الله - عز وجل - الكِسْوة مطلقًا دون تقدير، فمن قدَّر فقد خالف النص.[٦]

٢ - أن الله أوجب الكِسْوة بالمعروف إلحاقًا بالرزق، والمعروف هو قدر الكفاية في العرف والعادة.[٧]

٣ - أن إيجاد أقل من الكفاية هو ترك لما أمر به الشارع من المعروف.[٨]

---

[١]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع – للكاساني (ج٥/١٥٣)، شرح فتح القدير – لابن الهمام (ج٤/٣٤٣).

[٢]) منح الجليل شرح مختصر سيد خليل – محمد عليش (ج٤/٣٩٧)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير – للصاوي (ج٢/٧٣٨).

[٣]) أسنى المطالب في شرح روض الطالب – لزكريا الأنصاري (ج٣/٤٢٨).

[٤]) كشاف القناع عن متن الإقناع – للبهوتي (ج٨/٢٨١٤)، حاشية الروض المربع – للنجدي (ج٧/١٠٨)، المغني والشرح الكبير – لابن قدامة المقدسي (ج٩/٢٣٦).

[٥]) سورة البقرة آية ٢٣٣.

[٦]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع – للكاساني (ج٥/١٤٩)، سبل السلام – للصنعاني (ج٦/٣٤٨).

[٧]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع – للكاساني (ج٥/١٤٩).

[٨]) المغني والشرح الكبير – لابن قدامة المقدسي (ج٩/٢٣٠).

من السنة:

عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما- قال: خطب النبي - صلى الله عليه وسلم - الناس في حجة الوداع فقال: (فَاتَّقُوا اللهَ فِى النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ).[1]

وجه الدلالة من الحديث:

دل الحديث الشريف على أن الواجب من النفقة سواء كسوة أو غيرها هو قدر الكفاية من غير تقدير.[2]

نوع الكِسْوة:

اختلف الفقهاء في نوع الكسوة على ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: مراعاة حال الزوجين يسارًا وإعسارًا، وما جرت به عادة أمثالهما، وهو ما ذهب إليه الحنفية فيما عليه الفتوى[3]، والإمام مالك[4]، والحنابلة[5].

المذهب الثاني: تُفرض بقدر وُسْع الزوج وحال الزوجة وحال البلد والسعر، وهو ما ذهب إليه المالكية في المعتمد.[6]

المذهب الثالث: مراعاة حال الزوج وعادة أهل البلد، وهو ما ذهب إليه الحنفية في ظاهر الرواية[1]، والشافعية[2].

---

[1]) سبق تخريج الحديث ص ٤٨.

[2]) المغني والشرح الكبير – لابن قدامة المقدسي (ج٩/٢٣١)، سبل السلام – للصنعاني (ج٦/٣٥٦).شرح صحيح مسلم – للنووي (ج٨/١٨٤).

[3]) النهر الفائق شرح كنز الدقائق – للإمام سراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي – دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان – الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ/٢٠٠٢م (ج٢/٥٠٧)، الهداية شرح المبتدي – للمرغيناني (ج٣/٣٧٦).

[4]) جواهر الإكليل – للأزهري (ج١/٥٧٠).

[5]) المغني والشرح الكبير – لابن قدامة المقدسي (ج٩/٢٣٤).

[6]) حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل – للخرشي (ج٥/١٩٠)، جواهر الإكليل – للأزهري (ج١/٥٧٠).

الأدلة:

أولًا: أدلة المذهب الأول، وهو قول الجمهور:

استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بالكتاب والسنة والمعقول:

من الكتاب:

قال تعالى: (لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ).[٣]

وجه الدلالة من الآية:

دلت الآية الكريمة على أن الله - عز وجل - اعتبر حال الزوج في الإنفاق ولم يذكر حال الزوجة، لكن جاءت السنة للتبيين.

من السنة:

قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لهند بنت عتبة: " خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ".[٤]

وجه الدلالة من الحديث:

اعتبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث النفقة بحال الزوجة ولم يذكر حال الزوج.

لكن جمعًا بين الدليلين وعملًا بكلا النصين، ومراعاة لكلا الجانبين نخرج بأن اعتبار حالهما في النفقة أولى.[٥]

---

[١]) الهداية شرح المبتدي – للمرغيناني (ج٣/٣٧٦)، النهر الفائق – لابن نجيم (ج٢/٥٠٧).

[٢]) البيان في مذهب الإمام الشافعي – أبي الحسين يحيى بن أبي الخير سالم العمراني الشافعي اليمني – دار المنهاج – بيروت، لبنان – الطبعة الأولى ١٤٢١هـ/٢٠٠٠م (ج١١/٢٠٩)، أسنى المطالب في روض الطالب – لزكريا الأنصاري (ج٣/٤٢٨).

[٣]) سورة الطلاق آية ٧.

[٤]) سبق تخريج الحديث ص ٤٨.

[٥]) المغني والشرح الكبير – لابن قدامة المقدسي (ج٩/٢٣١).

من المعقول:

إن اعتبار حال أحد الزوجين في الإنفاق يسارًا أو إعسارًا يعود بالضرر على الآخر.

ثانيًا: أدلة المذهب الثاني، وهو قول المالكية:

استدل المالكية على ما ذهبوا إليه بالكتاب والسنة النبوية:

من الكتاب:

قال تعالى: (لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ).[1]

وجه الدلالة من الآية:

دلت الآية الكريمة على أنه يُفرض نفقة كسوة للزوجة على قدر وُسْع الزوج وحاجة المرأة مما اعتاد أهل البلد.[2]

من السنة:

١)عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -، قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ".[3]

٢)عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما- قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ".[4]

---

[1]) سورة الطلاق آية ٧.

[2]) الجامع لأحكام القرآن – للقرطبي (ج١٨/١٧١).

[3]) سبق تخريج الحديث ص٤٨.

[4]) سبق تخريج الحديث ص٤٨.

وجه الدلالة من الحديثين:

دل كل من الحديثين على أن الشارع اعتبر يُسرَ الزوج وحال المرأة وعادة أهل البلد في فرض النفقة للزوجة.[1]

ثالثًا: أدلة المذهب الثالث، وهو قول الشافعية:

استدل الشافعية على ما ذهبوا إليه بالكتاب والسنة:

من الكتاب:

١) قال تعالى: (لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ).[2]

وجه الدلالة من الآية:

دلت الآية الكريمة على التفريق بين نفقة الزوج الموسر والمعسر، كلٌّ بحسب حاله.[3]

٢) قال تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ).[4]

من السنة:

قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لهند بنت عتبة: " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".[5]

وجه الدلالة من الآية والحديث:

أوجب الشارع الحكيم نفقة الكِسْوة بالمعروف غير مقدرة، وليس لها أصل في الشرع تُردُّ إليه، فوجب أن تُردَّ إلى العرف في قَدْرها، وعَدَدِها،

---

[1]) تبيين المسالك – للشنقيطي (ج٣/٢٣٥).

[2]) سورة الطلاق آية ٧.

[3]) التكملة الثانية للمجموع شرح المهذب – للمطيعي (ج٢٠/١٤٦).

[4]) سورة البقرة آية ٢٣٣.

[5]) سبق تخريج الحديث ص٤٨.

وجنسها، وأهل العُرف والعادة يفرِّقون بين نفقة الزوج الغني والزوج الفقير كلٌّ بحسب حاله.[1]

الترجيح:

يترجح لي أن ما ذهب إليه الجمهور من مراعاة حال الزوجين يسارًا أو إعسارًا وما جرت عادة أمثالهما لما يلي:

١ - أن مراعاة حال الزوجين في النفقة يكون أقرب للألفة والمودة بينها.

٢ - أن اعتبار حال أحد الزوجين دون الآخر في الإنفاق يسارًا أو إعسارًا يعود بالضرر على الآخر.

٣) نفقة سكن الزوجة (المسكن):

حكم السكن:

اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية[2]، والمالكية[3]، والشافعية[4]، والحنابلة[5] على وجوب المسكن المنفرد للزوجة، واستدلوا على ما ذهبوا إليه بالكتاب والسنة والمعقول:

من الكتاب:

١) قال تعالى: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ).[1]

---

[1]) التكملة الثانية للمجموع شرح المهذب – للمطيعي (ج٢٠/١٤٦ – ١٤٧).

[2]) اللباب في شرح الكتاب – عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي – تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد – المكتبة العلمية – بيروت، لبنان (ج٣/٩٥)، العناية شرح الهداية – للبابرتي (ج٤/٣٩٧).

[3]) التاج والإكليل لمختصر خليل – أبو عبدالله محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي المواق المالكي – دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان – الطبعة الأولى ١٤١٦هـ/١٩٩٤م (ج٥/٥٤١)، منح الجليل مختصر خليل – لمحمد عليش (ج٤/٣٨٧ – ٣٩٥).

[4]) حاشية الجمل على شرح المنهج – سليمان بن عمر بن منصور العجيلي المصري الشافعي المعروف بالجمل – دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان – الطبعة الأولى١٤١٧هـ/١٩٩٦م (ج٧/٣٠٤).

[5]) المغني والشرح الكبير – لابن قدامة المقدسي (ج٩/٢٣٦).

وجه الدلالة من الآية:

إن السُكْنى وجبت للمطلقة على مطلقها، فدل ذلك على وجوبها، فالتي في صلب النكاح من باب أولى.[٢]

٢) قال تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ).[٣]

وجه الدلالة من الآية:

أن الله - عز وجل - أمر بمعاشرة الزوجة بالمعروف، والمعروف أن يسكنها بمسكن يليق بها، يسترها من العيون، ويحفظ متاعها، ويقيها الحر والبرد.[٤]

من السنة:

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّهُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَكَانَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةَ دُونٍ، فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ، قَالَتْ: وَاللهِ لَأُعْلِمَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَإِنْ كَانَ لِي نَفَقَةٌ أَخَذْتُ الَّذِي يُصْلِحُنِي، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِي نَفَقَةٌ لَمْ آخُذْ مِنْهُ شَيْئًا، قَالَتْ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: «لَا نَفَقَةَ لَكِ، وَلَا سُكْنَى»[٥]

وجه الدلالة من الحديث:

دل الحديث على أن المطلقة البائنة ليس لها نفقة ولا سُكنى لأنَّ زوجها لا يملك الرجعة، فدل ذلك على أن الأصل هو إثْبات السُكْنى ووجوبها للزوجة والمطلقة الرجعية والبائن الحامل بالإجماع.[٦]

---

[١]) سورة الطلاق آية ٦.

[٢]) المغني والشرح الكبير – لابن قدامة المقدسي (ج٩/٢٣٧).

[٣]) سورة النساء آية ١٩.

[٤]) البيان – للعمراني (ج١١/٢١٠)، المغني والشرح الكبير – لابن قدامة المقدسي (ج٩/٢٣٧).

[٥]) أخرجه مسلم في صحيحه (ج٢/١١١٤) رقم الحديث ١٤٨٠، كتاب الطلاق – باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، وأخرجه الترمذي في سننه (ج٣/٤٧٦) رقم الحديث ١١٨٠، أبواب الطلاق – باب ما جاء في المطلقة ثلاثًا لا سكنى لها ولا نفقة.

[٦]) المنهاج شرح صحيح مسلم – للنووي (ج١٠/٩٥، ٩٦)، وسنن الترمذي – للترمذي (ج٣/٤٧٦).

من المعقول:

١ - أن المسكن كالكِسْوة والنفقة بجامع الحاجة إليها على الدوام.[١]

٢ - أنها تتضرر من مشاركة غيرها معها في المسكن؛ لأنها تكون عُرضة لاطّلاعهم على أحوالها.[٢]

٣ - أن الزوجة لا تأمن على متاعها بمشاركة غيرها لها في المسكن.[٣]

٤ - أن وجود غير الزوجين في مسكن الزوجية يمنع من كمال المعاشرة والاستمتاع.[٤]

تقدير نفقة السكن:

اختلف الفقهاء في تقدير نفقة السكن على أربعة مذاهب:

المذهب الأول: مراعاة حال الزوجين يسارًا وإعسارًا، وهو ما ذهب إليه الحنفية فيما عليه الفتوى[٥]، والإمام مالك[٦]، والحنابلة[٧].

المذهب الثاني: مراعاة حال الزوج يسارًا وإعسارًا، وهو ما ذهب إليه الحنفية في الظاهر[٨]، والنووي والعمراني من الشافعية[٩].

المذهب الثالث: اعتبار سعة الزوج وحال الزوجة، وهو ما ذهب إليه جمهور المالكية.[١]

---

[١]) المغني والشرح الكبير – لابن قدامة المقدسي (ج٩/٢٣٦).

[٢]) منح الجليل شرح مختصر خليل – لمحمد عليش (ج٤/٣٩٥)، اللباب في شرح الكتاب – للغنيمي (ج٣/٩٥).

[٣]) العناية شرح الهداية – للبابرتي (ج٤/٣٩٧)، اللباب في شرح الكتاب – للغنيمي (ج٣/٩٥).

[٤]) رد المحتار على الدرر المختار – لابن عابدين (ج٥/٣٢٠)، فتح القدير – لابن الهمام (ج٤/٣٥٧).

[٥]) اللباب في شرح الكتاب – الغنيمي (ج٣/٩٢).

[٦]) جواهر الإكليل – للأزهري (ج١/٥٧٠)، التاج والإكليل لمختصر خليل – للمواق (ج٥/٥٤٣).

[٧]) حاشية الروض المربع – للنجدي (ج٧/١٠٨)، المغني والشرح الكبير – لابن قدامة (ج٩/٢٣٧).

[٨]) العناية شرح الهداية – للبابرتي (ج٤/٣٨٠)، النهر الفائق – لابن نجيم (ج٢/٥٠٧).

[٩]) البيان في مذهب الإمام الشافعي – للعمراني (ج١١/٢١١)، التكملة الثانية للمجموع شرح المهذب – للمطيعي (ج٢٠/١٥٢).

المذهب الرابع: مراعاة حال الزوجة يسارًا وإعسارًا، وهو ما ذهب إليه الشافعية في أحد القولين[٢].

الأدلة:

أولًا: أدلة المذهب الأول: استدلوا على اعتبار حال الزوجين بالكتاب والسنة والمعقول:

من الكتاب:

قال تعالى: (لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ)[٣].

وجه الدلالة:

دلت الآية الكريمة على أن الله - عز وجل - اعتبر حال الزوج في الإنفاق، ولم يذكر حال الزوجة ولكن جاءت السنة لبيانها.[٤]

من السنة:

عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -، قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ".[٥]

---

[١]) منح الجليل شرح مختصر خليل – لمحمد عليش (ج٤/٣٨٧)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير – لابن عرفة (ج٣/٤٧٩).

[٢]) مغني المحتاج – للخطيب الشربيني (ج٥/١٦٠)، حاشية الجمل على شرح المنهج – للجملي (ج٧/٣٠٤).

[٣]) سورة الطلاق آية ٧.

[٤]) المغني والشرح الكبير – لابن قدامة (ج٩/٢٣٠).

[٥]) سبق تخريج الحديث ص٤٨.

وجه الدلالة:

اعتبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث بحال الزوجة ولم يذكر حال الزوج، ولكن جمعًا بين الدليلين وعملًا بكلا النصين ورعاية لكلا الجانبين فيكون أولى باعتبار حالهما.[1]

من المعقول:

إن مراعاة حال الزوجين معًا في نفقة المسكن يكون أيسر على الزوج في النفقة، وكذلك لا يضر بالزوجة.

ثانيًا: أدلة المذهب الثاني: استدلوا على مراعاة حال الزوج في نفقة المسكن بالكتاب والسنة:

من الكتاب:

١ - قال تعالى: (لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ).[2]

وجه الدلالة:

أن الله - عز وجل - أوجب النفقة من طعام وكسوة ومسكن للزوجة على الزوج بحسب حاله من الغنى والفقر.[3]

٢ - قال تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ).[4]

وجه الدلالة من الآية:

إن الله - عز وجل - أمر بمعاشرة الزوجة بالمعروف، ومن المعروف أن يسكنها في مسكن، ولأنها لا تستغني عن المسكن للاستتار عن العيون والتصرف والاستمتاع، ويعتبر ذلك بيساره وإعساره وتوسطه.[5]

---

[1]) المغني والشرح الكبير – لابن قدامة (ج٩/٢٣١).

[2]) سورة الطلاق آية ٧.

[3]) التكملة الثانية للمجموع شرح المهذب – للمطيعي (ج٢٠/١٤٦)

[4]) سورة النساء آية ١٩.

[5]) البيان – للعمراني (ج١١/٢١٠)، التكملة الثانية للمجموع شرح المهذب – للمطيعي (ج٢٠/١٥٢).

من السنة:

عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -، قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ" [1]

وجه الدلالة:

أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أوجب النفقة للزوجة بالمعروف، ومن المعروف عند الناس أن نفقة الغني والفقير تختلف.[2]

ثالثًا: أدلة المذهب الثالث: استدلوا على اعتبار سعة الزوج وحال الزوجة بالكتاب والسنة:

من الكتاب:

١ - قال تعالى: (لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ).[3]

وجه الدلالة:

أن الله أمر الزوج بالإنفاق على زوجته على قدر سعته وحاجتها حسب العادة.[4]

٢ - قال تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)[5]

---

[1]) سبق تخريج الحديث ص٤٨.

[2]) التكملة الثانية للمجموع شرح المهذب – للمطيعي (ج١٤٦/٢٠).

[3]) سورة الطلاق آية ٧.

[4]) الجامع لأحكام القرآن – للقرطبي (ج١٧١/١٨)، حاشية الخرشي على مختصر سيد خليل – للخرشي (ج١٩٠/٥).

[5]) سورة النساء آية ١٩.

وجه الدلالة:

أن الله أوجب النفقة والسكنى للزوجة بحسب سعة الزوج وحالها بالمعروف.[1]

من السنة:

١ - عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما- قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ".[2]

٢ - عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -، قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ" [3]

وجه الدلالة من الحديثين:

دل كل من الحديثين على أن الله - عز وجل - قد أوجب النفقة والسكنى للزوجة حسب عرف أهل البلد وعادتهم، وسعة الزوج وحال المرأة.[4]

رابعًا: أدلة المذهب الرابع: استدلوا على مراعاة حال الزوجة في المسكن بالكتاب والمعقول:

من الكتاب:

قال تعالى: (وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ).[1]

---

[1]) تبيين المسالك – للشنقيطي (ج٣/٢٣٤، ٢٣٥).

[2]) سبق تخريج الحديث ص٤٨.

[3]) سبق تخريج الحديث ص٤٨.

[4]) تبيين المسالك – للشنقيطي (ج٣/٢٣٤، ٢٣٥)، الجامع لأحكام القرآن – للقرطبي (ج١٨/١٧٢).

وجه الدلالة:

أن الله - عز وجل - أوجب المسكن للمرأة على زوجها بحسب ما يليق بحالها من سعة أو ضيق.[٢]

من المعقول:

١ - أن الله - عز وجل - أوجب المسكن للزوجة على سبيل الإمتاع لا التمليك؛ لذلك اعتُبر فيه حالُ المرأة لا حالُ زوجها، بينما وجب الطعام والكسوة للزوجة على سبيل التمليك؛ لذلك اعتُبر فيه حالُ الزوج.[٣]

٢ - أن الزوجة لا تستطيع الانتقال من مسكن الزوج للسُكنى في غيره لذلك رُوعي فيه حالُها، بخلاف الطعام والكسوة يمكنها إبدالهما لذلك رُوعي فيهما حال الزوج.[٤]

الترجيح:

يترجح لي ما ذهب إليه الجمهور من مراعاة حال الزوجين في نفقة المسكن وذلك لما يلي:

١ - أن مراعاة حال الزوجين يكون أقرب للمودة والألفة بينهما.

٢ - أن من المعاشرة بالمعروف مراعاة حال الزوجين في المسكن.

٣ - أن فريقًا من الشافعية اعتبر حال الزوج في نفقة المسكن، بينما الفريق الآخر اعتبر حال الزوجة، وهو ما ذهب إليه الجمهور من مراعاة حال الزوجين معًا في نفقة المسكن، وبذلك يكون قول الجمهور قد جمع بين القولين.

---

[١]) سورة الطلاق آية ٦.

[٢]) مغني المحتاج – للخطيب الشربيني (ج٥/١٦١).

[٣]) حاشية الجمل على شرح المنهج – للجملي (ج٧/٣٠٤، ٣٠٥)، حاشية عميرة على المنهاج – لعميرة (ج٤/٧٤).

[٤]) مغني المحتاج – للخطيب الشربيني (ج٥/١٦٠، ١٦١)، أسنى المطالب – للأنصاري (ج٣/٤٣٠).

المبحث الثاني: الحقوق المعنوية:

وفيه:

الأول: المعاشرة بالمعروف (حسن العشرة).

الثاني: حق الاستمتاع (حق الزوجة على زوجها في الجماع).

الثالث: حق العدل بين الزوجات (القسم بين الزوجات)

الأول: المعاشرة بالمعروف (حسن العشرة)

المعاشرة بالمعروف هي من الحقوق المشتركة بين الزوجين، ومن حقوق الزوجة على زوجها معاشرته لها بالمعروف. قال تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}.

تعريف العشرة في اللغة والاصطلاح:

أولًا: العشرة في اللغة:

العِشْرَةُ: المخالطة. عاشَرْتُه مُعَاشَرَةً واعْتَشَرُوا وتَعاشَرُوا تخالطوا، وعَشِيرَة الرجل: بنو أَبيه الأَدْنَونَ. وقيل هم القبيلة والجمع عَشَائر، العَشِيرَةُ العامّة مثل بني تميم وبني عمرو بن تميم، والعَشِيرُ القبيلة، والعَشِيرُ المُعَاشِرُ، والعَشِيرُ القريب والصديق والجمع عُشَراء، وعَشِيرُ المرأَة: زوجُها لأَنه يُعاشِرها وتُعاشِرُه كالصديق والمُصَادِق، والعشير: الزوج، وقال الله تعالى: (لبئس المولى ولبئس العشير)؛ أي لبئس المُعَاشِر، وَ (الْمَعَاشِرُ) جَمَاعَاتُ النَّاسِ.[1]

العِشْرة (مفرد): مخالطة ومصاحبة ومعايشة ومعاملة: " رجلٌ حَسَنُ العِشْرة - عِشْرة ذوي الأخلاق الكريمة دائمًا تأتي بالثِّمار الطَّيِّبة".[2]

ثانيًا: العشرة في الاصطلاح:

هي ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام أي الاجتماع، ويلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف وذلك يكون بالصحبة الجملية وكف الأذى عن الآخر.[3]

---

[1]) لسان العرب – لابن منظور (ج٤/٥٦٨)، مختار الصحاح – للرازي (ص٤٦٧)، الصحاح – للجوهري (ج٢/٧٤٧).

[2]) معجم اللغة العربية المعاصرة – د.مختار عبدالحميد عمر – عالم الكتب – الطبعة الأولى ١٤٢٩هـ/٢٠٠٨م (ج٢/١٥٠٢).

[3]) الموسوعة الفقهية – وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت – (الأجزاء من ٢٤ – ٣٨) الطبعة الأولى مطابع دار الصفوة – مصر (ج٣٠/١١٩)، كشاف القناع عن متن الإقناع – للبهوتي (ج٧/٢٥٤٠).

معنى المعاشرة بالمعروف:

المعاشرة بالمعروف هي: أَدَاءُ الْحُقُوقِ كَامِلَةً لِلْمَرْأَةِ مَعَ حُسْنِ الْخُلُقِ فِي الْمُصَاحَبَةِ.[1]

قَال ابْنُ قُدَامَةَ: قَال بَعْضُ أَهْل الْعِلْمِ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِه تَعَالَى: (وَلَهُنَّ مِثْل الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف) التَّمَاثُل هَاهُنَا فِي تَأْدِيَةِ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ لِصَاحِبِهِ، وَلاَ يَمْطُلُهُ بِهِ، وَلاَ يُظْهِرُ الْكَرَاهَةَ، بَل بِبِشْرٍ وَطَلاَقَةٍ، وَلاَ يُتْبِعُهُ أَذًى وَلاَ مِنَّةً، لِقَوْل اللهِ تَعَالَى: { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} وَهَذَا مِنَ الْمَعْرُوفِ، وَيُسْتَحَبُّ لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَحْسِينُ الْخُلُقِ مَعَ صَاحِبِهِ وَالرِّفْقُ بِهِ وَاحْتِمَال أَذَاهُ.[2]

حكم المعاشرة بالمعروف:

معاشرة الأزواج لزوجاتهم بالمعروف واجب عليهم كما قال المفسرون في تفسير قوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}: -

- جاء في تفسير الجصاص في قوله تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) أن الله تعالى أمر الأزواج بعشرة نسائهم بالمعروف، ومن المعروف أن يوفيها حقها من المهر والنفقة والقسم، وترك أذاها بالكلام الغليظ، والإعراض عنها والميل إلى غيرها، وترك العبوس والقطوب في وجهها بغير ذنب.[3]

- جاء في تفسير المنار في قوله تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) أَيْ يَجِبُ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ أَنْ تُحْسِنُوا عِشْرَةَ نِسَائِكُمْ بِأَنْ تَكُونَ مُصَاحَبَتُكُمْ وَمُخَالَطَتُكُمْ لَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ الَّذِي تَعْرِفُهُ، وَتَأْلَفُهُ طِبَاعُهُنَّ، وَلَا يُسْتَنْكَرُ شَرْعًا، وَلَا عُرْفًا، وَلَا مُرُوءَةً، فَالتَّضْيِيقُ فِي النَّفَقَةِ، وَالْإِيذَاءُ بِالْقَوْلِ، أَوِ الْفِعْلِ، وَكَثْرَةُ عُبُوسِ الْوَجْهِ، وَتَقْطِيبِهِ عِنْدَ اللِّقَاءِ كُلُّ ذَلِكَ يُنَافِي

---

[1]) الموسوعة الفقهية – وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية – (ج٣٠/١٢٠، ١٢١).

[2]) المغني والشرح الكبير – لابن قدامة (ج٨/١٢٦).

[3]) أحكام القرآن – أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص – تحقيق محمد صادق قمحاوي – دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي – بيروت لبنان – ١٤١٢هـ/١٩٩٢م – (ج٣/٤٧).

الْعِشْرَةَ بِالْمَعْرُوفِ، وَفِي الْمُعَاشَرَةِ مَعْنَى الْمُشَارَكَةِ وَالْمُسَاوَاةِ، أَيْ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلْيُعَاشِرْنَكُمْ كَذَلِكَ، وَالْغَرَضُ أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْهُمَا مَدْعَاةَ سُرُورِ الْآخَرِ، وَسَبَبَ هَنَائِهِ فِي مَعِيشَتِهِ.[1]

- جاء في تفسير القرطبي قوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} أي على ما أمر الله به من حسن المعاشرة، وذلك بتوفية حقها من المهر والنفقة، وألا يعبس في وجهها بغير ذنب، وأن يكون منطلقًا في القول لا فظًّا ولا غليظًا ولا مظهرًا ميلًا إلى غيرها، فأمر الله سبحانه بحسن صحبة النساء إذا عقدوا عليهن لتكون أدمة ما بينهم وصحبتهم على الكمال، فإنه أهدأ للنفس وأهنأ للعيش.[2]

ومما ذكره المفسرون في تفسير قوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} يدل على وجوب معاشرة الأزواج لزوجاتهم، والأصل في الأمر هو الوجوب إلا إذا قام دليل على صرفه عن الوجوب، ولا دليل على ذلك، بل إن الأدلة متضافرة على وجوب المعاشرة بالمعروف وتأكيد هذا الوجوب، فمن ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: " اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا" رواه البخاري ومسلم[3]، وجاء في شرح ابن حجر: " الاستيصاء هو قبول الوصية، والمعنى أوصيكم بهن خيرًا فاقبلوا وصيتي فيهن".[4]

مع صراحة الأمر القرآني والنصوص النبوية الشريفة على لزوم المعاشرة بالمعروف إلا أن الفقهاء اختلفوا في حكمها على قولين:

القول الأول: أَنَّ الْعِشْرَةَ بِالْمَعْرُوفِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ مَنْدُوبَةٌ وَمُسْتَحَبَّةٌ وهو ما ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، قَالَ الْكَاسَانِيُّ: مِنْ أَحْكَامِ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ

---

[1]) تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) – محمد رشيد بن علي رضا – الهيئة المصرية العامة للكتاب – مصر – ١٩٩٠م – (ج٤/٣٧٣، ٣٧٤).

[2]) الجامع لأحكام القرآن – للقرطبي – (ج٥/٩٧).

[3]) أخرجه البخاري في صحيحه (٧/٢٦) رقم الحديث ٥١٨٥، كتاب النكاح – باب الوصاة بالنساء، وأخرجه مسلم في صحيحه (ج٢/١٠٩١) رقم الحديث ١٤٦٨، كتاب الرضاع – باب الوصية بالنساء.

[4]) فتح الباري شرح صحيح البخاري – لابن حجر (ج٩/٢٥٣)، المفصّل في أحكام المرأة والبيت المسلم – د.عبدالكريم زيدان – مؤسسة الرسالة – الطبعة الأولى ١٤١٣هـ/١٩٩٣م (ج٧/٢٢٦).

الْمُعَاشَرَةُ بِالْمَعْرُوفِ، وَأَنَّهُ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ وَمُسْتَحَبٌّ لقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، وَكَذَلِكَ مِنْ جَانِبِهَا هِيَ مَنْدُوبَةٌ إلَى الْمُعَاشَرَةِ الْجَمِيلَةِ مَعَ زَوْجِهَا.[1]

وَقَال الْبُهُوتِيُّ: وَيُسَنُّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا تَحْسِينُ الْخُلُقِ لِصَاحِبِهِ، وَالرِّفْقُ بِهِ، وَاحْتِمَال أَذَاهُ.[2]

القول الثاني: وُجُوبِ الْعِشْرَةِ بِالْمَعْرُوفِ دِيَانَةً لاَ قَضَاءً وهو ما ذَهَبَ إِلَيهِ الْمَالِكِيَّةُ، قَال ابْنُ الْعَرَبِيِّ: هَذَا - أَيِ الْعِشْرَةُ بِالْمَعْرُوفِ - وَاجِبٌ عَلَى الزَّوْجِ وَلاَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي الْقَضَاءِ إِلاَّ أَنْ يَجْرِيَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ عَلَى سُوءِ عَادَتِهِمْ، فَيَشْتَرِطُونَهُ وَيَرْبِطُونَهُ بِيَمِينٍ.[3]

أسس المعاشرة بالمعروف:

استنادا إلى أمر الله تعالى بلزوم المعاشرة بالمعروف على الأزواج لزوجاتهم فقد ذكر العلماء كثيرًا من مظاهر المعاشرة بالمعروف، ومنها:

قال الجصاص في تفسيره: ومن المعروف أن يوفيها حقها من المهر والنفقة والقسم، وترك أذاها بالكلام الغليظ، والإعراض عنها والميل إلى غيرها، وترك العبوس والقطوب في وجهها بغير ذنب، وما جرى مجرى ذلك.[4]

قال الإمام الشافعي - رحمه الله -: وأقل ما يجب في أمره بالعشرة بالمعروف أن يؤدي الزوج إلى زوجته ما فرض الله لها عليه من نفقة وكسوة وترك ميل ظاهر فإنه يقول تعالى: {فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ}، وجماع المعروف إتيان ذلك بما يحسن لك ثوابه وكف المكروه.[5]

---

[1]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع – للكاساني (ج٣/٦١٤).

[2]) كشاف القناع عن متن الإقناع – للبهوتي (ج٧/٢٥٤٢).

[3]) أحكام القرآن – لابن العربي (ج١/٤٦٨).

[4]) أحكام القرآن – للجصاص (ج٣/٤٧).

[5]) الأم – أبو عبدالله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبدالمطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي – دار المعرفة – بيروت، لبنان – ١٤١٠هـ/١٩٩٠م (ج٥/١١٤).

قَالَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله - في موضع آخر: جِمَاعُ الْمَعْرُوفِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، الْكَفُّ عَنِ الْمَكْرُوهِ، وَإِعْفَاءُ صَاحِبِ الْحَقِّ مِنَ الْمُؤْنَةِ فِي طَلَبِهِ مِنْ غَيْرِ إِظْهَارِ كَرَاهَتِهِ فِي تَأْدِيَتِهِ، فَأَيُّهُمَا مَطَلَ بِتَأْخِيرِهِ، فَمَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ.[1]

قال ابن قدامة - رحمه الله -: تلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، وأن لا يمطله بحقه، ولا يظهر الكراهة بل ببشر وطلاقة لا يتبعه أذًى ولا منةً لأن هذا من المعروف الذي أمر الله تعالى به.[2]

الثاني: حق الاستمتاع (حق الزوجة على زوجها في الجماع):

قرر الإسلام بأن المعاشرة الزوجية حق لكل من الزوجين، ولا يجوز لأحدهما أن يقصر في حق صاحبه في هذه الناحية، كما أكد حق كلٍّ من الزوجين في الاستجابة لهذا الدافع، ورغب في المعاشرة الزوجية إلى حد اعتبارها قربة وعبادة تستحق الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى.

عن أبي ذر قال: قيل للنبي - صلى الله عليه وسلم -: ذهب أهل الأموال بالأجر، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن فيك صدقة كثيرة فذكر فضل سمعك وفضل بصرك، قال: " وفي مباضعتك أهلك صدقة" ، فقال أبو ذر أيؤجر أحدنا في شهوته؟ قال: " أرأيت لو وضعته في غير حلٍّ أكان عليك وزر؟ " قال: نعم قال: " أفتحتسبون بالشر ولا تحتسبون بالخير".[3]

آراء الفقهاء في حق الزوجة في الجماع:

اتفق الفقهاء على أن النكاح الصحيح يفيد حِلّ الاستمتاع بين الزوجين بالوطء، كما اتفقوا أيضًا على أن للرجل حق جماع زوجته ما لم يكن بها عذر شرعي يمنع وطئها كالحيض والنفاس، لكنهم اختلفوا فيما بينهم في كون الجماع حقًّا مشتركًا بين الزوجين؛ بمعنى هل للزوجة فيه حق أو هو حق خالص للزوج؟

---

[1]) روضة الطالبين وعمدة المفتين – للنووي (ج٧/٣٤٤).

[2]) المغني والشرح الكبير – لابن قدامة (ج٨/١٢٦).

[3]) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (ج٣٥/٣٧٣) رقم الحديث ٢١٤٦٩، مسند الأنصار – حديث أبي ذر الغفاري.(حديث صحيح).

وذلك على قولين:

القول الأول: أن الاستمتاع بالوطء حق ثابت لكلا الزوجين، وهو مذهب الجمهور من الحنفية[1]، والمالكية[2]، والحنابلة[3]، وعليه فلا يجوز عندهم أن يمنع أحد الزوجين إلا بعذر شرعي كالحيض والنفاس وغيرها من الموانع، وبالتالي فللزوج أن يطالبها به متى شاء، وللزوجة كذلك أن تطالبه به أيضًا متى شاءت.

القول الثاني: أن الاستمتاع حق خالص للزوج، فلا يجب عليه وطؤها ويجوز له تركه كسكنى الدار المستأجرة، وهو ما ذهب إليه الشافعية.[4]

الأدلة:

أدلة القول الأول: استدلوا بالكتاب والسنة والمعقول:

من الكتاب:

قال تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}.[5]

وجه الدلالة من الآية:

أي أن لهن من الحقوق الزوجية مثل الذي عليهن بالمعروف، والجماع من الحقوق التي تجب عليها لزوجها فيكون بمقتضى الآية حقًّا لها قِبَلِ زوجها.[6]

من السنة:

رُوِي عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعبدالله بن عمرو بن العاص: " يا عبدَاللهِ أَلَمْ أُخْبَرْ أَنكَ تَصومُ

---

[1]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع – للكاساني (ج٣/٦٠٥، ٦٠٦).

[2]) القوانين الفقهية – لابن جزي الغرناطي (ص٣٦٥).

[3]) المغني والشرح الكبير – لابن قدامة (ج٨/١٣٨)، كشاف القناع عن متن الإقناع – للبهوتي (ج٧/٢٥٤٩).

[4]) مغني المحتاج – للشربيني (ج٤/٤١٣)، أسنى المطالب في شرح روض الطالب – للنووي (ج٣/٢٢٩)، روضة الطالبين وعمدة المفتين – للنووي (ج٧/٣٤٥)، المهذب – للشيرازي (ج٢/٤٨١).

[5]) سورة البقرة آية ٢٢٨.

[6]) الجامع لأحكام القرآن – للقرطبي (ج٣/١٢٣).

النَّهارَ وتَقومُ اللَّيْلَ؟ " قلت: بلى يا رسولَ اللهِ، قالَ: " فلا تَفْعَلْ، صُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا".[1]

وجه الدلالة من الحديث:

حث النبي - صلى الله عليه وسلم - على مراعاة حق الزوجة، حيث بيَّن في الحديث أن للزوجة على زوجها حقًّا في الوطء وغيره، وأنه لا يجوز له أن يفوت عليها ذلك الحق بأي شيء ولو بالعبادة.[2]

من المعقول:

١ - أن النكاح شُرِع لمصلحة الزوجين ودفع الضرر عنهما، وهو مفضٍ إلى دفع ضرر الشهوة عند المرأة كإفضائه إلى دفع ذلك عند الرجل، وبهذا يكون النكاح حقًّا لهما جميعًا.[3]

٢ - يجب على الزوج استئذان زوجته في العزل، ولو لم يكن لها حق في الوطء لما وجب على الزوج استئذانها في العزل.[4]

أدلة القول الثاني: استدلوا بالكتاب والسنة والمعقول:

من الكتاب:

قال تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}.[5]

وجه الدلالة من الآية:

أن الآية بينت أن للنساء حقًّا على أزواجهن، وأن عليهن حقًّا لأزواجهن، فهي تبين المقابلة فيها بالتأدية لا في نفس الحق، لأن حق

---

[1]) أخرجه البخاري في صحيحه (ج٧/٣١) رقم الحديث ٥١٩٩، كتاب النكاح – باب " لزوجك عليك حق" .

[2]) المغني والشرح الكبير – لابن قدامة (ج٨/١٣٦)، نظام الأسرة في الإسلام – د.محمد عقلة – مكتبة الرسالة الحديثة – عمان، الأردن – الطبعة الثالثة ١٤٢٣هـ/٢٠٠٢م (ج٢/١٥).

[3]) المغني والشرح الكبير – لابن قدامة (ج٨/١٤٢).

[4]) نفس المصدر السابق، كشاف القناع عن متن الإقناع – للبهوتي (ج٧/٢٥٤٩).

[5]) سورة البقرة آية ٢٢٨.

الزوجة على زوجها النفقة والكسوة والسكنى، وحق الزوج التمكين في الاستمتاع.[1]

من السنة:

رُوِي عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - يسألون عن عبادة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: أين نحن من النبي - صلى الله عليه وسلم - ؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدًا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا. فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: (أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله، وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني).[2]

وجه الدلالة من الحديث:

بين لنا الحديث أنه يستحب للرجل فقط أن لا يعطل زوجته عن الوطء، لأن ذلك ليس من قبل المعاشرة بالمعروف.[3]

من المعقول:

أن الداعي إلى الوطء هو الشهوة والنشاط والمحبة عند الزوج، وذلك ليس إليه في كل الوقت فلا يمكن إيجابه عليه.[4]

الترجيح:

من خلال عرض آراء الفقهاء وأدلتهم يتبين لي - والله أعلم - أن الرأي الراجح والأولى بالأخذ به هو ما ذهب إليه الجمهور، وذلك لقوة أدلتهم من الكتاب والسنة والمعقول.

---

[1]) التكملة الثانية للمجموع شرح المهذب – للمطيعي (ج٩٨/١٨).

[2]) أخرجه البخاري في صحيحه (ج٢/٧) رقم الحديث ٥٠٦٣، كتاب النكاح – باب الترغيب في النكاح.

[3]) التكملة الثانية للمجموع شرح المهذب – للمطيعي (ج٩٨/١٨).

[4]) نفس المصدر السابق.

الثالث: حق العدل بين الزوجات (القسم بين الزوجات)

نظرة الإسلام إلى تعدد الزوجات:

تعدد الزوجات ضرورة اقتضتها ظروف الحياة، وهي ليست تشريعًا جديدًا انفرد به الإسلام، وإنما جاء الإسلام فوجده بلا قيود ولا حدود، وبصورة غير إنسانية، فنظّمه وشذّبه وجعله دواءً وعلاجًا لبعض الحالات الاضطرارية التي يعانيها المجتمع.[1]

والتعدد أمر مباح ومشروع في الإسلام، ويظهر ذلك واضحًا جليًّا في قوله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا).[2]

وقد ثبت أن قيس بن الحارث كان عنده قبل إسلامه ثماني نسوة، فجاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وذكر له ذلك، فقال - عليه الصلاة والسلام -: " اختر منهن أربعًا".[3]

والتعدد في الإسلام لم تتم إباحته بإطلاق لكل من يريده، وإنما اشترط الشارع لإباحة التعدد شرطين وهما:

الأول: العدل بين الزوجات:

أي العدل الذي يستطيع الإنسان ويقدر عليه لقوله تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً)، أفادت هذه الآية الكريمة أن العدل شرط لإباحة التعدد، فإذا خاف الرجل من عدم العدل بين زوجاته إذا تزوج أكثر من واحدة كان محظورًا عليه الزواج بأكثر من واحدة، ولا يشترط اليقين من عدم العدل لحرمة الزواج بالثانية بل يكفي غلبة الظن، فإذا كان غالب ظنه أنه إن

---

[1]) روائع البيان تفسير آيات الأحكام – محمد علي الصابوني – مكتبة الغزالي – دمشق، سوريا/ مؤسسة مناهل العرفان – بيروت، لبنان – الطبعة الثالثة ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م (ج١/٤٢٨).

[2]) سورة النساء آية ٣.

[3]) أخرجه أبو داود في سننه (ج٣/٥٥٦) رقم الحديث ٢٢٤١، كتاب الطلاق – باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان.(حديث حسن).

تزوج بواحدة أخرى مع زوجته لم يستطع العدل بينهما حرم عليه هذا الزواج.[1]

إن العدل المطلوب هو التسوية بين زوجاته في النفقة والكسوة والمبيت ونحو ذلك من الأمور المادية مما يكون في مقدوره واستطاعته، أما التسوية بين زوجاته في المحبة وميل القلب ونحو ذلك من الأحاسيس، فهذه الأمور غير مكلف بها ولا مطالب بالعدل فيها بين زوجاته؛ لأنه لا يستطيعها، وهذا هو معنى قوله تعالى: (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ)[2]، ولهذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: " اللَّهُمَّ هَذِهِ قِسْمَتِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ" أي في المحبة لبعض أزواجه، قال أبو داود: يعني القلبَ.[3]

الثاني: القدرة على الإنفاق:

أي القدرة على الإنفاق على زوجته الجديدة وزوجته القديمة، والحق أن القدرة على الإنفاق شرط مترتب عليه الزواج مطلقًا.

قال تعالى: (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ)[4]، فقد أمر الله - عز وجل - بهذه الآية الكريمة من يقدر على النكاح ولا يجده بأي وجه، وتعذر عليه أن يستعفف. ومن وجوه تعذر النكاح أن لا يجد ما ينكح به من مهر ولا قدرة على الإنفاق على زوجته.[5]

وكذلك يستدل على شرط الإنفاق بقوله تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا)[6]، فقد روِي عن الإمام

---

[1]) المفصّل في أحكام المرأة – لعبدالكريم زيدان (ج٦/٢٨٨)، تفسير القرآن العظيم – لابن كثير (ج٢/١٨٦)، الجامع لأحكام القرآن – للقرطبي (ج٥/١٢).

[2]) سورة النساء آية ١٢٩.

[3]) المفصّل في أحكام المرأة – لعبدالكريم زيدان (ج٦/٢٨٨)، الجامع لأحكام القرآن – للقرطبي (ج٥/٤٠٧)، أخرجه الترمذي في سننه (ج٣/٤٣٨) رقم الحديث ١١٤٠، وأخرجه أبو داود في سننه (ج٣/٤٧٠) رقم الحديث ٢١٣٤، باب في القسم بين النساء.(حديث إسناده صحيح).

[4]) سورة النور آية ٣٣.

[5]) الجامع لأحكام القرآن – للقرطبي (ج١٢/٢٤٣).

[6]) سورة النساء آية ٣.

الشافعي أنه قال في معنى " ألا تعولوا" أي (لا يكثر عيالكم)، وفي هذا إشارة إلى الإنفاق؛ لأن الخوف من كثرة العيال لما تؤدي إليه هذه الكثرة من ضرورة كثرة الإنفاق على الزوجات عند إرادة التعدد شرط لإباحة هذا التعدد.[1]

وقد يستدل على شرط القدرة على الإنفاق بالحديث الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ»[2]، والباءة هي مؤنة النكاح في أحد القولين عند الفقهاء.

حق العدل بين الزوجات حال التعدد:

أوجب الله سبحانه وتعالى على الزوج إن كان له أكثر من زوجة أن يعدل بينهن[3]، والعدل الذي يجب على الزوج أن يقوم به هو التسوية بين زوجاته في المبيت أي القسم وهو حق من حقوق النكاح.

تعريف القَسْم:

القسم في اللغة:

الْقَسْمُ - بِفَتْحِ الْقَافِ وَسُكُونِ السِّينِ - لُغَةً: الْفَرْزُ وَالتَّفْرِيقُ، يُقَالُ: قَسَمْتُ الشَّيْءَ قَسْمًا: فَرَزْتُهُ أَجْزَاءً، وَالْقِسْمُ - بِكَسْرِ الْقَافِ وَسُكُونِ السِّينِ - الاِسْمُ ثُمَّ أُطْلِقَ عَلَى الْحِصَّةِ وَالنَّصِيبِ، وَالْقَسَمُ - بِفَتْحِ الْقَافِ وَالسِّينِ - الْيَمِينُ.[4]

---

[1]) المفصّل في أحكام المرأة – لعبدالكريم زيدان (ج٦/٢٨٨، ٢٨٩).

[2]) أخرجه البخاري في صحيحه (ج٧/٣) رقم الحديث ٥٠٦٥، كتاب النكاح – بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم –: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ....».

[3]) الاختيار لتعليل المختار – الإمام الفقيه المحدث عبدالله بن محمود الموصلي – دار الرسالة العلمية – الطبعة الأولى ١٤٣٠هـ/٢٠٠٩م (ج٣/١٢٢)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع – للكاساني (ج٣/٦٠٨)، حاشية العدوي – للصعيدي (ج٢/٨٥)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير – لابن عرفة (ج٣/٢٠٣)، مغني المحتاج – للشربيني (ج٤/٤١٣)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع – شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني – الطبعة الثالثة ١٤٢٦هـ/٢٠٠٥م (ج٢/٢٥٨)، كشاف القناع – للبهوتي (ج٧/٢٥٥٥)، المغني والشرح الكبير – لابن قدامة (ج٨/١٣٨).

[4]) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير – أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي – تحقيق عبدالعظيم الشناوي – دار المعارف – القاهرة (ص٥٠٣).

القَسْمُ في الاصطلاح:

القَسْم: بالفتح شرعًا تسوية الزوج بين الزوجات في المأكول والمشروب والملبوس والبيتوتة.[1]

القسم: بفتح القاف قسمة الزوج بيتوتته بالتسوية بين النساء.[2]

أما التسوية في ميل القلب والمحبة فلا يجبان لأنهما من فعل القلب وهو ما لا يملكه العبد، وكذلك الجماع فلا يجب على الزوج العدل أو التسوية بينهن فيه لأنه ينبني على النشاط والداعي إليه الشهوة ولا محبة ولا سبيل إلى التسوية في ذلك.

فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يُقسِمُ فيعدل، ويقول: " اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك" ، فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعدل بين زوجاته في القَسم واعتذر لربه سبحانه وتعالى في ميل القلب.

---

[1]) التعريفات الفقهية – محمد عميم الإحسان المجددي البركتي – دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان – الطبعة الأولى ١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م (ص١٧٤).

[2]) التعريفات – علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني – دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان – الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م (ص١٧٥).

آراء الفقهاء في حق الزوجة في العدل (النفقة والكسوة والمسكن) حال التعدد:

ذهبوا إلى:

الرأي الأول:

ذهب الحنفية إلى وجوب العدل والتسوية بين الزوجات في المبيت والمأكل والمشرب والكسوة والسكنى.[1]

واستدلوا على وجوب ذلك بعموم الآية التي أوجبت العدل على من أراد أن يتزوج أكثر من واحدة في قوله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا)[2]، فمن خشي عدم العدل في القسم والنفقة في نكاح المثنى والثلاث والرباع، فعليه الاقتصار على الواحدة لأنه يخالف بذلك من ترك الواجب، فدل هذا على أن العدل بينهن في القسم والنفقة واجب، وأشار إلى ذلك في آخر الآية وهي قوله تعالى: (ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا)، أي تجوروا والجور حرام، فكان العدل واجبًا ضرورة.[3]

واستدلوا أيضًا بعموم قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ)[4]، والآية عامة ومطلقة حيث أمر الله فيها بالعدل سواء بالقسم أو النفقة.[5]

الرأي الثاني:

ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم وجوب العدل بين الزوجات في النفقة ولا في الكسوة [1].

---

[1]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع – للكاساني (ج٣/٦٠٨)، رد المحتار على الدرر المختار – لابن عابدين (ج٤/٣٧٨).

[2]) سورة النساء آية ٣.

[3]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع – للكاساني (ج٣/٦٠٩، ٦١٠).

[4]) سورة النحل آية ٩٠.

[5]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع – للكاساني (ج٣/٦١٠).

واستدلوا على عدم وجوب التسوية في هذا كله أنها تشق على الأزواج، فلو وجبت التسوية لم يمكنه القيام بها إلا بحرج، فسقط وجوبها عليهم.[٢]

ولكنه إذا أمكن الزوج التسوية بين زوجته في الوطء والنفقة الكسوة والحلي وبين أزواجه الأخريات كان ذلك أحسن وأولى لأنه أبلغُ في العدل بينهن، ولا بأس زيادة إحداهن على الأخرى ما لم ينقص غيرها من حقها.[٣]

وليس له أن يجمع بين امرأتين في مسكن واحد بغير رضاهما دفعًا للضرر عنهما ومنعًا للخصومة بينهما.[٤]

---

[١]) حاشية العدوي – للصعيدي (ج٢/٨٥)، القوانين الفقهية – لابن جزي (ص٣٦٦)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير – لابن عرفة (ج٣/٢٠٤)، مغنى المحتاج – للشربيني (ج٤/٤١٣)، الإقناع – للشربيني (ج٢/٢٥٨)، المغني والشرح الكبير – لابن قدامة (ج٨/١٤٤)، كشاف القناع – للبهوتي (ج٧/٢٥٥٨).

[٢]) المغني والشرح الكبير – لابن قدامة (ج٨/١٤٤).

[٣]) الكافي في فقه أهل المدينة – أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر بن عاصم النمري القرطبي – مكتبة الرياض الحديثة – الرياض، المملكة العربية السعودية – الطبعة الثانية ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م (ج٢/٥٦٢)، كشاف القناع – للبهوتي (ج٧/٢٥٥٨).

[٤]) كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار – للحصيني (ص٣٧٧)، المغني والشرح الكبير – لابن قدامة (ج٨/١٣٧).

الفصل الأول

مفهوم نشوز الزوج والألفاظ ذات الصلة

لا تخلو الحياة الزوجية مهما كانت طبيعة تكوينها، ودرجة ثقافة الزوجين، من اختلاف أو صدام في علاقتهما، قد يؤدي إلى عدم القيام بالواجبات أو الوفاء بالالتزامات الزوجية؛ مما يؤدي إلى تعكر صفو الحياة، وما لم يتم تدارك أسباب الخلاف تتطور المشاكل.

إن النشوز نتيجة حتمية للخلاف الكبيرة التي تعصف بالحياة الزوجية، ومن المعروف أنه كلما طالت الخلافات واحتمدت نشأ بين الزوجين جو من الكراهية والعناد الذي يصل أحيانًا إلى درجة العصيان، ولكن النشوز عند الرجل بادرة خطيرة جدًّا أقل ما يقال فيها إنها تدمر الحياة الزوجية وتؤثر على سعادتها.

وفي هذا الفصل ثلاثة مباحث على النحو التالي:

المبحث الأول: مفهوم نشوز الزوج.

المبحث الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالنشوز.

المبحث الثالث: علاقة الألفاظ بالنشوز والفرق بينها.

المبحث الأول: مفهوم نشوز الزوج.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: مفهوم النشوز في اللغة.

المطلب الثاني: مفهوم النشوز في اصطلاح الفقهاء.

المطلب الثالث: مفهوم النشوز في اصطلاح المفسرين.

المبحث الأول: مفهوم نشوز الزوج

المطلب الأول: مفهوم النشوز في اللغة

النشوز في اللغة: [1]

نشز: النِّشْزُ، والنَّشَزُ المَتْنُ المرتفعُ من الأَرض، والجمع: أنشاز ونشوز، والنشوز: هو ما ارتفع وظهر من الأرض، وقلب ناشز: اذا ارتفع عن مكانه من الرعب، وقد جاء في التنزيل العزيز: (وإذا قيل انْشُزوا فانْشُزوا)[2]، قال أَبو إِسحاق معناه: إذا قيل انْهَضُوا فانْهَضُوا، وقوموا إِلى الصلاة أَو قضاء حق.

وأَصْلُ النُّشُوز: الارْتِفَاعُ، وَالنَّشْزُ: الْمَكَانُ الْمُرْتَفِعُ.

وأَنْشَزَ عِظامَ المَيِّت إِنْشازًا: رَفَعَها إِلَى مَواضِعها، ورَكَّبَ بَعْضَها على بعضٍ، وَبِه فُسِّرَ قَوْله تَعالى: (وانظُر إِلَى العِظامِ كيفَ نُنْشِزُها ثمّ نَكْسُوها لَحْمًا)[3].

ويقال: نشزت النغمة من مثيلاتها نَبَتْ وخرجت عن قاعدتها، والمرأة أو الرجل بالزوج استعصى وأساء العشرة، ويقال: نشز به ومنه وعليه فهو ناشز وهي ناشز وناشزة.

ونشزت المرأة بزوجها وعلى زوجها فهي ناشزة؛ أي ارتفعت عليه واستعصت وأبغضته وخرجت عن طاعته وفركته، ومنه قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ}[4]أَيْ: عِصْيَانَهُنَّ، وَتَعَالِيَهُنَّ عَمَّا أَوْجَبَ اللهُ.

---

[1]) لسان العرب – لابن منظور (ج٥/٤١٧)، المعجم الوسيط – لمجمع اللغة العربية (ج٢/٩٢٢)، مختار الصحاح – للرازي (ج١/٣١٠)، الصحاح – للجوهري (ج٣/٨٩٩)، تاج العروس من جواهر القاموس – أبو الفيض محمد بن محمد بن عبدالرزاق الحسيني الزبيدي – دار الهداية – بدون طبعة (ج١٥/٣٥٣، ٣٥٤)، القاموس المحيط – مجد الدين أبو طاهر محمد ابن يعقوب الفيروزآبادي – مؤسسة الرسالة – بيروت، لبنان – الطبعة الثامنة ١٤٢٦هـ/٢٠٠٥م – (ج١/٥٢٧).

[2]) سورة المجادلة آية ١١.

[3]) سورة البقرة آية ٢٥٩.

[4]) سورة النساء آية ٣٤.

ونشز عليها زوجها نشوزًا أي: ضربها وجفاها وأضر بها، ومنه قوله تعالى: {وإنِ امرأةٌ خافتْ مِنْ بعلها نشوزًا}.[1]

وَقد تكَرَّرَ ذِكرُ النُّشوز فِي الْقُرْآن وَالْأَحَادِيث، وَهُوَ أَن يكونُ بَين الزَّوْجَيْن، قَالَ أَبُو إِسْحَاق: وَهُوَ كَراهةُ كلِّ واحدٍ مِنْهُمَا صاحبَه، وسُوءُ عِشْرَته لَهُ.

وقد ذكر **صاحب قاموس القرآن**[2] أنّ مادة (نشز) وردت في القرآن الكريم على أربعة أوجه:

الأول: النشوز عصيان المرأة على زوجها، وذلك لقوله تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ} أَيْ: عِصْيَانَهُنَّ.

الثاني: النشوز إيثار الرجل على زوجته غيرها من النساء، وذلك لقوله تعالى: {وإنِ امرأةٌ خافتْ مِنْ بعلها نشوزًا}.

الثالث: النشوز الارتفاع، وذلك لقوله تعالى: (وإذا قيل انْشُزوا فانْشُزوا) أي ارتفعوا.

الرابع: النشوز الحياة والانشاز والإحياء، وذلك لقوله تعالى: (وانظُر إِلَى العِظامِ كيفَ نُنْشِزُها ثمّ نَكْسُوها لَحْمًا) أي كيف نحييها.

ويلاحظ في المعاني اللغوية للنشوز أنّه يراد بها الاستعلاء والتكبر والكراهية والعصيان والبغض والتجافي والتقصير والخلاف والإيثار على الآخر.

---

[1]) سورة النساء آية ١٢٨.

[2]) قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم – الحسين بن محمد الدامغاني – المحقق: عبدالعزيز سيد الأهل – دار العلم للملايين – بيروت، لبنان – الطبعة الرابعة ١٩٨٣م (ص٤٥٧).

المطلب الثاني: مفهوم النشوز في اصطلاح الفقهاء

النشوز في الاصطلاح:

عرَّف الفقهاء النشوز بمعناه العام، وقد يكون النشوز من المرأة أو الرجل أو كلاهما معًا.

النشوز عند الحنفية:

عرَّفه الحنفية: " بأن النشوز يكون بين الزوجين وهو كراهية كل واحد منهما صاحبه".[١]

النشوز عند المالكية:

عرَّفه المالكية: " بأن النشوز هو أن يتعدى كل واحد من الزوجين على صاحبه".[٢]

وعرَّفه القرطبي: " بأن النشوز هو كراهية كل واحد من الزوجين صاحبه".[٣]

النشوز عند الشافعية:

عرَّفه الشافعية: " بأن النشوز هو مخالفة كل واحد منهما صاحبه".[٤]

النشوز عند الحنابلة:

عرَّفه الحنابلة: " بأن النشوز هو كراهة كل واحد من الزوجين صاحبه وسوء عشرته".[٥]

---

[١]) البحر الرائق شرح كنز الدقائق – لابن نجيم (ج٤/١٢٨).

[٢]) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير – لابن عرفة (ج٣/٢١٠).

[٣]) الجامع لأحكام القرآن – للقرطبي (ج٥/١٧١).

[٤]) النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب – الإمام بطال بن أحمد بن سليمان بن بطال الركبي – تحقيق/ مصطفى عبدالحفيظ سالم – المكتبة التجارية – مكة المكرمة – ١٤١١هـ/١٩٩١م (ج٢/١٥٦).

[٥]) المبدع في شرح المقنع – أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن محمد بن مفلح – دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان – الطبعة الأولى ١٤١٨هـ/١٩٩٧م (ج٦/٢٦٣)، كشاف القناع عن متن الإقناع – للبهوتي (ج٧/٢٥٦٦).

ونلاحظ في التعاريف السابقة أن النشوز يكون من كلا الزوجين سواء كان بالعصيان أو بالمخالفة أو بالجفاء أو بالكره أو التعدي من أحدهما أو بالإضرار وغير ذلك.

فإن النشوز هو كراهية أحد الزوجين للآخر وامتناعه عن أداء الحق الذي أوجبه الله عليه للآخر.

وعلى هذا فإن النشوز هو وصف يطلق على الرجل والمرأة؛ إلا أن إطلاقه على المرأة أكثر وأشهر من الرجل، وإليه تنصرف أذن السامع أن النشوز من المرأة فقط.

تعريف النشوز عند الفقهاء إذا كان من قبل الزوج:

لا يوجد لنشوز الزوج تعريف خاص في اصطلاح الفقهاء في كتب الفقه، إلا أنهم تناولوه في كتبهم عند ذكر الحالات التي تجعل الرجل ناشزًا، وهذا بيان ما ورد في كتب الفقه.

وقد ذكره الدكتور صالح السدلان هذه التعاريف في كتابه النشوز[1].

نشوز الزوج عند الحنفية:

عرَّفه الحنفية بأن نشوز الزوج: هو أن يكره الزوج زوجته ويتركها ويجافيها ويرتفع عنها.[2]

نشوز الزوج عند المالكية:

عرَّفه المالكية بأن نشوز الزوج: هو أن يتعدى الزوج على زوجته ويضارَّها بالهجر والضرب لغير موجب شرعي والأذى والشتم والسب كلعن وغيرها.[3]

---

[1]) النشوز (ضوابطه – حالاته – أسبابه.....) – للدكتور/صالح بن غانم السدلان – دار بلنسية – الرياض – الطبعة الرابعة ١٤١٧هـ (ص١٨، ١٩).

[2]) البحر الرائق شرح كنز الدقائق – لابن نجيم (ج٤/١٢٨).

[3] (جواهر الإكليل – للأزهري (ج١/٤٦١)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير – لابن عرفة (ج٣/٢١٠).

نشوز الزوج عند الشافعية:

عرَّفه الشافعية بأن نشوز الزوج: هو أن يتعدى عليها بالضرب والإيذاء بلا سبب، وأن يسيء خلقه معها، وأن يمنعها حقًّا من حقوقها كنفقة أو قَسْمٍ، وأن يكره صحبتها لمرض أو كِبَرٍ.[1]

نشوز الزوج عند الحنابلة:

عرَّفه الحنابلة بأن نشوز الزوج: هو إعراضه عنها لرغبته عنها، لمرضها، أو كِبَرِها، أوغيرهما، أو إضراره بها والتجافي عنها، أو منعه عنها حقوقها من القسم والنفقة ونحو ذلك.[2]

ونلاحظ أن نشوز الزوج في تعاريف الفقهاء يدور على عدة معان:

١ - اعتداؤه عليها بالضرب والأذى والسَّب والشتم وإساءة خلقه معها.

٢ - كرهه لها وارتفاعه عنها وإضراره بها والتجافي عنها بهجرها في الكلام وفي الفراش ونحو ذلك.

٣ - عدم أدائه للحق الواجب عليه من نفقة وقَسْمٍ.

ويتلخص معنى نشوز الزوج فيما ذكره الفقهاء في التعاريف السابقة بأنه:

هو امتناع الزوج عن أداء حق الزوجة، أو إساءة العشرة معها، أو إلحاق الضرر والأذى بها، أو كرهه له.

---

[1]) الوجيز في فقه الإمام الشافعي – العلامة الفقيه أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي – تحقيق/على معوّض، عادل عبدالموجود – دار الأرقم بن أبي الأرقم – بيروت، لبنان – الطبعة الأولى – ١٤١٨هـ/١٩٩٧م (ج٢/٤٦)، روضة الطالبين وعمدة المفتين – للنووي (ج٧/٣٧٠).

[2]) الكافي في فقه الإمام أحمد – أبو محمد موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي الدمشقي الحنبلي الشهير بابن قدامة المقدسي – دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان – الطبعة الأولى ١٤١٤هـ/١٩٩٤م (ج٣/٩٣)، كشاف القناع عن متن الإقناع – للبهوتي (ج٧/٢٥٦٦).

المطلب الثالث: مفهوم النشوز في اصطلاح المفسرين

النشوز في القرآن الكريم:

ورد لفظ النشوز في القرآن الكريم أربع مرات: مرتين بصيغة الفعل، ومرتين بصيغة الاسم.

فالذي ورد بصيغة الفعل فالنشوز فيه استعمل بمعناه اللغوي أي بمعنى الارتفاع والعلو الحسي فقوله تعالى: (وانظُر إِلَى العِظَامِ كيفَ نُنْشِزُها ثمّ نَكْسُوها لَحْمًا)[1]، أي نرفع بعضها على بعض في التركيب للإحياء[2]، وقوله تعالى: (وإذا قيل انْشُزوا فانْشُزوا)[3] أي بمعنى انْهَضُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَالْجِهَادِ وَعَمَلِ الْخَيْرِ، قَالَ بِهِ أَكْثَرُ الْمُفَسِّرِينَ.[4]

أما الذي بصيغة الاسم فالنشوز فيه استعمل بمعناه الشرعي، فقد ورد آيتان في سورة النساء والتي خصصت مقاطع منها لمعالجة قضايا الأسرة بصفة عامة وقضايا المرأة بصفة خاصة فهو مفهوم أسري نسائي، واستعمل النشوز في الآيتين بمعناه الاصطلاحي.

الآية الأولى: وردت (في سورة النساء آية ٣٤) المعروفة بآية القوامة، ويأتي لفظ النشوز هنا صفة للنساء ومعناه: هو استعلاءهن على أزواجهن، وارتفاعهن عن فُرُشهم بالمعصية منهن، والخلاف عليهم فيما لزمهنّ طاعتهم فيه، بغضًا منهن وإعراضًا عنهم.[5] **وهذا ليس موضوع البحث.**

الآية الثانية: وردت (في سورة النساء آية ١٢٨) ويأتي لفظ النشوز هنا صفة للرجل الذي سمَّته الآية بعلًا وتدل على الترفع والاستعلاء.

---

[1]) سورة البقرة آية ٢٥٩.

[2]) الجامع لأحكام القرآن – للقرطبي (ج٣/٢٩٥).

[3]) سورة المجادلة آية ١١.

[4]) الجامع لأحكام القرآن – للقرطبي (ج١٧/٢٩٩).

[5]) جامع البيان في تأويل القرآن – للطبري (ج٨/٢٩٩).

تعريف نشوز الزوج عند المفسرين :

قال تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا}[1].

- جاء في تفسير الطبري في معنى قوله تعالى: (نُشُوزًا) أي استعلاءً بنفسه عنها إلى غيرها، أثَرةً عليها، وارتفاعًا بها عنها، إما لِبُغْضة، وإما لكراهة منه بعض أسبابها إما دَمامتها، وإما سنها وكبرها، أو غير ذلك من الأمور.[2]

- جاء في تفسير الواحدي في معنى قوله تعالى: (نُشُوزًا) أي ترفعًا عليها لبغضها وهو أن يترك مجامعتها.[3]

- جاء في تفسير ابن الجوزي في معنى قوله تعالى: (نُشُوزًا) أي أن يُسيء عشرتها، وأن يمنعها نفسه ونفقته.[4]

- جاء في تفسير الرازي في معنى قوله تعالى: (نُشُوزًا) أي نُشُوزُ الرَّجُلِ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ أَنْ يُعْرِضَ عَنْهَا وَيَعْبِسَ وَجْهُهُ فِي وَجْهِهَا وَيَتْرُكَ مُجَامَعَتَهَا وَيُسِيءَ عِشْرَتَهَا.[5]

- جاء في تفسير النسفي وأبي حيان في معنى قوله تعالى: (نُشُوزًا) أي أَنْ يُجَافِيَ عَنْهَا بِأَنْ يَمْنَعَهَا نَفْسَهُ وَنَفَقَتَهُ، وَالْمَوَدَّةَ الَّتِي بَيْنَهُمَا، وَأَنَّ يُؤْذِيَهَا بِسَبَبٍ أَوْ ضَرْبٍ.[6]

---

[1]) سورة النساء آية ١٢٨.

[2]) جامع البيان في تأويل القرآن – للطبري (ج٩/٢٦٧، ٢٦٨).

[3]) الوجيز في تفسير الكتاب العزيز – أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري الشافعي – تحقيق: صفوان عدنان داووي – دار القلم، الدار الشامية – دمشق، سوريا – الطبعة الأولى ١٤١٥هـ (ج١/٢٩٣).

[4]) زاد المسير في علم التفسير – جمال الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي – المحقق: عبدالرزاق المهدي – دار الكتاب العربي – بيروت، لبنان – الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ (ج١/٤٨١).

[5]) مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) – أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري – دار إحياء التراث العربي – بيروت، لبنان – الطبعة الثالثة ١٤٢٠هـ (ج١١/٢٣٥).

[6]) تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) – أبو البركات عبدالله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي – حققه يوسف علي بديوي – دار الكلم الطيب – بيروت، لبنان – الطبعة الأولى ١٤١٩هـ/١٩٩٨م (ج١/٤٠١)، البحر المحيط في التفسير =

- جاء في تفسير البقاعي في معنى قوله تعالى: (نُشُوزًا) أي ترفعًا بما ترى من استهانته لها بمنع حقوقها أو إساءة صحبتها.[1]

- جاء في تفسير الألوسي وتفسير الوسيط وتفسير المنار في معنى قوله تعالى: (نُشُوزًا) أي استعلاءً عليها وتجافيًا عنها وارتفاعًا بنفسه عنها وعن صحبتها.[2]

- جاء في كتاب نيل المرام من تفسير آيات الأحكام في معنى قوله تعالى: (نُشُوزًا) أي دوام النشوز والترفع عليها بترك المضاجعة، والتقصير في النفقة.[3]

ونلاحظ في تعريفات المفسرين لنشوز الزوج بأنها متقاربة المعنى وتُبين ضوابط وأسباب نشوز الزوج، وأن الإمام الطبري أبدع وأجاد في تعريف نشوز الزوج، وأن تعريفه هو الشامل لمعنى نشوز الزوج.

ويتلخص معنى نشوز الزوج فيما ذكره المفسرون في التعاريف السابقة بأنه: هو الاستعلاء، والتكبر، والارتفاع، والإيذاء، والكراهة، والبغض، وإساءة العشرة المتمثل بالسب والشتم والضرب، وترك الجماع.

أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي المعروف بأبي حيان – تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبدالموجود والشيخ علي محمد معوض – دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان – الطبعة الأولى ١٤١٣هـ/١٩٩٣م (ج٣/٣٧٩).

[1]) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور – إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي – دار الكتاب الإسلامي – القاهرة ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م (ج٥/٤٢٢).

[2]) روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني – شهاب الدين محمود بن عبدالله الحسيني الألوسي – تحقيق: علي عبدالباري عطية – دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان – الطبعة الأولى ١٤١٥هـ (ج٣/١٥٦)، التفسير الوسيط للقرآن الكريم – محمد سيد طنطاوي – دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع – الفجالة، القاهرة – الطبعة الأولى من يناير١٩٩٧م إلى مارس ١٩٨٨م (ج٣/٣٣٠)، تفسير المنار – محمد رشيد رضا (ج٥/٣٦٣).

[3]) نيل المرام من تفسير آيات الاحكام – أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي بن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي – تحقيق: محمد حسن إسماعيل وأحمد فريد المزيدي – دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان – بدون طبعة – تاريخ النشر٢٠٠٣/١/٣٠م (ج١/٢١٤).

الخلاصة:

إن نشوز الرجل أخطر وأشد على حياة الأسرة من نشوز المرأة، وذلك أن الرجل له دور كبير ومؤثر داخل الأسرة فهو المفكر والموجه والراعي بما يكتسب من خبرات مجتمعية زائدة عن خبرات المرأة بحكم احتكاكه الدائم والمتكرر بمختلف جوانب الحياة.

فخطورة نشوز الزوج على الأسرة لا تتوقف عند حد معين وذلك أنه يفقد قوامته على أسرته فيفتقر الأبناء إلى القدوة التي يحاكونها.

المبحث الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالنشوز.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الإعراض في اللغة والاصطلاح.

المطلب الثاني: الخوف في اللغة والاصطلاح.

المطلب الثالث: الشقاق في اللغة والاصطلاح.

المبحث الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالنشوز

المطلب الأول: مفهوم الإعراض في اللغة والاصطلاح

الإعراض في اللغة:

الإعراض مصدر أعرض، ويأتي بمعنى الترك والانصراف، ويأتي بمعنى الصَّدّ.

عَرض: العين والراء والضاد بناءٌ تكثرُ فروعُه، وهي مع كثرتها ترجعُ إلى أصلٍ واحد، وهو العَرْض الذي يُخالف الطُّول، ومن الباب: أَعْرَضْتُ عن فلانٍ، وأعرضْتُ عن هذا الأمر، وأعرَض بوَجْهه، وهذا هو المعنى الذي ذكرناه؛ لأنّه إذا كان كذا ولّاه عرضه.[1]

عَرَضَ الشيء عرضًا وعروضًا ظهر وأشرف، يقال: عرض له أمر وعرض له عارض، ويقال: سرت فعرض لي في الطريق عارض مانع والشيء أظهره وأبرزه.[2]

عَرَضَ لِيَ الشَّيْءُ وأَعْرَضَ وتَعَرَّضَ واعْتَرَضَ بِمَعْنًى وَاحِدٍ. قَالَ ابْنُ الأَثير: وَقِيلَ إنه أَراد يُعْرِضُ إذا قِيلَ لَهُ لَا تسْتَدِنْ فَلَا يَقْبَلُ، مِن أَعْرَضَ عَنِ الشَّيْءِ إذا ولَّاه ظَهْرَهُ، وَقِيلَ: أَراد مُعْرِضًا عَنِ الأَداءِ مُوَلِّيًا عَنْهُ، والإِعْراضُ عَنِ الشَّيْءِ: الصدُّ عَنْهُ، وأَعْرَضَ عَنْهُ: صَدّ، أعرض عنّي، فمعناه: ولّى مُبديًا عَرْضَهُ، أعرضت بوجهي عنه أيْ: صددت وحدت.[3]

الْإِعْرَاضُ: الْمَيْلُ وَالِانْحِرَافُ عَنِ الشَّيْءِ.[4]

---

[1]) معجم مقاييس اللغة – لابن فارس (ج٤/٢٦٩، ٢٧١، ٢٧٢)، تاج العروس – للزبيدي (ج١٨/٤٢٢).

[2]) المعجم الوسيط – لمجمع اللغة العربية (ج٢/٥٩٣).

[3]) لسان العرب – لابن منظور (ج٧/١٧٦، ١٨٢)، المفردات في غريب القرآن – أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني – تحقيق: صفوان عدنان الداودي – دار القلم، الدار الشامية – دمشق، سوريا – الطبعة الأولى ١٤١٢هـ (ج١/٥٥٩)، كتاب العين – أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي – تحقيق: د.مهدي المخزومي و د.إبراهيم السامرائي – دار ومكتبة الهلال – دون طبعة وسنة النشر – (ج١/٢٧٢).

[4]) تفسير المنار – محمد رشيد رضا (ج٥/٣٦٣).

بالنظر إلى المعاني اللغوية السابقة للإعراض نجد أن تعريف ابن فارس هو أشمل المعاني حيث ذكر ما يفيد الإعراض المعنوي والمادي.

الإعراض في الاصطلاح:

الإعراض في كتب الفقه:

لم يستعمل الفقهاء كلمة (الإعراض) في معنى مغاير للمعنى اللغوي، فليس لهم اصطلاح خاص لها.

استعمل الفقهاء كلمة (الإعراض) في موارد مختلفة في كتب الفقه ومنها إعراض الزوج عن زوجته، بمعنى المتاركة عن المعاشرة المتعارفة بينهما.

الإعراض في كتب التفسير:

- معنى قوله تعالى: (أَوْ إِعْرَاضًا) يعني: انصرافًا عنها بوجهه أو ببعض منافعه التي كانت لها منه، ذكره الطبري[1]، والألوسي[2]، في تفسيرهما.

- معنى قوله تعالى: (أَوْ إِعْرَاضًا) عنها بأن يقل محادثتها ومؤانستها بسب كبر سن أو دمامة أو سوء في خلق أو خلق أو ملال أو طموح عين إلى غيرها، ذكره القرطبي[3]، والنسفي[4]، وأبو حيان[5]، وأبو السعود[6]، والزحيلي[7].

---

[1]) جامع البيان في تأويل القرآن – للطبري (ج٩/٢٦٨).

[2]) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني – للألوسي (ج٣/١٥٦).

[3]) الجامع لأحكام القرآن – للقرطبي (ج٥/٤٠٣).

[4]) مدارك التنزيل وحقائق التأويل – للنسفي (ج١/٤٠١).

[5]) البحر المحيط – لأبي حيان (ج٣/٣٧٩).

[6]) إرشاد العقل السليم – لأبي السعود (ج٢/٢٣٩).

[7]) التفسير المنير – للزحيلي (ج٥/٢٩٥).

- معنى قوله تعالى: (أَوْ إِعْرَاضًا) يعني إعراضًا بوجهه عنها أو يعبس في وجهها أو يترك مضاجعتها أو يسيء عشرتها أو يشتغل بغيرها، ذكره الواحدي[1]، والخازن[2]، وابن الجوزي[3].

- معنى قوله تعالى: (أَوْ إِعْرَاضًا) أي إعراضًا عنها بقلبه بأن لا ترى من محادثته ومؤانسته ومجامعته ما كانت ترى قبل ذلك، ذكره البقاعي[4].

نلاحظ في التعاريف السابقة في معنى الإعراض بأنها تدور حول معاني متقاربة، وتتلخص في معنى إعراض الزوج بأنه: " قلة محادثة ومؤانسة ومجامعة الزوج لزوجته، وانصرافه عنها، وميله لغيرها لأي سبب من الأسباب لكبر سن أو سوء طبع أو دمامة".

---

[1]) الوجيز في تفسير الكتاب العزيز – للواحدي (ج١/٢٩٣).

[2]) لباب التأويل في معاني التنزيل – للخازن (ج١/٤٣٤).

[3]) زاد المسير في علم التفسير – أبو الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي – تحقيق: عبدالرزاق المهدي – دار الكتاب العربي – بيروت، لبنان – الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ (ج١/٤٨١).

[4]) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور – للبقاعي (ج٥/٤٢٢).

المطلب الثاني: مفهوم الخوف في اللغة والاصطلاح

الخوف في اللغة: [1]

والخوف مأخوذ من الفعل خَافَ يَخَافُ خِيفَةً وَمَخَافَةً توقع حُلُول مَكْرُوه أَو فَوت مَحْبُوب فَهُوَ خَائِفٌ والمفعول مَخُوف للمتعدِّي فزع وَعلم وتيقن، وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز: {وَإِن امْرَأَة خَافت من بَعْلهَا نُشُوزًا أَو إِعْرَاضًا}[2]، وَقَوْمٌ خُوَّفٌ عَلَى الْأَصْلِ، وَخُيَّفٌ عَلَى اللَّفْظِ، وَالْأَمْرُ مِنْهُ خَفْ بِفَتْحِ الْخَاءِ.

خَوَفَ الْخَاءُ وَالْوَاوُ وَالْفَاءُ أَصْلٌ وَاحِدٌ يَدُلُّ عَلَى الذُّعْرِ وَالْفَزَعِ، يُقَالُ: خِفْتُ الشَّيْءَ خَوْفًا وَخِيفَةً، وَيُقَالُ: خَاوَفَنِي فُلَانٌ فَخُفْتُهُ، أَيْ كُنْتُ أَشَدَّ خَوْفًا مِنْهُ. فَأَمَّا قَوْلُهُمْ تَخَوَّفْتُ الشَّيْءَ، أَيْ تَنَقَّصْتُهُ، فَهُوَ الصَّحِيحُ الْفَصِيحُ، إِلَّا أَنَّهُ مِنَ الْإِبْدَالِ، وَالْأَصْلُ النُّونُ مِنَ التَّنَقُّصِ.

يقال: خاف الشَّخصُ: شعر بنوع من الاضطراب بسبب اقتراب مكروه أو توقعه، تهيَّب، ارتعب، فزِع، وقف خائفًا أمام تهديداته - {فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى}[3].

الخوف يأتي بمعنى التوقع والعلم، يقال: خاف الشَّيءَ: توقَّعه، علِمه وتيقّنه وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا}[4].

الْخَوْف انفعال فِي النَّفس يحدث لتوقع مَا يرد من الْمَكْرُوه أَو يفوت من المحبوب ويأتي بمعنى القتال وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز: {فَإِذا ذهب الْخَوْف سلقوكم بألسنة حداد}[1] أَي الْقِتَال.

---

[1]) لسان العرب – لابن منظور (ج٩/٩٩)، تاج العروس – للزبيدي (ج٢٣/٢٨٩)، المعجم الوسيط – لمجمع اللغة العربية (ج١/٢٦٢)، مختار الصحاح – للرازي (ج١/٩٨)، معجم اللغة العربية المعاصرة – لأحمد مختار (ج١/٧٠٧)، معجم مقاييس اللغة – لابن فارس (ج٢/٢٣٠).

[2]) سورة النساء آية ١٢٨.

[3]) سورة طه آية ٦٧.

[4]) سورة النساء آية ١٢٨.

الخوف يأتي بمعنى الْقَتْلُ وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز: {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ والجُوعِ}[٢].

بالنظر إلى المعاني اللغوية للخوف فإنه يدور حول معنى واحد وهو الشعور بالاضطراب وعدم الأمن.

الخوف في الاصطلاح:

الخوف: توقع حلول مكروه، أو فوات محبوب.[٣]

الخوف: حذر النفس من أمور ظاهرها نضرة، أو هو غم يلحق الإنسان مما يتوقعه من السوء.[٤]

الخَوْف: توقّع مكروه عن أمارة مظنونة، أو معلومة، ويضادّ الخوف الأمن، ويستعمل ذلك في الأمور الدنيوية والأخروية.[٥]

الْخَوْفَ: عِبَارَةٌ عَنْ تَأَلُّمِ الْقَلْبِ وَاحْتِرَاقِهِ بِسَبَبِ تَوَقُّعِ مَكْرُوهٍ فِي الِاسْتِقْبَالِ.[٦]

الْخَوْفُ: اضْطِرَابُ الْقَلْبِ وَحَرَكَتُهُ مِنْ تَذَكُّرِ الْمَخُوفِ، وَهُوَ هَرَبُ الْقَلْبِ مِنْ حُلُولِ الْمَكْرُوهِ عِنْدَ اسْتِشْعَارِهِ.[٧]

الْخَوْفُ هُوَ: حَالَةٌ تَحْدُثُ فِي الْقَلْبِ عِنْدَ حُدُوثِ أَمْرٍ مَكْرُوهٍ، أَوْ: عِنْدَ ظَنِّ حُدُوثِهِ.[١]

---

[١]) سورة الأحزاب آية ١٩.

[٢]) سورة البقرة آية ١٥٥.

[٣]) التعريفات – للجرجاني (ج١/١٠١).

[٤]) التوقيف على مهمات التعاريف – زين الدين محمد المدعو بعبدالرءوف ابن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري – عالم الكتب – القاهرة – الطبعة الأولى ١٤١٠هـ/١٩٩٠م (ج١/١٦١).

[٥]) المفردات في غريب القرآن – للأصفهاني (ج١/٣٠٣).

[٦]) موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين – محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي – المحقق: مأمون بن محيي الدين الجنان – دار الكتب العلمية ١٤١٥هـ/١٩٩٥م (ج١/٢٩٠).

[٧]) مدارج السالكين بين منازل إيّاك نعبد وإيّاك نستعين – محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية – المحقق: محمد المعتصم بالله البغدادي – دار الكتاب العربي – بيروت، لبنان – الطبعة الثالثة – ١٤١٦هـ/١٩٩٦م (ج١/٥٠٨).

والخوف معناه: توقع الإنسان مكروهًا ينزل به، وهو هنا مستعمل في حقيقته إلا أنه لا يكون إلا بعد ظهور علامات تدل عليه من الرجل.[٢]

أقوال المفسرين في قوله تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا}:

اختلف أهل التفسير في المراد بمعنى الخوف الوارد في الآية تبعًا لاختلاف المعنى اللغوي على النحو التالي:

القول الأول: الخوف هنا بمعنى التوقع، " خافَتْ" بِمَعْنَى تَوَقَّعَتْ؛ أي أَنَّ الْخَوْفُ: هُوَ تَوَقُّعُ مَا يُكْرَهُ بِوُقُوعِ بَعْضِ أَسْبَابِهِ أَوْ ظُهُورِ بَعْضِ أَمَارَاتِهِ، أو هُوَ تَوَقّعُ أمر محزن أو مسيء؛ لم يحدث بعد ولكن الإنسان ينتظره، أي أن النشوز لم يحدث ولكن المرأة تخاف أن يحدث، ورتب الحق الحكم على مجرد الخوف من النشوز لا حدوث النشوز بالفعل.[٣]

القول الثاني: الخوف هنا بمعنى العلم والظن، (وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ) يعني علمت، وقيل: ظنت، وقيل: بل المراد نفس الخوف لأن الخوف لا يحصل إلا عند ظهور الأمارات الدالة على وقوعه من بعلها يعني من زوجها.[٤]

القول الثالث: الخوف هنا بمعنى التيقن والتثبت، وَإِنْ خَافَتِ امْرَأَةٌ؛ أَيْ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا وَتَرَفُّعًا عَلَيْهَا، أَوْ إِعْرَاضًا عَنْهَا، بِأَنْ ثَبَتَ لَهَا ذَلِكَ، وَتَحَقَّقَ وَلَمْ يَكُنْ وَهْمًا مُجَرَّدًا، أَوْ وِسْوَاسًا عَارِضًا وذلك بممارسة بعض أسباب النشوز.[٥]

---

[١]) فتح القدير – محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني اليمني – دار ابن كثير، دار الكلم الطيب – دمشق، سوريا – الطبعة الأولى ١٤١٤هـ (ج١/٥٣٢).

[٢]) التفسير الوسيط – للسيد الطنطاوي (ج٣/٣٢٩).

[٣]) تفسير القرطبي – للقرطبي (ج٥/٤٠٣)، تفسير المنار – لمحمد رشيد رضا (ج٥/٣٦٣)، تفسير الشعراوي – للشعراوي (ج٥/٢٦٨٢).

[٤]) جامع البيان في تأويل القرآن – للطبري (ج٩/٢٦٧)، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز – للواحدي (ج١/٢٩٣)، مفاتيح الغيب – للرازي (ج١١/٢٣٥)، لباب التأويل في معاني التنزيل – للخازن (ج١/٤٣٤).

[٥]) تفسير المنار – لمحمد رشيد رضا (ج٥/٣٦٣).

المطلب الثالث: مفهوم الشقاق في اللغة والاصطلاح

الشِّقاقُ في اللغة: [1]

الشِّقاقُ: مشتق من الفعل شقّ يَشُقُّ، يقال: شَاقّه مشاقّة وشقاقًا؛ أي خالفه مخالفة، وحقيقته أن يأتي كلٌّ منهما ما يشق على صاحبه فيكون كلّ منهما في شقّ غير شقّ صاحبه وهو أصل الشقاق.

والشِّقاقُ هوالخلافُ والعداوةُ بَيْنَ فَرِيقَيْنِ والخلافُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، سُمِّيَ ذَلِكَ شِقاقًا لأَن كُلَّ فَرِيقٍ مِنْ فِرْقَتَي العدواة قَصَدَ شِقًّا أَي نَاحِيَةً غَيْرَ شِقّ صَاحِبِهِ، وَأما قَوْلهم: شَقَّ الْخَوَارِج عصَا الْمُسلمين فمعنَاهُ: أَنهم فَرَّقوا جماعَتْهُمْ وكلِمَتهُمْ، وَهُوَ من الشَّقِّ الَّذِي معنَاه الصَّدْع.

الشِّقاقُ هو المفارقة، يقال: شَقَّ امْرَه يَشُقُّه شَقًّا فانْشَقَّ: انْفَرَقَ وَتَبَدَّدَ اخْتِلَافًا، وشَقَّ فلانٌ الْعَصَا أَيْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ، وشَقَّ عَصَا الطَّاعَةِ فانْشَقَّت وَهُوَ مِنْهُ.

الشقاق: التعادي، ومنه قيل: شقّ فلان العصى، إذا تباعد في الخروج عن الطاعة، ومنه المشقة، وشقّ على فلان كذا.

والاسمُ الشِّقُّ بِالْكَسْرِ نِصْفُ الشَّيْءِ، ويأتي بمعنى الجانب والناحية فكأن كل واحد من الفريقين في شقٍّ غير شقّ صاحبه.

والشِّقُّ بالْكَسْرُ مِنَ المَشَقَّةِ، وَيُقَالُ: هُمْ بِشِقٍّ مِنَ الْعَيْشِ إِذَا كَانُوا فِي جَهْدٍ ويأتي بمعنى الْمَشَقَّةُ والانكسار الذي يلحق النّفس والبدن، وذلك كاستعارة الانكسار لها ومنه قوله - عز وجل -: {لَمْ تَكُونُوا بِالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ}[2].

---

[1]) لسان العرب – لابن منظور (ج١٠/١٨٣)، مختار الصحاح – للرازي (ج١/١٦٧)، المعجم الوسيط – لمجمع اللغة العربية (ج١/٤٨٩)، الصحاح – للجوهري (ج٤/١٥٠٣)، معجم اللغة العربية المعاصرة – لأحمد مختار (ج٢/١٢٢٣)، المصباح المنير – للفيومي (ج١/٣٩١)، كتاب العين – للفراهيدي (ج٥/٧)، المفردات في غريب القرآن – للأصفهاني (ج١/٤٥٩)، تهذيب اللغة – أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي – المحقق: محمد عوض مرعب – دار إحياء التراث العربي – بيروت، لبنان – الطبعة الأولى ٢٠٠١م (ج٨/٢٠٥).

[2]) سورة النحل آية ٧.

الشِّقاقُ مفرد، وهو مصدر شاقَّ بمعنى اختلاف وانقسام، خصومة وعدم اتِّفاق، ويأتي بمعنى الخلاف والنزاع، ومنه قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا}[1].

من خلال التعاريف السابقة للشّقاق يتضح أن لها معاني متقاربة يدور حول الخلاف والعداوة والخصومة والنزاع والمفارقة والتعادي.

الشّقاق في الاصطلاح:

ليس للشقاق تعريف خاص في اصطلاح الفقهاء والمفسرين إلا أنهم تناولوه بتعاريف تقارب تعاريف اللغة، والتي كانت تدور حول الخلاف والعداوة والمفارقة والنزاع.

وسأذكر جانبًا من تعاريف الفقهاء والمفسرين للشقاق، وهي على النحو الآتي:

تعريف الفقهاء للشّقاق:

الشِّقَاقُ: مَأْخُوذٌ مِن الشِّقِّ وَهُوَ النَّاحِيَةُ كَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ صَارَ فِي نَاحِيَةٍ الْخِلَافُ وَالْعَدَاوَةُ، قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَفِي تَسْمِيَتِهِ شِقَاقًا تَأْوِيلَانِ: أَحَدُهُمَا: لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَدْ فَعَلَ مَا شَقَّ عَلَى صَاحِبِهِ، وَالثَّانِي: لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَدْ صَارَ فِي شِقٍّ بِالْعَدَاوَةِ وَالْمُبَايَنَةِ، وهو وقوع الخلاف والنزاع والتخاصم والاختلاف والعداوة بين الزوجين على نحو يستدعي تدخل الحكمين للإصلاح بينهما.[2]

---

[1]) سورة النساء آية ٣٥.

[2]) رد المحتار على الدرر المختار – لابن عابدين (ج٥/٨٧)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير – للصاوي (ج٢/٥١٣)، حاشية البيجرمي على الخطيب – للبيجرمي (ج١٠/٤٢٣)، الحاوي الكبير – للماوردي (ج٩/١٤١٨، ١٤١٩)، المغني والشرح الكبير – لابن قدامة (ج٨/١٧٠)، الفقه الإسلامي وأدلته – للزحيلي (ج٩/٧٠٦٠).

والشِّقَاقُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ: مُخَالَفَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، مَأْخُوذٌ مِنَ الشِّقِّ، وَهُوَ: النَّاحِيةُ، فَكَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَدْ صَارَ فِي نَاحِيَةٍ وَشِقٍّ غَيْرِ شِقِّ صَاحِبِهِ. [1]

من خلال ما سبق ذكره من آراء الفقهاء في تعريف الشقاق يتضح أنّ مفهوم الشقاق لا يخرج عن المعنى المتعارف عليه والمراد منه يتلخص في أنّه هو التخاصم والخلاف والنزاع والعداوة بين الزوجين.

تعريف المفسرين للشّقاق:

وَالشِّقَاقُ هُوَ ما يحصل بين الزوجين من خلاف ومعاداة ونزاع ومفارقة، والشقاق الخلاف والعداوة واشتقاقه من الشق وهو الجانب لأن كلّا من المتخالفين في شق غير شق الآخر، وسمّى الخلاف شقاقًا لأن المخالف يفعل ما يشق على صاحبه سماعه، أو لأن كل واحد من الزوجين يميل إلى شق؛ أي ناحية غير شق صاحبه، والضمير للزوجين، فكلمة " شقاق بينهما" تدل على أنهما التحما بالزواج وصارا شيئًا واحدًا، فأي شيء يبعد بين الاثنين يكون شقاقًا. [2]

ويقول ابن جرير الطبري: يعني بقوله جل ثناؤه: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا} وإن علمتم أيها الناس شقاق بينهما، وذلك مشاقة كل واحد منهما صاحبه، وهو إتيانه ما يشق عليه من الأمور. [3]

من خلال ما سبق ذكره من آراء المفسرين في تعريف الشّقاق يتضح أنّ آرائهم قد اتفقت حول المراد به، وهو كل خلاف ونفور وشقاق يقع بين الزوجة وزوجها.

---

[1]) النظم المستعذب – لابن بطال (ج٢/١٥٦).

[2]) الجامع لأحكام القرآن – للقرطبي (ج٥/١٧٤)، تفسير المنار – لمحمد رشيد رضا (ج٥/٦٤)، مدارك التنزيل وحقائق التأويل – للنسفي (ج١/٣٥٦)، التفسير الوسيط – للسيد الطنطاوي (ج٣/١٤١)، روح المعاني – للألوسي (ج٣/٢٦).

[3]) جامع البيان في تأويل القرآن – للطبري (ج٨/٣١٨).

المبحث الثالث: علاقة الألفاظ بالنشوز والفرق بينها

الأول: العلاقة بين النشوز والإعراض.

الثاني: العلاقة بين النشوز والخوف.

الثالث: العلاقة بين النشوز والشّقاق.

المبحث الثالث: علاقة الألفاظ بالنشوز والفرق بينها

العلاقة بين النشوز والإعراض:

النشوز: هو كراهية أحد الزوجين للآخر وامتناعه عن أداء الحق الذي أوجبه الله عليه للآخر.

نشوز الزوج: هو امتناع الزوج عن أداء حق الزوجة، أو إساءة العشرة معها، أو إلحاق الضرر والأذى بها، أو كرهه له.

إعراض الزوج: هو قلة محادثة ومؤانسة ومجامعة الزوج لزوجته، وانصرافه عنها، وميله لغيرها لأي سبب من الأسباب لكبر سن أو سوء طبع أو دمامة.

فالعلاقة بين النشوز والإعراض تكون على جهتين:

الأول: من جهة المعنى:

النشوز أعم من الإعراض وأشمل منه، فالنشوز يشمل كل سوء عشرة من قبل الزوجين، وكل كراهية وعصيان وترفع وإلحاق الضرر والأذى ومنع للحق الواجب عليهما للآخر.

أما الإعراض فهو أقل شأنًا من النشوز، فالإعراض يتحقق بمجرد الانصراف عن الزوجة بالوجه أو بالمال وقلة المحادثة والمجالسة معها وميله لغيرها.

الْمُرَادُ بِالنُّشُوزِ إِظْهَارُ الْخُشُونَةِ فِي الْقَوْلِ أَوِ الْفِعْلِ أَوْ فِيهِمَا، وَالْمُرَادُ مِنَ الْإِعْرَاضِ السُّكُوتُ عَنِ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ وَالْمُدَاعَاةِ وَالْإِيذَاءِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا الْإِعْرَاضِ يَدُلُّ دَلَالَةً قَوِيَّةً عَلَى النَّفْرَةِ وَالْكَرَاهَةِ.[1]

- جاء في تفسير القرطبي أَنَّ الْفَرْقُ بَيْنَ النُّشُوزِ وَالْإِعْرَاضِ أَنَّ النُّشُوزَ التَّبَاعُدُ، وَالْإِعْرَاضَ أَلَّا يُكَلِّمَهَا وَلَا يَأْنَسَ بِهَا.[1]

[1]) مفاتيح الغيب – للرازي (ج١١/٢٣٥).

- جاء في تفسير المنار: وَالظَّاهِرُ أَنَّ النُّشُوزَ أَعَمُّ فَيَشْمَلُ كُلَّ عِصْيَانٍ سَبَبُهُ التَّرَفُّعُ وَالْإِبَاءُ.[٢]

وقد قال بعض العلماء: إن الفرق بين النشوز والإعراض أن النشوز تباعد، والإعراض انصراف الوجه وعدم الأنس بها مع القرب منها.[٣]

فالنشوز يكون من قبل الزوج أو من الزوجة أو منهما معًا، أما الإعراض فيكون من قبل الزوج فقط؛ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر إعراض الزوج مع نشوزه ولم يذكر إعراض الزوجة مع نشوزها.

الثاني: من جهة الحكم:

النشوز حكمه حرام بالإجماع سواء كان بالقول أو بالفعل أو بهما معًا، سواء كان من الزوجة أو من الزوج أو منهما معًا، أما **الإعراض** فهو أقل ضررًا وإثمًا من النشوز.[٤]

- وقد جاء في تفسير ابن عطية والألوسي أن الإعراض أخف من النشوز.[٥]

والضرر بالنشوز يكون ظلمًا يستحق فاعله العقوبة، أما الضرر بالإعراض فيكون يسيرًا ولا يعاقب صاحبه.

---

[١]) الجامع لأحكام القرآن – للقرطبي (ج٥/٤٠٣).

[٢]) تفسير المنار – لمحمد رشيد رضا (ج٥/٦٣).

[٣]) زهرة التفاسير – محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة – دار الفكر العربي (ج٤/١٨٨٢).

[٤]) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة – أبي عبدالله محمد بن عبدالرحمن الدمشقي العثماني الشافعي – دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان – الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ/١٩٨٧م (ص٢٢٤).

[٥]) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز – أبو محمد عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي – دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان – الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ (ج٢/١١٩)، روح المعاني – للألوسي (ج٣/١٥٦).

العلاقة بين النشوز والخوف:

النشوز: هو كراهية أحد الزوجين للآخر وامتناعه عن أداء الحق الذي أوجبه الله عليه للآخر.

نشوز الزوج: هو امتناع الزوج عن أداء حق الزوجة، أو إساءة العشرة معها، أو إلحاق الضرر والأذي بها، أو كرهه له.

الْخَوْفُ: هُوَ تَوَقُّعُ مَا يُكْرَهُ بِوُقُوعِ بَعْضِ أَسْبَابِهِ أَوْ ظُهُورِ بَعْضِ أَمَارَاتِهِ.

وقد اختلف المفسرون في معنى الخوف في قوله تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا}، وذهبوا إلى أقوال ثلاثة:

الأول: أنّ الخوف يأتي بمعنى التوقع.

الثاني: أنّ الخوف يأتي بمعنى العلم والظن.

الثالث: أنّ الخوف يأتي بمعنى اليقين والتثبت.

فالعلاقة بين النشوز والخوف:

هي علاقة غير مباشرة، **فالنشوز** يترتب عليه حكم بوقوعه، أما **الخوف** فلا يترتب عليه حكم، لأن العقوبات تُوجب بعد وقوع الفعل، فما يستحق بالنشوز لا يستحق بخوفه.

وإنّ مجرد الخوف من نشوز الزوج لا يترتب عليه حكم، ويَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ جَعْلُ فِعْلِ الْخَوْفِ الْمَذْكُورِ، مُفَسِّرًا لِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ، لِلِاحْتِرَاسِ مِنْ بِنَاءِ الْحُكْمِ عَلَى أَسَاسِ الْوَسْوَسَةِ الَّتِي تَكْثُرُ عِنْدَ النِّسَاءِ، وَهُوَ مِنْ إِيجَازِ الْقُرْآنِ الْبَدِيعِ، وَالْوَاجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَتَبَيَّنَ وَتَتَثَبَّتَ فِيمَا تَرَاهُ مِنْ أَمَارَاتِ النُّشُوزِ وَالْإِعْرَاضِ.[1]

[1]) تفسير المنار – لمحمد رشيد رضا (ج٥/٣٦٣).

العلاقة بين النشوز والشّقاق:

النشوز: هو كراهية أحد الزوجين للآخر وامتناعه عن أداء الحق الذي أوجبه الله عليه للآخر.

نشوز الزوج: هو امتناع الزوج عن أداء حق الزوجة، أو إساءة العشرة معها، أو إلحاق الضرر والأذى بها، أو كرهه له.

وَالشِّقَاقُ هُوَ ما يحصل بين الزوجين من خلاف ومعاداة ونزاع ومفارقة.

العلاقة بين النشوز والشقاق: فمن ثلاث جهات:

الأولى: من جهة المعنى:

أنّ النشوز غير الشّقاق، **فالنشوز** حالة فردية، أما **الشّقاق** فحالة من المخالفة والمفارقة والنزاع المتبادل بين الطرفين وهي تتعدى النشوز، لأن النشوز يكون من طرف واحد إما من المرأة أو من الرجل، أما الشّقاق فإنه يكون متبادلًا من الطرفين.

وقد جعل الطبري الشّقاق بأنه هو النشوز، وفسر معنى الشّقاق الصّادر من المرأة بأنّه النشوز وتركها أداء حق الله عليها الذي ألزمها الله لزوجها. وأما من الزوج فتركُه إمساكها بالمعروف أو تسريحها بإحسان.[1]

الثانية: من جهة المصدر:

النشوز قد يكون من الزوجة وقد يكون من الزوج، أما **الشّقاق** فإنه يكون منهما معًا، ويدل ذلك قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا} فكلمة " بينهما" الضمير يعود للزوجين بمعنى أنه شقاق متبادل.

---

[1]) جامع البيان في تأويل القرآن – للطبري (ج٨/٣١٨، ٣١٩).

الثالثة: من جهة العلاج:

علاج **النشوز** يتم من خلال الأسرة الصغيرة أي أنّه علاجًا داخليًّا بين الرجل والمرأة، فإن كان النشوز من المرأة فالعلاج بيد الرجل وذلك بالتدرج بين المراحل الثلاث، وأما إن كان النشوز من الرجل فالعلاج هو الصلح بينهما أو تنازل المرأة عن بعض من حقوقها.

وما دام الخلاف لم يتجاوز حد خوف النشوز فالزوجان هما المكلفان بتسوية شأنهما وعلاج حالهما دون إفشاء لسرهما أمام أهل أو حاكم.[1]

أما علاج **الشّقاق** بيد الحكمين؛ أي أنه يتطلب تدخلًا من خارج المجلس العائلي سواء كان من أهل الزوجين أو من القضاء للإصلاح بين الزوجين وإنهاء الخلاف والشّقاق وإحلال الوفاق، وهذا هو السبيل الذي رسمه الله للإصلاح بين الزوجين إذا وقع الشقاق بينهما.[2]

فاختلاف العلاج بين النشوز والشّقاق يدل على أن الشقاق أخطر من النشوز.

---

[1]) الإسلام عقيدة وشريعة – الإمام الأكبر محمود شلتوت – دار الشروق – الطبعة الرابعة عشر ١٤٠٧هـ/١٩٨٧م (ص١٦٦).

[2]) المصدر السابق (ص١٧٠).

الفصل الثاني

أحكام نشوز الزوج وأسبابه وحالاته

وضع الإسلام التشريعات التي تحفظ سعادة الزوجين والأسرة، كما حملت كثير من النصوص الشرعية توجيهاتٍ تهدف إلى صون الحقوق والواجبات بين الزوجين؛ حرصًا على استمرار الحياة بينهما على المودة والرحمة والسكينة، ومع ذلك تبقى العلاقات الزوجية عرضة للخلافات؛ لذا يجدر بالزوجين أن يحرص كل منهما أن يبحث عن مواطن تقصيره بحق الآخر ويتفاداها.

وفي هذا الفصل تفصيل ذلك ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: حكم نشوز الزوج ودليله.

المبحث الثاني: أسباب نشوز الزوج.

المبحث الثالث: حالات نشوز الزوج.

المبحث الأول: حكم نشوز الزوج ودليله

حكم نشوز الزوج:

النشوز محرم على أي من الزوجين لما فيه من ظلم للآخر، ولأنه يجب على كل واحد منهما بذل ما يجب لصاحبه من الحق عليه من غير مطل ولا إظهار الكراهية للبذل ولا إتباعه بمنٍّ أو أذى وكف أذاه عن صاحبه[1]، لأن هذا من المعروف المأمور به في قوله تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) هَذَا أَمْرٌ بِحُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَمْرٌ لِلْأَزْوَاجِ، أَيْ طَيِّبُوا أَقْوَالَكُمْ لَهُنَّ، وَحَسِّنُوا أَفْعَالَكُمْ وَهَيْئَاتِكُمْ بِحَسَبِ قُدْرَتِكُمْ كَمَا تُحِبُّ ذَلِكَ مِنْهَا، فَافْعَلْ أَنْتَ بِهَا مِثْلَهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) أَيْ وَلَهُنَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ مَا لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ، فَلْيُؤَدِّ كُلٌّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى الْآخَرِ، مَا يَجِبُ عَلَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ[2]، ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ»[3]، مطل الغني يعني مماطلته في أداء الحق الذي عليه، وهذا أمر محرم.

ويجب على الزوج لزوجته حقوق سواءً كانت مادية أو معنوية منها حقها في المهر والنفقة والسكن، وحق العدل والمساواة في حال التعدد، والمعاشرة بالمعروف وعدم الإضرار بها، فإذا ما تخلى عن واجباته وتركها من غير سبب فإنه يأثم لأنه يضيع ما فرض الله عليه وبذلك يُعتبر ناشزًا، والنشوز لون من ألوان الضرر الذي يقع على عاتق الزوجة وهو محرم، وينبغي إزالة هذا الضرر.

---

[1]) الكافي في فقه الإمام أحمد – لابن قدامة (ج٣/٨٣)، المهذب في فقه الإمام الشافعي – للشيرازي (ج٢/٤٨١).

[2]) البحر المحيط في التفسير – لأبي حيان (ج٣/٥٧٠)، تفسير القرآن العظيم – لابن كثير (ج٢/٢١٢)، المصدر السابق (ج١/٤٥٩).

[3]) أخرجه البخاري في صحيحه (ج٣/٩٤) رقم الحديث ٢٢٨٧، كتاب الحوالة، باب الحوالة هل يرجع في الحوالة؟

دليل نشوز الزوج:

قال تعالى: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا).[1]

سبب نزول الآية: [2]

ذَكَرَ الْمُفَسِّرُونَ فِي سَبَبِ نُزُولِ الْآيَةِ وُجُوهًا تتلَخَّصُ فيما يلي:

الأول: عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - : فِي هَذِهِ الآيَةِ: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} قَالَتْ: " الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ المَرْأَةُ، لَيْسَ بِمُسْتَكْثِرٍ مِنْهَا، يُرِيدُ أَنْ يُفَارِقَهَا، فَتَقُولُ: أَجْعَلُكَ مِنْ شَأْنِي فِي حِلٍّ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ ".[3]

وفي لفظ للنسائي والبيهقي: عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} أُنْزِلَتْ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَا يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا، فَيُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَيَتَزَوَّجَ غَيْرَهَا، فَتَقُولُ: لَا تُطَلِّقْنِي وَأَمْسِكْنِي وَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنَ النَّفَقَةِ وَالْقِسْمَةِ لِي، فَأَنْزَلَ اللهُ جَلَّ وَعَزَّ {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا}.[4]

---

[1]) سورة النساء آية ١٢٨.

[2]) أسباب نزول القرآن – أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري – تحقيق: عصام بن عبدالمحسن الحميدان – دار الإصلاح – الدمام – الطبعة الثانية ١٤١٢هـ/١٩٩٢م (ج١/١٨٥، ١٨٦)، لباب النقول في أسباب النزول – عبدالرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي – دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان (ج١/٧٣)، الاستيعاب في بيان النزول – سليم بن عبدالهلالي ومحمد بن موسي آل نصر – دار ابن الجوزي – المملكة العربية السعودية – الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ (ج١/٥١٤، ٥١٥)، جامع البيان – للطبري (ج٩/٢٧٠)، الجامع لأحكام القرآن – للقرطبي (ج٥/٤٠٣)، المحرر الوجيز – لابن عطية (ج٢/١١٩)، مفاتيح الغيب – للرازي (ج١١/٢٣٥)، لباب التأويل – للخازن (ج١/٤٣٤)، البحر المحيط في التفسير – لأبي حيان (ج٣/٨٦)، تفسير ابن كثير – لابن كثير (ج٢/٣٧٩).

[3]) أخرجه البخاري في صحيحه (ج٦/٤٩) رقم الحديث ٤٦٠١، كتاب تفسير القرآن – باب (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا).

[4]) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (ج١٠/٧٤) رقم الحديث ١١٠٦٠، كتاب التفسير – سورة النساء قوله تعالى (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج٧/٤٨٢) رقم الحديث ١٤٧٢٩، كتاب القسم والنشوز – باب ما جاء في قول الله عز وجل: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا).(حديث صحيح).

وفي لفظ لمسلم: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " نَزَلَتْ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، فَلَعَلَّهُ أَنْ لَا يَسْتَكْثِرَ مِنْهَا، وَتَكُونُ لَهَا صُحْبَةٌ وَوَلَدٌ، فَتَكْرَهُ أَنْ يُفَارِقَهَا، فَتَقُولُ لَهُ: أَنْتَ فِي حِلٍّ مِنْ شَأْنِي".[1]

وفي لفظ لابن ماجه: عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ قَدْ طَالَتْ صُحْبَتُهَا، وَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَادًا، فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَبْدِلَ بِهَا، فَرَاضَتْهُ عَلَى أَنْ يقِيمَ عِنْدَها وَلَا يَقْسِمَ لَهَا.[2]

الثاني: عن هشامِ بنِ عُروة، عن أبيه، قال: قالت عائشةُ: يا ابنَ أُختي، كان رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لا يُفضّلُ بعضنا على بعضٍ في القَسمِ، من مُكثه عِندنا، وكان قلَّ يومٌ إلا وهو يَطُوفُ علينا جميعًا، فيدنو مِنْ كُلِّ امرأة مِن غير مَسِيسٍ حتى يَبْلُغَ إلى التي هو يَوْمُها فيبيتُ عندها، ولقد قالت سودَةُ بنتُ زمْعَةَ حين أسنَّتْ وَفرِقَتْ أن يُفَارِقَها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : يا رسولَ الله، يومي لِعائشة، فَقَبِلَ ذلك رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - منها، قالت: نقولُ في ذلك أنزلَ اللهُ تعالى وفي أشباهها، أراه قال: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا}.[3]

الثالث: عَنْ عِكْرِمَةَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " خَشِيَتْ سَوْدَةُ أَنْ يُطَلِّقَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: لَا تُطَلِّقْنِي وَأَمْسِكْنِي، وَاجْعَلْ يَوْمِي لِعَائِشَةَ، فَفَعَلَ " فَنَزَلَتْ: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} فَمَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ.[4]

الرابع: وقيل: نزلت في رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ وَامْرَأَتِهِ خَوْلَةَ بِنْتِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ قَدْ خَلَا مِنْ سِنِّهَا، فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا شَابَّةً، فَآثَرَ الْبِكْرَ عَلَيْهَا، فَأَبَتِ امْرَأَتُهُ الْأُولَى أَنْ تَقَرَّ عَلَى ذَلِكَ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً حَتَّى إِذَا بَقِيَ مِنْ أَجَلِهَا يَسِيرٌ، قَالَ: إِنْ شِئْتِ رَاجَعْتُكِ، وَصَبَرْتِ عَلَى الْأَثَرَةِ، وَإِنْ شِئْتِ تَرَكْتُكِ حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُكِ. قَالَتْ: بَلْ رَاجِعْنِي أَصْبِرْ عَلَى

---

[1]) أخرجه مسلم في صحيحه (ج٤/٢٣١٦) رقم الحديث ٣٠٢١، كتاب التفسير.

[2]) أخرجه ابن ماجه في سننه (ج٣/١٤٦) رقم الحديث ١٩٧٥، أبواب النكاح – باب المرأة تهب يومها لصاحبتها.(حديث صحيح).

[3]) أخرجه أبو داود في سننه (ج٣/٤٧٠، ٤٧١) رقم الحديث ٢١٣٥، كتاب النكاح – باب القسم بين النساء.(إسناده حسن)

[4]) أخرجه الترمذي في سننه (ج٥/٢٤٩) رقم الحديث ٣٠٤٠، أبواب تفسير القرآن – باب ومن سورة النساء.(حديث حسن صحيح).

الْأَثَرَةِ، فَرَاجَعَهَا ثُمَّ آثَرَ عَلَيْهَا، فَلَمْ تَصْبِرْ عَلَى الْأَثَرَةِ، فَطَلَّقَهَا الْأُخْرَى، وَآثَرَ عَلَيْهَا الشَّابَّةَ، قَالَ: فَذَلِكَ الصُّلْحُ الَّذِي بَلَغَنَا أَنَّ اللهَ قَدْ أَنْزَلَ فِيهِ " {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا}.[1]

تفسير الآية: [2]

إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها أو يُعرض عنها لسبب من الأسباب، " فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحًا" أي: فلا حرج عليهما أن يصلحا بينهما صلحًا وهو أن تترك له يومها، أو تضعَ عنه بعض الواجب لها من حقّ عليه، تستعطِفه بذلك وتستديم المُقام في حباله، والتمسك بالعقد الذي بينها وبينه من النكاح، ورتَّبَ رفع الجُناحِ على توقُّعِ الخَوْف، وظهور أمارات النُّشوز والإعْرَاض، وهو مع وقوعِ تلك وتحققها أولى، لأنّه إذا أُبيح الصُّلْح مع خَوْف ذلك فهو مع الوقوعِ أَوْكد، إذ في الصُّلْحِ بقاء الألفة والْمودَّة، ومن أنواعِ الصُّلْحِ أن تهب يومها لغيرها من نسائه، وأن ترضى بالقسم لها في مدة طويلة مرة، أو تهب له المهر أو بعضه، أوالنَّفقة، والحقّ الَّذي للمرأة على الزَّوجِ هو المهر والنَّفقة، والقسم هو على إسقاط ذلك أو شيء منه على أن لا يطلّقها، وذلك جائز، وهذا إذا رضيت بذلك لكراهة فراق زوجها، ولا تجبر على هذا لأنَّها إنْ لم ترض بدون حقِّها كان الواجب على الزَّوج أن يوفيها حقَّها من النَّفقة والمبيت.

" والصلح خير" يعني: إقامتها بعد تخييره إياها والمصالحة على ترك بعض حقها من القسم والنفقة خير من طلب الفرقة والطلاق.

" وأحضرت الأنفس الشح" أَيْ: شحَّت المرأة بنصيبها من زوجها وشحَّ الرَّجل على المرأة بنفسه إذا كان غيرها أحبَّ إليه منها.

---

[1]) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (ج٢/٣٣٨) رقم الحديث ٣٢٠٥، كتاب التفسير – تفسير سورة النساء.(حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه).

[2]) تفسير القرآن العظيم – لابن كثير (ج٢/٣٧٧)، جامع البيان في تأويل القرآن – للطبري (ج٩/٢٦٨)، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز – لابن عطية، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز – للواحدي (ج١/٢٩٣)، مدارك التنزيل وحقائق التأويل – للنسفي (ج١/٤٠١)، لباب التأويل في معاني التنزيل – للخازن (ج١/٤٣٤).

" وَإِن تُحْسِنُواْ" بالإقامة على نسائكم وإن كرهتموهن وأحببتم غيرهن وتصبروا على ذلك مراعاة لحق الصحبة " وَتَتَّقُواْ" النشوز والإعراض ونقص الحق وكل ما يؤدي إلى الأذى والخصومة، " فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا" من الإحسان والتقوى فيجزيكم بأعمالكم.

المبحث الثاني: أسباب نشوز الزوج.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: أسباب تعود إلى الزوجة.

المطلب الثاني: أسباب تعود إلى الزوج.

المطلب الثالث: أسباب مشتركة بين الزوجين.

المبحث الثاني: أسباب نشوز الزوج[1]

تتعدد دوافع النشوز التي تجعل الزوج يتمرد على الحياة الزوجية؛ لأن حال الزوج لا يتبدل من مودة زوجته ولين الجانب معها والسخاء عليها إلى الكراهية والإعراض عنها إلا من وراء ذلك أسباب داعية لنشوزه، وهذه الأسباب تختلف من رجل إلى آخر بحسب طبيعة الزوج، وطريقة المعيشة، واختلاف البيئات والثقافة؛ لذلك نجد الفقهاء القدامى لم يركزوا عليها كثيرًا في كتبهم، فقد تكون الأسباب عائدة إلى الزوجة سواء كان ذلك بإرادتها أو بغير إرادتها، وقد تكون عائدة إلى الزوج، وقد تكون مشتركة بين الزوجين، **وعلى هذا** فقد قسمت المبحث إلى ثلاثة مطالب:

[1]) ذُكِرَت هذه الأسباب متفرقة في الكتب المعاصرة التي تهتم عن الأسرة في الإسلام وأحكامها.

المطلب الأول: أسباب تعود إلى الزوجة

هناك أسباب ليس للزوجة كسب فيها وهي خارجة عن إرادتها، وأسباب من كسب الزوجة وفعلها، وبيان ذلك فيما يلي:

أولًا: الأسباب التي لا كسب للزوجة فيها:

١ - كراهية الزوج لها لكبر سنها[١]، وعجزها عن الوفاء بحقوق الزوج، فقد ورد أن سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ حِينَ أَسَنَّتْ وَفَرِقَتْ أَنْ يُفَارِقَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالت: يَا رَسُولَ اللهِ، يَوْمِي هُوَ لِعَائِشَةَ، فَقَبِلَ ذَلِكَ مِنْهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل - فِيهَا وَفِي أَشْبَاهِهَا: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا}.[٢]

٢ - كراهية الزوج لها لمرضها مرضًا مزمنًا خطيرًا والذي يكلفه مجهودًا نفسيًّا وماديًّا كبيرين ويحرمه من التمتع بحقوقه الزوجية منها.[٣]

٣ - كراهية الزوج لها لدمامة في وجهها وجسمها، أو لقبح في صورتها بسبب تشوه بحرق أو حادث.[٤]

٤ - كراهية الزوج لها لعقمها؛ لأن الإنجاب هو أحد مقاصد الشرعية من الزواج حتى تمتد الأجيال وتستمر الحياة فالبنون زينة الحياة الدنيا استنادًا لقوله تعالى: (الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا).[٥]

٥ - كراهية الزوج لها لإنجابها البنات أو كثرة بناتها، وهذا من فرط جهل الزوج لأن الأبناء رزقٌ من الله، وتحديدُ جنسِهم ذكورًا أم إناثًا هو مِن

---

[١]) مغني المحتاج – للشربيني (ج٤/٤٢٨)، حاشية الشرقاوي على التحرير – للأنصاري (ج٢/٣١٩)، كشاف القناع – للبهوتي (ج٧/٢٥٦٨).

[٢]) أخرجه أبو داود في سننه (ج٣/٤٧٠) رقم الحديث ٢١٣٥ كتاب النكاح – باب في القسم بين النساء، أخرجه الحاكم في المستدرك (ج٢/٢٠٣) رقم الحديث ٢٧٦٠.(حديث صحيح الإسناد، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ).

[٣]) مغني المحتاج – للشربيني (ج٤/٤٢٨)، حاشية البجيرمي – للخطيب (ج١٠/٤٢٢)، المغني والشرح الكبير – لابن قدامة (ج٨/١٦٥، ١٩٦).

[٤]) تفسير المنار – لمحمد رشيد رضا (ج٥/٣٦٣)، الجامع لأحكام القرآن – للقرطبي (ج٥/٤٠٤)، التسهيل لعلوم التنزيل – لابن جزي (ج١/٢١٢)، المغني والشرح الكبير – لابن قدامة (ج٨/١٦٥، ١٦٩).

[٥]) دليل الأسرة في الإسلام – دار الإفتاء المصرية ١٤٣٤هـ (ج١/٣٧٣ – ٣٨٥).

قدَر الله سبحانه، كما قال تعالى: (لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ.. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ).[1]

ثانيًا: الأسباب التي من كسب للزوجة:

١ - سوء المعاشرة من الزوجة، ينبغي على الزوجة أن تحسن معاشرة زوجها ولا تسيء معاملته ولا تخالفه أو تعصيه في أمر؛ لأن طاعة الزوجة لزوجها واجبة عليها، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ: " الَّذِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِيمَا يَكْرَهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ" [2]، قال ابن الجوزي - رحمه الله -: " وينبغي للمرأة العاقلة إذا وجدت زوجًا صالحًا يلائمها، أن تجتهد في مرضاته، وتتجنب ما يؤذيه، فإنها متى آذته أو تعرضت لما يكره أوجب ذلك ملالته، وبقي ذلك في نفسه، فربما وجد فرصته فتركها أو آثر غيرها، فإنه قد يجد وقد لا تجد هي، ومعلوم أن الملل للمستحسن قد يقع، فكيف للمكروه" [3].

٢ - تعالي الزوجة على زوجها بسبب نسبها وحسبها أو مالها أو وظيفتها أو كونها متعلمة أكثر منه، فإن كل ذلك يورث كراهية الزوج لها وحدوث المشاكل بينهما، فقد رُوِيَ أَنَّهُ شَجَرَ بَيْنَ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَبَيْنَ زَوْجَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ خُصُومَةٌ تَنَافَرَا فِيهَا، وَكَانَ سَبَبُهَا أَنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ ذَاتَ مَالٍ تَدِلُّ بِمَالِهَا عَلَى عَقِيلٍ، وَتُكْثِرُ إِذْكَارَهُ بِمَنْ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ مِنْ أَهْلِهَا.[4]

---

[1]) سورة الشورى آية ٤٩ – ٥٠.

[2]) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (ج١٢/٣٨٣) رقم الحديث ٧٤٢١، مسند أبي هريرة – رضي الله عنه –، وأخرجه النسائي في السن الكبرى (ج٨/١٨٤) رقم الحديث ٨٩١٢، كتاب عشرة النساء – باب طاعة المرأة زوجها، وأخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (ج٢/١٧٥) رقم الحديث ٢٦٨٢ كتاب النكاح.(حديث صحيح على شرط مسلم).

[3]) أحكام النساء – لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد المعروف ابن الجوزي – مكتبة ابن تيمية – القاهرة (ص٢١٦).

[4]) الحاوي الكبير – للماوردي (ج١٢/٢٤٧).

٣ - سوء خلق الزوجة[١]، والتضرر بها كسرعة غضبها واستطالة لسانها على زوجها، وإهمالها لشئون بيتها ونظافته وعدم المحافظة على مال زوجها وأولاده وتقصيرها بواجباتها، لأن الزوجة تُسئل عن بيت زوجها وهي مسئولة عنه فينبغي على المرأة حسن التدبير في رعاية البيت ومال الزوج والأولاد، وذلك لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالأَمِيرُ رَاعٍ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)[٢]، وكل ذلك يكون سببًا في نشوز الزوج وكراهيته ونفوره من الحياة الزوجية.

٤ - الشجار والمشاكسات بين الزوجات، فقد يكون الرجل متزوجًا بأكثر من زوجة، فتحدث بينهم المشاكسات بسبب الغيرة الزائدة التي تؤدي إلى معصية الزوج وعدم سماع كلامه ما يجعل الرجل هاربًا من بيته وكارهًا للحياة الزوجية، وبالتالي تسوء العلاقة بينه وبين زوجاته، وكل ذلك تكون سببًا في نشوز الزوج وتقصير واجباته تجاههن وإهماله لهن ونفوره منهن.

---

[١]) الجامع لأحكام القرآن – للقرطبي (ج٥/٤٠٤).

[٢]) أخرجه البخاري في صحيحه (ج٧/٣١) رقم الحديث ٥٢٠٠ كتاب النكاح – باب المرأة راعية في بيت زوجها، وأخرجه مسلم في صحيحه (ج٣/١٤٥٩) رقم الحديث ١٨٢٩ كتاب الإمارة – باب فضيلة الإمام العادل، وأخرجه أبو داود في سننه (ج٤/٥٥٣) رقم الحديث ٢٩٢٨ كتاب الإمارة – باب ما يلزم الإمام من حق رعيته.

المطلب الثاني: أسباب تعود إلى الزوج

قد يكون نشوز الزوج لأسباب تعود إليه ومن ذلك:

١ - حِدَّة خُلقه وسوء طبعه، أو لاتصافه بالعصبية الزائدة وشدة الغضب، وميله إلى العنف والقسوة والتسلط وفرض الإرادة في كل شيء.[١]

٢ - استعلاء الزوج عليها بنفسه، أو ينالها بالاحتقار، أو ضاعت منه مودته ورحمته عليها.[٢]

٣ - سوء عشرته لها وبذاءة لسانه ومباشرته بكل أنواع الأذى مع زوجته بِسَبٍّ أو لَعنٍ أو شَتمٍ لها ولأهلها كمعايرته لها بأصلها إن كانت أقل منه حسبًا ونسبًا.[٣]

٤ - محاولة الإضرار بها والإعتداء عليها بالضرب بغير سبب شرعي.[٤]

٥ - امتناعه عن أداء الحق الواجب عليه لزوجته كالمهر والنفقة والقسم، أو التضييق عليها بالنفقة، أو التقصير في حق الزوجية.[٥]

٦ - رفض تحمل مسئولياته تجاه بيته وأبنائه وإهماله لشئونهم، وإن حاولت المرأة من منطلق البيان له بأنه راعٍ ومسئول عن رعيته نفر منها ونشز وكرهها.[٦]

٧ - قد يكره الزوج زوجته بغير سبب ظاهر ومن غير علةٍ معينةٍ كرغبته في الزواج من امرأة أخرى؛ أي أن رغبته قد انصرفت عن زوجته

---

[١]) الأسرة في التشريع الإسلامي – محمد أحمد فرج السنهوري (ص٧٧ – ٨٢).

[٢]) فقه المرأة المسلمة – الشيخ محمد متولي الشعراوي – المكتبة التوفيقية – القاهرة، مصر (ص٢٣٤).

[٣] (العشرة الطيبة – محمد حسين – دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع – الطبعة الأولى ١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م (ص٩٤)، دليل الأسرة في الإسلام – دار الإفتاء المصرية (ج١/٥٢٠).

[٤]) مغني المحتاج – للشربيني (ج٤/٤٢٧).

[٥]) نفس المصدر السابق.

[٦]) نهاية المحتاج إلى شرح المحتاج – شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي – دار الفكر، بيروت – الطبعة الأخيرة ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م (ج٦/٣٩١)، تيسير التفسير – لإبراهيم القطان (ج١/٣٤٧).

الأولى نهائيًّا ويريد الزواج من أخرى استنادًا لقول الله تعالى: (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا)[1] أي إِنْ كَرِهتَ امْرَأَتَك وَأَعْجَبَك غَيرهَا فَطلقت هَذِه وَتَزَوَّجت تِلْكَ فأعط هَذِه مهرهَا وَإِن كَانَ قِنْطَارًا.[2]

٨ - عدم العدل بين زوجاته إن كان مُعددًا وتفرقته بينهن في المعاملة وتفضيله لإحدى زوجاته وظلمه للأخريات؛ لأنه وجب عليه التسوية بين زوجاته في المعاملة سواء كان في المبيت أو العشرة أو النفقة بأنواعها، فإن ترك العدل بين زوجاته ثارت المشاكل والخلافات لأن الله سبحانه وتعالى شرَط حِل التعدد بالعدل لقوله تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً)، ولا يحل له أن يميز واحدة عن غيرها وذلك في الأمور الظاهرة والتي تكون في استطاعته وقدرته.[3]

---

[1]) سورة النساء آية ٢٠.

[2]) الدرر المنثور – للسيوطي (ج٢/٤٦٦)، وتفسير الشعراوي – للشعراوي (ج٤/٢٠٨٤).

[3]) أحكام الأسرة في الإسلام – محمد مصطفى شلبي – الدار الجامعية – بيروت، لبنان – الطبعة الرابعة ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م (ص٣٥٤ – ٣٥٥).

المطلب الثالث: أسباب مشتركة بين الزوجين

قد لا يكون نشوزالزوج لصفة يكرهها في الزوجة أو سوء معاملتها له أو لصفة فيه، ولكن قد يكون لأسباب مشتركة بين الزوجين أو لأسباب خارجية ساعدت على نشوز الزوج:

١ - انعدام الحوار بين الزوجين وعدم التفاهم والتجانس وعدم وجود المحبة بين الزوجين يكون من أحد أسباب نشوز الزوج ونفوره من الحياة الزوجية، إذ ينبغي أن تقوم العلاقة بين الزوجين بالتفاهم والتودد والمحبة وأن تكون بينهما تواصل لأن المحبة تقود إلى الألفة والمودة لكن أحيانًا تحدث مشاكل وخلافات بسبب انقطاع التواصل والحوار بينهما فيسوء الأمر حتى يصل إلى حد التقاطع والتهاجر.[١]

٢ - عدم التكافؤ بين الزوجين سواء كان ذلك في الناحية الاجتماعية أو الثقافية أو الاقتصادية، إذ إن الكفاءة بين الزوجين تمثل عنصرًا هامًّا من عناصر الانسجام الأسري والتوافق النفسي بينهما، وعدم الكفاءة بينهما تؤدي إلى مشكلات داخل الأسرة وتجعل الحياة الزوجية غير مستقرة.[٢]

٣ - الجهل بالحقوق والواجبات لكل منهما، جهل الزوجة بالحقوق الواجبة عليها تجاه زوجها يؤدي إلى التهاون في أدائها وبالتالي يقودها إلى العصيان والنشوز، وكذلك بالنسبة للزوج فجهله بالحقوق الواجبة عليه تجاه زوجته يؤدي إلى التقصير والتهاون في أدائها فيقوده إلى النشوز وعدم تحمل المسئولية.

٤ - عدم إدراك كلا الزوجين طبيعة الآخر، وهذا يعتبر من أهم أسباب الخلاف بين الزوجين وبالتالي نشوز الزوج، لأن عدم معرفة الزوج

---

[١]) دستور الأسرة في ظلال القرآن – أحمد فائز – مؤسسة الرسالة – الطبعة الأولى ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م (ص١٥٣ – ١٥٦)، دليل الأسرة في الإسلام – دار الإفتاء المصرية (ج١/٢٥٤).

[٢]) أحكام الأسرة في الإسلام – لمحمد مصطفى شلبي (من ص٣٠٩ – ٣١٩)، فقه المرأة المسلمة – للشعراوي (ص٢٣٣).

أو الزوجة طبيعة الآخر يؤدي إلى عدم التعامل معه بأسلوب يروق له فيضيق به ذرعًا ولا يتحمل الحياة معه فتبدأ المشاكل والخلافات.[1]

٥ ـ قد يكون لتدخل الأهل أو الأقارب بين الزوجين أثر سلبي وسيئ أحيانًا وذلك في طريقة تعامل الزوج مع زوجته، وخاصة إذا كانت لديها مشاكل مع أمه وإخوته؛ فيميل الزوج معهن على زوجته فتكثر المشاكل والخلافات، وهذا التدخل يكون تحت عنوان النصيحة والمصلحة والخبرة، فيعرض عنها ثم ينشز ويتمرد على الحياة الزوجية.[2]

---

[1] عوامل استقرار الأسرة في الكتاب والسنة – كوثر محمد عمر – دار خضر – بيروت، لبنان (مبحث حسن المعاشرة من ص٣٠٠ – ٣١٢).

[2] (دليل الأسرة في الإسلام – دار الإفتاء المصرية (ج١/٥٥ – ٥٧).

المبحث الثالث: حالات نشوز الزوج

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: إساءة العشرة.

(الشتم والسَّب وقطع الكلام معها والضرب والعضل)

المطلب الثاني: امتناع الحقوق الواجبة عليه.

(امتناع الزوج عن دفع المهر والنفقة وترك القسم والمبيت)

المطلب الثالث: الجفاء والإضرار بها.

(ترك إعفافها والعزل دون رضاها وترك وطئها مدة طويلة)

المبحث الثالث: حالات نشوز الزوج

المطلب الأول: إساءة العشرة

(الشتم والسّب وقطع الكلام معها والضرب والعضل)

الفرع الأول: الشتم والسّب والإعراض عنها وقطع الكلام معها:

إن الحياة الزوجية بناؤها التفاهم والاحترام المتبادل، وأساسها السكن والمودة والرحمة لقوله تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)[1]، ودعامتها العشرة بالمعروف لقوله تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)[2]، وهذا أمر للأزواج أي: خالقوهن بالمعروف، وهو خطابٌ للذين يُسيئون العشرة معهن، وقيل: المعروف أن لا يُسيء الكلام معها ويكون منبسط الوجه لها، وأيضًا من المعروف ترك أذاها بالكلام الغليظ والإعراض عنها والميل إلى غيرها وترك العبوس والقطوب في وجهها بغير ذنب.[3]

حكم شتم الزوج زوجته أو سبّها وقطع الكلام عنها ودليله:

لا يحل للزوج أن يشتم زوجته ويسبَّها، ويشتم أهلها، ويقطع الكلام معها ويترك مؤانستها، ويلعنها، ويهينها، لأن فيه مخالفة لقوله تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ). والعشرة بالمعروف تقتضي حسن الخلق في المصاحبة واللين والتلطف معها، وأن في ذلك إيذاءً لنفسيتها وشعورها بالضعف والانكسار، وأن هذا ليس من المعروف بل هو من سوء العشرة.

وقد دلت أحاديث كثيرة على حرمة السبّ والشتم واللعن وبذاءة اللسان فمنها: ١ - عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ).[4]

---

[1]) سورة الروم آية ٢١.

[2]) سورة النساء آية ١٩.

[3]) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم – لأبي السعود (ج١٥٨/٢)، روح المعاني – للألوسي (ج٤٥١/٢)، أحكام القرآن – للجصاص (ج٤٧/٣).

[4]) أخرجه البخاري في صحيحه (ج١٩/١) رقم الحديث ٤٨، كتاب الإيمان – باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، وأخرجه مسلم في صحيحه (ج٨١/١) رقم الحديث ٦٤، كتاب الإيمان – باب قول النبي – صلى الله عليه وسلم –" سباب

٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (الحَيَاءُ مِنَ الإِيمَانِ، وَالإِيمَانُ فِي الجَنَّةِ، وَالبَذَاءُ مِنَ الجَفَاءِ، وَالجَفَاءُ فِي النَّارِ).[١]

٣ - عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (لَيْسَ المُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا اللَّعَّانِ وَلَا الفَاحِشِ وَلَا البَذِيءِ).[٢]

٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (أَكْمَلُ المُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ).[٣]، وفي رواية لِعَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ المُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ).[٤]

وجه الدلالة من الأحاديث:

فكل هذه الأحاديث دالة على حرمة إيذاء المسلم بشتمٍ أو سبٍّ أو لعنٍ أو إهانةٍ، وأنّ ذلك من كبائر الذنوب، وقال الإمام النووي: " سبُّ المسلم بغير حق حرام بإجماع الأمة وفاعله فاسق، كما أخبر به النبي - صلى الله عليه وسلم -" [٥]، والمسلم هنا لفظ عام يشمل الزو جة وغيرها، لكن الحرمة أشد في الزوجة من غيرها، بل ويزداد الإثم لما لها من حقٍّ على الزوج زائد عن الحقوق الواجبة لعموم المسلمين، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم

=المسلم فسوق....."، وأخرجه الترمذي في سننه (ج٤/٣٥٣) رقم الحديث ١٩٨٣، أبواب البر والصلة – باب ما جاء في الشتم.

[١]) أخرجه الترمذي في سننه (ج٤/٣٦٥) رقم الحديث ٢٠٠٩، أبواب البر والصلة – باب ما جاء في الحياء، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ج٦/١٦٧) رقم الحديث ٣٠٣٩٢، كتاب الإيمان والرؤيا.(حديث حسن صحيح).

[٢]) أخرجه الترمذي في سننه (ج٤/٣٥٠) رقم الحديث ١٩٧٧، أبواب البر والصلة – باب ما جاء في اللعنة، وأخرجه الطبري في المعجم الأوسط (ج٢/٢٢٥) رقم الحديث ١٨١٤، باب الألف – من اسمه أحمد.(حديث حسن غريب).

[٣]) أخرجه الترمذي في سننه (ج٣/٤٥٨) رقم الحديث ١١٦٢، أبواب الرضاع – باب ما جاء في حق المرأة على زوجها، وأخرجه أبو داود في سننه (ج٧/٧٠) رقم الحديث ٤٦٨٢، كتاب السنة – باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (ج٩/٤٨٣) رقم الحديث ٤١٧٦، باب معاشرة الزوجين – ذكر البيان بأن من خيار الناس من كان خيرًا لأمرأته.(حديث حسن صحيح).

[٤]) أخرجه الترمذي في سننه (ج٥/٩) رقم الحديث ٢٦١٢، أبواب الإيمان – باب ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه.(حَدِيثٌ حَسَنٌ وَلَا نَعْرِفُ لِأَبِي قِلَابَةَ سَمَاعًا مِنْ عَائِشَةَ).

[٥]) المنهاج شرح صحيح مسلم – للنووي (ج٢/٥٤).

- حث الأزواج على حسن الخلق مع زوجاتهم في المعاملة والمعاشرة، فإن ذلك من كمال الإيمان وتمامه، وأن خيارهم وأحسنهم من كان خيرًا لأهله.

آراء الفقهاء في طلب الزوجة التفرقة بسبب إساءة الزوج لها بشتم أو سبّ أو لعن:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة، وذهبوا إلى مذهبين:

المذهب الأول: مذهب الجمهور:

ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية إلى أن المرأة لا يجوز لها الطلب بالتفرقة بسبب إساءة الزوج لها بشتمٍ أو سبٍّ أو لعنٍ، وكذلك لا يجوز للقاضي التفرقة بينهما وإنما يمنع الزوج عن ذلك.

فقد جاء عند الأحناف: أن الزوجة إذا اشتكت للقاضي وقالت إن الزوج يؤذيها بسبٍّ أو شتمٍ فإن القاضي يزجره عن ذلك ويمنعه عن التعدي في حقها، ويأمره بأن يحسن إليها.[1]

وقد جاء عند الشافعية: فإن أساء الزوج خُلُقُه مع زوجته وآذاها بشتمٍ أو سبٍّ بلا سبب نهاه القاضي عن ذلك ولا يعزره؛ لأن إساءة الخُلق بين الزوجين تكثُر، والتعزير عليها يورث وحشةً بينهما، فيقتصر أولًا على النهي لعل الحال يلتئم بينهما، فإن عاد وتكرر منه ذلك عزره بما يليق به لتعديه عليها.[2]

وقد جاء عند الحنابلة: إذا ظهر أنَّ الزوج يعتدي على الزوجة ويضرها فإن القاضي أسكنهما إلى جنب ثقةٍ يمنعه من الإضرار بها والتعدي عليها.[3]

وقد جاء عند الظاهرية: أنه لا يصح للقاضي أن يُفَرِّق بين رجلٍ وامرأته إلا حيث جاء النص بوجوب التفرقة بينهما.[4]

---

[1]) رد المحتار على الدرر المختار – لابن عابدين (ج٥/٣٢٣)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع – للكاساني (ج٤/٢٣).

[2]) مغني المحتاج – للشربيني (ج٤/٤٢٧)، الحاوي الكبير – للماوردي (ج٤/٢٥٦).

[3]) المغني والشرح الكبير – لابن قدامة المقدسي (ج٨/١٧٠).

[4]) المحلي بالآثار – لابن حزم الظاهري (ج٩/٢٤٨).

الثاني: مذهب المالكية:

ذهبوا إلى أنَّه إذا ثبت أنَّ الزوج يعتدي عليها ويَضرُّها بالشتم أو السّب أو اللعن، ويعرض عنها بوجهه أو يوليها ظهره في الفراش بلا موجب شرعي ويقطع الكلام معها فللزوجة الخيار، فإذا اختارت البقاء معه ورفعت أمرها للقاضي زجره ومنعه باجتهاده بوعظٍ أولًا فإن تكرر منه ضربه، وأما إذا طلبت مفارقته فالقاضي له الحق في تطليقها منه بطلقة واحدة بائنة بسبب تعديه عليها وتضرر الزوجة من ذلك[1]، لخبر النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ)[2]، ومعناه: أن الشخص ليس مسموحًا أن يُضار نفسه ولا أن يُضار غيره.

الترجيح:

من خلال عرض آراء الفقهاء يتبين - والله أعلم - أنّ الرأي الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية بعدم طلب المرأة بالتفرقة بسبب الضرر كالشتم والسّب واللعن وقطع الكلام والإعراض عنها، لأن إساءة الخلق بين الزوجين تكثر عادة، وأن الشريعة جاءت تحثنا بالصبر والمداراة، والقول بتطليق الزوجة بسبب الشتم والسّب مخالف لذلك.

الفرع الثاني: الضرب بلا سبب شرعي:

حكم ضرب الزوج زوجته بلا سبب ودليله:

يحرم على الزوج أنْ يضرب زوجته بلا سبب شرعي ولو كان الضرب يسيرًا لما فيه من إساءةٍ لعشرتها؛ لأن الله - عز وجل - أمر الزوج بمعاشرة زوجته بالمعروف لقوله تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)[3]،

---

[1]) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير – لابن عرفة (ج٢/٣٤٣)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير – للصاوي (ج٢/٥١٢)، حاشية الخرشي على شرح مختصر سيدي خليل – للخرشي (ج٤/٩).

[2]) أخرجه ابن ماجه في سننه (ج٣/٤٣٠) رقم الحديث ٢٣٤٠، أبواب الأحكام – باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج٦/١١٤) رقم الحديث ١١٣٨٤، كتاب الصلح – باب لا ضرر ولا ضرار.(حديث صحيح لغيره).

[3]) سورة النساء آية ١٩.

وضربه لها من التعدّي والظلم. وقد بيَّن النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن الظلم محرم، عَنْ أَبِي ذَرٍّ الغفاري، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فِيمَا رَوَى عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: (يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا....)[1].

ذكر ابن جرير الطبري في كتابه حرمة ضرب النساء وأذيتهن لقول الله تعالى: (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا)[2]، وقالوا: وإذ كان الله جل جلاله قد حرم أذاهن بغير ما استحققن به الأذى، فضربهن بغير ما اكتسبن أحرم وأبعد من الجواز، وقال: والصواب من القول في ذلك عندنا أنه غير جائز لأحد ضرب أحد من الناس ولا أذاه إلا بالحق، سواء كان المضروب امرأة وضاربها زوجها، أو كان مملوكًا أو مملوكة وضاربه مولاه، أو كان صغيرًا وضاربه والده، أو وصيًّا والده وصاه عليه.[3]

وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على حرمة ضرب الزوج زوجته بدون سبب شرعي:

من الكتاب:

قوله تعالى: (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا)[4].

---

[1]) أخرجه مسلم في صحيحه (ج٤/١٩٩٤) رقم الحديث ٢٥٧٧، كتاب البر والصلة والآداب – باب تحريم الظلم، وأخرجه أحمد في مسنده (ج٣٥/٣٣٢) رقم الحديث ٢١٤٢٠، مسند الأنصار – حديث أبي ذر الغفاري.

[2]) سورة الأحزاب آية ٥٨.

[3]) تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار (مسند عمر بن الخطاب) – أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري – ت: محمود محمد شاكر – مطبعة المدني – القاهرة (ج١/٤١٨).

[4]) سورة النساء آية ٣٤.

وجه الدلالة من الآية:

دلت الآية الكريمة بمفهومها المخالف على تحريم ضرب الزوجة في غير النشوز؛ لأن الضرب المذكور في قوله تعالى: (وَاضْرِبُوهُنَّ) المقصود منه هو الزجر والتأديب لا الإيذاء والتعدي عليها، ويؤيد ذلك قوله تعالى: (فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا)، وهو ما ذهب إليه المفسرون:

فقد جاء في تفسير ابن كثير: (فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا)؛ أَيْ إذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريده مِنْهَا مِمَّا أَبَاحَهُ اللهُ لَهُ مِنْهَا، فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَلَيْسَ لَهُ ضَرْبُهَا وَلَا هِجْرَانُهَا.[1]

وقد جاء في تفسير الرازي والخازن: (فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ)؛ أَيْ إِذَا رَجَعْنَ عَنِ النُّشُوزِ إِلَى الطَّاعَةِ عِنْدَ هَذَا التَّأْدِيبِ (فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا) أَيْ لَا تَطْلُبُوا عَلَيْهِنَّ الضَّرْبَ وَالْهِجْرَانَ طَرِيقًا عَلَى سَبِيلِ التَّعَنُّتِ وَالْإِيذَاءِ.[2]

وقد جاء في تفسير القاسمي: (فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا)؛ أي إذا رجعن عن النشوز عند هذا التأديب إلى الطاعة في جميع ما يراد منهن مما أباحه الله منهن، فلا سبيل للرجال عليهن بعد ذلك بالتوبيخ والأذية بالضرب والهجران.[3]

من السنة:

١) ما رواه سَعِيدُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ مُعَاوِيَةَ القشيري قَالَ: (أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: فقُلْتُ: فَمَا تَقُولُ فِي نِسَائِنَا؟ قَالَ: (هُنَّ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ)، وَأَطْعِمُوهُنَّ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَاكْسُوهُنَّ مِمَّا تَلْبَسُونَ وَلَا تَضْرِبُوهُنَّ وَلَا تُقَبِّحُوهُنَّ[4].

---

[1]) تفسير القرآن العظيم – لابن كثير (ج٢/٢٥٩).

[2]) مفاتيح الغيب – للرازي (ج١٠/٧٣)، ولباب التأويل في معاني التنزيل – للخازن (ج١/٣٧١).

[3]) محاسن التأويل – للقاسمي (ج٣/١٠٠).

[4]) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (ج٨/٢٥٥) رقم الحديث ٩١٠٦، كتاب عشرة النساء – باب حق المرأة على زوجها، وأخرجه أبو داود في سننه (ج٣/٤٧٨) رقم الحديث ٢١٤٤، كتاب النكاح – باب في حق المرأة على زوجها.(حديث حسن).

٢) عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللهِ) فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ: (قَدْ ذَئِرَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ فَأَذِنَ لَهُمْ فَضَرَبُوهُنَّ فَطَافَ بِآلِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نِسَاءٌ كَثِيرٌ) فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - اللَّيْلَةَ سَبْعُونَ امْرَأَةً كُلُّهُمْ يَشْتَكِينَ أَزْوَاجَهُنَّ، لَيسَ أُولَئِكَ بِخِيَارَكُمْ).[١]

٣) عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ زَمْعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (لاَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ العَبْدِ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ اليَوْمِ)[٢].

وجه الدلالة من الأحاديث:

في الأحاديث إشارة إلى أنّ ضرب النساء لا يباح مطلقًا؛ بل يحرم إن كان على جهة الإهانة والإساءة والإيذاء، والنهي عن إهانتهنَّ بتقبيح القول وجلدهن كجلد العبد، وفيه إيماءٌ إلى جواز ضرب النساء في حالة النشوز ضربا يسيرًا غير مبرحٍ؛ لأنّ ضرب المرأة إنّما أبيح من أجل عصيانها زوجها فيما يجب من حقه عليها، والأفضل هو ترك ضربها والاكتفاء بالتهديد، ومن يضرب زوجته بغير حق ليس بخيار الناس.[٣]

آراء الفقهاء في اعتداء الزوج على زوجته بالضرب وطلبها التفرقة:

اختلف الفقهاء في اعتداء الزوج على زوجته بالضرب وطلبها التفرقة على ذلك، وذهبوا إلى أربعة مذاهب:

---

[١]) أخرجه أبو داود في سننه (ج٣/٤٧٩) رقم الحديث ٢١٤٦، كتاب النكاح – باب في ضرب النساء، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (ج٨/٢٦٣) رقم الحديث ٩١٢٢، كتاب عشرة النساء – ضرب الرجل زوجته، وأخرجه ابن ماجه في سننه (ج٣/١٥٢) رقم الحديث ١٩٨٥، أبواب النكاح – باب ضرب النساء.(حديث صحيح).

[٢]) أخرجه البخاري في صحيحه (ج٧/٣٢) رقم الحديث ٥٢٠٤، كتاب النكاح – باب ما يكره من ضرب النساء.

[٣]) فتح الباري – لابن حجر العسقلاني (ج٩/٣٠٣)، معالم السنن (شرح سنن أبي داود) – أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي – المطبعة العلمية، حلب – الطبعة الأولى ١٣٥١هـ/١٩٣٢م (ج٣/٢٢٠ – ٢٢١).

الأول: مذهب الأحناف والشافعية والحنابلة:

ذهبوا إلى أن الزوجة لها الحق في رفع أمرها للقضاء إذا اعتدى زوجها عليها بالضرب، وعلى القاضي أن يمنعه ويزجره عن ذلك في أول مرة، وإن تكرر منه يعزره بما يليق به ويردعه، وليس للقاضي تفرقتهما.

فقد جاء عند الأحناف[1]: (وَلَوْ شَكَّتْ أَنَّهُ يَضْرِبُهَا فَإِنْ عَلِمَ الْقَاضِي ذَلِكَ زَجَرَهُ وَمَنَعَهُ عَنِ التَّعَدِّي فِي حَقِّهَا).

وقد جاء عند الشافعية[2]: (فَإِنْ أَسَاءَ خُلُقَهُ وَأَذَاهَا بِضَرْبٍ بِلَا سَبَبٍ نَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ وَلَا يُعَزِّرُهُ، فَإِنْ عَادَ إلَيْهِ وَطَلَبَتْ تَعْزِيرَهُ مِن الْقَاضِي عَزَّرَهُ بِمَا يَلِيقُ بِهِ لِتَعَدِّيهِ عَلَيْهَا).

وقد جاء عند الحنابلة[3]: إذا ظهر أنَّ الزوج يعتدي على الزوجة ويضرها فإن القاضي أسكنهما إلى جنب ثقةٍ يمنعه من الإضرار بها والتعدي عليها.

الثاني: مذهب المالكية:

ذهبوا إلى أن الزوج إذا اعتدى على زوجته بضربٍ لغير موجب شرعي وثبت ذلك عليه ولم ترد فراقه زجره الحاكم باجتهاد بوعظٍ، فإن لم ينزجر بالوعظ فضربٍ إن أفاد، أما إذا أرادت مفارقته فلها التطليق بالضرر الذي وقع عليها والقصاص.

فقد جاء في منح الجليل للشيخ عليش: (وَبِتَعَدِّيهِ أَيْ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ بِضَرْبٍ أَوْ غَيْرِهِ وَثُبُوتِهِ عَلَيْهِ وَلَمْ تُرِدْ فِرَاقَهُ زَجَرَهُ أَيْ الزَّوْجَ الْحَاكِمُ بِاجْتِهَادِهِ بِوَعْظٍ فَضَرْبٍ، فَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ زَجَرَهُ بِوَعْظٍ فَقَطْ وَلَا يَأْمُرْهَا فِيهِمَا بِهَجْرِهِ وَيَزْجُرُهَا أَيْضًا إنْ ثَبَتَ ضَرَرُهَا بِوَعْظٍ فَضَرْبٍ).[4]

---

[1]) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق – عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي – المطبعة الأميرية – بولاق – القاهرة – الطبعة الأولى ١٣١٣هـ (ج٣/٥٨)، رد المحتار على الدرر المختار – لابن عابدين (ج٥/٣٢٣).

[2]) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج – للرملي (ج٦/٣٩١)، حاشية البجيرمي على الخطيب – للبجيرمي (ج٣/٤٧٩).

[3]) المغني والشرح الكبير – لابن قدامة المقدسي (ج٨/١٧٠).

[4]) منح الجليل شرح مختصر خليل – لابن عليش (ج٣/٥٤٦).

وقد جاء في حاشية الصاوي: (وَبِتَعَدِّيهِ أَيْ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ بِضَرْبٍ لِغَيْرِ مُوجِبٍ شَرْعِيٍّ زَجَرَهُ الْحَاكِمُ بِوَعْظٍ فَتَهْدِيدٍ إنْ لَمْ يَنْزَجِرْ بِالْوَعْظِ، فَضَرْبٍ إنْ أَفَادَ الضَّرْبُ؛ أَيْ ظَنَّ إفَادَتَهُ وَإِلَّا فَلَا، وَهَذَا إن اخْتَارَتْ الْبَقَاءَ مَعَهُ، وَلَهَا التَّطْلِيقُ بِالتَّعَدِّي إذَا ثَبَتَ وَإِنْ لَمْ يَتَكَرَّرْ التَّعَدِّي مِنْهُ عَلَيْهَا).[1]

وقد جاء في الشرح الكبير للشيخ الدردير: (وَلَا يَجُوزُ الضَّرْبُ الْمُبَرِّحُ وَلَوْ عَلِمَ أَنَّهَا لَا تَتْرُكُ النُّشُوزَ إلَّا بِهِ فَإِنْ وَقَعَ فَلَهَا التَّطْلِيقُ عَلَيْهِ وَالْقِصَاصُ).[2]

الثالث: مذهب بعض الشافعية كالغزالي:

ذهبوا إلى أن الزوج إذا ثبت اعتداؤه عليها بالضرب والإيذاء فإنه يحال بينهما حتى يعود إلى العدل، ولا يعتمد قوله في العدل وإنما يعتمد قولها.

قَالَ الغَزَالِيُّ في الوجيز: (أَنْ يَكُونَ العُدْوَانُ مِنْهُ بِالضَّرْبِ وَالإِيذَاءِ فَيُحَالُ بَيْنَهُمَا حَتَى يَعُودَ إِلَى العَدْلِ).[3]

وَفَصَّلَ الْإِمَامُ فِي مَسْأَلَةِ الحَيْلُولَةِ فَقَالَ: (إنْ ظَنَّ الْحَاكِمُ تَعَدِّيَهُ وَلَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ لَمْ يَحُلْ بَيْنَهُمَا وَإِنْ تَحَقَّقَهُ أَوْ ثَبَتَ عِنْدَهُ وَخَافَ أَنْ يَضْرِبَهَا ضَرْبًا مُبَرِّحًا لِكَوْنِهِ جَسُورًا حَالَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَظُنَّ أَنَّهُ عَدَلَ؛ إذْ لَوْ لَمْ يَحُلْ بَيْنَهُمَا وَاقْتَصَرَ عَلَى التَّعْزِيرِ لَرُبَّمَا بَلَغَ مِنْهَا مَبْلَغًا لَا يُسْتَدْرَكُ).[4]

الرابع: مذهب الظاهرية:

ذهبوا إلى أن الزوج إذا ضرب زوجته بغير ذنبٍ فإنها تقتص منه ولا يفرق بينهما.

---

[1]) حاشية الصاوي على الشرح الصغير – للصاوي (ج٢/٥١٢).

[2]) الشرح الكبير للشيخ الدردير مع حاشية الدسوقي (ج٢/٣٤٣).

[3]) الوجيز في الفقه الشافعي – للإمام الغزالي (ج٢/٤٦).

[4]) مغني المحتاج – للشربيني (ج٤/٤٢٨).

فقد جاء عندهم: (فَإِنْ ضَرَبَهَا بِغَيْرِ ذَنْبٍ أُقِيدَتْ مِنْهُ لِقَولِهِ تَعَالَى: (وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ) فَصَحَّ أَنَّهُ إن اعْتَدَى عَلَيْهَا بِغَيْرِ حَقٍّ فَالْقِصَاصُ عَلَيْهِ).[1]

الترجيح:

من خلال عرض آراء الفقهاء في المسألة يتبين لي - والله أعلم - أنّ ما ذهب إليه المالكية هو الرأي الراجح من أن الزوجة لها الخيار، فإن اختارت البقاء معه رفعت أمرها إلى القاضي وثبت اعتداؤه عليها بالضرب فالقاضي يمنعه أولًا بوعظٍ دون تعزير، فإن عاد وتكرر منه ضربها فيُعزره القاضي بتهديدٍ ثم بضربه، أما إذا اختارت مفارقته فلها التطليق منه بطلقة واحدة بائنة بسبب الضرر الذي يقع عليها وذلك:

١ - لخبر النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ)[2]، ولأن إزالة الضرر واجب، وما يصدر عن الزوج يعتبر تعديًا عليها يحملها بما لا تطيق ولا تصبر عليه.

٢ - لأن بعض الأزواج اليوم قد تساهلوا بضرب زوجاتهم لأتفه الأسباب وأبسط الأمور، ويضربها ضربًا شديدًا لكونه أقوى منها حتى يبلغ مبلغًا يكسر منها عظمًا أو يترك آثارًا تبقى لأيام.

٣ - لأن الزوجة تستطيع أن توازن بين ضرر البقاء معه وضرر الطلاق منه، لذلك فالخيار لها بحسب نوعية زوجها.

الفرع الثالث: العَضْل للافتداء منه بنفسها:

تعريف العَضْل:

العَضْل في اللغة:

العَضْلُ: المَنْعُ والحَبْسُ، وأصْلُ العَضْلِ: الشِّدَّةُ وَالصَّلاَبَةُ والقُوَّةُ، يُقال: عَضَلَ الأَمْرُ: إذا اشْتَدَّ وقَوِيَ، يُقال: عَضَلَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ، أيْ: مَنَعَها

---

[1]) المحلي بالآثار – لابن حزم الظاهري (ج١٧٦/٩).

[2]) سبق تخريج الحديث ص١٣٤.

التَّـزَوُّجَ ظُلْمًـا، قَـالَ اللهُ تَعَـالَى: (فَـلا تَعْضُـلُوهُنَّ أَنْ يَـنْكِحْنَ أَزْواجَهُـنَ)، وعَضَـلَهَا عـن الـزَّوجِ، أيْ: حَبَسَـهَا عَنْـهُ أَو يُضـارَّها وَلَا يُحسِـنَ عِشْـرَتَها لِيَضطَرَّها بذلك إِلَى الافْتِداءِ مِنْـهُ بمَهرِهـا الَّـذِي أَمْهَرَهـا لِقَوْلُـهُ تَعَـالَى: (وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ).[1]

العَضْل في الاصطلاح:

هو الإضرار بالزوجة بمعنى تَضْيِيق الزَّوجِ علـى زَوْجَتِـهِ وَإِضْـرارُه بِها بِالضَّرْبِ أَوْ مَنَعهَا حُقُوقَهَا مِن النَّفَقَةِ، وَالْقَسْمِ وَنَحْوِ ذَلِكَ لِتَطْلُبَ الطَّـلاقَ وتَفتَدِي نَفْسَها مِنْهُ.[2]

حكم عضل الزوج زوجته ودليله :

أجمع الفقهاء[3] على حرمة عضل الزوج زوجته وإضراره بها لتفتدي منه نفسها بمهرها، وهو من أشدّ أنواع الظلم وأقبحها، وقد كـان شـائعًا فـي الجاهلية فأبطله الإسلام ونهى الله سبحانه وتعالى عنه، وأمر بالإحسـان إلـى النسـاء ومعاشـرتهن بـالمعروف أو تسـريحهن بإحسـان، كمـا فـي قولـه: (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ).[4]

فقد جاء في تفسير القرطبي: (وأجمعوا على تحظير أخذ مالها إلا أن يكون النشوز وفساد العشرة من قبلها).[5]

---

[1]) لسان العرب – لابن منظور (ج١١/٤٥١)، القاموس المحيط – للفيروزآبادي (ج١/١٠٣٣)، مقاييس اللغة – لابن فارس (ج٤/٢٨١)، تاج العروس – للزبيدي (ج٣٠/٢).

[2]) طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية – أبو حفص نجم الدين عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل النسفي – المطبعة العامرة، مكتبة المثنى ببغداد – ١٣١١هـ (ص٤٢)، النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب – لابن بطال (ج٣/١٥٨)، المهذب في فقه الإمام الشافعي – للشيرازي (ج٢/٤٨٩)، شرح منتهي الإرادات – للبهوتي (ج٣/٥٨)، المغني والشرح الكبير – لابن قدامة المقدسي (ج٨/١٧٨).

[3]) تبيين الحقائق – للزيلعي (ج٢/٢٦٩)، النهر الفائق شرح كنز الدقائق – لابن نجيم (ج٢/٤٣٦)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد – لابن رشد الحفيد (ج٣/٩٠)، الاستذكار – للقرطبي (ج٦/٧٧)، الأم – للشافعي (ج٥/٢١٠)، التكملة الثانية للمجموع شرح المهذب – للمطيعي (ج١٧/٣)، المغني والشرح الكبير – لابن قدامة المقدسي (ج٨/١٧٨)، كشاف القناع – للبهوتي (ج٧/٢٥٧٠).

[4]) سورة البقرة آية ٢٢٩.

[5]) الجامع لأحكام القرآن – للقرطبي (ج٣/١٣٧).

فقد جاء في الإجماع لابن المنذر: (وأجمعوا على أن الرجل لا يحل له أخذ شيء مما أعطى للمرأة إلا أن يكون النشوز من قبلها).[1]

والدليل على حرمة عضل الزوج زوجته لتفتدي منه نفسها بمهرها:

قَولُه تعالى: (وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ)[2]، أَيْ: لَا يَحِلُّ لَكُم أَنْ تَحْبِسُوهُنَّ وَلَا أَنْ تُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ أو لَا تُضارُّوهُنَّ فِي الْعِشْرَةِ، لِتَتْرُكَ لَكَ مَا أَصْدَقْتَهَا أَوْ بَعْضَهُ أَوْ حَقًّا مِنْ حُقُوقِهَا عَلَيْكَ، أَوْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْقَهْرِ لَهَا وَالِاضْطِهَادِ.[3]

وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ خِطَابٌ لِلْأَزْوَاجِ لِقَوْلِهِ: (بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ) لِأَنَّ الزَّوْجَ هُوَ الَّذِي أَعْطَاهَا الصَّدَاقَ، وَكَانَ يكْرَهُ صُحْبَةَ زَوْجَتِهِ وَلَهَا عَلَيْهِ مَهْرٌ، فَيَحْبِسُهَا وَيَضْرِبُهَا حَتَّى تَفْتَدِيَ مِنْهُ، وَهَذَا الْقَوْلُ اخْتِيَارُ أَكْثَرِ الْمُفَسِّرِينَ.[4]

وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عباس في قَوْلِهِ وَلا تَعْضُلُوهُنَّ يَقُولُ: وَلَا تَقْهَرُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ يَعْنِي الرَّجُلَ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ وَهُوَ كَارِهٌ لِصُحْبَتِهَا وَلَهَا عَلَيْهِ مَهْرٌ فَيُضَارُّهَا لِتَفْتَدِيَ وَتَرُدَّ إِلَيْهِ مَا سَاقَ إِلَيْهَا مِنَ الْمَهْرِ، فَنَهَى اللهُ تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ.[5]

آراء الفقهاء في حكم الخلع عند ثبوت عضل الزوج لزوجته :

اختلف الفقهاء في حكم الخلع عند ثبوت عضل الزوج لزوجته لتفتدي منه بنفسها وترد له ما ساق إليها من المهر وذهبوا إلى مذهبين:

---

[1]) الإجماع – محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري – ت د.فؤاد عبد المنعم أحمد – دار المسلم للنشر والتوزيع – الطبعة الأولى ١٤٢٥ هـ/٢٠٠٤م (ص٨٧).

[2]) سورة النساء آية ١٩.

[3]) جامع البيان – للطبري (ج١١١/٨)، البحر المحيط في التفسير – لأبي حيان (ج٥٦٨/٣)، تفسير القرآن العظيم – لابن كثير (ج٢١١/٢)، محاسن التأويل – للقاسمي (ج٥٢/٣).

[4]) معالم التنزيل في تفسير القرآن – للبغوي (ج١٨٦/٢)، مفاتيح الغيب – للرازي (ج١٢/١٠)، الجامع لأحكام القرآن – للقرطبي (ج٩٥/٥)، محاسن التأويل – للقاسمي (ج٥٢/٣).

[5]) جامع البيان – للطبري (ج١١١/٨)، معالم التنزيل في تفسير القرآن – للبغوي (ج١٨٦/٢)، لباب التأويل في معاني التنزيل – للخازن (ج٣٥٦/١)، تفسير القرآن العظيم – لابن كثير (ج٢١١/٢)، محاسن التأويل – للقاسمي (ج٥٢/٣).

المذهب الأول: مذهب الجمهور[1] من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، اتفقوا على أن الزوج يرد لزوجته ما أخذ منها من المال عند ثبوت عضله لها، واختلفوا في حكم الخلع هل يعتبر باطلًا أو أنه يقع طلاقًا؟ وذهبوا إلى قولين:

القول الأول: ذهبت الشافعية والحنابلة والظاهرية إلى أن الخلع باطل والعوض مردود، والزوجية تبقى كما ورد في نصوصهم:

فقد جاء عند الشافعية: (وَإِذَا مَنَعَهَا الْحَقَّ وَحَبَسَهَا وَذَهَبَ بِبَعْضِ مَا آتَاهَا فَطَلَبَتْهُ فَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَيْهَا إذَا أَقَرَّ بِذَلِكَ أَوْ قَامَتْ بِهِ بَيِّنَةٌ).[2]

وجاء أيضًا عندهم: (وإن ضربها أو منعها حقها طمعًا في أن تخالعه على شيء من مالها لم يجز، لقوله - عز وجل - " ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة" ، فإن طلقها في هذه الحال على عوض لم يستحق العوض لأنه عقد معاوضة أكرهت عليه بغير حق فلم يستحق فيه العوض كالبيع، فإن كان ذلك بعد الدخول فله أن يراجعها، لأن الرجعة إنما تسقط بالعوض وقد سقط العوض فتثبت الرجعة فيه).[3]

وجاء عند الحنابلة: (وَإِنَّ عَضَلَهَا أَيْ ضَارَّهَا بِالضَّرْبِ وَالتَّضْيِيقِ عَلَيْهَا أَوْ مَنَعَهَا حُقُوقَهَا مِن الْقَسْمِ وَالنَّفَقَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ كَمَا لَوْ نَقَصَهَا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ظُلْمًا لِتَفْتَدِيَ نَفْسَهَا فَالْخُلْعُ بَاطِلٌ وَالْعِوَض مَرْدُود وَالزَّوْجِيَّة بِحَالِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ) وَلِأَنَّ مَا تَفْتَدِي بِهِ نَفْسهَا مَعَ ذَلِكَ عِوَضٌ أُكْرِهَتْ عَلَى بَذْلِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَمْ يَسْتَحِقَّ أَخْذَهُ مِنْهَا لِلنَّهْيِ عَنْهُ وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي الْفَسَادُ).[4]

---

[1]) شرح مختصر خليل – للخرشي (ج٤/٢١)، التكملة الثانية للمجموع شرح المهذب – للمطيعي (ج٣/١٧)، كشاف القناع – للبهوتي (ج٧/٢٥٧٠)، المحلي بالآثار – لابن حزم الظاهري (ج٩/٥٢٤).

[2]) الأم – للإمام الشافعي (ج٥/٢١٠).

[3]) التكملة الثانية للمجموع شرح المهذب – للمطيعي (ج٣/١٧).

[4]) كشاف القناع – للبهوتي (ج٧/٢٥٧٠).

وجاء عند الظاهرية: (إنْ أَخَذَ فِدَاءَهَا وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُهُ رَجَعَ إلَيْهَا مَالُهَا وَرَجَعَتْ إلَيْهِ، وَلَمْ تَذْهَبْ بِنَفْسِهَا وَمَالِهَا).[1]

القول الثاني: ذهبت المالكية إلى أن الخلع يقع طلاقًا وتصبح الزوجة بائنة منه والعوض مردود.

فقد جاء عند المالكية: (وَرَدَّ الْمَالَ لِشَهَادَةِ السَّمَاعِ عَلَى الضَّرَرِ أَي الضَّرَرِ الَّذِي لَهَا التَّطْلِيقُ بِهِ، يَعْنِي أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا ادَّعَتْ بَعْدَ الْمُخَالَعَةِ أَنَّهَا مَا خَالَعَتْهُ إلَّا عَنْ ضَرُورَةٍ وَأَقَامَتْ بَيِّنَةَ سَمَاعٍ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ الزَّوْجَ يَرُدُّ مَا خَالَعَهَا بِهِ وَبَانَتْ مِنْهُ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي هَذِهِ الْبَيِّنَةِ السَّمَاعُ مِن الثِّقَاتِ وَغَيْرِهِمْ بَلْ لَوْ ذَكَرَتْ أَنَّهَا سُمِعَتْ مِمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ كَالْخَدَمِ وَنَحْوِهِمْ عُمِلَ عَلَى شَهَادَتِهِمَا).[2]

المذهب الثاني: مذهب الأحناف، ذهبوا إلى جواز ذلك قضاءً، وحكم الخلع صحيح ويأخذ الزوج العوض، وهو آثم وعاصٍ.[3]

وجاء عند الحنفية: (جَازَ قَضَاءً وَكَذَا إذَا أَخَذَ شَيْئًا وَالنُّشُوزُ مِنْهُ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَى قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} الْجَوَازُ حُكْمًا وَالْإِبَاحَةُ وَقَدْ تَرَكَ الْعَمَلَ بِهِ فِي حَقِّ الْإِبَاحَةِ لِمُعَارِضٍ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} فَبَقِيَ مَعْمُولًا بِهِ فِي الْبَاقِي وَهُوَ الصِّحَّةُ).[4]

وجاء أيضًا عندهم: (لَا يَحِلُّ إذَا كَانَ النُّشُورُ مِن الزَّوْجِ، ولَا يَخْتَصُّ بِمَا سَاقَ إلَيْهَا مِن الْمَهْرِ دُونَ غَيْرِهِ، فَأَمَّا فِي حُكْمِ الْخُلْعِ صَحِيحٌ، وَالْمَالُ وَاجِبٌ).[5]

---

[1]) المحلي بالآثار – لابن حزم الظاهري (ج٩/٥٢٤).

[2]) شرح مختصر خليل – للخرشي (ج٤/٢١).

[3]) رد المحتار على الدرر المختار – لابن عابدين (ج٥/٨٦)، المغني والشرح الكبير – لابن قدامة المقدسي (ج٨/١٧٧).

[4]) تبيين الحقائق – للزيلعي (ج٢/٢٦٩).

[5]) المبسوط – للسرخسي (ج٦/١٨٣).

الترجيح:

من خلال عرض آراء الفقهاء في المسألة يتبين - والله أعلم - أن ما ذهب إليه الجمهور هو الرأي الراجح من وجوب رد المال للزوجة لأنها لم تبذل له المال إلا لعضله، وهو ظالم لها بهذا العضل ومعتد عليها، فيجب تفويت غرضه ورد المال لها، ووقوع الفرقة بهذا الخلع، وهو ما صرح به المالكية؛ لأن المخالعة يقع بها طلاق بائن أو فسخ، وبذلك تتخلص الزوجة من إضرار الزوج لها.[1]

[1]) المفصّل في أحكام المرأة والبيت المسلم – لعبدالكريم زيدان (ج٨/١٧٧).

المطلب الثاني: عدم أداء الحقوق الواجبة عليه

(امتناع الزوج عن دفع المهر والنفقة وترك القسم والمبيت)

الفرع الأول: امتناع الزوج عن دفع المهر الواجب عليه:

المهر هو المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو بالدخول بها، أو هو العوض المستحق في عقد النكاح، وهو حق واجب للمرأة على الرجل عطية من الله تعالى أوجبها على الرجل لقوله تعالى: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً)[1].

قال القرطبي في تفسيره: هذه الآية تدل على وجوب الصداق للمرأة وهو مجمع عليه ولا خلاف فيه[2]، ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (الْتَمِسْ وَلَو خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ)[3]، وذلك إظهارًا لخطر هذا العقد ومكانته، وإعزازًا للمرأة وإكرامًا لها، وقد شُرع على أنه هدية لازمة وعطاء مقرر وليس عوضًا كما فهم البعض، قال كمال الدين ابن الهمام ما نصه: " أنّه شُرع إبانة لشرف المحل إذ لم يُشرع بدلًا كالثمن والأجرة، وإلا وجب تسميته".[4]

حكم منع الزوج عن دفع المهر ودليله:

أجمع العلماء على مشروعية المهر في النكاح، ولم يرد خلاف على ذلك[5]، ويجب على الزوج إعطاء الزوجة مهرها كاملًا بعد العقد عليها والدخول بها، ولا يحل له أن يأخذ منها مهرها رغمًا عنها، لأن الأصل هو الوفاء بمهرها، فإن أخذه فهو داخل في البهتان والإثم المبين الذي توعَّد الله سبحانه فاعله في قوله تعالى: (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ

---

[1]) سورة النساء آية ٤.

[2]) الجامع لأحكام القرآن – للقرطبي (ج٥/٢٤).

[3]) سبق تخريج الحديث ص١٧.

[4]) الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية فقهًا وقضاءً – للدكتور عبدالعزيز عامر (ص١٥٨).

[5]) المغني والشرح الكبير – لابن قدامة المقدسي (ج٨/٣)، الاستذكار – لابن عبدالبر (ج٥/٤٠٨)، الجامع لأحكام القرآن – للقرطبي (ج٥/٢٤).

إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا)[1].

وقد جاء في تفسير الإمام الشافعي: (اذا أراد الرجل الاستبدال بزوجته، ولم ترِد هي فرقته، لم يكن له أن يأخذ من مالها شيئًا بأن يستكرهها عليه، ولا أن يطلقها لتعطيه فدية منه، فإن فعل وأقرَّ بذلك، أو قامت عليه بينة، ردَّ ما أخذ منها عليها)[2]، وذكر الجصاص أيضًا في تفسير الآية: (فظاهر هذه الآية تمنع الزوج أخذ شيء مما أعطاها إذا كان النشوز من قبله؛ لأن قوله تعالى: [وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج] يدل على أن الزوج هو المريد للفرقة دونها؛ ولذلك قال أصحابنا: إن النشوز إذا كان من قبله يكره له أن يأخذ شيئًا من مهرها).[3]

ودلت أحاديث على حرمة أخذ الزوج مهر زوجته وهي غير راضية رغمًا عنها وأن هذا من الظلم والجور ومنها:

١ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسِهِ).[4]

وجه الدلالة من الحديث:

في الحديث دلالة على أنه لا يكون المال حلالًا إلا إذا طابت نفس من هو له، وبالتالي فإن المهر حق خالص للمرأة تتصرف فيه كما تشاء، فلا يحل للزوج أن يأخذ من مهرها شيئًا إلا برضاها وطيب نفس منها لقوله تعالى: (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا).

---

[1]) سورة النساء آية٢٠ – ٢١.

[2]) تفسير الإمام الشافعي – أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي الشافعي – ج.ت: د.أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه) – دار التدمرية – المملكة العربية السعودية – الطبعة الأولى ١٤٢٧هـ/ ٢٠٠٦م (ج٢/٥٦٢).

[3]) أحكام القرآن – للجصاص (ج٣/٤٩).

[4]) أخرجه الدارقطني في سننه (ج٣/٤٢٤) رقم الحديث ٢٨٨٥، كتاب البيوع، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج٦/١٦٠) رقم الحديث ١١٥٢٦، كتاب الغصب.(حديث صحيح).

٢ - عَنْ صُهَيْبَ بْنَ سِنَانٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (أَيُّمَا رَجُلٍ أَصْدَقَ امْرَأَةً صَدَاقًا وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَدَاءَهُ إِلَيْهَا، فَغَرَّهَا بِاللَّهِ، وَاسْتَحَلَّ فَرْجَهَا بِالْبَاطِلِ، لَقِيَ اللهَ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَهُوَ زَانٍ).[١]

وجه الدلالة من الحديث:

في الحديث دلالة على حرمة تهاون الرجال في دفع مهور النساء؛ لأن الرجل يتزوج وهو لا ينوي الوفاء بمهرها فدخل بها ثم مات ولم يؤد حقها، لقي الله يوم القيامة وهو زانٍ؛ لأنه استحل فرجها بالباطل والخديعة والتحايل عليها. والمهر من أحق الشروط وأولاها بالوفاء لما رواه عُقْبَةُ بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ، مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ)[٢].

كيف تتصرف الزوجة عند منع الزوج دفع مهرها الواجب؟

وذلك في حالتين:

الحالة الأولى: منع الزوجة نفسها للاستمتاع والسفر بها:

اتفق جمهور الفقهاء[٣] من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة على أن الزوجة يجوز لها منع نفسها للاستمتاع والسفر بها إذا امتنع الزوج دفع المهر المتفق بينهما، وحكاه ابن المنذر إجماعًا.

فقد جاء عند الأحناف ما نصه: (وَلَهَا مَنْعُهُ مِن الْوَطْءِ وَالسَّفَرُ بِهَا وَلَوْ بَعْدَ وَطْءٍ وَخَلْوَةٍ رَضِيَتْهُمَا لِأَخْذِ مَا بَيْنَ تَعْجِيلِهِ مِن الْمَهْرِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ أَوْ أَخَذَ قَدْرَ مَا يُعَجَّلُ لِمِثْلِهَا عُرْفًا إنْ لَمْ يُؤَجَّلْ أَوْ يُعَجَّلْ كُلُّهُ)[٤].

---

[١]) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (ج٣١/٢٦٠) رقم الحديث ١٨٩٣٢، مسند الكوفيين – حديث صهيب بن سنان، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج٨/٣٤) رقم الحديث ٧٣٠١، باب الصاد – من اسمه صهيب – ما أسند صهيب بن سنان، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج٧/٣٩٥) رقم الحديث ١٤٣٩٧، كتاب الصداق – باب ما جاء في حبس الصداق عن المرأة.

[٢]) أخرجه البخاري في صحيحه (ج٣/١٩٠) رقم الحديث ٢٧٢١، كتاب الشروط – باب الشروط في المهر عند عقده، وأخرجه مسلم في صحيحه (ج٢/١٠٣٥) رقم الحديث ١٤١٨، كتاب النكاح – باب الوفاء بالشروط في النكاح.

[٣]) رد المحتار على الدرر المختار – لابن عابدين (ج٣/١٤٣)، شرح مختصر خليل – للخرشي (ج٣/٢٥٧)، مغني المحتاج – للشربيني (ج٤/٣٧٠)، كشاف القناع – للبهوتي (ج٧/٢٥١٨)، الإجماع – لابن المنذر (ج١/٧٧).

[٤]) رد المحتار على الدرر المختار – لابن عابدين (ج٣/١٤٣).

وجاء عندهم أيضًا: (وَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا حَتَّى تَأْخُذَ الْمَهْرَ وَتَمْنَعَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا؛ أَيْ يُسَافِرَ بِهَا لِيَتَعَيَّنَ حَقُّهَا فِي الْبَدَلِ كَمَا تَعَيَّنَ حَقُّ الزَّوْجِ فِي الْمُبْدَلِ، وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَمْنَعَهَا مِن السَّفَرِ وَالْخُرُوجِ مِنْ مَنْزِلِهِ وَزِيَارَةِ أَهْلِهَا حَتَّى يُوَفِّيَهَا الْمَهْرَ كُلَّهُ أَي الْمُعَجَّلُ مِنْهُ لِأَنَّ حَقَّ الْحَبْسِ لِاسْتِيفَاءِ الْمُسْتَحَقِّ، وَلَيْسَ لَهُ حَقُّ الِاسْتِيفَاءِ قَبْلَ الْإِيفَاءِ، وَلَوْ كَانَ الْمَهْرُ كُلُّهُ مُؤَجَّلًا لَيْسَ لَهَا أَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا لِإِسْقَاطِهَا حَقَّهَا بِالتَّأْجِيلِ)[1]

وقد جاء عند المالكية ما نصه: (فَإِنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا مِنْ زَوْجِهَا أَنْ يَخْتَلِيَ بِهَا إلَى أَنْ يَدْفَعَ لَهَا مَا حَلَّ مِنْ صَدَاقِهَا، وَسَوَاءٌ كَانَ حَالًّا مِنْ أَصْلِهِ أَوْ حَلَّ عَلَيْهِ بِالنُّجُومِ، وَلَهَا أَيْضًا الِامْتِنَاعُ مِن السَّفَرِ مَعَهُ إذَا طَلَبَهَا)[2].

وقد جاء عند الشافعية ما نصه: (وَلَهَا حَبْسُ نَفْسِهَا وَلَوْ بِلَا عُذْرٍ لِتَقْبِضَ الْمَهْرَ الْمُعَيَّنَ وَالْحَالَّ كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ فِي الْعَقْدِ أَوْ الْفَرْضِ الصَّحِيحِ دَفْعًا لِضَرَرِ فَوَاتِ الْبُضْعِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ تَأْدِيَتُهُ)[3].

وجاء عند الحنابلة ما نصه: (وَلِلْمَرْأَةِ مَنْعُ نَفْسِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ حَتَّى تَقْبِضَ مَهْرَهَا الْحَالَّ كُلَّهُ أَوْ الْحَالَّ مِنْهُ وَلَهَا الْمُطَالَبَةَ بِهِ وَلَوْ لَمْ تَصْلُحْ لِلِاسْتِمْتَاعِ لِصِغَرٍ أَوْ نَحْوِهِ، وَلِأَنَّهُ وَجَبَ بِالْعَقْدِ، وَحَيْثُ قُلْنَا لَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا فَلَهَا السَّفَرُ بِغَيْرِ إذْنِهِ لِأَنَّهُ امْتِنَاعٌ بِحَقٍّ لَمْ يَثْبُتْ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا حَقُّ الْحَبْسِ، فَصَارَتْ كَمَنْ لَا زَوْجَ لَهَا)[4].

وقد خالفت الظاهرية الجمهور فذهبوا إلى وجوب تسليم الزوجة نفسها للزوج.

وجاء عندهم ما نصه: (وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَحَدٍ مِن الْمُسْلِمِينَ فِي أَنَّهُ مِنْ حِينِ يُعْقَدُ الزَّوَاجُ فَإِنَّهَا زَوْجَةٌ لَهُ فَهُوَ حَلَالٌ لَهَا وَهِيَ حَلَالٌ لَهُ، فَمَنْ مَنَعَهَا

---

[1]) شرح فتح القدير – لابن الهمام (ج٣/٣٥٣).

[2]) شرح مختصر خليل – للخرشي (ج٣/٢٥٧).

[3]) مغني المحتاج – للشربيني (ج٤/٣٧٠).

[4]) كشاف القناع – للبهوتي (ج٧/٢٥١٨).

مِنْهُ حَتَّى يُعْطِيَهَا الصَّدَاقَ أَوْ غَيْرَهُ فَقَدْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ بِلَا نَصٍّ مِن اللهِ تَعَالَى، وَلَا مِنْ رَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم - لَكِنَّ الْحَقَّ مَا قُلْنَا أَنْ لَا يُمْنَعَ حَقَّهُ مِنْهَا، وَلَا تُمْنَعَ هِيَ حَقَّهَا مِنْ صَدَاقِهَا)[1].

الترجيح:

من خلال عرض آراء الفقهاء في المسألة يتبين - والله أعلم - أن ما ذهب إليه الجمهور هو الرأي الراجح من أن للمرأة منع نفسها من زوجها للاستمتاع أو السفر بها ما لم يُعْطِ مهرها لأنه منع حقًّا ثابتًا لها في الكتاب والسنة والإجماع فكان من العدل منع حقٍّ له لإجباره للوفاء بحقها.

الحالة الثانية: طلب الزوجة التفريق عند امتناع دفع المهر:

لم أقف على نصوصٍ صريحةٍ تُبين مذاهب الفقهاء في امتناع الزوج عن دفع مهر زوجته، إلا أن الفقهاء ذكروا في كتبهم مسألة إعسار الزوج بالمهر، فإذا عجز الزوج أو امتنع عن دفع مهر زوجته سواء قبل الدخول أو بعده بسبب إعساره فهل للزوجة حق طلب الفسخ أم لا؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة وذهبوا إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول:

ذهب الأحناف[2]، والشافعية في قول عندهم[3]، والصحيح عند الحنابلة[1]، والظاهرية[2] إلى أن الزوجة ليس لها حق الفسخ مطلقًا عند امتناعه أو إعساره بالمهر سواء قبل الدخول أو بعده.

---

[1]) المحلي بالآثار – لابن حزم الظاهري (ج٩/٨٥ – ٨٦).

[2]) المحيط البرهاني في الفقه النعماني – أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبدالعزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي – ت: عبدالكريم سامي الجندي – دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م (ج٣/٩٩، ١٠٠)، شرح فتح القدير – لابن الهمام (ج٤/٣٥٣)، العناية شرح الهداية – للبابرتي (ج٤/٣٨٢).

[3]) مغني المحتاج – للشربيني (ج٥/١٧٩)، الحاوي الكبير – للماوردي (ج١١/٤٦١)، البيان في مذهب الشافعي – للعمراني (ج١١/٢٢٣).

وتفصيل ذلك ما يلي:

١ ـ قالت الأحناف إذا عجز الزوج عن دفع المهر فلا حق للزوجة في فسخ الزواج وإنما لها الحق في منع نفسها منه، وقد جاء عندهم ما نصه: (وَإِن امْتَنَعَتْ مِنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا مَهْرَهَا فَلَهَا النَّفَقَةُ لِأَنَّهُ مَنْعٌ بِحَقٍّ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الِامْتِنَاعُ بِحَقٍّ مِثْلَ أَنْ تَطْلُبَ الْمَهْرَ الْمُعَجَّلَ أَوْ لَا، فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ فَلَهَا النَّفَقَةُ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِن الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ حَقٌّ مِنْ حُقُوقِهَا، فَمُطَالَبَةُ أَحَدِهِمَا لَا يُسْقِطُ الْآخَرَ).[٣]

٢ ـ جاء عند الشافعية عند ذكرهم مسألة الفسخ عند إعسار الزوج بالمهر ما نصه: (وَفِي إعْسَارِهِ بِالْمَهْرِ أَقْوَالٌ....وَالثَّانِي: لَا يَثْبُتُ الْفَسْخُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ النَّفْسَ تَقُومُ بِدُونِ الْمَهْرِ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْمُزَنِيِّ).[٤]

٣ ـ قالت الحنابلة إن الزوجة إذا علمت إعساره وتزوجته ورضيت المقام عنده فلا يحق لها الفسخ لأنها رضيت به بل لها منع نفسها منه، وقد جاء عندهم ما نصه: (فَلَوْ رَضِيَتْ بِالْمُقَامِ مَعَهُ مَعَ عُسْرَتِهِ امْتَنَعَ الْفَسْخُ، أَوْ تَزَوَّجَتْهُ عَالِمَةً بِعُسْرَتِهِ امْتَنَعَ الْفَسْخُ لِرِضَاهَا بِهِ، وَلَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا حَتَّى تَقْبِضَ مَهْرَهَا الْحَالَّ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ عَلَيْهَا حَقُّ الْحَبْسِ).[٥]

٤ ـ قالت الظاهرية إن النكاح بعد صحته لا يفسخه أي شيء لا من العيوب ولا بعدم صداق ولا بعدم نفقة، وقد جاء عندهم ما نصه: (لَا يُفْسَخُ النِّكَاحُ بَعْدَ صِحَّتِهِ بِجُذَامٍ حَادِثٍ، وَلَا بِشَيْءٍ مِن الْعُيُوبِ، وَلَا بِعَدَمِ نَفَقَةٍ، وَلَا بِعَدَمِ صَدَاقٍ).[٦]

---

[١]) كشاف القناع – للبهوتي (ج٢٥١٩/٧)، الإقناع في فقه الإمام أحمد – أبو النجا شرف الدين موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي – ت: عبد اللطيف محمد موسى السبكي – دار المعرفة – بيروت، لبنان (ج٢٦٦/٣).

[٢]) المحلي للآثار – لابن حزم الظاهري (ج٢٧٩/٩).

[٣]) شرح فتح القدير – لابن الهمام (ج٣٥٣/٤)، العناية شرح الهداية – للبابرتي (ج٣٨٢/٤).

[٤]) مغني المحتاج – للشربيني (ج١٧٩/٥)، الحاوي الكبير – للماوردي (ج٤٦١/١١).

[٥]) كشاف القناع – للبهوتي (ج٢٥١٩/٧)، الإقناع – للحجاوي (ج٢٦٦/٣).

[٦]) المحلي للآثار – لابن حزم الظاهري (ج٢٧٩/٩).

أدلتهم: استدل أصحاب القول الأول على ما ذهبوا إليه بالكتاب والمعقول:

من الكتاب:

قوله تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ)[1].

وجه الدلالة من الآية:

هذا عام يدخل تحته كل معسر ومنه إعسار الزوج بالمهر.

من المعقول:

١) إن تأخير إعطاء الزوجة المهر لا يؤثر؛ لأن النفس تقوم بدون المهر، فأشبه نفقة الخادم والنفقة الماضية.[2]

٢) ولأنه لا نص فيه، أي أنه لم يثبت نص في إعطاء حق الخيار للزوجة في فسخ العقد، بسبب إعسار الزوج بالمهر.[3]

٣) أن بضعها بَعْدَ الدُّخُولِ مُسْتَهْلَكٌ فَصَارَ كَاسْتِهْلَاكِ الْمَبِيعِ فِي الْفَلَسِ لَا خِيَارَ فِيهِ لِلْبَائِعِ، وَقَبْلَ الدُّخُولِ يَسْقُطُ صَدَاقُهَا بِالْفَسْخِ مِنْ غَيْرِ بَدَلٍ فَلَمْ يَكُنِ الْفَسْخُ فِيهِ إلَّا ضَرَرًا.[4]

القول الثاني:

ذهب الشافعية في أحد الأقوال[5]، وأحد الأقوال عند الحنابلة[1] إلى أن الزوجة لها حق الفسخ مطلقًا عند امتناعه أو إعساره بالمهر، سواء قبل الدخول أو بعده.

---

[1]) سورة البقرة آية ٢٨٠

[2]) مغني المحتاج – للشربيني (ج١٧٩/٥)، المغني والشرح الكبير – لابن قدامة المقدسي (ج١٠٣/٨).

[3]) المغني والشرح الكبير – لابن قدامة المقدسي (ج١٠٣/٨).

[4]) الحاوي الكبير – للماوردي (ج٤٦١/١١).

[5]) مغني المحتاج – للشربيني (ج١٧٩/٥)، الحاوي الكبير – للماوردي (ج٤٦١/١١)، البيان في مذهب الشافعي – للعمراني (ج٢٢٣/١١)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج – للرملي (ج٢١٥/٧).

وقد جاء عند الشافعية ما نصه: (وَالثَّالِثُ: تُفْسَخُ مُطْلَقًا، أَمَّا قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَمَّا مَرَّ؛ أي لعجز الزوج عن تسليم العوض مع تسليم نفسها، وَأَمَّا بَعْدَهُ فَلِأَنَّ الْبُضْعَ لَا يُتْلَفُ حَقِيقَةً بِالْوَطْءِ).[٢]

وقد جاء عند الحنابلة ما نصه: (وَإِنْ أُعْسِرَ زَوْجٌ بِالْمَهْرِ الْحَالِّ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ، فَالْحُرَّةُ مُكَلَّفَةُ الْفَسْخِ لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ عَلَيْهَا الْوُصُولُ إلَى الْعِوَضِ).[٣]

وأدلتهم: استدل أصحاب القول الثاني على ما ذهبوا إليه بالقياس:

١) القياس على الإعسار بالنفقة كما يثبت الخيار بإعسار الزوج بنفقة زوجته، يثبت الخيار بإعسار الزوج بالصداق؛ لأن استحقاقه في العقد أقوى من استحقاق النفقة في العقد، فإذا ثبت في الأضعف فإن ثبوته في الأقوى أحق.[٤]

مناقشة: نوقش على أنه لا يدخل عليها ضرر في بدنها من تأخير الصداق عنها، ويقوم بدنها بتأخير الصداق عنها، أما فقد النفقة فلا يقوم معه البدن ولا يمكن معه صبر، فافترقا في الخيار بين هذين الوجهين.[٥]

٢) كما أن البائع له حق الخيار في فسخ البيع، بإعسار المشتري بعد قبض المبيع وبقاء بعضه وله حق الرجوع فيه، كان للزوجة حق الخيار في فسخ العقد بعد التمكين لأن البضع لا يتلف حقيقة بالوطء.[٦]

مناقشة: نوقش على أنه لا يصح قياسه على الثمن في المبيع؛ لأن الثمن مقصود البائع والعادة تجعله خلاف المهر بالنكاح، فليس هو المقصود

---

[١]) المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل – أبو البركات، مجد الدين عبدالسلام بن عبدالله بن الخضر بن محمد، ابن تيمية الحراني – مكتبة المعارف – الرياض – الطبعة الثانية ١٤٠٤هـ /١٩٨٤م (ج٣/٣٨)، كشاف القناع – للبهوتي (ج٧/٢٥١٩)، الإقناع – للحجاوي (ج٣/٢٦٦).

[٢]) مغني المحتاج – للشربيني (ج٥/١٧٩).

[٣]) كشاف القناع – للبهوتي (ج٧/٢٥١٩).

[٤]) الحاوي الكبير – للماوردي (ج١١/٤٦٢)، شرح منتهي الإرادات – للبهوتي (ج٣/٣١)

[٥]) لحاوي الكبير – للماوردي (ج١١/٤٦١ – ٤٦٢).

[٦]) مغني المحتاج – للشربيني (ج٥/١٧٩)، المغني والشرح الكبير – لابن قدامة المقدسي (ج٨/١٠٣).

من النكاح، وليس من مقاصده بل هو فريضة ونحلة، وعقد النكاح لا يفسد بترك المهر والعادة تأخيره، وإن أكثر من يشتري المبيع بثمن الحال دون تأجيل يكون موسرًا به، أما أكثر من يتزوج لا يكون موسرًا بالمهر.[1]

القول الثالث:

ذهب المالكية[2]، والأظهر عند الشافعية[3]، وأحد الأقوال عند الحنابلة[4]، إلى أن الزوجة لها حق الفسخ عند امتناعه أو إعساره بالمهر قبل الدخول، وليس لها الفسخ بعد الدخول.

وقد جاء عند المالكية ما نصه: (وَأَمَّا ظَاهِرُ الْمَلَاءِ فَيُحْبَسُ إلَى أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ بِعُسْرِهِ إلَّا أَنْ يَحْصُلَ لَهَا ضَرَرٌ بِطُولِ الْمُدَّةِ فَلَهَا التَّطْلِيقُ هَذَا قَبْلَ الدُّخُولِ، وَأَمَّا بَعْدَهُ فَإِنَّ لَهَا الْمُطَالَبَةَ، وَلَا فَسْخَ إذْ لَا طَلَاقَ عَلَى الْمُعْسِرِ بِالصَّدَاقِ بَعْدَ الْبِنَاءِ).[5]

وقد جاء عند الشافعية ما نصه: (وَفِي إعْسَارِهِ بِالْمَهْرِ أَقْوَالٌ: أَظْهَرُهَا عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ تَفْسَخُ قَبْلَ وَطْءٍ لِلْعَجْزِ عَنْ تَسْلِيمِ الْعِوَضِ مَعَ بَقَاءِ الْمُعَوَّضِ، وَلَا تُفْسَخُ بَعْدَهُ لِتَلَفِ الْمُعَوَّضِ وَصَيْرُورَةِ الْعِوَضِ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ).[6]

وقد جاء عند الجنابلة ما نصه: (إن أعسر قبل الدخول فلها الفسخ كما لو أفلس المشتري والمبيع بحاله، فان كان بعد الدخول لم يملك الفسخ لأن المعقود عليه قد استوفى فأشبه ما لو أفلس المشتري بعد تلف المبيع أو بعضه).[7]

---

[1]) المغني والشرح الكبير – لابن قدامة المقدسي (ج٨/١٠٣).

[2]) شرح مختصر خليل – للخرشي (ج٣/٢٥٩)، الشرح الكبير للشيخ الدردير مع حاشية الدسوقي (ج٢/٢٩٩)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد – لابن رشد الحفيد (ج٣/٧٤).

[3]) مغني المحتاج – للشربيني (ج٥/١٧٩)، الحاوي الكبير – للماوردي (ج١١/٤٦١)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج – للرملي (ج٧/٢١٥).

[4]) المغني والشرح الكبير – لابن قدامة المقدسي (ج٨/١٠٣).المحرر في الفقه – لابن تيمية (ج٢/٣٨).

[5]) الشرح الكبير للشيخ الدردير مع حاشية الدسوقي (ج٢/٣٠٠)، شرح مختصر خليل – للخرشي (ج٣/٢٥٩).

[6]) مغني المحتاج – للشربيني (ج٥/١٧٩).

[7]) المغني والشرح الكبير – لابن قدامة المقدسي (ج٨/١٠٣).

وأدلتهم: استدل أصحاب القول الثالث على ما ذهبوا إليه بالقياس والمعقول:

من القياس: القياس على المشتري إذا أفلس والمبيع بيد البائع، فإنه يثبت الخيار للبائع بالرجوع في البيع والسلعة، فكان للزوجة حق الخيار في الفسخ لعدم تسليم المهر، والمعوض بحاله، أما بعد الدخول فلا يحق لها الفسخ؛ لأن البضع أصبح مستهلكًا بالوطء، كما أفلس المشتري بعد استهلاك المبيع والسلعة، فلا يثبت الخيار للبائع؛ لأن السلعة أصبحت مستهلكة.[1]

مناقشة: نوقش على أن بضع الزوجة لا يتلف بوطء واحدة، فلا يقاس على إفلاس المشتري بعد استهلاك المبيع، فإن استهلك المبيع والسلعة كلهما لا يثبت له خيار الفسخ، لأن الرجوع في السلعة أصبح محالًا، فلا يوجد فيها منفعة، أما الزوجة فإن بقاء الفائدة والمنفعة فيها موجود وقائم، فلها حق الخيار في الفسخ.[2]

من المعقول:

١) ولأن الله تعالى أوجب المهر حقًّا للزوجة مقابل التمكين من نفسها، فلما لم تتنازل عن هذا الحق كان لها حق الامتناع من التمكين.[3]

٢) أَنَّهُ لَمَّا كَانَ لَهَا الِامْتِنَاعُ مِنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ حَتَّى تَقْبِضَ صَدَاقَهَا وَلَمْ يَكُنْ لَهَا الِامْتِنَاعُ بَعْدَ الدُّخُولِ كَانَتْ يَدُهَا فِيهِ قَبْلَ الدُّخُولِ أَقْوَى فَثَبَتَ لَهَا الْخِيَارُ فِي الْإِعْسَارِ وَبَعْدَ الدُّخُولِ أَضْعَفُ فَسَقَطَ خِيَارُهَا فِي الْإِعْسَارِ.[4]

---

[1]) المهذب في فقه الإمام الشافعي – للشيرازي (ج٢/٤٧١)، الحاوي الكبير – للماوردي (ج١١/٤٦٢)، المغني والشرح الكبير – لابن قدامة المقدسي (ج٨/١٠٣).

[2]) مغني المحتاج – للشربيني (ج٥/١٧٩)، المهذب في فقه الإمام الشافعي – للشيرازي (٢/٤٧١)، التكملة الثانية للمجموع شرح المهذب – للمطيعي (ج١٦/٣٧٧).

[3]) حاشية الصاوي – للصاوي (ج٢/٤٣٦).

[4]) الحاوي الكبير – للماوردي (ج١١/٤٦٢).

وحيث جاز الفسخ قبل الدخول فلا بد أن يكون بحكم الحاكم بعد أن يثبت عنده إعساره إما بالإقرار وإما بالبينة، والأظهر أن الحاكم يمهل الزوج المعسر ثلاثة أيام وإن لم يطلب ذلك، لأنها مدة قريبة يمكن أن يتمكن الزوج خلالها من تهيئة ما وجب عليه من مهر ولو عن طريق الاقتراض، وبعد ذلك إن لم يؤد الزوج ما لزمه من مهر فسخ الحاكم النكاح.[1]

الترجيح:

من خلال عرض آراء الفقهاء في المسألة وأدلتهم يتبين - والله أعلم - أن ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث هو الرأي الراجح من أن الزوجة لها حق الفسخ عند امتناعه أو إعساره بالمهر قبل الدخول، وليس لها الفسخ بعد الدخول؛ لأن هناك فرقًا ظاهرًا بين الحالتين.

الفرع الثاني: امتناع الزوج عن النفقة الواجبة عليه لزوجته:

النفقة هي ما تحتاج إليه الزوجة من طعام وكسوة ومسكن وفرش وخدمة وكل ما يلزم لمعيشتها حسب المعروف، وهي حق واجب لها على زوجها لقوله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ)[2]، دلت الآية على أن الرجل هو القيّم على المرأة والمسئول عنها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت، وذلك بما فضل الله به الرجال على النساء من سوقهم إليهن المهور، ومن إنفاقهم عليهن من أموالهم، وكفايتهم إياهن مؤنهن والذب عنهن[3]، ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (فَاتَّقُوا اللهَ فِى النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)[4]، والمرأة بطبيعتها الشرعية والعرفية محبوسة لمصلحة الزوج بعقد النكاح، وكذلك لتربية الأولاد ورعايتهم، وهذا منها التزام بقوله - صلى الله عليه وسلم -:

---

[1]) مغني المحتاج – للشربيني (ج٥/١٨٠)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج – للرملي (ج٧/٢١٥).

[2]) سورة النساء آية ٣٤.

[3]) فتح القدير – للشوكاني (ج١/٥٣١)، الجامع لأحكام القرآن – للقرطبي (ج٥/١٦٨).

[4]) أخرجه مسلم في صحيحه (ج٢/٨٨٦) رقم الحديث ١٢١٨، كتاب الحج – باب حجة النبي – صلى الله عليه وسلم –.

(والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها)[1]، ولذلك قيدت حركتها خارج البيت عن العمل إلا برضى الزوج؛ مما يجعلها في حاجة ماسة لكفاية مؤنتها، فجاء الشرع ليجعل هذا الأمر على الزوج مقابل هذه الاحتباس، وأن الزوج عندما ينفق على زوجته وأبنائه يكون من المحسنين، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً)[2].

وامتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته لا يخلو عن أمرين:

الأول: أن يكون معسرًا، **وهذا ليس موضوع البحث**؛ لأن امتناعه عن الإنفاق عليها لم يكن قصده إضرار زوجته، بل هو لأمر خارج عن إرادته، ولا يكون نشوزًا منه.

الثاني: أن يكون موسرًا؛ أي يمتنع الزوج النفقة قصد إضرار زوجته مع استطاعته ويسره، ويكون ناشزًا بهذه الحالة.

حكم امتناع الزوج الموسر عن النفقة على زوجته ودليله :

اتفق أهل العلم[3] على وجوب نفقة الزوجة على زوجها، وإذا امتنع الزوج عن نفقة زوجته مع قدرته ويسره وكان قصده إضرارها، أو ادعي العسر وهو موسر قادر، أو ألزمه القاضي بالنفقة وامتنع، فإنه يأثم على ذلك، ويعد ظالمًا لها ومتعديًا على حقوقها، وقد دلت الأدلة على حرمة ترك النفقة على زوجته، وذلك ما رواه عَبْدُاللهِ بْنُ عَمْرٍو أنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ» رواه النسائي[4]،

---

[1]) أخرجه البخاري في صحيحه (ج٢/٥) رقم الحديث ٨٩٣، كتاب الجمعة – باب الجمعة في القرى والمدن.

[2]) أخرجه مسلم في صحيحه (ج٢/٦٩٥) رقم الحديث ١٠٠٢، كتاب الزكاة باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين.

[3]) المغني والشرح الكبير – لابن قدامة (ج٩/٢٣٠)، الإشراف على مذاهب العلماء – للنيسابوري (ج٥/١٥٤)، بداية المجتهد وبداية المقتصد – لابن رشد – (ج٢/٥٤).

[4]) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (ج٨/٢٦٨) رقم الحديث ٩١٣٢، كتاب عشرة النساء – باب إثم من ضيع عياله، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (ج١٠/٥١) رقم الحديث ٤٢٤٠، باب النفقة.(حديث صحيح).

وهو عند مسلم بلفظ «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ، عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ»[1]، والْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَى الْإِنْسَانِ لِمَنْ يَقُوتُهُ، فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ آثِمًا إلَّا عَلَى تَرْكِهِ لِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ، وَقَدْ بُولِغَ هُنَا فِي إثْمِهِ بِأَنْ جُعِلَ ذَلِكَ الْإِثْمُ كَافِيًا فِي هَلَاكِهِ عَنْ كُلِّ إثْمٍ سِوَاهُ.[2]

آراء الفقهاء في امتناع الزوج الموسر عن النفقة على زوجته :

إذا امتنع الزوج الموسر عن نفقة زوجته فإما أن يكون لديه مال حاضر أو لا يكون لديه مال حاضر:

الحالة الأولى : فإن كان الزوج موسراً ولديه مال حاضر من النقدين أو عروض وعـقار:

يوجد في ذلك مسألتان:

أولًا : حكم أخذ الزوجة من ماله من جنس نفقتها وكفايتها دون علمه :

اتفق جمهور الفقهاء[3] من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية على أن الزوجة يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها الموسر الممتنع عن نفقتها من جنس نفقتها وكفايتها بالمعروف دون علمه وبغير إذنه أو القضاء إن قدرت على ذلك.

فقد جاء عند الحنفية ما نصه: (فَأَمَّا إذَا كَانَ لَهُ مَالٌ حَاضِرٌ فَإِنْ كَانَ الْمَالُ فِي يَدِهَا وَهُوَ مِنْ جِنْسِ النَّفَقَةِ فَلَهَا أَنْ تُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهَا مِنْهُ بِغَيْرِ أَمْرِ الْقَاضِي فَتَأْخُذَ كِفَايَتَهَا مِنْهُ).[4]

وقد جاء عند المالكية ما نصه: (أَنَّهُ لَوْ عُلِمَ مِلْؤُهُ وَامْتَنَعَ مِن الْإِنْفَاقِ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ أُخِذَتْ مِنْهُ النَّفَقَةُ كَرْهًا).[1]

---

[1]) أخرجه مسلم في صحيحه (ج٢/٦٩٢) رقم الحديث ٩٩٦، كتاب الزكاة – باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم.

[2]) سبل السلام – للصنعاني (ج٢/٣٢٣).

[3] (المبسوط – للسرخسي (ج٥/١٩٨)، بدائع الصنائع – للكاساني (ج٤/٢٧)، مواهب الجليل – للحطاب (ج٤/١٩٦)، البيان في مذهب الشافعي – للعمراني (ج١١/١٨٩)، الشرح الكبير – للرافعي (ج١٠/٤)، المغني والشرح الكبير – لابن قدامة (ج٩/٢٣٩)، الإقناع – للحجاوي (ج٤/١٤٧)، المحلي بالآثار – لابن حزم الظاهري (ج٩/٢٥٤).

[4]) بدائع الصنائع – للكاساني (ج٤/٢٧).

وقد جاء عند الشافعية ما نصه: (وأنه يجوز لِمَنْ له حقٌّ على غيره، وهو ممتنع، أن يأْخُذ من ماله بغَيْر إذنه، وأنه لا فَرْق بين أن يكون من جنْس حقِّه أو من غير جنسه).[٢]

وقد جاء عند الحنابلة ما نصه: (فَإِنْ مَنَعَهَا مَا يَجِبُ لَهَا، أَوْ بَعْضَهُ، وَقَدَرَتْ لَهُ عَلَى مَالٍ، أَخَذَتْ مِنْهُ مِقْدَارَ حَاجَتِهَا بِالْمَعْرُوفِ).[٣]

وقد جاء عند الظاهرية ما نصه: (وَلَوْ أَنَّ الزَّوْجَ يَمْنَعُهَا النَّفَقَةَ أَوْ الْكِسْوَةَ أَوْ الصَّدَاقَ ظُلْمًا.... لَهَا أَنْ تَنْتَصِفَ مِنْ مَالِهِ إنْ وَجَدَتْهُ لَهُ بِمِقْدَارِ حَقِّهَا).[٤]

<u>أدلتهم:</u> واستدلوا على ما ذهبوا إليه بالسنة والمعقول:

<u>من السنة:</u> حديث أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - أن هِنْدَ امرأة أبي سفيان جاءت إلى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: (يا رسول الله إنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لاَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا آخُذُ مِنْهُ سِرًّا، وَهُوَ لاَ يَعلَمُ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ؟ فَقَالَ: " خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ).[٥]

وجه الدلالة من الحديث:

أَنَّ الزَّوْجَ إذَا مَنَعَ زَوْجَتَهُ مَا يَجِبُ لَهَا عَلَيْهِ مِن النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ، فَلَهَا أَنْ تَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ وبِغَيْرِ إذْنِهِ قَدْرِ كِفَايَتِهَا وَكِفَايَةِ وَلَدِهَا، بِدَلِيل أَنَّ النَّبِيَّ - عليه الصلاة والسلام - أَجَازَ لِهِنْد بِذَلِكَ.[٦]

---

[١]) مواهب الجليل – للحطاب (ج١٩٦/٤).

[٢]) الشرح الكبير – للرافعي (ج٤/١٠).

[٣]) المغني والشرح الكبير – لابن قدامة (ج٢٣٩/٩).

[٤]) المحلي بالآثار – لابن حزم الظاهري (ج٢٥٤/٩).

[٥]) أخرجه البخاري في صحيحه (ج٦٥/٧) رقم الحديث ٥٣٦٤، كتاب النفقات – باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف.

[٦]) المغني والشرح الكبير – لابن قدامة (ج٢٣٩/٩)، البيان في مذهب الشافعي – للعمراني (ج١٨٩/١١).

من المعقول:

١ - فإنّها في حاجة إلى النفقة ولا غنى عنها ولا قوام إلا بها، إن لم يدفعها ولم تأخذها أدى ذلك إلى لحوق الضرر بها فرخص لها قدر نفقتها دفعًا لحاجتها.[١]

٢ - أنّ النفقة تتجدد بتجدد الزمان شيئًا فشيئًا فتشق المرافعة إلى الحاكم والمطالبة بها في كل الأوقات؛ فلذلك رخص لها في أخذها من زوجها بغير إذنه.[٢]

٣ - أنَّ صاحب الحق إذا ظفر بجنس حقه كان له أن يأخذه، والنفقة حق واجب للزوجة فإذا منعها الزوج الموسر أو منع كفايتها وقدرت له على مال أخذت منه كفايتها بالمعروف.[٣]

واتفق جمهور الفقهاء[٤] أيضًا على أنه إذا منع الزوج الموسر نفقة زوجته ولم تقدر الزوجة أخذ مالٍ له فلها المطالبة بحقها في النفقة من القاضي، فإن القاضي يفرض لها النفقة في مال زوجها ويلزمه بها، فإن أبى الزوج النفقة ولم يدفع حقها بعد إلزامه فإن للقاضي أن يأخذ من ماله إن كان للزوج مال حاضر من النقدين وينفقه عليها.

فقد جاء عند الحنفية ما نصه: (وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ حَاضِرٌ أَخَذَ الْقَاضِي الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ مِنْ مَالِهِ وَأَدَّى مِنْهَا النَّفَقَةَ).[٥]

وقد جاء عند المالكية ما نصه: (وَهَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ وَإِلَّا أَخَذَ مِنْهُ).[٦]

---

[١]) كشاف القناع – للبهوتي (ج٧/٢٨٣٠)، المغني والشرح الكبير – لابن قدامة (ج٩/٢٣٩).

[٢]) المغني والشرح الكبير – لابن قدامة (ج٩/٢٣٩).

[٣]) المبسوط – للسرخسي (ج٥/١٨٨).

[٤]) رد المحتار على الدرر المختار – لابن عابدين (ج٣/٥٨٠)، المبسوط – للسرخسي (ج٥/١٨٨)، مواهب الجليل – للحطاب (ج٤/١٩٦)، الأم – للشافعي (ج٥/٩٦)، الكافي في فقه الإمام أحمد – لابن قدامة (ج٣/٢٣٦)، المحلي بالآثار – لابن حزم الظاهري (ج٩/٢٥٣).

[٥]) المبسوط – للسرخسي (ج٥/١٨٨).

[٦]) حاشية الصاوي على الشرح الصغير – للصاوي (ج٢/٧٤٥).

وقد جاء عند الشافعية ما نصه: (فَطَلَبَتْ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا أُحْلِفَتْ مَا دَفَعَ إلَيْهَا نَفَقَةً وَفُرِضَ لَهَا فِي مَالِهِ نَفَقَتُهَا).[1]

وقد جاء عند الحنابلة ما نصه: (فإن لم تجد ما تأخذه، رفعته إلى الحاكم، ليأمره بالإنفاق، وقدر الحاكم على ماله أنفق منه عليها).[2]

وقد جاء عند الظاهرية ما نصه: (وَمَنْ مَنَعَ النَّفَقَةَ وَالْكِسْوَةَ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَيْهَا يُؤْخَذُ مِنْهُ أَبَدًا وَيَقْضِي لَهَا بِهِ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ مَوْتِهِ، وَمِنْ رَأْسِ مَالِهِ، هُوَ دَيْنٌ فِي ذِمَّتِهِ).[3]

ثانيًا: حكم بيع عروض الزوج الموسر الممتنع عن نفقة زوجته:

اختلف فيه الفقهاء وذهبوا إلى قولين:

القول الأول: ذهب الجمهور[4] من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وقول أبي يوسف ومحمد من الحنفية وتبعهما ابن عابدين والكمال ابن الهمام إلى جواز بيع عروض وعقار الزوج الموسر الممتنع عن النفقة إن لم يجد القاضي مالًا من النقدين من جنس نفقتها، إلا أن ابن عابدين استثنى بيع مسكنه وخادمه.

فقد جاء عند المالكية ما نصه: (إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ أُخِذَتْ مِنْهُ النَّفَقَةُ كَرْهًا)[5]، وجاء عندهم أيضًا: (وَهَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ وَإِلَّا أَخَذَ مِنْهُ).[6]

---

[1]) الأم – للإمام الشافعي (ج٥/٩٦).

[2]) كشاف القناع – للبهوتي (ج٧/٢٨٣١).

[3]) المحلي بالآثار – لابن حزم الظاهري (ج٩/٢٥٣).

[4]) حاشية الصاوي على الشرح الصغير – للصاوي (ج٢/٧٤٥)، الأم – للإمام الشافعي (ج٥/٩٦)، كشاف القناع – للبهوتي (ج٧/٢٨٣١)، الإقناع – للحجاوي (ج٤/١٤٧)، المغني والشرح الكبير – لابن قدامة (ج٨/٢٤٥)، المحلي بالآثار – لابن حزم الظاهري (ج٩/٢٦٣)، المبسوط – للسرخسي (ج٥/١٨٩)، الفتاوي الهندية – للنظام (ج١/٥٥٢)، شرح فتح القدير – لابن الهمام (ج٤/٣٩٠)، رد المحتار على الدرر المختار – لابن عابدين (ج٣/٣٨١).

[5]) مواهب الجليل – للحطاب (ج٤/١٩٦).

[6]) حاشية الصاوي على الشرح الصغير – للصاوي (ج٢/٧٤٥).

وقد جاء عند الشافعية ما نصه: (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَقْدٌ بِيعَ لَهَا مِنْ عَرْضِ مَالِهِ وَأُنْفِقَ عَلَيْهَا).[1]

وقد جاء عند الحنابلة ما نصه: (وَلَمْ يَجِدْ الْحَاكِمُ إلَّا عُرُوضًا أَوْ عَقَارًا بَاعَهُ وَأَنْفَقَ مِنْهُ فَيَدْفَعُ إلَيْهَا نَفَقَةَ يَوْمٍ بِيَوْمٍ).[2]

وقد جاء عند الظاهرية ما نصه: (وَكُلُّ مَا لَزِمَتْ الْمُسْلِمَ نَفَقَتُهُ فَقَدْ وَجَبَ لَهُ حَقٌّ فِي مَالِهِ، فَفَرْضٌ عَلَيْنَا إيصَالُهُ إلَيْهِ، وَتَوْفِيَتُهُ إيَّاهُ، فَإِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ إلَّا بِبَيْعِ عَرْضٍ أَوْ عَقَارٍ بِيعَ ذَلِكَ).[3]

وقد جاء عند الحنفية ما نصه: (وَفِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى يَبِيعُ ذَلِكَ كُلَّهُ أي بيعُ الْقَاضِي عُرُوضَهُ)[4]، واستثني ابن عابدين بيع العروض: (وَيَبِيعُ الْحَاكِمُ مَالَهُ عَلَيْهِ وَيَصْرِفُهُ فِي نَفَقَتِهَا، وَلَا يُبَاعُ مَسْكَنُهُ وَخَادِمُهُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أُصُولِ حَوَائِجِهِ وَهِيَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى دُيُونِهِ).[5]

<u>أدلتهم:</u> واستدلوا على ما ذهبوا إليه بالسنة:

١ - قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لهند: (خُذِي مَا يَكْفِيكِ) ولم يفرق بين النقدين والعروض، ولأن ذلك مال له فتؤخذ منه النفقة وللحاكم ولاية عليه إذا امتنع.[6]

٢ - عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - (حَجَرَ عَلَى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ مَالَهُ، وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ).[7]

---

[1]) الأم – للإمام الشافعي (ج٥/٩٦).

[2]) كشاف القناع – للبهوتي (ج٧/٢٨٣١)، المغني والشرح الكبير – لابن قدامة (ج٨/٢٤٥).

[3]) المحلي بالآثار – لابن حزم الظاهري (ج٩/٢٦٣).

[4]) المبسوط – للسرخسي (ج٥/١٨٩)، الفتاوي الهندية – للنظام (ج١/٥٥٢).

[5]) رد المحتار على الدرر المختار – لابن عابدين (ج٣/٣٨١).

[6]) المغني والشرح الكبير – لابن قدامة المقدسي (ج٩/٢٤٥ – ٢٤٦).

[7]) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج٦/٨٠) رقم الحديث ١١٢٦٠، كتاب التفليس – باب الحجر على المفلس وبيع ماله في ديونه، وأخرجه الحاكم في المستدرك (ج٢/٦٧) رقم الحديث ٢٣٤٨، كتاب البيوع.(حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ).

وجه الدلالة:

إن حجر النبي - صلى الله عليه وسلم - على مال معاذ وبيعه لوفاء دينه دل على جواز بيع مال الرجل في ديونه سواء نفقة لزوجته أو لغيرها.[1]

القول الثاني: ذهب أبو حنيفة إلى عدم جواز بيع عروض أو عقار الزوج الموسر الممتنع عن النفقة للإنفاق على زوجته.[2]

واستدل أبو حنيفة بحديث أَبِي مِجْلَزٍ أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنْ جُهَيْنَةَ كَانَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَضَمَّنَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى بَاعَ غَنِيمَةً لَهُ.[3]

وجه الدلالة: ومعلوم أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - حبسه فيما عليه من دين لشريكه، ولم يبع عليه ماله وهو يعلم بيساره؛ فدل ذلك على عدم جواز بيع عروض أو عقار الرجل.[4]

واستدل أيضًا: بأنّ هذه النفقة أصبحت دينًا، ولقضاء الدين طُرُقٌ غير بيع المال، فليس للقاضي ولاية على الزوج الحاضر، وبالتالي فلا يتعين بيع العروض كطريق لقضاء الدين.[5]

الترجيح:

من خلال عرض آراء الفقهاء في المسألة وأدلتهم يتبين - والله أعلم - أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء هو الرأي الراجح من جواز بيع عروض وعقار الزوج الموسر الممتنع من النفقة للإنفاق على زوجته، لأن رأيهم

---

[1]) المبسوط – للسرخسي (ج٥/١٨٩).

[2]) الفتاوي الهندية – للنظام (ج١/٥٥٢)، المبسوط – للسرخسي (ج٥/١٨٩).

[3]) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (ج٩/١٥١) رقم الحديث ١٦٧١٦، كتاب المدبر – باب من أعتق شركًا له في عبد.

[4]) المبسوط – للسرخسي (ج٥/١٨٩).

[5]) المبسوط – للسرخسي (ج٥/١٨٩).

هذا موافق للقاعدة الفقهية " الضَّرَرُ يُزَالُ" [1]، والزوج هنا مضار زوجته بمنعه عنها النفقة مع يسره، فواجب القضاء رد الضرر وإزالته، والإنفاق على الزوجة ببيع عروضه وعقاره.

الحالة الثانية: فإن كان الزوج موسراً ولم يكن لديه مال حاضر من النقدين أو العروض:

يوجد في ذلك مسألتان:

المسألة الأولى: حكم حبس الزوج الموسر الممتنع من النفقة على زوجته:

اتفق جمهور الفقهاء[2] من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن الزوج الموسر إذا لم يكن لديه مال طاهر وامتنع من النفقة على زوجته ألزمه القاضي الدفع بالحبس.

فقد جاء عند الحنفية ما نصه: (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَالَهُ يَحْبِسُهُ حَتَّى يُنْفِقَ عَلَيْهَا).[3]

وقد جاء عند المالكية ما نصه: (أَنَّهُ لَوْ عُلِمَ مِلْؤُهُ وَامْتَنَعَ مِن الْإِنْفَاقِ سُجِنَ حَتَّى يُنْفِقَ)[4]، وورد أيضًا: (وَامْتَنَعَ مِن الْإِنْفَاقِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ يُسْجَنُ حَتَّى يُنْفِقَ عَلَيْهَا).[5]

وقد جاء عند الشافعية ما نصه: (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَهُ مَالًا حَبَسَهُ حَتَّى يُنْفِقَ عَلَيْهَا كَمَا يُحْبَسُ مَنْ مَطَلَ بِدَيْنٍ يَقْدِرُ عَلَى أَدَائِهِ).[6]

---

[1]) الأشباه والنظائر – زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري – دار الكتب العلمية – بيروت – الطبعة الأولى ١٤١٩هـ/١٩٩٩م (ج١/٧٤).

[2]) رد المحتار على الدرر المختار – لابن عابدين (ج٣/٥٨١)، شرح فتح القدير – للهمام (ج٤/٣٩٠)، مواهب الجليل – للحطاب (ج٤/١٩٦)، شرح مختصر خليل – للخرشي (ج٤/١٩٧)، نهاية المحتاج – للرملي (ج٧/٢١٢)، الحاوي الكبير – للماوردي (ج١١/٤٥٧)، المغني والشرح الكبير – لابن قدامة (ج٩/٢٤٥)، حاشية الروض المربع – للنجدي (ج٧/١٢٨).

[3]) شرح فتح القدير – للهمام (ج٤/٣٩٠).

[4]) مواهب الجليل – للحطاب (ج٤/١٩٦).

[5]) شرح مختصر خليل – للخرشي (ج٤/١٩٧).

[6]) الحاوي الكبير – للماوردي (ج١١/٤٥٧).

وقد جاء عند الحنابلة ما نصه: (وإن لم تقدر رافعته إلى الحاكم فيأمره بالإنفاق ويجبره عليه فإن أبى حبسه).[1]

أدلتهم: واستدلوا على ما ذهبوا إليه بالسنة:

١ - عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنْ جُهَيْنَةَ كَانَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَضَمَّنَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى بَاعَ غَنِيمَةً لَهُ.[2]

وجه الدلالة:

دل الحديث على جبر الممتنع عن أداء ما عليه من ديون مع قدرته عليها.[3]

٢ - عن عمرو بن الشَّريد عن أبيه، عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لَيُّ الواجِدِ يحل عِرضَه وعقوبَتَه).[4]

وجه الدلالة:

دَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى تَحْرِيمِ مَطْلِ الْوَاجِدِ وَلِذَا أُبِيحَتْ عُقُوبَتُهُ بِحَبْسِهِ، وَلِأَنَّهُ حَالَ بَيْنَ صَاحِبِ الْحَقِّ وَبَيْنَ حَقِّهِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى إيفَائِهِ.[5]

المسألة الثانية: حكم طلب الزوجة التفرقة لعدم الإنفاق عليها مع قدرته:

لو غيب الزوج ماله بعد ثبوت يسره ولم تقدر الزوجة أخذ نفقتها منه لا بيدها ولا بالقاضي وأرادت التفريق هل يجوز لها ذلك؟

اختلف الفقهاء في هذه وذهبوا إلى قولين:

---

[1]) المغني والشرح الكبير – لابن قدامة (ج٩/٢٤٥).

[2]) سبق تخريج الحديث ص١٦٢.

[3]) المبسوط – للسرخسي (ج٥/١٨٩).

[4]) أخرجه أبو داود في سننه (ج٥/٤٧٣) رقم الحديث ٣٦٢٨، كتاب الأقضية – باب في الحبس في الدين وغيره، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (ج٦/٨٩) رقم الحديث ٦٢٤٢، كتاب البيع – باب مطل الغني، وأخرجه البخاري في صحيحه تعليقًا (ج٣/١١٨) قبل حديث رقم ٢٤٠١ باختلاف يسير.(حديث حسن).

[5]) سبل السلام – للصنعاني (ج٢/٧٨)، المبسوط – للسرخسي (ج٥/١٨٨).

القول الأول: ذهبت الحنفية[1]، والشافعية في الأصح[2]، والحنابلة في قولٍ[3]، والظاهرية[4] إلى عدم جواز طلب الزوجة التفرقة إذا امتنع الزوج عن النفقة عليها مع قدرته ويسره.

وقد جاء عند الحنفية ما نصه: (وَلَو امْتَنَعَ عَن الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا مَعَ الْيُسْرِ لَمْ يُفَرَّقْ).[5]

وقد جاء عند الشافعية ما نصه: (فَإِذَا امْتَنَعَ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيْهَا مَعَ يَسَارٍ لَمْ يُفْسَخْ).[6]

وقد جاء عند الحنابلة ما نصه: (واختار القاضي أنها لا تملك الفسخ).[7]

أدلتهم: واستدلوا على ما ذهبوا إليه بالكتاب والسنة والمعقول:

من الكتاب: قوله تعالى: (لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ، لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا، سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا)[8]، وقوله تعالى: (وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ).[9]

وجه الدلالة:

أن عدم إنفاق الزوج على زوجته إن كان لفقره وعجزه عن الإنفاق عليها فهو معذور، فلا ظلم منه على زوجته، فيجب إنظاره إلى ميسرة

---

[1]) رد المحتار على الدرر المختار – لابن عابدين (ج٣/٥٨١)، شرح فتح القدير – للهمام (ج٤/٣٩٠).

[2]) الحاوي الكبير – للماوردي (ج١١/٤٥٧)، التكملة الثانية للمجموع شرح المهذب – للمطيعي (ج١٨/٢٧٢).

[3]) المغني والشرح الكبير – لابن قدامة المقدسي (ج٩/٢٤٦)، الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف – علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي – دار إحياء التراث العربي – الطبعة الثانية (ج٩/٣٩٠).

[4]) المحلي بالآثار – لابن حزم الظاهري (ج٩/٢٥٤).

[5]) شرح فتح القدير – للهمام (ج٤/٣٩٠).

[6]) الحاوي الكبير – للماوردي (ج١١/٤٥٧).

[7]) المغني والشرح الكبير – لابن قدامة المقدسي (ج٩/٢٤٦).

[8]) سورة الطلاق آية ٧.

[9]) سورة البقرة آية ٢٨٠.

فيكون تفريق زوجته عليه ظلمًا، وأما إن كان عدم إنفاقه عليها تعنتًا مع يساره يحبسه القاضي حتى ينفق عليها.[1]

من السنة: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لَيُّ الواجِدِ يحل عِرضَه وعقوبَتَه).[2]

وجه الدلالة:

إن الممتنع من النفقة حلت عقوبته أي حبسه ولا يجبر على الفرقة.

من المعقول:

١ - أنه لم يرد دليل من الكتاب والسنة أو قول صحابي على جواز التفريق لاعساره أو لامتناعه عن النفقة مع يساره.[3]

مناقشة: نوقش بأن قولهم هذا غير مسلم به لأنه قد ورد في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى، وَاليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، تَقُولُ المَرْأَةُ: إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي، وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي)[4]، فإما أن ينفق عليها أو يسرحها.

الرد: بأنه لَيْسَ فِي قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ يَلْزَمُ بِالطَّلَاقِ، وَكَيْف وَهُوَ كَلَامٌ عَامٌّ مِنْهُ لَا يَخُصُّ الْمُعْسِرَ وَلَا الْمُوسِرَ.[5]

٢ - أَنَّ الْزَوجَة يُمْكِنُهَا تَحْصِيلِ حَقِّهَا بِالْحَاكِمِ أَوْ بِيَدِهَا إنْ قَدَرَتْ.[1]

---

[1]) أحكام الشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية – عمر عبدالله – دار المعارف – الطبعة الخامسة ١٩٦٥م (ص٣٨٢).

[2]) سبق تخريج الحديث ص١٦٤.

[3]) أحكام الشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية – عمر عبدالله (ص٣٨٢).

[4]) أخرجه البخاري في صحيحه (ج٦٣/٧) رقم الحديث ٥٣٥٥، كتاب النفقات – باب وجوب النفقة على الأهل والعيال، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (ج٢٨٠/٨) رقم الحديث ٩١٦٥، كتاب عشرة النساء – باب إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته هل يخير امرأته.

[5]) شرح فتح القدير – للهمام (ج٣٩٢/٤).

القول الثاني: ذهبت المالكية[٢]، والشافعية في قول[٣]، والحنابلة في المذهب[٤]، إلى جواز طلب الزوجة التفرقة إذا امتنع الزوج عن النفقة عليها مع قدرته ويسره.

فقد جاء عند المالكية ما نصه: (وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَثْبُتْ عُسْرُهُ وَهُوَ يُقِرُّ بِالْمَلَاءِ وَامْتَنَعَ مِن الْإِنْفَاقِ وَالطَّلَاقِ أَيْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ فَإِنَّهُ يُعَجِّلُ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ بِلَا تَلَوُّمٍ).[٥]

وقد جاء عند الشافعية ما نصه: (أنه يثبت لها الفسخ، لأن الضرر يلحقها بمنعه النفقة فهو كالمعسر حكاه المسعودي).[٦]

وقد جاء عند الحنابلة ما نصه: (فَإِنْ غَيَّبَهُ، وَصَبَرَ عَلَى الْحَبْسِ فَلَهَا الْفَسْخُ. هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ جَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ).[٧]

أدلتهم: واستدلوا على ما ذهبوا إليه بالكتاب والسنة والأثر والمعقول:

الكتاب: قوله تعالى: (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ).[٨]

وجه الدلالة:

أن الإمساك مع ترك النفقة إمساك بغير معروف فتعين التسريح بإحسان.[٩]

---

[١]) مغني المحتاج – للشربيني (ج٥/١٧٧).

[٢]) شرح مختصر خليل – للخرشي (ج٤/١٩٧)، الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي (ج٢/٥١٨).

[٣]) التكملة الثانية للمجموع شرح المهذب – للمطيعي (ج١٨/٢٧٢).

[٤]) كشاف القناع – للبهوتي (ج٨/٢٨٣١)، المغني والشرح الكبير – لابن قدامة (ج٩/٢٤٦)، الإنصاف – للمرداوي (ج٩/٣٩٠).

[٥]) شرح مختصر خليل – للخرشي (ج٤/١٩٧).

[٦]) التكملة الثانية للمجموع شرح المهذب – للمطيعي (ج١٨/٢٧٢).

[٧]) الإنصاف – للمرداوي (ج٩/٣٩٠).

[٨]) سورة البقرة آية ٢٢٩.

[٩]) حاشية الروض المربع – للنجدي (ج٧/١٢٥)، أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية – د.سعد العنزي – مكتبة الصحوة – الكويت – الطبعة الأولى ١٤١٨هـ/١٩٩٨م (ص٣٧٧).

السنة: حديث أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى، وَاليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، تَقُولُ المَرْأَةُ: إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي، وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي).[1]

وجه الدلالة:

دل الحديث على أن الزوجة لها الحق في طلب التفرقة إذا امتنع الزوج من الإنفاق عليها مع قدرته أو عجزه.[2]

الأثر: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ فِي رِجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوهُمْ بِأَنْ يُنْفِقُوا أَوْ يُطَلِّقُوا، فَإِنْ طَلَّقُوا بَعَثُوا بِنَفَقَةِ مَا حَبَسُوا.[3]

وجه الدلالة:

دل الحديث على إجبار الزوج على الطلاق عند الامتناع من الإنفاق، وأن النفقة لا تسقط بالمطل في حق الزوجة، ويجب على الأزواج أحد الأمرين الإنفاق أو الطلاق.[4]

المعقول:

إن خيار فسخ النكاح يثبت لها لتعذر الإنفاق عليها من ماله كالمعسر، بل الموسر الممتنع عن النفقة أولى بالفسخ، ولأن في الصبر ضررًا أمكن إزالته بالفسخ فوجبت إزالته.[5]

---

[1]) سبق تخريج الحديث ص١٦٧.

[2]) فتح الباري – لابن حجر (ج٩/٥٠١).

[3]) أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (ج١١/٢٨٤) رقم الحديث ١٥٥٢٨، كتاب النفقات – باب الرجل لا يجد نفقة زوجته يفرق بينهما.

[4]) المغني والشرح الكبير – لابن قدامة المقدسي (ج٩/٢٤٦)، سبل السلام – للصنعاني (ج٢/٣٢٨).

[5]) كشاف القناع – للبهوتي (ج٧/٢٨٣١)، المغني والشرح الكبير – لابن قدامة (ج٩/٢٤٦ – ٢٤٧).

الترجيح:

من خلال عرض آراء الفقهاء في المسألة وأدلتهم يتبين - والله أعلم - أن ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني هو القول الراجح من جواز طلب الزوجة التفرقة إذا امتنع الزوج عن النفقة عليها مع يسره وقدرته، لقوله تعالى: (وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا)[1]، ولأن إمساك الزوجة بغير إنفاق عليها إضرار بها وفيه هلاكها ويعوزها للحاجة، فإن ثبت أن قصد الأمساك للإضرار بها كان على القاضي رفع وإزالة الضرر بالتفرقة بينهما لأن الضرر منهي عنه شرعًا.

الفرع الثالث: ترك الزوج القسم والمبيت:

إذا كان الرجل متزوجًا بأكثر من واحدة فعليه أن يعدل بينهن في الحقوق بأن يساوي بينهن في المعاملة وحسن المعاشرة وعدم الميل إلى واحدة منهن، والعدل المطلوب هو التسوية بين الزوجات في النفقة والكسوة والمبيت ونحو ذلك من الأمور المادية مما يكون في مقدوره واستطاعته، أما التسوية في المحبة وميل القلب ونحو ذلك من الأحاسيس فهذه الأمور غير مكلف بها، ولا مطالب بالعدل فيها بين زوجاته لأنه لا يستطيعها، وهذا هو معنى قوله تعالى: (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ)[2]، ولهذا كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ: " اللَّهُمَّ هَذِهِ قِسْمَتِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ" ، قال أبو داود: يعني القلبَ [3]، أي في المحبة لبعض أزواجه.

---

[1]) سورة البقرة آية ٢٣١.

[2]) سورة النساء آية ١٢٩.

[3]) سبق تخريج الحديث ص٨٦.

حكم ترك الزوج القسم والمبيت ودليله :

اتفق الفقهاء[1] على وجوب الْقَسْم؛ أي التسوية بين الزوجات في النفقة والكسوة والمسكن والمبيت، ويجب عليه القَسْم في المبيت بأن يبيت عند الواحدة بمقدار الذي يبيت عند الأخرى، ويجب المبيت في الصحة والمرض على السواء، ويسقط القَسْم في حالة السفر، ويجب القَسْم في النفقة والكسوة والمسكن على حسب مقدرة الزوج يُسْرًا وعُسْرًا، ولا يحل للزوج ترك العدل بين زوجاته لأي سبب من الأسباب وهو من الظلم، وقد دلت الأدلة على تحريم ترك الزوج القَسْم والعدل بين زوجاته؛ فقد رُوِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدُ شِقَّيْهِ مَائِلٌ)[2]، وفي رواية للترمذي زيادة لفظ" فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا" ، وفي الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ الْمَيْلُ إلَى إحْدَاهُنَّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ)؛ وَالْمُرَادُ الْمَيْلُ فِي الْقَسْمِ وَالْإِنْفَاقِ لَا فِي الْمَحَبَّةِ لِمَا عَرَفْت مِنْ أَنَّهَا مِمَّا لَا يَمْلِكُهُ الْعَبْدُ.[3]

آراء الفقهاء في طلب الزوجة التفريق عند ترك الزوج القَسْم :

اختلف الفقهاء في مسألة ترك الزوج القَسْم والمبيت، هل يحق للزوجة طلب التفريق إن حصل لها ضرر بذلك وذهبوا إلى قولين:

---

[1]) الاختيار لتعليل المختار – للموصلي (ج٣/١٢٢)، بدائع الصنائع – للكاساني (ج٣/٦٠٨)، حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير – لابن عرفة (ج٣/٢٠٣)، شرح مختصر خليل – للخرشي (ج٤/٢)، مغني المحتاج – للشربيني (ج٤/٤١٣)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع – للشربيني (ج٢/٢٥٨)، كشاف القناع – للبهوتي (ج٧/٢٥٥٥)، المغني والشرح الكبير – لابن قدامة المقدسي (ج٨/١٣٨).

[2]) أخرجه أحمد في مسنده (ج١٣/٣٢٠) رقم الحديث ٧٩٣٦، مسند المكثرين من الصحابة – مسند أبي هريرة، وأخرجه الترمذي في سننه (ج٣/٤٣٩) رقم الحديث ١١٤١، أبواب النكاح – باب ما جاء في التسوية بين الضرائر، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (ج٨/١٥٠) رقم الحديث ٨٨٣٩، كتاب عشرة النساء – ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض، وأخرجه ابن ماجه في سننه (ج٣/١٤٣) رقم الحديث ١٩٦٩، أبواب النكاح – باب القسمة بين النساء، وأخرجه أبو داود في سننه (ج٣/٤٦٩) رقم الحديث ٢١٣٣، كتاب النكاح – باب في القسم بين النساء.(حديث صحيح).

[3]) سبل السلام – للصنعاني (ج٢/٢٣٨).

القول الأول: ذهبت الحنفية[1]، والشافعية[2]، إلى أن الزوجة لا يحق لها طلب التفريق بل ترفع أمرها إلى القاضي، ينهاه القاضي ويأمره بالعدل في القَسْم بين زوجاته، فإن عاد لعدم العدل عزره بالضرب لا بالحبس لأن الحبس فيه تفويت لحق نسائه في القَسْم.

فقد جاء عند الحنفية ما نصه: (وَلَوْ أَقَامَ عِنْدَ إحْدَاهُمَا شَهْرًا فَخَاصَمَتْهُ الْأُخْرَى فِي ذَلِكَ قَضَى عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْعَدْلَ بَيْنَهُمَا وَمَا مَضَى هَدَرٌ غَيْرَ أَنَّهُ أَثِمَ فِيهِ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ تَكُونُ فِيهِ بَعْدَ الطَّلَبِ، وَلَوْ عَادَ بَعْدَمَا نَهَاهُ الْقَاضِي أَوْجَعَهُ عُقُوبَةً وَأَمَرَهُ بِالْعَدْلِ لِأَنَّهُ أَسَاءَ الْأَدَبَ وَارْتَكَبَ مَا هُوَ حَرَامٌ عَلَيْهِ وَهُوَ الْجَوْرُ فَيُعَزَّرُ فِي ذَلِكَ، فَلَا يُعَزَّرُ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى وَإِذَا عُزِّرَ فَتَعْزِيرُهُ بِالضَّرْبِ وَلَا يُعَزَّرُ بِالْحَبْسِ لِأَنَّهُ لَا يُسْتَدْرَكُ الْحَقُّ فِيهِ بِالْحَبْسِ).[3]

وقد جاء عند الشافعية ما نصه: (فَلَوْ مَنَعَهَا حَقًّا لَهَا كَقَسْمٍ وَنَفَقَةٍ أَلْزَمَهُ الْقَاضِي تَوْفِيَتَهُ إذَا طَلَبَتْهُ لِعَجْزِهَا عَنْهُ وَلَا يُعَزِّرُهُ، فَإِنْ عَادَ إلَيْهِ وَطَلَبَتْ تَعْزِيرَهُ مِن الْقَاضِي عَزَّرَهُ بِمَا يَلِيقُ بِهِ لِتَعَدِّيهِ عَلَيْهَا)[4]، فإن عاد بعد التعزير يُحال القاضي بينهما حتى يعود إلى العدل، وهو قول الإمام الغزالي.[5]

القول الثاني: ذهبت المالكية[6]، والحنابلة[7]، إلى أن الزوجة لها الحق في طلب التفريق إذا ترك الزوج العدل والقَسْم والمبيت بين نسائه وتضررت بذلك.

فقد جاء عند المالكية أن الزوج إذا تعدى حقوق زوجته كالقَسْم وثبت عليه ذلك ولم ترد فراقه زجره القاضي بوعظٍ، فإن تكررت شكواها وبان من ضرره ما يوجب تأديبه أدّبه القاضي، فإن عاد ظلمه لها وأرادت فراقه

---

[1]) البحر الرائق شرح كنز الدقائق – لابن نجيم (ج٣/٢٣٥)، الفتاوي الهندية – لنظام الدين البلخي (ج١/٣٤١).

[2]) مغني المحتاج – للشربيني (ج٤/٤٢٧)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج – للرملي (ج٦/٣٩١).

[3]) البحر الرائق شرح كنز الدقائق – لابن نجيم (ج٣/٢٣٥).

[4]) مغني المحتاج – للشربيني (ج٤/٤٢٧).

[5]) الوجيز في الفقه الشافعي – للإمام الغزالي (ج٢/٤٦).

[6]) منح الجليل – لابن عليش (ج٣/٥٤٦ – ٥٤٨)، شرح مختصر الخليل – للخرشي (ج٤/٨).

[7]) كشاف القناع – للبهوتي (ج٧/٢٥٤٩).

فلها التطليق بالضرر الذي يقع عليها ولو لم تشهد البينة بتكرره ومن الضرر إيثار ضرتها عليها.[1]

وقد جاء عند الحنابلة ما نصه: (فَإِنْ أَبَى الْبَيْتُوتَةَ فِي الْيَوْمِ أَيْ الزَّمَنِ الْمُقَرَّرِ وَهُوَ لَيْلَةٌ مِنْ أَرْبَعٍ لِلْحُرَّةِ، وَلَيْلَةٌ مِنْ سَبْعٍ لِلْأَمَةِ حَتَّى مَضَتْ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ بِلَا عُذْرٍ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا بِطَلَبِهَا).[2]

ويثبت هذا الحق للواحدة التي ليس لها ضرائر.

الترجيح:

من خلال عرض آراء الفقهاء في المسألة يتبين - والله أعلم - أن الرأي الراجح هو إعمال الرأيين بحيث يستوعبان معًا لمنع أي ضرر يقع على الزوجة لأن يصعب ترجيح مذهب واحد في المسألة، وذلك أن الزوج إذا منع حقًّا من حقوقها عليه كالقَسْم وعدم العدل وتضررت بذلك فلها رفع أمرها للقضاء، وللقاضي نهيه وزجره عن ذلك، ولا يعزره في المرة الأولى، فإن أصر على عدم العدل ومضاراتها عزره القاضي باجتهاده بما يليق به من ضرب أو حبس، فإن تكرر منه ذلك بعد التعزير فلها حق التفريق منه للضرر إذا طلبت الزوجة مفارقته.

---

[1]) منح الجليل – لابن عليش (ج٣/٥٤٦ – ٥٤٨)، مواهب الجليل – للحطاب (ج١٧/٤).

[2]) كشاف القناع – للبهوتي (ج٢٥٤٩/٧).

المطلب الثالث: الجفاء والإضرار بها

(ترك إعفافها والعزل دون رضاها وترك وطئها مدة طويلة)

الفرع الأول: ترك إعفاف الزوجة:

إن من مقتضيات المعاشرة بالمعروف إعفاف الزوج زوجته بالوطء لإشباع رغبتها وحاجتها؛ لأنه من المقاصد الأساسية للزواج إلى جانب تحصين الفرج وتسكين للشهوة وإعفاف النفس عن التطلع إلى المتعة المحرمة، وقد رغب الإسلام المعاشرة الزوجية إلى حد اعتبارها قُربةً وعبادةً تستحق الأجر والثواب من الله سبحانه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: (أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ).[1]

والإعفاف حق واجب للزوجة على زوجها لقوله تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ)[2]، أي أن لهن من الحقوق الزوجية مثل الذي عليهن بالمعروف[3]، ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعبدالله بن عمرو بن العاص: (فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا)[4].

في هذا الحديث حث النبي - صلى الله عليه وسلم - على مراعاة حق الزوجة حيث بيَّن أن للزوجة على زوجها حقًّا في الوطء وغيره، وأنه لا يجوز له أن يفوت عليها ذلك الحق بأي شيء ولو بالعبادة، بالإضافة إلى ذلك أن النكاح شُرِع لمصلحة الزوجين ودفع الضرر عنهما وهو مفض إلى

---

[1]) أخرجه مسلم في صحيحه (ج٢/٦٩٧) رقم الحديث ١٠٠٦، كتاب الزكاة – باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف.

[2]) سورة البقرة آية ٢٢٨.

[3]) الجامع لأحكام القرآن – للقرطبي (ج٣/١٢٣).

[4]) أخرجه البخاري في صحيحه (ج٧/٣١) رقم الحديث ٥١٩٩، كتاب النكاح – باب" لزوجك عليك حق" .

دفع ضرر الشهوة عند المرأة كإفضائه إلى دفع ذلك عند الرجل[1]، وبهذا يكون إعفافها واجبًا لها على زوجها.

حكم ترك إعفاف الزوجة:

اتفق جمهور الفقهاء[2] من الحنفية والمالكية والحنابلة على أن إعفاف الزوجة بالوطء واجب على الزوج لأنه حق واجب وذلك إذا انتفى العذر، خلافًا للشافعية[3] الذين قالوا: إنه لا يجب عليه وطئها لأنه حق له ولكن يستحب أن لا يعطلها ويحصنها لأنه من المعاشرة بالمعروف.

وبالتالي فإذا امتنع الزوج وترك إعفاف زوجته مع حاجتها وقدرته وبغير عذر منه كالمرض والسفر فإنه يكون ظالمًا لها وآثمًا وعاصيًا ومفرطًا في حقها ولا يحل ترك وطئها مطلقًا لأن منع حق من حقوقها وبترك وطئها تتضرر منها الزوجة وتخجل من طلب ذلك منه فينبغي عليه إعفاف زوجته على حسب حاجتها ومقدرته، فإن أصر على ترك الوطء وطالبت الزوجة فيُقْضَي لها ويُجْبَر الزوج على ذلك.

إلا أن الفقهاء اختلفوا في القدر الواجب على الزوج إذا ترك الوطء بلا عذر وذهبوا إلى:

مذهب الأحناف واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية:

ذهبوا إلى أنه يجب على الزوج إجابة زوجته إذا طالبته بالوطء ووجوب إعفافها ديانةً قدر كفايتها واستطاعته، ولا يحل ترك الوطء مع قدرته، فإن ترك يُجْبر عليه قضاءً مرة واحدة، ولا تجب عليه في الزيادة وإنما هي ما باب حسن العشرة واستدامة النكاح.

---

[1]) نظام الأسرة في الإسلام – د.محمد عقلة (ج٢/١٥)، المغني والشرح الكبير – لابن قدامة (ج٨/١٤٢).

[2]) بدائع الصنائع – للكاساني (ج٢/٣٣١)، القوانين الفقهية – لابن جزي (ص٣٦٥)، المغني والشرح الكبير – لابن قدامة المقدسي (ج٨/١٤١).

[3]) مغني المحتاج – للشربيني (ج٤/٤١٤)، أسنى المطالب – للنووي (ج٣/٢٩٩)، المهذب في فقه الشافعي – للشيرازي (ج٢/٤٨١)

فقد جاء عند الحنفية ما نصه: (لَهَا أَنْ تُطَالِبَهُ بِالْوَطْءِ لِأَنَّ حِلَّهُ لَهَا حَقُّهَا، كَمَا أَنَّ حِلَّهَا لَهُ حَقُّهُ، وَإِذَا طَالَبَتْهُ يَجِبُ عَلَيْهِ وَيُجْبَرُ عَلَيْهِ فِي الْحُكْمِ مَرَّةً وَالزِّيَادَةُ تَجِبُ دِيَانَةً لَا فِي الْحُكْمِ).[1]

واستدلوا بقوله تعالى: (لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ)[2]، فالآية تبين أن المرأة كما تحل لزوجها، فزوجها يحل لها لأن الاستمتاع حق مشترك بينهما، فكل واحد منها له حق المطالبة متى شاء.

وقد جاء عند ابن تيمية ما نصه: (يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَطَأَ زَوْجَتَهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَهُوَ مِنْ أَوْكَدِ حَقِّهَا عَلَيْهِ وَأَعْظَمُ مِنْ إطْعَامِهَا، وَالْوَطْءُ الْوَاجِبُ بِقَدَرِ حَاجَتِهَا وَقُدْرَتِهِ، كَمَا يُطْعِمُهَا بِقَدَرِ حَاجَتِهَا وَقُدْرَتِهِ)[3]، وإن ترك الوطء للإضرار بها مع قدرته فإنه يستدعي الفسخ وقد جاء عنده أيضًا: (وَحُصُول الضَّرَرِ لِلزَّوْجَةِ بِتَرْكِ الْوَطْءِ مُقْتَضٍ لِلْفَسْخِ بِكُل حَالٍ، سَوَاءٌ كَانَ بِقَصْدٍ مِنَ الزَّوْجِ أَوْ بِغَيْرِ قَصْدٍ، وَلَوْ مَعَ قُدْرَتِهِ وَعَجْزِهِ، كَالنَّفَقَةِ وَأَوْلَى لِلْفَسْخِ بِتَعَذُّرِهِ فِي الإِيلاَءِ إِجْمَاعًا).[4]

مذهب المالكية:

ذهبوا إلى أن الزوج يجب عليه إعفاف زوجته فإن ترك الوطء وتضررت فيُقْضى لها كل أربع ليال ليلة على الراجح من أقوالهم.

فقد جاء عند المالكية: (وَيُقْضَى عَلَيْهِ بِهِ حَيْثُ تَضَرَّرَتْ الْمَرْأَةُ بِتَرْكِهِ، وَالرَّاجِحُ أَنَّهَا إذَا شَكَتْ قِلَّةَ الْوَطْءِ يُقْضَى لَهَا فِي كُلِّ أَرْبَعِ لَيَالٍ بِلَيْلَةٍ).[5]

---

[1]) بدائع الصنائع – للكاساني (ج٣٣١/٢)، رد المحتار على الدرر المختار – لابن عابدين (ج٢٠٢/٣).

[2]) سورة الممتحنة آية ١٠.

[3]) مجموع الفتاوى – تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني – ت: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم – مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية – ١٤١٦هـ/١٩٩٥م (ج٢٧١/٣٢).

[4]) الاختيارات الفقهية من فتاوي ابن تيمية – تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني – ت: علي بن محمد بن عباس البعلى الدمشقي – دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان ١٣٩٧هـ/١٩٧٨م (ص٥٦٢).

[5]) مواهب الجليل – للحطاب (ج١١/٤)، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني – شهاب الدين أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم ابن مهنا النفراوي الأزهري المالكي – دار الفكر – بدون طبعة ١٤١٥هـ/١٩٩٥م (ج٢٢/٢).

واستدلوا بأثر عمر بن الخطاب عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: (جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَتْ: زَوْجِي يَقُومُ اللَّيْلَ، وَيَصُومُ النَّهَارَ. قَالَ: أَفَتَأْمُرِينِي أَنْ أَمْنَعَهُ قِيَامَ اللَّيْلِ وَصِيَامَ النَّهَارِ؟ فَانْطَلَقَتْ، ثُمَّ عَاوَدَتْهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَتْ لَهُ: مِثْلَ ذَلِكَ وَرَدَّ عَلَيْهَا مِثْلَ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ، فَقَالَ لَهُ كَعْبُ بْنُ سُورٍ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: إِنَّ لَهَا حَقًّا. قَالَ: وَمَا حَقُّهَا؟ ، قَالَ: أَحَلَّ اللهُ لَهُ أَرْبَعًا فَاجْعَلْ لَهَا وَاحِدَةً مِنَ الْأَرْبَعِ لَهَا فِي كُلِّ أَرْبَعِ لَيَالٍ لَيْلَةً، وَفِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا قَالَ: فَدَعَا عُمَرُ زَوْجَهَا، وَأَمَرَهُ أَنْ يَبِيتَ مَعَهَا مِنْ كُلِّ أَرْبَعِ لَيَالٍ لَيْلَةً، وَيُفْطِرَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا).[1]

مذهب الشافعية:

ذهبوا أن الزوجة ليس لها الحق في مطالبة الوطء على الراجح، فإن تركه فلا إثم عليه ولا يُجْبر عليه قضاء لأن هذا حقه، ولكن يحرم الانصراف عن المرأة إذا ترتب عليه إضرار بها أو إفساد لأخلاقها وعدم إحصانها، وفي هذه الحالة لها الحق في المطالبة فإما أن يعفها أو يسرحها وهو قول مرجوح.[2]

فقد جاء عند الشافعية ما نصه: (وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُعَطِّلَهَا وَيُحْصِنُهَا؛ لِأَنَّهُ مِن الْمُعَاشَرَةِ بِالْمَعْرُوفِ؛ وَلِأَنَّ تَرْكَهُ قَدْ يُؤَدِّي إلَى الْفُجُورِ، وَأَوْلَى دَرَجَاتِ الْوَاحِدَةِ أَنْ لَا يُخَلِّيَهَا كُلَّ أَرْبَعِ لَيَالٍ عَنْ لَيْلَةٍ اعْتِبَارًا بِمَنْ لَهُ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ).[3]

مذهب الحنابلة:

ذهبوا إلى أن الزوج يجب عليه وطء زوجته في كل أربعة أشهر مرة إن لم يكن له عذر يمنع ذلك، فإن أصر على ترك الوطء وطالبت به الزوجة يضرب له المدة فإما أن يفيء أو يطلق.[4]

---

[1]) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (ج١٤٩/٧) رقم الحديث ١٢٥٨٨، كتاب الطلاق – باب حق المرأة على زوجها وكم تشتاق.

[2]) مغني المحتاج – للشربيني (ج٤١٤/٤)، المهذب – للشيرازي (ج٤٨١/٢).

[3]) الشرح الكبير – للرافعي (ج٣٥٩/٨).

[4]) كشاف القناع – للبهوتي (ج٢٥٤٩/٧)، المغني والشرح الكبير – لابن قدامة المقدسي (ج١٤٢/٨).

فقد جاء عند الحنابلة ما نصه: (إذَا ثَبَتَ وُجُوبُهُ، فَهُوَ مُقَدَّرٌ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى تَرْكِ الْوَطْءِ، وَطَالَبَت الْمَرْأَةُ، حَتَّى مَضَت الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ بِلَا عُذْرٍ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا كَالْمُولِي).[1]

واستدلوا على ما ذهبوا إليه بالتالي:

١ - لأن الله تعالى قدر ذلك في أربعة أشهر في حق المولي، فكذلك في حق غيره؛ لأن اليمين لا توجب ما حلف عليه، فدل أن الوطء واجب بدونها، ولأنه لو لم يكن واجبًا، لم يصر باليمين على تركه موليًا، كسائر ما لا يجب.[2]

٢ - جَعَلَ الْإِمَام أَحْمَدُ كَالْمُولِي فَقَدْ رَوَى ابْنُ مَنْصُورٍعَنْ أَحْمَدَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا يَقُولُ: غَدًا أَدْخُلُ بِهَا، إلَى شَهْرٍ، هَلْ يُجْبَرُ عَلَى الدُّخُولِ؟ فَقَالَ: أَذْهَبُ إلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، إنْ دَخَلَ بِهَا، وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.[3]

يجاب على استدلالهم هذا: بأن أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ يقول: لَمْ يَرْوِ مَسْأَلَةَ ابْنِ مَنْصُورٍ غَيْرُهُ، وَفِيهَا نَظَرٌ، وَظَاهِرُ قَوْلِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا لِذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ ضُرِبَت لَهُ الْمُدَّةُ لِذَلِكَ، وَفُرِّقَ بَيْنَهُمْ، لَمْ يَكُنْ لِلْإِيلَاءِ أَثَرٌ، وَلَا خِلَافَ فِي اعْتِبَارِهِ.[4]

مذهب الظاهرية:

ذهبوا إلى أن الرجل يجب عليه وطء زوجته مرة في كل طهر، فقد جاء عندهم ما نصه: (وَفَرْضٌ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُجَامِعَ امْرَأَتَهُ الَّتِي هِيَ زَوْجَتُهُ، وَأَدْنَى ذَلِكَ مَرَّةٌ فِي كُلِّ طُهْرٍ - إنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ - وَإِلَّا فَهُوَ عَاصٍ لِلَّهِ تَعَالَى).[5]

---

[1]) المغني والشرح الكبير – لابن قدامة المقدسي (ج٨/١٤٢).

[2]) حاشية الروض المربع – للنجدي (ج٦/٤٣٨).

[3]) المغني والشرح الكبير – لابن قدامة المقدسي (ج٨/١٤٢).

[4]) نفس المصدر السابق.

[5]) المحلي بالآثار – لابن حزم الظاهري (ج٩/١٧٤)

واستدلوا بقوله تعالى: (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ)[1]، فحملوا الأمر في" فَأْتُوهُنَّ" على وجوب معاشرة الزوجة في طهرها.

يجاب على استدلالهم: بأن الآية تدل على جواز مباشرتهن عندما يتطهرن لا وجوب المباشرة عند الطهر.

الترجيح:

من خلال عرض آراء الفقهاء في المسألة يتبين - والله أعلم - أن الرأي الراجح هو ما ذهب إليه الحنفية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية من وجوب إعفاف الزوج لزوجته قدر كفايتها وحاجتها واستطاعته، وتلبية رغبتها كما يجب أن تجيبه عند رغبته لقوله تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ)، والأمر يرجع إلى تقوى الزوج ومخافته من الله - عز وجل - وتأدية واجباته كما يجب.

الفرع الثاني: العزل دون إذن الزوجة ورضاها:

العَزْلُ في اللغة: عَزَلَ الْإِنْسَانُ الشَّيْءَ يَعْزِلُهُ، إِذَا نَحَّاهُ فِي جَانِبٍ، وَالرَّجُلُ يَعْزِلُ عَنِ الْمَرْأَةِ، وَعَزَلَ الْمُجَامِعُ إِذَا قَارَبَ الْإِنْزَالَ فَنَزَعَ وَأَمْنَى خَارِجَ الْفَرْجِ.[2]

مَعْنَاهُ هُوَ: أن يُجامِعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ أو أَمَتَهُ فإذا قارَبَ الإنْزالَ نَزَعَ فَرْجَهُ وأَنْزَلَ ماءَهُ خارِجَ فَرْجِها[3]، ولقد وردت نصوص تدل على إباحة العزل عن الزوجة منها: حديث جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ)[4]، وكذلك حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أَصَبْنَا سَبْيًا، فَكُنَّا نَعْزِلُ، فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله

---

[1]) سورة البقرة آية ٢٢٢.

[2]) مقاييس اللغة – لابن فارس (ج٤/٣٠٧)، المصباح المنير – للفيومي (ج٢/٤٠٧).

[3]) المغني والشرح الكبير – لابن قدامة المقدسي (ج٨/١٣٢).

[4]) أخرجه البخاري في صحيحه (ج٧/٣٣) رقم الحديث ٥٢٠٧، كتاب النكاح – باب العزل، وأخرجه مسلم في صحيحه (ج٢/١٠٦٥) رقم الحديث ١٤٤٠، كتاب النكاح – باب حكم العزل.

عليه وسلم -، فَقَالَ: (أَوَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ - قَالَهَا ثَلاَثًا - مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ)[1]، في الأحاديث دليل على إباحة العزل وأن الصحابة كانوا يفعلون ولم ينهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم -، إلا أن الفقهاء اشترطوا على إباحة العزل أن يكون بإذن الزوجة ورضاها لأن العزل عنها قد يفوت عليها كمال الاستمتاع أو حقها في الإنجاب، فلا يجوز حرمانها منه إلا إذا رضيت بذلك، وأن تكون الحاجة داعية إلى ذلك.

حكم العزل دون إذن الزوجة ورضاها :

اختلف الفقهاء في عزل الزوج عن زوجته دون رضاها وذهبوا إلى قولين:

القول الأول :

ذهب الجمهور[2] من المالكية، وأحد وجهين للشافعية، وأحد وجهين للحنابلة، والظاهرية إلى تحريم العزل عن الزوجة الحرة بدون إذنها ورضاها.

واستدلوا على ما ذهبوا إليه:

١ - ما رواه عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - (نَهَى عَنِ الْعَزْلِ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا).[3]

---

[1]) أخرجه البخاري في صحيحه (ج٧/٣٣) رقم الحديث ٥٢١٠، كتاب النكاح – باب العزل، وأخرجه مسلم في صحيحه (ج٢/١٠٦٥) رقم الحديث ١٤٣٨، كتاب النكاح – باب حكم العزل.

[2]) القوانين الفقهية – لابن جزي (ص٣٦٥)، أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك – أبوبكر بن حسن بن عبدالله الكشناوي – دار الفكر – بيروت، لبنان – الطبعة الثانية (ج٢/١٢٩)، المهذب – للشيرازي (ج٢/٤٨٢)، التكملة الثانية للمجموع شرح المهذب – للمطيعي (ج١٦/٤٢١)، كشاف القناع – للبهوتي (ج٧/٢٥٤٦)، المحلي بالآثار – لابن حزم الظاهري (ج٩/٢٢٢).

[3]) أخرجه أحمد في مسنده (ج١/٣٣٩) رقم الحديث ٢١٢، مسند الخلفاء الراشدين – مسند عمر بن الخطاب، وأخرجه ابن ماجه في سننه (ج٣/١١٣) رقم الحديث ١٩٢٨، كتاب النكاح – باب العزل.

٢ - يسبب قطع النسل لأن لها في الولد حقًّا وعليها ضرر في العزل فلم يجز إلا بإذنها.[١]

القول الثاني:

ذهبت الحنفية[٢]، وأحد وجهين للشافعية[٣]، وأحد وجهين للحنابلة[٤]، إلى كراهية العزل عن الزوجة الحرة بدون إذنها ورضاها.

واستدلوا على ما ذهبوا إليه:

١ - إِنْ كَانَ الْعَزْل بِدُونِ عُذْرٍ، فَلأِنَّهُ وَسِيلَةٌ لِتَقْلِيل النَّسْل، وَقَطْعِ اللَّذَّةِ عَنِ الْمَوْطُوءَةِ، كَأَن تَكُون الْمَوْطُوءَةَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَتَخْشَى عَلَى الْوَلَدِ الْكُفْرَ.[٥]

الترجيح:

من خلال عرض آراء الفقهاء في المسألة يتبين - والله أعلم - أن الرأي الراجح هو ما ذهب إليه الجمهو من أنه يحرم العزل عن الزوجة الحرة بدون إذنها ورضاها، وهذا هو الأصل لأن في العزل إضرارًا بالزوجة لما فيه تفويت لذة الجماع وفيه اعتداء على حقها في الإنجاب، وذلك لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا ضرر ولا ضرار)، ولوجوب إزالة الضرر استنادًا إلى القاعدة الفقهية أن الضرر يزال.

الفرع الثالث: ترك وطئها مدة طويلة:

إن ترك الزوج وطء زوجته مدة طويلة بلا سبب يستدعي ذلك (كمرض أو سفر أو تأديب لها)، بل ترك وطئها ليؤذيها ويضرها بذلك، فإن ترك فلا يخلو إلا أن يكون بيمين أو بلا يمين:

---

[١]) كشاف القناع – للبهوتي (ج٢٥٤٧/٧).

[٢]) بدائع الصنائع – للكاساني (ج٣٣٤/٢)،

[٣]) المهذب – للشيرازي (ج٤٨٢/٢)، التكملة الثانية للمجموع شرح المهذب – للمطيعي (ج٤٢١/١٦).

[٤]) المغني والشرح الكبير – لابن قدامة المقدسي (ج١٣٢/٨).

[٥]) المغني والشرح الكبير – لابن قدامة المقدسي (ج١٣٢/٨).

المسألة الأولى: ترك وطئها بيمين (إيلاء أو مظاهراً):

أولًا: ترك وطئها إيلاء:

تعريف الإيلاء:

الإيلاء لغةً: اليَمينُ أو الحَلِفُ، وَهُوَ مَصْدَر للفِعل آلى يُؤْلي إيلاء وَأَلِيّة أي: حَلَف، والأُلِيَّة: اليَمِين، وَجَمْعُهَا ألايَا، قَالَ الله تَعَالَى: (وَلاَ يَأْتَلِ أُوْلُواْ الْفَضْلِ مِنكُمْ).[1]

الإيلاء شرعًا: لقد تعددت تعاريف الفقهاء:

عند الأحناف: هُوَ الْيَمِينُ عَلَى تَرْكِ قُرْبَانِ الزَّوْجَةِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا بِاللهِ أَوْ بِتَعْلِيقِ مَا يَسْتَشِقُّهُ عَلَى الْقُرْبَانِ.[2]

عند المالكية[3]: عَرَفَهُ ابْنُ عَرَفَةَ بِأَنَّهُ حَلِفُ زَوْجٍ عَلَى تَرْكِ وَطْءِ زَوْجَتِهِ يُوجِبُ خِيَارَهَا فِي طَلَاقِهِ، أو يَمِينُ زَوْجٍ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ يُتَصَوَّرُ وِقَاعُهُ بِمَنْعِ وَطْءِ زَوْجَتِهِ.

عند الشافعية: هُوَ حَلِفُ زَوْجٍ يَصِحُّ طَلَاقُهُ لِيَمْتَنِعَنَّ مِنْ وَطْئِهَا مُطْلَقًا أَوْ فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.[4]

عند الحنابلة: حَلِفُ زَوْجٍ يُمْكِنُهُ الْجِمَاعُ بِاللهِ تَعَالَى أَوْ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ عَلَى تَرْكِ وَطْءِ امْرَأَتِهِ الْمُمْكِنُ جِمَاعُهَا وَلَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي قُبُلٍ أَبَدًا أَوْ يُطَلِّقُ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أَوْ يَنْوِيهَا لِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَأَقَلَّ.[1]

---

[1]) النهاية في غريب الحديث والأثر – مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبدالكريم الشيباني الجزري ابن الأثير – ت: طاهر أحمد الزاوي – محمود محمد الطناحي – المكتبة العلمية – بيروت، ١٣٩٩هـ – ١٩٧٩م (ج٦٢/١)، تهذيب اللغة – أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي – ت: محمد عوض مرعب – دار إحياء التراث العربي – بيروت – الطبعة الأولى ٢٠٠١م (ج٣١٠/١٥).

[2]) شرح فتح القدير – للهمام (ج١٨٩/٤).

[3]) شرح مختصر خليل – للخرشي (ج٨٨/٤)، مواهب الجليل – للحطاب (ج١٠٦/٤).

[4]) مغني المحتاج – للشربيني (ج١٦/٥).

حكم الإيلاء ودليل مشروعيته :

محرَّم لأنَّه يمينٌ على ترك واجب، ولأنَّه يمنع الزوجة حقها في الوطء، ولما فيه إيذاءٌ لها وإضرار بها.[٢]

وقد كان الإيلاء في الجاهلية طلاقًا يستخدمه العرب بقصد الإضرار بالزوجة عن طريق الحلف بترك قربانها السنة فأكثر، ثم يكرر الحلف بانتهاء المدة بقصد الإضرار بها، فيتركها معلقة، لا هي زوجة ولا مطلقة، ثم جاء الشرع فغيَّر حكمه، وجعله يمينًا ينتهي بمدة أقصاها أربعة أشهر[٣]، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - مَا قَالَ: (كَانَ إِيلَاءُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَوَقَّتَ اللهُ - عز وجل - لَهُمْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ كَانَ إِيلَاؤُهُ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ).[٤]

الأصل في الإيلاء هو الحرمة إن كان بقصد الإضرار بالزوجة لقوله تعالى: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ).[٥]

وفَسَّر ابن كثير الآية: أي الذين يحلفون على ترك الجماع عن نسائهم، فعلى الزوج أن ينتظر أربعة أشهر من حين الحلف، ثم يُوقف ويُطالب بالفيئة أو الطلاق، فإن فاء ورجع إلى ما كان عليه من ترك جماعها، فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ لما سلف من التقصير في حقهن بسبب اليمين.[٦]

---

[١]) كشاف القناع – للبهوتي (ج٧/٢٧٠٧).

[٢]) مغني المحتاج – للشربيني (ج٥/١٥)، كشاف القناع – للبهوتي (ج٨/٢٧٠٧).

[٣]) حاشية البجيرمي على الخطيب – للبجيرمي (ج٤/٣)، شرح منتهي الإرادرات – للبهوتي (ج٣/١٥٥).

[٤]) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج٧/٦٢٥) رقم الحديث ١٥٢٣٧، كتاب الإيلاء – باب الرجل يحلف لا يطأ امرأته أقل من أربعة أشهر.

[٥]) سورة البقرة آية ٢٢٦.

[٦]) تفسير القرآن العظيم – لابن كثير (ج١/٤٥٤).

مدة الإيلاء:

اختلف الفقهاء في مدة الإيلاء الذي يكون الرجل موليًا وذهبوا إلى:

المذهب الأول: ذهب الجمهور[1] من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن مدة الأيلاء هي أن يحلف الزوج ألا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر، فلو حلف على ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر فلا يكون موليًا.

واستدلوا على ما ذهبوا إليه:

١ - قوله تعالى: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ)، لِأَنَّ الله تَعَالَى جَعَلَ لَهُ تَرَبُّصَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَإِذَا حَلَفَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أَوْ مَا دُونَهَا، فَلَا مَعْنَى لِلتَّرَبُّصِ؛ لِأَنَّ مُدَّةَ الْإِيلَاءِ تَنْقَضِي قَبْلَ ذَلِكَ أَوَمَعَ انْقِضَائِهِ، وَتَقْدِيرُ التَّرَبُّصِ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ يَقْتَضِي كَوْنَهُ فِي مُدَّةٍ يَتَنَاوَلُهَا الْإِيلَاءُ وَلِأَنَّ الْمُطَالَبَةَ إنَّمَا تَكُونُ بَعْدَهَا.[2]

٢ - ولأن الضرر لا يتحقق بترك الوطء فيما دون أربعة أشهر، والدليل عليه ما روي أن عمر - رضي الله عنه - سأل النساء: كم تصبر المرأة عن الزوج؟ فقلن شهرين وفى الثالث يقل الصبر وفى الرابع يفقد الصبر، فكتب عمر إلى أمراء الأجناد أن لا تحبسوا الرجل عن امرأته أكثر من أربعة أشهر.[3]

المذهب الثاني: ذهب أبو حنيفة[4] إلى أن أقل مدة الإيلاء هي أربعة أشهر فصاعدًا، فقد جاء عندهم ما نصه: (الْمُدَّةُ وَهِيَ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى أَرْبَعَةِ

---

[1]) الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي (ج٤٢٨/٢)، شرح مختصر خليل – للخرشي (ج٩٠/٤)، مغني المحتاج – للشربيني (ج١٦/٥)، التكملة الثانية للمجموع شرح المهذب – للمطيعي (ج٣٠٠/١٧)، كشاف القناع – للبهوتي (ج٢٧١٠/٨)، المغني والشرح الكبير – لابن قدامة المقدسي (ج٥٠٥/٨).

[2]) المغني والشرح الكبير – لابن قدامة المقدسي (ج٥٠٦/٨) ,

[3]) التكملة الثانية للمجموع شرح المهذب – للمطيعي (ج٣٠٠/١٧)، أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (ج١٥١/٧) رقم الحديث ١٢٥٩٣، كتاب الطلاق – باب حق المرأة على زوجها وفي كم تشتاق.

[4]) بدائع الصنائع – للكاساني (ج٣٦٩/٤)، شرح فتح القدير – للهمام (ج١٨٩/٤)، تبيين الحقائق – للزيلعي (ج٢٦١/٢).

أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا فِي الْحُرَّةِ أَوْ يَحْلِفَ مُطْلَقًا أَوْ مُؤَبَّدًا حَتَّى لَوْ حَلَفَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا).[1]

واستدلوا على ما ذهبوا إليه: بقَوْله تَعَالَى (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ)، ذَكَرَ لِلْإِيلَاءِ فِي حُكْمِ الطَّلَاقِ مُدَّةً مُقَدَّرَةً، فَلَا يَكُونُ الْحَلِفُ عَلَى مَا دُونَهَا إيلَاءً فِي حَقِّ هَذَا الْحُكْمِ، وَهَذَا؛ لِأَنَّ الْإِيلَاءَ لَيْسَ بِطَلَاقٍ حَقِيقَةً، وَإِنَّمَا جُعِلَ طَلَاقًا مُعَلَّقًا بِشَرْطِ الْبِرِّ شَرْعًا بِوَصْفِ كَوْنِهِ مَانِعًا مِن الْجِمَاعِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا، فَلَا يُجْعَلُ طَلَاقًا بِدُونِهِ؛ وَلِأَنَّ الْإِيلَاءَ هُوَ الْيَمِينُ الَّتِي تَمْنَعُ الْجِمَاعَ خَوْفًا مِنْ لُزُومِ الْحِنْثِ، وَبَعْدَ مُضِيِّ يَوْمٍ أَوْ شَهْرٍ يُمْكِنُهُ أَنْ يَطَأَهَا مِنْ غَيْرِ حِنْثٍ يَلْزَمُهُ، فَلَا يَكُونُ هَذَا إيلَاءً.[2]

القول الثالث: ذهب الظاهرية إلى أنه لا تقدير لأقل مدة للإيلاء، فلو كانت ساعة فأكثر فالإيلاء صحيح ويترتب عليه الحكم، فقد جاء عندهم ما نصه: (وَمَنْ حَلَفَ بِاللهِ - عز وجل -، أَوْ بِاسْمٍ مِنْ أَسْمَائِهِ تَعَالَى: أَنْ لَا يَطَأَ امْرَأَتَهُ فَسَوَاءٌ وَقَّتَ وَقْتًا سَاعَةً فَأَكْثَرَ إلَى جَمِيعِ عُمْرِهِ - أَوْ لَمْ يُوَقِّتْ: الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ وَاحِدٌ).[3]

الترجيح:

من خلال عرض آراء الفقهاء في المسألة يتبين - والله أعلم - أن الرأي الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من أن الزوج يكون موليًا إذا حلف بترك الوطء أكثر من أربعة أشهر؛ لقوة ما استدلوا به، وعدم وجود ما يعارضها.

حكم الإيلاء بعد انقضاء المدة:

اختلف الفقهاء حول حكم الإيلاء بعد انتهاء مدة التربص وهي أربعة أشهر، هل يقع الطلاق أو يوقف الزوج؟ وذهبوا إلى قولين:

---

[1]) بدائع الصنائع – للكاساني (ج٤/٣٦٩).

[2]) بدائع الصنائع – للكاساني (ج٤/٣٧٠).

[3]) المحلي بالآثار – لابن حزم الظاهري (ج٩/١٧٨).

القول الأول: ذهب الجمهور[1] من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية إلى أن المولي يتربص له أربعة أشهر كما أمر الله تعالى ولا يطالب فيهن، فإذا مضت أربعة أشهر ورافعته زوجته إلى الحاكم وقفه وأمره بالفيئة، فإن أبي أمره بالطلاق، ولا تطلق زوجته بنفس مضي المدة.

وهذا القول مروي عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر وزيد وعائشة وأبو الدرداء من الصحابة، ومن التابعين سعيد بن المسيب وعروة ومجاهد وطاووس وسليمان بن يسار، ومن الفقهاء إسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر.[2]

واستدلوا على ما ذهبوا إليه:

١ - بقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)، وَظَاهِرُ ذَلِكَ أَنَّ الْفَيْئَةَ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لِذِكْرِهِ الْفَيْئَةَ بَعْدَهَا بِالْفَاءِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلتَّعْقِيبِ، ثُمَّ قَالَ: (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)، وَلَوْ وَقَعَ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى عَزْمٍ عَلَيْهِ، وَقَوْلُهُ: (سَمِيعٌ عَلِيمٌ)، يَقْتَضِي أَنَّ الطَّلَاقَ مَسْمُوعٌ، وَلَا يَكُونُ الْمَسْمُوعُ إِلَّا كَلَامًا[3]، فدلت الآية على تخيير الزوج بين الفيئة أو الطلاق بعد مضي المدة.

٢ - عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنه - مَا، كَانَ يَقُولُ فِي الإِيلاَءِ الَّذِي سَمَّى اللهُ: (لاَ يَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدَ الأَجَلِ إِلَّا أَنْ يُمْسِكَ بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يَعْزِمَ بِالطَّلاَقِ كَمَا أَمَرَ اللهُ - عز وجل -).[4]

٣ - عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: (أَدْرَكْتُ بَضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كُلُّهُمْ يُوقِفُ الْمُولِي).[1]

---

[1]) شرح مختصر خليل – للخرشي (ج٤/٩١)، الفواكه الداوني – للنفراوي (ج٢/٤٧)، الحاوي الكبير – للماوردي (ج١٠/٣٤٠)، حاشية البجيرمي على الخطيب – للبجيرمي، المغني والشرح الكبير – لابن قدامة (ج٨/٥٢٨)، الإقناع – للحجاوي (ج٤/٧٩).

[2]) الحاوي الكبير – للماوردي (ج١٠/٣٤٠)، المغني والشرح الكبير – لابن قدامة (ج٨/٥٢٨)، المحلي بالآثار – لابن حزم الظاهري (ج٩/١٧٨).

[3]) المغني والشرح الكبير – لابن قدامة (ج٨/٥٢٨).

[4]) أخرجه البخاري في صحيحه (ج٧/٥٠) رقم الحديث ٥٢٩٠، كتاب الطلاق – باب قوله تعالى: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ)، فتح الباري – لابن حجر العسقلاني (ج٩/٤٢٧ – ٤٢٨).

٤ - الْإِيلَاءَ يَمِينٌ يَمْنَعُ مِن الْجِمَاعِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، لِأَنَّ اللَّفْظَ يَدُلُّ عَلَيْهِ فَقَطْ لَا عَلَى الطَّلَاقِ، فَالْقَوْلُ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ قَوْلٌ بِالْوُقُوعِ مِنْ غَيْرِ إيقَاعٍ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ.

القول الثاني: ذهبت الحنفية إلى أنه إذا مضت أربعة أشهر ولم يطأها فإنها بانت منه بتطليقة، وهو قول ابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت، ورُوي ذلك عن عثمان وعلي، وهو قول جمهور التابعين.[٢]

واستدلوا على ما ذهبوا إليه:

١ - إنَّ الْزَوج بِالْإِيلَاءِ عَزَمَ عَنْ مَنْعِ نَفْسِهِ مِنْ إيفَاءِ حَقِّهَا فِي الْجِمَاعِ فِي الْمُدَّةِ، وَأَكَّدَ الْعَزْمَ بِالْيَمِينِ، فَإِذَا مَضَتْ الْمُدَّةُ وَلَمْ يَفِئْ إلَيْهَا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْفَيْءِ فَقَدْ حَقَّقَ الْعَزْمَ الْمُؤَكَّدَ بِالْيَمِينِ بِالْفِعْلِ فَتَأَكَّدَ الظُّلْمُ فِي حَقِّهَا فَتَبِينُ مِنْهُ عُقُوبَةً عَلَيْهِ جَزَاءً عَلَى ظُلْمِهِ.[٣]

٢ - أَنَّ اللهَ تَعَالَى جَعَلَ مُدَّةَ التَّرَبُّصِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَالْوَقْفُ يُوجِبُ الزِّيَادَةَ عَلَى الْمُدَّةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا، وَهِيَ مُدَّةُ اخْتِيَارِ الْفَيْءِ أَوْ الطَّلَاقِ مِنْ يَوْمٍ أَوْ سَاعَةٍ، فَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ إلَّا بِدَلِيلٍ.[٤]

٣ - إنَّ الشَّرْعَ جَعَلَ الْإِيلَاءَ طَلَاقًا مُعَلَّقًا بِشَرْطِ الْبِرِّ فَيَصِيرُ الزَّوْجُ بِالْإِصْرَارِ عَلَى مُوجِبِ هَذِهِ الْيَمِينِ مُعَلِّقًا طَلَاقًا بَائِنًا بِتَرْكِ الْقُرْبَانِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ كَأَنَّهُ قَالَ: إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ أَقْرَبْكِ فِيهَا فَأَنْتِ طَالِقٌ بَائِنٌ، عَرَفْنَا ذَلِكَ بِإِشَارَةِ النَّصِّ، وَهُوَ قَوْلُه تَعَالَى: (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)، سَمَّى تَرْكَ الْفَيْءِ فِي الْمُدَّةِ عَزْمَ الطَّلَاقِ، وَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ

---

[١]) أخرجه الدارقطني في سننه (ج٥/١٠٨) رقم الحديث ٤٠٤٠، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره، وأخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه (ج٤/١٢٨) رقم الحديث ١٨٥٦٥، كتاب الطلاق – باب المولي يوقف.

[٢]) تبيين الحقائق – للزيلعي (ج٤/٢٦٢)، شرح فتح القدير – للهمام (ج٤/١٩١)، بدائع الصنائع – للكاساني (ج٤/٣٧٩).

[٣]) نفس المصدر السابق.

[٤]) بدائع الصنائع – للكاساني (ج٤/٣٨١).

وَتَعَالَى أَنَّهُ سَمِيعٌ لِلْإِيلَاءِ فَدَلَّ أَنَّ الْإِيلَاءَ السَّابِقَ يَصِيرُ طَلَاقًا عِنْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ مِنْ غَيْرِ فَيْءٍ.[1]

٤ - عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - مَا قَالَ: (إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ)[2]، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ, عَنْ عُثْمَانَ, وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ: (إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ).[3]

الترجيح:

من خلال عرض آراء الفقهاء في المسألة يتبين - والله أعلم - أن الرأي الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من أنه لا يقع الطلاق بمضي انقضاء المدة، بل يجب وقف الزوج المولي وإمهاله، ويؤمر بالفيئة أو الطلاق.

موقف تدخل القاضي:

فقد تقدم في المسألة السابقة أن الحنفية يرون أنه بمجرد انقضاء المدة؛ أي أربعة أشهر فإن زوجته تبين منه بطلقة، وعلى هذا الرأي فلا حاجة لتدخل القاضي.

أما الجمهور فيرون أنه بعد انقضاء المدة يجب إيقاف الزوج المولي وإمهاله ومطالبته الفيئة أو الطلاق، وعلى هذا الرأي يتدخل القاضي ولكن بطلب من الزوجة؛ لأن لها حق مطالبته بالفيئة وهي المتضررة في الإيلاء.

اتفق الجمهور[4] أن القاضي لا يتدخل إلا إذا طلبت الزوجة من زوجها أن يفيء ورفض، فإن رفعت أمرها إلى القاضي بعد انقضاء المدة؛ أي

---

[1]) نفس المصدر السابق (ج٤/٣٨٢).

[2]) أخرجه البيهقي في سننه (ج٧/٦٢٣) رقم الحديث ١٥٢٢٩، كتاب الإيلاء – باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة أشهر، معرفة السنن والآثار – للبيهقي (ج١١/١٠٩) رقم الحديث ١٤٩٤٥، كتاب الإيلاء.

[3]) أخرجه الدارقطني في سننه (ج٥/١١٠) رقم الحديث ٤٠٤٤، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره.

[4]) الشرح الكبير للشيخ الدردير مع حاشية الدسوقي (ج٢/٤٣٥)، حاشية العدوي على كفاية الرباني – للعدوي (ج٢/١٠٣)، مغني المحتاج – للشربيني (ج٥/٢٥)، الحاوي الكبير – للماوردي (ج١٠/٣٥٦)، الكافي في فقه الإمام أحمد – لابن قدامة (ج٣/١٦١ – ١٦٢)، الإقناع – للحجاوي (ج٤/٧٩).

أربعة أشهر فَيُخَيِرُه بين الفيئة أو الطلاق، فإن رفض وقال إنه لا يطأها أمره بالطلاق، فإن امتنع الزوج يطلقها القاضي دون تأخير.

خلافًا للظاهرية فقد ذهبوا إلى أن القاضي يتدخل سواء طلبت الزوجة أو لم تطلب، ويوقفه ويأمره بوطئها ولا يطلقه.[1]

إنْ وَعَدَ الزوج المولي بوطئها ولم يرفض وقال: أمهلوني، فاختلف الجمهور في ذلك:

- فعند المالكية اختُبِر الزوج المولي مَرَّة ومَرَّة إلى ثلاث مرّات باجتهاد القاضي، فإن مضت مدة الاختبار ولم يطأها لم يُقبل منه وعدٌ بعد ذلك طلق عليه القاضي.[2]

- وعند الشافعية[3] قولان:

القول الجديد؛ أي الأظهر عندهم: أنه إذا أبى الزوج الفيئة أو الطلاق فإن القاضي يطلق عليه طلقة ولا يمهله لثلاثة أيام لحلول الحق، ويمهله لمدة قصيرة لعذر؛ لأن لا سبيل إلى دوام إضرارها ولا إجباره على الفيئة.

القول القديم؛ أي مقابل الأظهر: أنه إذا أبى الزوج الفيئة أو الطلاق فإنه لا يطلق عليه القاضي ولكنه يحبس بعد امتناعه حتى يفيء أو يطلق؛ لقصده الإضرار بالامتناع من حق وجب عليه مع القدرة.

- وعند الحنابلة[4] أن القاضي عليه أن يفعل ما فيه المصلحة لأنه يقوم مقام الزوج، فإن امتنع الزوج الفيئة فللقاضي أن يطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو أن يفسخ النكاح.

- وعند الظاهرية[1] فقد جاء عندهم أَنَّ الْحَاكِمَ يَلْزَمُهُ أَنْ يُوقِفَهُ، وَيَأْمُرَهُ بِوَطْئِهَا، وَيُؤَجِّلَ لَهُ فِي ذَلِكَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ يَحْلِفُ، فَإِنْ فَاءَ فِي

---

[1]) المحلي بالآثار – لابن حزم الظاهري (ج١٧٨/٩).

[2]) الشرح الكبير للشيخ الدردير مع حاشية الدسوقي (ج٤٣٦/٢ – ٤٣٧).

[3]) مغني المحتاج – للشربيني (ج٢٧/٥)، الحاوي الكبير – للماوردي (ج٣٥٦/١٠).

[4]) كشاف القناع – للبهوتي (ج٢٧٢١/٨)، المغني والشرح الكبير – لابن قدامة (ج٥٤٢/٨).

دَاخِلِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ فَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَبَى لَمْ يَعْتَرِضْ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرُ، فَإِذَا تَمَّتْ أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ بِالسَّوْطِ عَلَى أَنْ يَفِيءَ فَيُجَامِعَ أَوْ يُطَلِّقَ، حَتَّى يَفْعَلَ أَحَدَهُمَا، كَمَا أَمَرَهُ اللهُ - عز وجل - أَوْ يَمُوتَ قَتِيلَ الْحَقِّ إِلَى مَقْتِ اللهِ تَعَالَى، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُطَلِّقَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ، فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يَلْزَمْهُ طَلَاقُ غَيْرِهِ.

ثانيًا: ترك وطئها مظاهرًا:

تعريف الظهار:

الظهار لغة[٢]: الظهار مشتق من الظهر، والظهر من كل شيء خلاف البطن، وهوقول الرجل لامرأته أنت عليّ كظهر أمي، وقد ظاهر من امرأته، وتظهر منها، وتظاهر منها كلها بمعنى واحد، وخص الذكر بالظهر لأن الظهر من الدابة موضع الركوب.

الظهار في الاصطلاح: فقد تعددت تعاريف الفقهاء، وهي كالتالي:

عند الحنفية: هُوَ تَشْبِيهُ الْمُسْلِمِ زَوْجَتَهُ أَوْ بِجُزْءِ شَائِعٍ مِنْهَا بِمُحَرَّمٍ عَلَيْهِ تَأْبِيدًا.[٣]

عند المالكية: هُوَ تَشْبِيهُ الْمُسْلِمِ الْمُكَلَّفِ مَنْ تَحِلُّ لَهُ أَوْ جُزْأَهَا بِظَهْرِ مَحْرَمٍ أَصَالَةً أَوْ جُزْئِهِ: ظِهَارٌ.[٤]

عند الشافعية: هُوَ تَشْبِيهُ الزَّوْجَةِ غَيْرِ الْبَائِنِ بِأُنْثَى لَمْ تَكُنْ حِلًّا لَهُ.[٥]

عند الحنابلة: وَهُوَ أَنْ يُشَبِّهَ امْرَأَتَهُ أَوْ عُضْوًا مِنْهَا بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ وَلَوْ إِلَى أَمَدٍ أَوْ بِعُضْوٍ مِنْهَا أَوْ بِذَكَرٍ أَوْ عُضْوٍ مِنْهُ.[١]

---

[١]) المحلي بالآثار – لابن حزم الظاهري (ج١٧٨/٩).

[٢]) لسان العرب – لابن منظور (ج٥٢٠/٤)، مختار الصحاح – للرازي (ج١٩٧/١)، المصباح المنير – للفيومي (ج٣٨٧/٢)، مقاييس اللغة – لابن فارس (ج٤٧١/٣).

[٣]) رد المحتار على الدرر المختار – لابن عابدين (ج٤٦٦/٣).

[٤]) الشرح الكبير للشيخ الدردير مع حاشية الدسوقي (ج٤٣٩/٢ – ٤٤٠).

[٥]) مغني المحتاج – للشربيني (ج٢٩/٥).

حكم الظهار ودليل مشروعيته :

الظهار محرم بالإجماع وهو كبيرة من الكبائر، وذلك لكونه منكرًا من القول وزورًا.[٢]

ودليل التحريم قوله تعالى: (الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ)[٣]، وصف الله سبحانه الظهار بأنه منكر وزور وأن الزوجة ليست كالأم في التحريم، فدل ذلك على وجوب اجتناب المسلم له.

وقد كان الظهار في الجاهلية طلاقًا قصد الإضرار بالزوجة، فأبطل الله هذا الحكم ورفع الظلم والجور عن الزوجة، وجعل الظهار محرمًا حتى يكفر الزوج كفارة الظهار عقوبة له، وتم تغليظ العقوبة للزجر عنه لعدم تكرار الظهار.

أثر الظهار:

إذا ظاهر الزوج من زوجته ترتب عليه أمران:

١ - <u>حرمة الوطء ودواعيه قبل الكفارة:</u>

اتفق الفقهاء[٤] على حرمة الوطء قبل التكفير لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ

---

[١]) شرح منتهي الإرادات – للبهوتي (ج٣/١٦٥).

[٢]) بدائع الصنائع – للكاساني (ج٥/٣)، المقدمات الممهدات – أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي – ت: د.محمد حجي – دار الغرب الإسلامي – بيروت، لبنان – الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م (ج١/٦٠٢)، المهذب – للشيرازي (ج٣/٦٤)، المغني والشرح الكبير – لابن قدامة (ج٨/٥٥٣).

[٣]) سورة المجادلة آية ٢.

[٤] (بدائع الصنائع – للكاساني (ج٥/١٤)، رد المحتار على الدرر المختار – لابن عابدين (ج٣/٤٦٨)، الشرح الكبير للشيخ الدردير مع حاشية الدسوقي (ج٢/٤٤٥)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني – للعدوي (ج٢/١٠٦)، حاشية البجيرمي على الخطيب – للبجيرمي (ج٤/٢٦)، مغني المحتاج – للشربيني (ج٥/٣٦)، كشاف القناع – للبهوتي (ج٨/٢٧٢٨)، المغني والشرح الكبير – لابن قدامة (ج٨/٥٦٦)، المحلي بالآثار – لابن حزم الظاهري (ج٩/١٨٩).

يَتَمَاسَّا)[1]، أي فليحرروا أمر المظاهر بتحرير رقبة قبل المسيس، فلو لم يحرم الوطء قبل المسيس لم يكن للأمر بتقديم التحرير قبل المسيس معنًى[2]، ولما رُوي عَنْ عِكْرِمَةَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ ظَاهَرْتُ مِنْ زَوْجَتِي، فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ، فَقَالَ: (وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ يَرْحَمُكَ اللهُ؟)، قَالَ: رَأَيْتُ خَلْخَالَهَا فِي ضَوْءِ القَمَرِ، قَالَ: (فَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللهُ بِهِ)[3]، دل الحديث على حرمة الوطء، وكذلك على نهي المظاهر عن العود إلى الجماع، ومطلق النهي للتحريم فيدل على حرمة الوطء قبل الكفارة.[4]

أما دواعي الوطء كالاستمتاع بها بما دون الجماع فاختلف فيه الفقهاء وذهبوا إلى قولين:

القول الأول: ذهب الحنفية[5]، و المالكية [6]، والشافعية في القول القديم[7]، وإحدى روايتين لأحمد[8]، والظاهرية[9]، إلى حرمة الاستمتاع بها من القبلة واللمس والمباشرة أو التلذذ بما دون الفرج.

واستدلوا بقوله تعالى: (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) أي إِنَّهُ شَامِلٌ لِلْوَطْءِ وَدَوَاعِيهِ، وَحَقِيقَةُ الْمَسِّ الْتِقَاءُ الْبَشْرَتَيْنِ وَلِأَنَّهُ بِالظِّهَارِ قَدْ جَعَلَ تَحْرِيمَهَا

---

[1]) سورة المجادلة آية ٣.

[2]) بدائع الصنائع – للكاساني (ج٥/١٤).

[3]) أخرجه الترمذي في سننه (ج٣/٤٩٥) رقم الحديث ١١٩٩، أبواب الطلاق – باب ما جاء في المظاهر يواقع أهله قبل أن يكفر، وأخرجه أبو داود في سننه (ج٣/٥٤١) كتاب الطلاق – باب في الظهار، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (ج٥/٢٧٥) رقم الحديث ٥٦٢٢، كتاب الطلاق – باب الظهار.(حديث حسن صحيح غريب).

[4]) بدائع الصنائع – للكاساني (ج٥/١٦).

[5]) بدائع الصنائع – للكاساني (ج٥/١٦).

[6]) الشرح الكبير للشيخ الدردير مع حاشية الدسوقي (ج٢/٤٤٥).

[7]) الحاوي الكبير – للماوردي (ج١٠/٤٥٢).

[8]) المغني والشرح الكبير – لابن قدامة المقدسي (ج٨/٥٦٧).

[9]) المحلي بالآثار – لابن حزم الظاهري (ج٩/١٨٩).

عَلَيْهِ كَتَحْرِيمِ أُمِّهِ، وَكُلُّ الِاسْتِمْتَاعِ بِأُمِّهِ حَرَامٌ وَكَذَلِكَ فِي الظِّهَارِ، وَالْمُبَاشَرَة فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ تَدْعُو إِلَى الْوَطْءِ فَوَجَبَ أَنْ تَحْرُمَ عَلَى الْمُظَاهِرِ كَالْوَطْءِ.[1]

القول الثاني: ذهب الشافعي في الأظهر[2]، وأحمد في رواية[3]، إلى أنه لا يحرم الاستمتاع بها من القبلة واللمس والمباشرة أو التلذذ بما دون الفرج.

واستدلوا بقوله تعالى: (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) وَالْمَسُّ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ عِبَارَةٌ عَنِ الْوَطْءِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ)، وَلِأَنَّ تَحْرِيمَ الْوَطْءِ فِي الْحَيْضِ وَالصَّوْمِ لَا يُوجِبُ تَحْرِيمَ التَّلَذُّذِ بِمَا سِوَاهُ كَذَلِكَ فِي الظِّهَارِ لِبَقَاءِ النَّفْعِيَّةِ وَاسْتِبَاحَةِ الدَّوَاعِي مِنَ الطِّيبِ وَغَيْرِهِ.[4]

الترجيح:

من خلال عرض آراء الفقهاء في المسألة يتبين - والله أعلم - أن الرأي الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من أنه يحرم الاستمتاع بها من القبلة واللمس والمباشرة أو التلذذ بما دون الفرج.

وعلى ذلك فإنه يحرم على الزوج المظاهر قربان زوجته بالوطء أو الاستمتاع بما دون الفرج قبل أن يؤدي الكفارة، وينبغي على الزوجة عدم تمكين نفسها له لأن هذا حرام، والتمكين من الحرام حرام، ولما فيه من الإعانة على المعصية.[5]

فلو وطء المظاهر زوجته التي ظاهر منها أو استمتع بها قبل أداء الكفارة فقد أثم وعصى الله لمخالفة أوامر ربه، فعليه أن يستغفر الله من

---

[1]) رد المحتار على الدرر المختار – لابن عابدين (ج٣/٤٦٨)، الحاوي الكبير – للماوردي (ج١٠/٤٥٢).

[2]) مغني المحتاج – للشربيني (ج٥/٣٦)، الحاوي الكبير – للماوردي (ج١٠/٤٥٢).

[3]) المغني والشرح الكبير – لابن قدامة المقدسي (ج٨/٥٦٧).

[4]) الحاوي الكبير – للماوردي (ج١٠/٤٥٢).

[5]) الشرح الكبير للشيخ الدردير مع حاشية الدسوقي (ج٢/٤٤٥)، بدائع الصنائع – للكاساني (ج٥/١٧).

ارتكابه هذا الذنب، ولا تسقط عنه الكفارة، وتلزمه كفارة واحدة وتبقى زوجته محرمة عليه حتى يكفر.[1]

٢ - وجوب الكفارة على المظاهر:

يجب على الزوج المظاهر الكفارة لأن الله أمره بالكفارة إذا أراد معاشرة زوجته التي ظاهر منها لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا)، وقوله تعالى: (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا)[2]، وكفارة الظهار على الترتيب، فيجب عليه تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.[3]

عجز أو امتناع الزوج المظاهر عن التكفير:

عند الحنفية[4]: أن الزوجة لها الحق في مطالبة الزوج بالوطء لتعلق حقها به، وعليها أن تمنعه من الاستمتاع بها حتى يكفِّر، فإذا امتنع رفعت أمرها إلى القاضي، وعلى القاضي أن يأمره بالتكفير، فإذا امتنع أجبره بحبس أولًا، فإن أبى ضربه وذلك حتى يكفِّر أو يطلِّق، لأنه بالتحريم بالظهار أضر بها حيث منعها حقها في الوطء مع قيام الملك، فكان لها المطالبة بإيفاء حقها ودفع الضرر عنها.

عند المالكية[5]: إذا عجز الزوج المظاهر عن الكفارة كان لزوجته أن ترضى الإقامة معه بلا وطء أو تطلب الطلاق من القاضي لتضررها من ترك الوطء ومنع حقها، وعلى القاضي أن يأمره بالطلاق لعجزه، فإذا امتنع طلق عليه حالًا، فإن قدر بعد ذلك كفر وراجعها وإلا فلا.

---

[1]) الجامع لأحكام القرآن – للقرطبي (ج١٧/٢٨٤)، شرح فتح القدير – لابن الهمام (ج٤/٢٤٩)، كشاف القناع – للبهوتي (ج٨/٢٧٢٩).

[2]) سورة المجادلة آية٢، ٣.

[3]) المغني والشرح الكبير – لابن قدامة المقدسي (ج٨/٥٨٣).

[4]) رد المحتار على الدرر المختار – لابن عابدين (ج٣/٤٦٩)، بدائع الصنائع – للكاساني (ج٥/١٧).

[5]) شرح مختصر خليل – للخرشي (ج٤/٩٥ – ٩٦)، الشرح الكبير للشيخ الدردير مع حاشية الدسوقي (ج٢/٤٣٣).

وأما إذا كان الزوج المظاهر قادرًا على الكفارة ولكنه امتنع عن التكفير فالزوجة لها الحق في طلب الطلاق، إذا تضررت من ذلك رفعت أمرها للقاضي فيضرب له أجل الإيلاء، فإذا مضت أربعة أشهر أمر القاضي الزوج بالتكفير أو الطلاق، فإذا امتنع طلق القاضي عليه بالضرر حالًا.

عند الشافعية والحنابلة والظاهرية[1]: إذا عجز الزوج المظاهر عن أنواع الكفارات بقيت في ذمته ولا تسقط عنه أبدًا؛ لأن أمر الله واجب لا يسقطه شيء، وتبقى زوجته محرمة عليه حتى يُكَفِّر.

المسألة الثانية: ترك وطئها بلا يمين:

اتفق الفقهاء[2] من الحنفية والمالكية - على الأصح - والشافعية والحنابلة أن الزوج إذا ترك وطء زوجته بلا يمين لم يكن موليًا، لأن الإيلاء من شرطه الحلف، لِقَولِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: (لَا إِيلَاءَ إِلَّا بِحَلِفٍ).[3]

وذلك خلافًا لما ذهب إليه بعض المالكية وهي رواية عند الحنابلة، فقد ذهبوا إلى أنه إذا ترك وطئها بلا يمين قصد إضرارها فإنه يكون موليًا.

قال ابن رشد في كتابه: (وَأَمَّا لُحُوقُ حُكْمِ الْإِيلَاءِ لِلزَّوْجِ إِذَا تَرَكَ الْوَطْءَ بِغَيْرِ يَمِينٍ: فَإِنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ حُكْمُ الْإِيلَاءِ بِغَيْرِ يَمِينٍ. وَمَالِكٌ يُلْزِمُهُ وَذَلِكَ إِذَا قَصَدَ الْإِضْرَارَ بِتَرْكِ الْوَطْءِ، وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ عَلَى ذَلِكَ، فَالْجُمْهُورُ اعْتَمَدُوا الظَّاهِرَ، وَمَالِكٌ اعْتَمَدَ الْمَعْنَى، لِأَنَّ الْحُكْمَ إِنَّمَا لَزِمَهُ بِاعْتِقَادِهِ تَرْكَ الْوَطْءِ، وَسَوَاءٌ شَدَّ ذَلِكَ الِاعْتِقَادَ بِيَمِينٍ أَوْ بِغَيْرِ يَمِينٍ، لِأَنَّ الضَّرَرَ يُوجَدُ فِي الْحَالَتَيْنِ جَمِيعًا).[4]

---

[1]) حاشية البجيرمي على الخطيب – للبجيرمي (ج٤/٢٦)، كشاف القناع – للبهوتي (ج٨/٢٧٤٢)، المحلي بالآثار – لابن حزم الظاهري (ج٩/٢٠١).

[2]) البناية شرح الهداية – للعيني (ج٥/٤٨٨)، الكافي في فقه أهل المدينة – لابن عبدالبر (ج٢/٦٠٢)، روضة الطالبين وعمدة المفتين – للنووي (ج٨/٢٣٠)، المغني والشرح الكبير – لابن قدامة المقدسي (ج٨/٥٥١).

[3]) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ج٤/١٣٤) رقم الحديث ١٨٦٣٠)، كتاب الطلاق – باب من قال: " لا إيلاء إلا بحلف" .

[4]) بداية المجتهد ونهاية المقتصد – لابن رشد (ج٣/١١٩).

وقال ابن قدامة: (وَإِنْ تَرَكَهُ مُضِرًّا بِهَا، فَهَلْ تُضْرَبُ لَهُ مُدَّةٌ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ؛ إحْدَاهُمَا، تُضْرَبُ لَهُ مُدَّةُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَإِنْ وَطِئَهَا، وَإِلَّا دُعِيَ بَعْدَهَا إلَى الْوَطْءِ، فَإِنْ امْتَنَعَ مِنْهُ، أُمِرَ بِالطَّلَاقِ، كَمَا يُفْعَلُ فِي الْإِيلَاءِ، سَوَاءٌ؛ لِأَنَّهُ أَضَرَّ بِهَا بِتَرْكِ الْوَطْءِ فِي مُدَّةِ الْإِيلَاءِ، فَيَلْزَمُ حُكْمُهُ، كَمَا لَوْ حَلَفَ، وَلِإِزَالَةِ الضَّرَرِ عَنْهَا وَضَرَرُهَا لَا يَخْتَلِفُ بِالْإِيلَاءِ وَعَدَمِهِ).[1]

[1]) المغني والشرح الكبير – لابن قدامة المقدسي (ج٨/٥٥٢).

الفصل الثالث:

علاج نشوز الزوج (ولاية التأديب)

إن المنهج الإسلامي يؤكد في كل تشريعاته ومبادئه معالجة النشوز قبل استفحاله، حيث تقوم هذه التشريعات على أساس الوقاية ودفع الأسباب المؤدية إليه، وقد وضع الإسلام منهجًا علاجيًّا ووسائل وقائية لتفادي مشكلة النشوز وبوادر الكراهية، سواء كان من طرف الزوج أو الزوجة، كل بما يتناسب مع طبيعته.

وفي هذا الفصل بيان ذلك في ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: منهج الإسلام في علاج النشوز.

المبحث الثاني: وسائل علاج نشوز الزوج.

المبحث الثالث: الآثار المترتبة على نشوز الزوج.

المبحث الأول: منهج الإسلام في علاج نشوز الزوج

الزواج هو أقوى رباط إنساني وعهد متين يجمع بين شخصين؛ ولهذا سماه القرآن الكريم ميثاقًا غليظًا لقوله تعالى: (وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا)[1]، وبالزواج يجد كل واحد من الزوجين في ظل صاحبه السكن العقلي والروحي والنفسي والقلبي، ويجد عنده الراحة والطمأنينة والاستقرار والمودة والرحمة والسعادة لقوله تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)[2]، وقوله تعالى: (هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ)[3]، فالزواج صلة النفس بالنفس.

إن الأصل في الزواج والمقصد الأساس فيه هو استمرار الحياة الزوجية بين الزوجين على أساس المودة والرحمة، لذلك فقد شرع الله أحكامًا وآدابًا لاستمرارية العلاقة الزوجية، ولكن الحياة الزوجية لا تخلو من وجود بعض الخلافات تختلف في قوتها وخطورتها وتأثيرها، فكان لا بد من تشريع سماوي من أجل حفظ حقوق كل واحد من الطرفين، والحفاظ على تماسك الأسرة وصيانتها من الضياع الذي يمكن حصوله نتيجة الخلاف والنزاع بين الزوجين، مما يؤدي إلى إعادة الحياة الأسرية إلى طبيعتها.[4]

إن النشوز نتيجة حتمية للخلافات الكبيرة التي تعصف بالزوجين، ومن المعروف أنه كلما طالت الخلافات واحتمدت نشأ بين الزوجين جو من الكراهية والعناد الذي يصل أحيانًا إلى درجة العصيان، ولكن النشوز عند الرجل بادرة خطيرة جدًّا أقل ما يُقال فيها إنها تدمر البيت وتؤثر على

---

[1]) سورة النساء جزء من آية ٢١.

[2]) سورة الروم آية ٢١.

[3]) سورة البقرة جزء من آية ١٨٧.

[4]) نظام الأسرة وحل مشكلاتها في ضوء الإسلام – د.عبد الرحمن الصابوني – دار الفكر – دمشق، سوريا – الطبعة السادسة ١٤٣٩هـ/٢٠١٨م (ص٣٧ – ٣٨)، دليل الأسرة في الإسلام – دار الإفتاء المصرية (ج١/٢١١ – ٢١٤).

سعادته، وأن النتائج السلبية التي تترتب عليها أكثر من تلك التي تترتب على نشوز الزوجة؛ لأن الرجل هو القيّم على العائلة وبيده المسئولية.[1]

إن المنهج الإسلامي يؤكد في كل تشريعاته ومبادئه معالجة النشوز قبل استفحاله، حيث تقوم هذه التشريعات على أساس الوقاية ودفع الأسباب المؤدية إليه، ورتب الحق الحكم على مجرد الخوف من النشوز لا حدوث النشوز بالفعل، وهي لفتة لكل منا ألا يترك المسائل حتى تقع، بل عليه أن يتلافى أسبابها قبل أن تقع؛ لأنها إن وقعت ربما استعصى عليه تداركها، ونجد أن المنهج الإسلامي قد عالج النشوز سواء كان من طرف الزوج أو الزوجة، كلٌ بما يتناسب مع طبيعته.[2]

ويقول سيد قطب في تفسيره: " لقد نظم المنهج - من قبل - حالة النشوز من ناحية الزوجة والإجراءات التي تتخذ للمحافظة على كيان الأسرة، فالآن ينظم حالة النشوز والإعراض حين يخشى وقوعها من ناحية الزوج، فتهدد أمن المرأة وكرامتها، وأمن الأسرة كلها كذلك.

إن القلوب تتقلب، وإن المشاعر تتغير، والإسلام منهج حياة يعالج كل جزئية فيها، ويتعرض لكل ما يعرض لها، في نطاق مبادئه واتجاهاته وتصميم المجتمع الذي يرسمه وينشئه وفق هذا التصميم".[3]

وفي سبيل صيانة الأسرة وحمايتها من الفساد والانهيار بسبب الخلافات الزوجية، وضع الإسلام منهجًا لتفادي مشكلة النشوز وبوادر الكراهية، يتمثل ذلك في تنمية وسائل وقائية عند خوف النشوز للمبادرة بإصلاح النفوس والأوضاع.

ومن أبرز وسائل المنهج الإسلامي في الوقاية من النشوز هي:

---

[1]) الخلافات الزوجية في ضوء الكتاب والسنة – رعد كامل الحيالي – دار ابن حزم – بيروت، لبنان – الطبعة الثانية ١٤٢٠هـ/١٩٩٩م (ص٥٧و٧٥) بتصرف.

[2]) دستور الأسرة في ظلال القرآن – أحمد فائز (ص١٥٧)، تفسير الشعراوي – للشيخ الشعراوي (ج٥/٢٦٨٢).

[3]) في ظلال القرآن – سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي – دار الشروق – بيروت – القاهرة – الطبعة السابعة عشرة ١٤١٢هـ (ج٢/٧٦٨).

أولًا: حسن الاختيار على أساس الخُلق والدين[1]:

أوصى الإسلام أن يختار كل من الزوجين شريك حياته على أسس ومعايير ثابتة لا تزول، وهي الدين والخُلق، فعلى الرجل أن يحرص في اختيار زوجته أن تكون ذات دين وخُلق لقوله تعالى: (وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ)[2]، ومما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: (تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ)[3]، لأن صاحبة الخُلق والدين تصون شرفها وعفافها، وتحفظ على زوجها كرامته؛ فيأمن معها، ويسكن إليها، وتشرق بينهما المودة والرحمة.

وكذلك المرأة عليها أن تحرص في اختيار زوجها أن يكون صاحب دين وخُلق لقوله تعالى: (وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ)[4]، ومما رُوِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوه تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ)[5]، لأن صاحب الدين والخُلق يحافظ على زوجته، ويحسن معاملتها، ولا يؤذيها، ولا يجرحها، ولا يهين كرامتها، لأن التقي إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها.

---

[1]) نظام الأسرة وحل مشكلاتها – عبدالرحمن الصابوني (ص٣٩)، دليل الأسرة في الإسلام – دار الإفتاء المصرية (ج٢٣٢/١ – ٢٤٥) بتصرف.

[2]) سورة البقرة جزء من آية ٢٢١.

[3]) أخرجه البخاري في صحيحه (ج٧/٧) رقم الحديث ٥٠٩٠، كتاب النكاح – باب الأكفاء في الدين، وأخرجه مسلم في صحيحه (ج١٠٨٦/٢) رقم الحديث ١٤٦٦، كتاب الرضاع – باب استحباب نكاح ذات الدين.

[4]) سورة البقرة جزء من آية ٢٢١.

[5]) أخرجه ابن ماجه في سننه (ج١٤١/٣) رقم الحديث ١٩٦٨، أبواب النكاح – باب الأكفاء، وأخرجه الترمذي في سننه (ج٣٨٧/٣) رقم الحديث ١٠٥٨، أبواب النكاح – باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه وخُلقه فزوجوه.(حديث حسن لغيره).

ثانيًا: الكفاءة بين الزوجين:

أن التكافؤ في الزواج يعني أن يكون الرجل كفئًا للمرأة، والمرأة كفئًا للرجل، مما يتطلب ذلك وجود تقارب نفسي وفكري وعقلي وثقافي واجتماعي بين الزوجين، إذ يساعد ذلك في استمرار ونجاح الحياة الزوجية واستدامة الحياة الأسرية، وإلي هذا يوجههنا النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما روته عنه عَائِشَةَ - رضي الله عنها -، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (تُخَيِّرُوا لِنُطَفِكُمْ، فَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ، وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ)[1]، وأن عدم مراعاة الكفاءة في الاختيار عند الإقدام على الزواج يؤدي إلى زواج سريع الزوال ومن ثم انهيار مؤسسة الأسرة وتفككها.[2]

ثالثًا: فهم كلا الزوجين طبيعة الآخر[3]:

إن لكل رجل وامرأة طبعه الخاص والتعرف على طبائع بعضهما البعض يساعدهما في حل مشاكل الحياة الزوجية، فينبغي على الزوجين مراعاة كل منهما مزاج الآخر في حدته أو فتوره، في هزله وجده، وأن لا يظهر فرحةً عند حضور أحزانه، أو أن يظهر حزنه عند حضور مسراته.

فإذا عرفت الزوجة ما يحب زوجها ويرضاه وما يكرهه ويبغضه من الأقوال والأفعال والسلوكيات، فكل ذلك يساعدها في حماية بيتها وعلاقتها بزوجها، ويبعدها عن أسباب الخلافات وكل ما يعكر صفو المحبة بينهما.

وكذلك الحال بالنسبة للزوج بأن يعرف زوجته ويتلطف بها ويسعى لإرضائها ومداراتها في إطار من الألفة والمحبة والعطف والإحسان، وقدوتنا في هذا الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو الذي علَّم الكون كله

---

[1]) أخرجه ابن ماجه في سننه (ج٣/١٤٢) رقم الحديث ١٩٦٨، أبواب النكاح – باب الأكفاء، وأخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (ج٢/١٧٦) رقم الحديث ٢٦٨٧، كتاب النكاح.(حديث صحيح).

[2]) دليل الأسرة في الإسلام – دار الإفتاء المصرية (ج١/٢٥٥ – ٢٥٦).

[3]) العلاج الشرعي للخلافات الزوجية – نور الدين أبولحية – دار الكتاب الحديث – القاهرة – الطبعة الأولى (ص٢٣)، الزواج الإسلامي السعيد – أبو عمار محمود المصري – مكتبة الصفا – القاهرة – الطبعة الأولى ١٤٢٧هـ/٢٠٠٦م (ص٧٨٢ – ٧٨٨) بتصرف، نظام الأسرة في الإسلام – للدكتور محمد عقلة (ص١٩).

كيف تكون المعاملة الرحيمة، وكيف يراعي الزوج مشاعر وأحاسيس زوجته، وكيف تكون المودة والرحمة بين الزوج وزوجته في أبهى صورها ومعانيها، وقد رُوي عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (إِنِّي لَأَعْرِفُ غَضَبَكِ وَرِضَاكِ، قَالَتْ: قُلْتُ: وَكَيْفَ تَعْرِفُ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: إِنَّكِ إِذَا كُنْتِ رَاضِيَةً قُلْتِ: بَلَى وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، وَإِذَا كُنْتِ سَاخِطَةً قُلْتِ: لاَ وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ، قَالَتْ: قُلْتُ: أَجَلْ، لَسْتُ أُهَاجِرُ إِلَّا اسْمَكَ)[1]، دل الحديث على المعاملة الجميلة وفهم طبيعة الزوجة ومراعاة ذلك فيها ومصارحتها بذلك.

رابعًا: معرفة الحقوق والواجبات التي تجب على كل من الزوجين[2]:

الحياة الزوجية فيها مسئولية مشتركة بين الزوجين، ولكل طرف منهما حقوق وعليه واجبات تجاه الآخر، وقد جاء الإسلام بتقرير هذه الحقوق وإلزام كل من الزوجين بها وحثهما عليها، وذلك من خلال مبدأ المساواة بينهما في الحقوق والواجبات، إلا أنه قد يقع تخصيص لبعض الوظائف التي يقوم بها الرجل أو المرأة مراعاة لتباين طبيعة التكوين البدني والنفسي، والخصائص الذاتية لكل منهما كما في قوله تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ)[3]، وذلك من أجل بناء أسرة مسلمة سليمة، تقوم على أساس المودة والرحمة.

إن المتابع لكثير من الخلافات الزوجية، التى قد تصل أحيانًا إلى النشوز والشقاق، أو الاحتكام إلى القضاء، أو الطلاق؛ سببها هو جهل الزوجين بالحقوق والواجبات تجاه بعضهما البعض، فالزوج حين يعتقد بسبب كون القوامة له في البيت أنه يملك أن يظلم زوجته أو أن يهدر حقوقها، فيكون قد نسي أنه مسئول عن زوجته بالرعاية والرحمة والكفاية،

---

[1]) أخرجه البخاري في صحيحه (ج٨/٢١) رقم الحديث ٦٠٧٨، كتاب الأدب – باب ما يجوز من الهجران لمن عصى.

[2]) الأسرة المسلمة في ظل التغيرات المعاصرة – رائد جميل عكاشة و منذر عرفات زيتون – المعهد العالمي للفكر الإسلامي – فرجينا – الولايات المتحدة – الطبعة الأولى ١٤٣٦هـ/٢٠١٥م (ص٢٠٣)، دليل الأسرة في الإسلام – دار الافتاء المصرية (ج١/٥١٥ – ٥١٩) بتصرف.

[3]) سورة البقرة جزء من الآية ٢٢٨.

وذلك لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ)[1]، وفي الوقت الذي تجهل فيه الزوجة حدودها وما لها من الحقوق وما عليها من واجبات، فإنها تكون بذلك سببًا في إذكاء نار الخلاف والتنافر.

فدوام العلاقة الزوجية تتوقف على مدى فهم وإدراك ومعرفة كل من الزوجين حقوقه وواجباته تجاه الآخر، في حدود ما شرع الله - عز وجل -، فالجاهل بالحقوق الزوجية التي له كيف سيحسن طلبها؟ ! والجاهل بالواجبات الزوجية التي عليه كيف سيؤديها؟ !

خامسًا: الصدق والصراحة بين الزوجين في الخلافات الزوجية[2]:

الصدق والصراحة هما من المقومات الأساسية لنجاح واستمرار العلاقة الزوجية؛ نظرًا إلى أنها العلاقة الأهم في حياة الإنسان، تستغرق مشاعره وأفكاره وتفاصيل حياته، فإنها تحتاج إلى أن تكون ذات طبيعة معينة تتميز بالصدق والصراحة والثقة من جانب كل طرف في تعامله مع الطرف الآخر.

والصراحة تعني الثقة المتبادلة، وهي خُلُق أصيل قائم على الصدق والأمانة والعهد، يسهم إسهامًا كبيرًا في خلق جو من المحبة والألفة والطمأنينة والثقة والاستقرار.

إن المنهج الإسلامي في حل الخلافات هو أن يتصف الزوجان بالصراحة، وأن لا يعمدا إلى التكتم والمداراة مع عدم صفاء النفوس، وعندها لا تلبث الخلافات أن تتفاقم وتطفو على السطح بصورة ربما

---

[1]) أخرجه البخاري في صحيحه (ج٣/١٥٠) رقم الحديث ٢٥٥٤، كتاب العتق – باب كراهية التطاول على الرقيق، وأخرجه مسلم في صحيحه (ج٣/١٤٥٩) رقم الحديث ١٨٢٩، كتاب الإمارة – باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر...، وأخرجه الترمذي في سننه (ج٤/٢٠٨) رقم الحديث ١٧٠٥، أبواب الجهاد – باب ما جاء في الإمام.

[2]) نظام الأسرة في الإسلام – للدكتور محمد عقلة (ج٢/١٧٨)، السعادة الزوجية – لعلي أبو راس (ص١٥ – ١٦).

استحكمت وتعذر معها العلاج، فلا بد من المسارعة إلى إزالة الشوائب في أول بوادره قبل أن يستفحل ويئول إلى تقويض كيان الأسرة.

سادسًا: حسن المعاشرة بين الزوجين[1]:

لا شك أن الواجب على كلٍّ من الزوجين المعاشرة بالمعروف، فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف ويحسن إليها ويجتهد بالكلام الطيب والأسلوب الحسن ويحفظ لسانه ويده عما لا ينبغي لقوله تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)[2]، ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ)[3]، وكذلك على الزوجة أن تعاشر زوجها بالمعروف وتحسن إليه وتطيب له الكلام والأسلوب لقوله تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ)[4]، وحسن المعاشرة بين الزوجين تديم الألفة والمحبة والمودة، وتساعدهما في استمرارية واستقرار الحياة الزوجية.

وإن سوء خُلُق أحد الزوجين، وبذاءة لسانه، وعصبيته وسرعة غضبه، من أعظم مثيرات المشاكل والخلافات، وتكبر المشكلة إذا ظن الطرف الآخر أن سُوء الخُلق ناشئ عن عدم الاحترام والتقدير، لأن احترام المرء هو طريق حبه، بل هو المنزل الذي يأوي إليه، والملاذ الذي يلجأ إليه، والقلب لا يستطيع حب من لا يبادله الاحترام والتقدير والتوقير.

---

[1]) وسائل علاج المشاكل الزوجية في ضوء الكتاب والسنة – د.إبراهيم بن علي الحسن (ص٢١)، الإسلام عقيدة وشريعة – الإمام الأكبر محمود شلتوت (ص١٦٠).

[2]) سورة النساء جزء من آية ١٩.

[3]) سبق تخريج الحديث.

[4]) سورة البقرة جزء من آية ٢٢٨.

سابعًا: وجود الحوار والتفاهم بين الزوجين[1]:

يُعتبر الحوار الزوجي من ركائز الحياة الزوجية، ومن أهم وسائل استمرار السعادة الزوجية. إن الحفاظ على استمرار الحوار بين الزوجين داخل الحياة الأسرية يعني تأكيد التفاعل والتفاهم بينهما، والحوار والتفاعل والتفاهم يساعد عادة على تأسيس منطقة مشتركة تضم الزوجين معًا في إطار وحدة واحدة، والخلافات والمشاكل بين الزوجين أمر شائع في كل بيت لأن الاختلاف طبيعي وهو ما جبلت عليه الفطرة الإنسانية، وتنشأ هذه الخلافات بسبب انعدام الحوار وعدم التفاهم بين الزوجين، وقد يؤثر على تماسك الأسرة واستقرارها.

والحوار بين الزوجين هو الطريق الوحيد للتعايش في ظل الخلافات والمشاكل، ويساعدهما على تقريب مسافات الخلاف وتضييق مساحة الخلاف وجعلها محدودة، بحيث لا تزداد الفجوة التي يحدثها الخلافات دائمًا، ويتواصل الزوجان رغم الخلافات، وعلى الزوجين أن يحافظا على استمرار الحوار بينهما لحل خلافاتهما وعدم التفاهم، ولتحقيق ذلك على كل منهما أن يعطي اعتبارًا لوجهة نظر الآخر أو رأيه في مشكلة معينة، وأن يحترم هذا الرأي مهما كان مخالفًا لرأيه، وأن يتناقشا بعقلانية وموضوعية لحل الخلافات الزوجية حتى يصلا إلى قرار مشترك بشأنهما، وعليهما أن يتجنبا في حوارهما الصوت المرتفع أو تسفيه الرأي الآخر والسخرية منه، ومهما كانت المشكلة فإن الحوار الهادئ بشأنها مع الطرف الآخر كفيل بحلها.

---

[1]) الحوار الزوجي، كيف يتحاور الزوجان – جمال ماضي – دار النفار – الإسكندرية، مصر – الطبعة الأولى ١٤٢٩هـ/٢٠٠٨م (ص٩ – ص١٥) بتصرف، و دليل الأسرة في الإسلام – دار الإفتاء المصرية (ج١/٢٥٤ – ٢٥٥).

المبحث الثاني: وسائل علاج نشوز الزوج.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: علاج تقدمه الزوجة.

(الصبر والوعظ)

المطلب الثاني: علاج يقدمه الزوجان.

(الصبر على الزوجة والصلح بين الزوجين)

المطلب الثالث: اللجوء إلى القضاء (تأديب القاضي)

(حرمة إلحاق الضرر بالزوجة وكيفية تأديب القاضي الزوج الناشز)

المبحث الثاني: وسائل علاج نشوز الزوج

الأصل في العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة هو المساواة في الحقوق والواجبات، فكما أُلزمت الزوجة بواجب تجاه زوجها يُلزم الزوج بمثله، وبتقصير الزوج في أداء واجباته، أو منع حقوق زوجته، أو إساءته وإهانته لها، أو اعتدى عليها وضربها يُصبح الزوج ناشزًا، ونشوز الرجل أخطر من نشوز المرأة لأن الرجل عماد الأسرة ورئيسها وأساس استقرارها، ووضع ديننا الحنيف علاجًا لنشوز الزوج يتفق وما للزوجة من مشاعر خاصة، فأعطى الزوجة حق معالجة هذا النشوز في نطاق مسئوليتها كزوجة، وذلك بمعرفة الدوافع والأسباب من وراء نشوز زوجها والصبر عليه في البداية، وبالموعظة الحسنة ومحاولة إصلاح أمرها مع زوجها، وباللجوء إلى القضاء إذا تمادى الزوج وتكرر ظلمه وتجاوز حده، ولم يعطها الإسلام حق العلاج بالهجر والضرب كما أعطى الزوج وذلك بسبب اختلاف طبيعتها عن الرجل، وضعف سلطتها وقواميتها عليه.[1]

وانطلاقًا من حرص الإسلام على الأسرة واستقرارها جعل للمرأة سُبُلًا ووسائلَ مختلفة لإصلاح الزوج، والتي تم الإشارة إليها في قوله تعالى: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا).[2]

وفيما يلي دراسة وسائل علاج نشوز الزوج في المطالب الآتية:

---

[1]) النشوز – صالح بن غانم السدلان (ص٤٩).

[2]) سورة النساء آية١٢٨.

المطلب الأول: علاج تقدمه الزوجة (الصبر والوعظ)

أولًا: الصَّبْر:

معنى الصَّبْر في اللغة:

الصَّبْرُ نقيض الجَزَع، يُقَالُ صَبَرَ يَصْبِرُ صَبْرًا، وأَصل الصَّبْرِ الحَبْسُ، وكل من حَبَس شيئًا فقد صَبَرَه، والصبر هو حَبْسُ النَّفْس عَن الجَزَع، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ)[1] أَيِ احْبِسْ نَفْسَكَ مَعَهُمْ.[2]

معنى الصَّبْر في الاصطلاح:

له عدة معان منها:

الصَّبْر: هو حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع، أو عما يقتضيان حبسها عنه[3]، وقيل: هو ترك الشكوى من ألم البلوى لغير الله لا إلى الله[4]، وقيل: هو قوة مقاومة الأهوال والآلام الحسية والعقلية[5]، وقيل: هُوَ خُلُق فاضل من أخلاق النفس يمتنع به من فعل ما لا يحسن ولا يجمل، وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنها وقوام أمرها.[6]

أهمية الصَّبْر وفضله:

يُعتبر الصبر من محاسن الأخلاق التي يجب أن يتحلى بها المسلم واحتمال الأذى في ذات الله وابتغاء مرضاته، فالمسلم يحبس نفسه على ما تكره، ويحبسها على البلاء إذا نزل بها، فلا يتركها تجزع ولا تسخط.[7]

---

[1]) سورة الكهف جزء من آية ٢٨.

[2]) لسان العرب – لابن منظور (ج٤/٤٣٨)، تاج العروس – للزبيدي (ج١٢/٢٧١)، مختار الصحاح – للرازي (ج١/١٧٢).

[3]) مفردات ألفاظ القرآن – للراغب الأصفهاني (ج١/٥٦٥)، مدارج السالكين – لابن القيم الجوزية (ج٢/١٥٥).

[4]) التعريفات – للجرجاني (ص١٣١).

[5]) التوقيف على مهمات التعاريف – للمناوي (ص٢١٢).

[6]) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين – أبوعبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن قيم الجوزية – دار ابن كثير – دمشق، بيروت – الطبعة الثالثة ١٤٠٩هـ/١٩٨٩م (ص٣٤).

[7]) الأخلاق الإسلامية النظرية والتطبيق – د.إيمان عبدالمؤمن سعد الدين – مكتبة الرشد – الرياض – الطبعة الأولى ١٤٢٤هـ/٢٠٠٢م (ص١٩٧).

والصَّبْر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد، فلا إيمان لمن لا صبر له، ومقام الصَّبْر من أعظم مقامات الإيمان؛ لأنه نصف الإيمان، فالإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر.

ومما يبين أهمية الصَّبْر ومنزلته في الدين أنّ الله ذكره في كتابه في تسعين موضعًا على ستة عشر نوعًا لكل نوع منها فائدة جليلة.[1]

وفضائل الصَّبْر كثيرة منها: أنّ الله يضاعف أجر الصابرين ويوفيهم بغير حساب، فكل عمل يُعرف ثوابه إلا الصَّبْر، قال تعالى: (إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ)[2]، وتتحقق معية الله للصابرين فهو معهم بهدايته ونصره وفتحه، لقوله تعالى: (إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ)[3]، وكذلك هم أهل محبته قال تعالى: (وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ)[4].

ولقد وردت في السنة النبوية أحاديث كثيرة في بيان فضل الصبر والحث عليه، فَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (مَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ)[5]، وعَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ)[6].

---

[1]) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين – لابن القيم الجوزية.

[2]) سورة الزمر آية ١٠.

[3]) سورة البقرة جزء من آية ١٥٣.

[4]) سورة آل عمران جزء من آية ١٤٦.

[5]) أخرجه البخاري في صحيحه (ج٢/١٢٢) رقم الحديث ١٤٦٩، كتاب الزكاة – باب الاستعفاف من المسألة، وأخرجه مسلم في صحيحه (ج٢/٧٢٩) رقم الحديث ١٠٥٣، كتاب الزكاة – باب فضل التعفف والصبر، وأخرجه الترمذي في سننه (ج٤/٣٧٣) رقم الحديث ٢٠٢٤، أبواب البر والصلة – باب ما جاء في الصبر.

[6]) أخرجه مسلم في صحيحه (ج٤/٢٢٩٥) رقم الحديث ٢٩٩٩، كتاب الزهد والرقائق – باب المؤمن أمره كله خير.

صبر الزوجة على زوجها[1]:

إذا ظهرت ملامح النشوز والإعراض لدى الزوج فعلى الزوجة الذكية الحكيمة أن تبحث عن سبب نشوزه وإعراضه عنها ونفوره منها وكراهيته لها وسوء خُلُقِه معها، فإن كان السبب من جهتها فعليها أن تعالج وترجع إلى نفسها وتصلح من الأمر، وإن كان من جهته كإعراضه عنها وسوء عشرته معها، فعليها أن تبادر بعلاجه وتحاول كسب مودته مرة أخرى والصبر على ما يصدر منه من مساوئ، وبذل كل ما في وسعها في سبيل إصلاح وإنقاذ حياتها الزوجية مما قد يصيبها من شوائب بسبب سوء عشرته معها.

والزوجة التي تصبر على أذى زوجها وسوء عشرته معها لها أجر كبير وثوابها عظيم، لأنها تتعامل معه بالرغم من سُوء عشرته معها بما أمرها الله به من لطف ومحبة، ولا تقصّر في حقوقه وتؤدي واجباتها على أكمل وجه، وتجاهد نفسها بالصبر الجميل والدعاء له بالصلاح.

وبالرغم من أن الصّبْر له فضل كبير وأجره عظيم فإنه لا ينبغي للزوجة أن تصبر في حالة إذا تمادى الزوج في إعراضه عنها وسوء عشرته معها حتى وصل إلى أنه منعها حقها وظلمها وضربها، فعليها أن تسعى إلى رفع الظلم عنها والدفاع عن حقها سواء بالتصالح معه أو رفع أمرها إلى الحاكم.

ثانيًا: الوَعْظ:

معنى الوَعْظُ في اللغة:

الوَعْظُ: مصدر وَعَظَ يَعِظُ وَعْظًا وعِظَةً، واتَّعَظَ: أي تقبّل العِظَةَ، والمَوْعِظَة: النصح والتذكير بالعواقب.[2]

---

[1]) فقه المرأة المسلمة – للشيخ الشعراوي (ص٢٣٤)، الزواج والأسرة في الإسلام – للشيخ عبداللطيف برّي (٢٥٩)، نظام الأسرة في الإسلام – للدكتور محمد عقلة (ج٢/١٨٤).

[2]) لسان العرب – لابن منظور (ج٧/٤٦٦)، الصحاح تاج اللغة – للفارابي (ج٣/١١٨١).

معنى الوعظ في الاصطلاح:

وقد عرفه العلماء بأنه زجر مقترن بتخويف، وهو التّذكير بالخير فيما يرقّ له القلب[1].

كيفية الوَعْظ:

الوعظ يكون بالحكمة، وبالموعظة الحسنة، وبأسلوب لين رقيق، وبالكلمة الطيبة التي تؤثر في القلب من غير فظاظة ولا تعنيف، وذلك لقوله تعالى: (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ)[2]، والموعظة الحسنة هي التي لا يخفى على من تعظه بأنك تناصحه بها وتقصد ما ينفعه فيها[3].

وَعْظُ الزوجة لزوجها[4]:

إذا أحست الزوجة تغير سلوك زوجها معها وظهرت عليه ملامح الإعراض عنها، فينبغي عليها أن تعرف سبب تغير زوجها معها، و تبادر بمعالجة الأمور بحكمة وروية، وتحاول أن تتحمل وتصبر عليه قدر استطاعتها في بداية الأمر، ثم تحاول وبلا تدخل أحد بينهما وبأسلوب رقيق وكلمات لينة أن تكسب رضاه، وتذكره بما أوجب الله عليه من حسن معاشرتها وصحبتها والعطف عليها، وأن عليه تجاهها مثل الذي له عليها، وتعظه بأنها تريد له الخير، وتنصحه بما يجب عليه القيام به حفاظًا على أسرتهما وخاصة إذا كان بينهما أطفال، وكذلك تذكر له بعض النصوص التي وردت في السنة النبوية منها:

---

[1]) المفردات في غريب القرآن – للأصفهاني (ص٨٧٦)، العين – للفراهيدي (ج٢/٢٨٨)، التعريفات – للجرجاني (ص٢٥٣).

[2]) سورة النحل جزء من آية ١٢٥.

[3]) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل – للزمخشري (ج٢/٦٤٤).

[4]) المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم – لعبدالكريم زيدان (ج٧/٣١٢ – ٣١٣)، شقاق الزوجين – الدكتور علي بن راشد الدبيان – مجلة العدل – العدد الثاني١٤٢٠هـ (ص١٧٠)، نظام الأسرة في الإسلام – د.مصطفى عبدالواحد – دار الاعتصام – القاهرة – الطبعة الثالثة ١٤٠١هـ/١٩٨٠ (ص١٢٣ – ١٢٤).

١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (أَكْمَلُ المُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ).[١]

٢ - عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي).[٢]

يقول الإمام الشوكاني - رحمه الله - تعليقًا على الحديثين: (فِي ذَلِكَ تَنْبِيهٌ عَلَى أَعْلَى النَّاسِ رُتْبَةً فِي الْخَيْرِ، وَأَحَقُّهُمْ بِالِاتِّصَافِ بِهِ هُوَ مَنْ كَانَ خَيْرَ النَّاسِ لِأَهْلِهِ، فَإِنَّ الْأَهْلَ هُمْ الْأَحِقَّاءُ بِالْبِشْرِ وَحُسْنِ الْخُلُقِ وَالْإِحْسَانِ وَجَلْبِ النَّفْعِ وَدَفْعِ الضُّرِّ، فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ كَذَلِكَ فَهُوَ خَيْرُ النَّاسِ، وَإِنْ كَانَ عَلَى الْعَكْسِ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ فِي الْجَانِبِ الْآخَرِ مِن الشَّرِّ، وَلَا شَكَّ أَنَّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ مَحْرُومُ التَّوْفِيقِ زَائِغٌ عَنْ سَوَاءِ الطَّرِيقِ، نَسْأَلُ اللهَ السَّلَامَةَ).[٣]

وتتحين لذلك الوقت المناسب من أوقات الصفاء والقبول لتكلمه وتناقشه بهدوء وتكرر المحاولة، وتراعي طبيعة الرجل في النصح والوعظ بحيث تختار نوع الوعظ الذي يؤثر في قلبه.

---

[١]) سبق تخريج الحديث ص١٣٢.

[٢]) أخرجه الترمذي في سننه (ج٥/٧٠٩) رقم الحديث ٣٨٩٥، أبواب المناقب – باب في فضل أزواج النبي – صلى الله عليه وسلم –، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (ج٩/٤٨٤) رقم الحديث ٤١٧٧ – باب معاشرة الزوجين، وأخرجه الدارمي في سننه (ج٣/١٤٥١) رقم الحديث ٢٣٠٦، كتاب النكاح – باب في حسن معاشرة النساء.(حديث صحيح).

[٣]) نيل الأوطار – للشوكاني (ج٦/٢٤٦).

المطلب الثاني: علاج يقدمه الزوجان (الصبر على الزوجة والصلح بين الزوجين)

أولًا: الصبر على الزوجة:

لقد أمر الله سبحانه وتعالى الزوج بحسن معاشرة زوجته، ونهي عن معاشرتها بالسوء، وأرشد الزوج عند كراهة صحبتها لكبر سن أو دمامة أو سوء خُلُق من غير ارتكاب فاحشة، إلى الصبر عليها وإمساكها، وأن لا يبغضها بغضًا كاملًا يحمله على إساءة عشرتها وأذيتها والإعراض عنها ومنع حقوقها، فلا ينبغي له ذلك، بل يغفر لها ويُحسن إليها ويتغاضى عما يكره لما يحب.

وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على ندب الزوج لإمساك زوجته والصبر عليها ومعاشرتها بالمعروف مع ما يجد في نفسه من كراهية لها:

من الكتاب:

١ - قوله تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا).[١]

في الآية دلالة على كراهة الطلاق والندب إلى إمساك الزوجة بالمعروف مع كراهته لها.[٢]

ومن ذلك ما جاء عند ابن العربي: الْمَعْنَى: إنْ وَجَدَ الرَّجُلُ فِي زَوْجَتِهِ كَرَاهِيَةً، وَعَنْهَا رَغْبَةً، وَمِنْهَا نُفْرَةً مِنْ غَيْرِ فَاحِشَةٍ وَلَا نُشُوزٍ فَلْيَصْبِرْ عَلَى أَذَاهَا وَقِلَّةِ إنْصَافِهَا، فَرُبَّمَا كَانَ ذَلِكَ خَيْرًا لَهُ.[٣]

وقد جاء عند القرطبي: قَوْلُهُ تَعَالَى: (فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ) أَيْ لِدَمَامَةٍ أَوْ سُوءِ خُلُقٍ مِنْ غَيْرِ ارْتِكَابِ فَاحِشَةٍ أَوْ نُشُوزٍ، فَهَذَا يُنْدَبُ فِيهِ إلَى الِاحْتِمَالِ، فَعَسَى أن يئول الْأَمْرُ إلَى أَنْ يَرْزُقَه اللهُ مِنْهَا أَوْلَادًا صالحين.[١]

---

[١]) سورة النساء جزء من آية ١٩.

[٢]) نيل المرام من تفسير آيات الأحكام – للقنّوجي (ج١/١٤٥)، وأحكام القرآن – للجصاص (ج٢/١٣٨).

[٣]) أحكام القرآن – لابن العربي (ج١/٤٦٨).

٢ - قوله تعالى: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا).[٢]

والشاهد من الآية قوله تعالى: (وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا).

وقد جاء عند بعض المفسرين: المراد به بهذه الجملة حث الرجال على الحرص على نسائهم وعدم النشوز والإعراض عنهن، وإن كرهوهن لكبرهن أو دمامتهن.[٣]

ومن ذلك ما جاء عند أبي السعود: "وإن تحسنوا في العشرة وتتقوا النشوز والإعراض وإن تعاضدت الأسبابِ الداعيةِ إليهما وتصبِروا على ذلك مراعاةً لحقوق الصُّحبةِ، ولم تَضْطَرُّوهن إلى بذل شيء من حقوقهن، [فإن الله كان بما تعملون] أي من الإحسان والتقوى أو بما تعملون جميعًا، فيدخُل ذلك فيه دخولًا أوليًّا، خبيرًا فيجازيكم ويثيبكم على ذلك البتةَ لاستحالة أن يُضيّعَ أجرَ المحسنين".[٤]

من السنة:

جاءت الأحاديث الكثيرة التي تحث الأزواج على الصبر على زوجاتهم مع ما يظهر منهن من إعوجاج، ومع كراهتهم لهن.

١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلاَهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا).[٥]

---

[١]) الجامع لأحكام القرآن – للقرطبي (ج٥/٩٨).

٢) سورة النساء جزء من آية ١٢٨.

[٣]) تفسير المنار – لمحمد رشيد رضا (ج٥/٣٦٥).

[٤]) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم – لأبي السعود (ج٢/٢٣٩).

[٥]) أخرجه البخاري في صحيحه (ج٧/٢٦) رقم الحديث ٥١٨٥، كتاب النكاح – باب الوصاة بالنساء، وأخرجه مسلم في صحيحه (ج٢/١٠٩١) رقم الحديث ١٤٦٨، كتاب الرضاع – باب الوصية بالنساء.

قال الإمام النووي في شرحه للحديث: (وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مُلَاطَفَةُ النِّسَاءِ وَالْإِحْسَانُ إِلَيْهِنَّ وَالصَّبْرُ عَلَى عِوَجِ أَخْلَاقِهِنَّ وَاحْتِمَالُ ضَعْفِ عُقُولِهِنَّ وَكَرَاهَةُ طَلَاقِهِنَّ بِلَا سَبَبٍ وَأَنَّهُ لَا يُطْمَعُ بِاسْتِقَامَتِهَا).[1]

٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ، أَوْ قَالَ غَيْرَهُ).[2]

قال الإمام النووي في شرحه للحديث: (أَيْ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُبْغِضَهَا لِأَنَّهُ إِنْ وَجَدَ فِيهَا خُلُقًا يُكْرَهُ وَجَدَ فِيهَا خُلُقًا مَرْضِيًا بِأَنْ تَكُونَ شَرِسَةَ الْخُلُقِ لَكِنَّهَا دَيِّنَةٌ أَوْ جَمِيلَةٌ أَوْ عَفِيفَةٌ أَوْ رَفِيقَةٌ بِهِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ).[3]

ثانيًا: الصلح بين الزوجين:

إذا لم يفلح الصبر والوعظ مع الزوج ولم يأت بنتيجة، فلتحاول الزوجة أن تسترضيه وأن تتصالح معه بالتنازل عن بعض حقوقها، ولقد بيّن القرآن الكريم والسنة النبوية مشروعية الصلح بين الزوجين للقضاء على نشوز الزوج وإعراضه، فقال تعالى: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا)[4]، وأرشدت الآية الكريمة إلى أن الزوجة التي تتوقع من زوجها إعراضًا أو نشوزًا عليها أن تتجه نحو المصالحة، وهي مهمة يشترك فيه الزوجان معًا، والطريق العملي للصلح بين الزوجين هو المصارحة والمشاورة والتفاهم والتراضي.[5]

---

[1]) المنهاج شرح صحيح مسلم – للنووي (ج١٠/٥٧).

[2]) أخرجه مسلم في صحيحه (ج٢/١٠٩١) رقم الحديث ١٤٦٩، كتاب الرضاع – باب الوصية بالنساء.

[3]) المنهاج شرح صحيح مسلم – للنووي (ج١٠/٥٨).

[4]) سورة النساء آية ١٢٨.

[5]) موسوعة المرأة المسلمة المعاصرة – د.عبدالرب نواب الدين آل نواب – دار العاصمة – المملكة العربية السعودية – الطبعة الأولى١٤٢٠هـ/٢٠٠٠م (ج١/٥٠٢)، فقه المرأة المسلمة – للشيخ الشعراوي (ص٢٣٥ – ٢٣٦).

المراد من الصلح:

الأول: الصلح هو تنازل الزوجة عن شيء من حقوقها إرضاءً للزوج.

فقد جاء في تفسير الزمخشري: (ومعنى الصلح: أن يتصالحا على أن تطيب له نفسًا عن القسمة أو عن بعضها).[1]

وقد جاء في تفسير النسفي: (ومعنى الصلح أن يتصالحا على أن تطيب له نفسًا عن القسمة، أو عن بعضها، أو تهب له بعض المهر، أو كله، أو النفقة).[2]

الثاني: المراد من الصلح إما من المصالحة، والتي تعني التنازل عن بعض الحقوق، أو من الإصلاح، والذي يعني إصلاح ذات البين لإنهاء النزاع والخصومات.

فقد جاء عند ابن عاشور: (وَقَدْ شَاعَ فِي الِاسْتِعْمَالِ إِطْلَاقُ الصُّلْحِ عَلَى التَّرَاضِي بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ عَلَى إِسْقَاطِ بَعْضِ الْحَقِّ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ هُنَا، ثم قال: وَيُحْتَمَلُ أَنْ تكون صِيغَةَ فَلا جُنَاحَ مُسْتَعْمَلَةً فِي التَّحْرِيضِ عَلَى الصُّلْحِ، أَيْ إِصْلَاحِ أَمْرِهِمَا بِالصُّلْحِ وَحُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ، فَالْمُرَادُ الصُّلْحُ بِمَعْنَى إِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ، وَالْأَشْهَرُ فِيهِ أَنْ يُقَالَ الْإِصْلَاحُ، وَالْمَقْصُودُ الْأَمْرُ بِأَسْبَابِ الصُّلْحِ، وَهِيَ: الْإِغْضَاءُ عَنِ الْهَفَوَاتِ، وَمُقَابَلَةُ الْغِلْظَةِ بِاللِّينِ).[3]

والصلح بين الزوجين يقع بصورتين منها:

الصورة الأولى: أن يقع الصلح على التنازل عن بعض الحقوق:

إذا كان دافع النشوز والإعراض عند الزوج يرجع إلى الزوجة من طعن في سِن، أو سُوء خُلُق، أو دِمَامة خَلق، أو مرض ألم بها، فلها أن تتصالح معه بالتنازل عن بعض حقوقها في سبيل استرضاء زوجها حرصًا

---

[1]) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل – للزمخشري (ج١/٥٧١).

[2]) مدارك التنزيل وحقائق التأويل – للنسفي (ج١/٤٠١).

[3]) التحرير والتنوير – لابن عاشور (ج٥/٢١٥).

منها على دوام المودة والرحمة بين الزوجين وإبقاء الرابطة الزوجية، وبذلك اتفق جمهور الفقهاء على جواز تنازل الزوجة عن بعض حقوقها بأن تترك له من النفقة والكسوة والقسم والمبيت لتطيب بذلك نفسه.[1]

يقول الإمام النووي: (وَإِنْ كَانَ لَا يَمْنَعُهَا حَقًّا، وَلَا يُؤْذِيهَا بِضَرْبٍ وَنَحْوِهِ، لَكِنْ يَكْرَهُ صُحْبَتَهَا لِمَرَضٍ أَوْ كِبَرٍ، وَلَا يَدْعُوهَا إِلَى فِرَاشِهِ، أَوْ يَهُمُّ بِطَلَاقِهَا، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَيُسْتَحَبُّ لَهَا أَنْ تَسْتَرْضِيَهُ بِتَرْكِ بَعْضِ حَقِّهَا مِنْ قَسْمٍ أَوْ نَفَقَةٍ).[2]

وهو قول ابن قدامة أيضًا: (وَإِذَا خَافَتْ الْمَرْأَةُ نُشُوزَ زَوْجِهَا وَإِعْرَاضَهُ عَنْهَا، لِرَغْبَةٍ عَنْهَا، إمَّا لِمَرَضٍ بِهَا، أَوْ كِبَرٍ، أَوْ دَمَامَةٍ، فَلَا بَأْسَ أَنْ تَضَعَ عَنْهُ بَعْضَ حُقُوقِهَا تَسْتَرْضِيهِ بِذَلِكَ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا}).[3]

وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة النبوية على ذلك:

من الكتاب:

قال تعالى: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ).[4]

فقد جاء عند ابن كثير في تفسير الآية: (إِذَا خَافَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا أَنْ يَنْفِرَ عَنْهَا أَوْ يُعْرِضَ عَنْهَا، فَلَهَا أَنْ تسقط عنه حَقَّهَا أَوْ بَعْضَهُ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ كُسْوَةٍ أو مبيت أو غير ذلك من حقها عَلَيْهِ، وَلَهُ أَنْ يَقْبَلَ ذَلِكَ مِنْهَا فَلَا حرج عَلَيْهَا فِي بَذْلِهَا ذَلِكَ لَهُ، وَلَا عَلَيْهِ فِي قَبُولِهِ مِنْهَا).[5]

---

[1]) المبسوط – للسرخسي (ج٥/٢٢٠)، الإشراف على مذاهب العلماء – لابن المنذر (ج٥/١٥٣)، التكملة الثانية للمجموع شرح المهذب – للمطيعي (ج١٦/٤٥١)، المغني والشرح الكبير – لابن قدامة (ج٨/١٦٥).

[2]) روضة الطالبين – للنووي (ج٧/٣٧٠).

[3]) المغني والشرح الكبير – لابن قدامة (ج٨/١٦٥).

[4]) سورة النساء آية ١٢٨.

[5]) تفسير القرآن العظيم – لابن كثير (ج٢/٣٧٧).

وقد جاء عند الطبري في تفسير قوله تعالى: (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) أي فلا حرج عليهما، يعني: على المرأة الخائفة نشوز بعلها أو إعراضه عنها أن يصلحا بينهما صلحًا وهو أن تترك له يومها، أو تضعَ عنه بعض الواجب لها من حقّ عليه، تستعطِفه بذلك وتستديم المُقام في حباله، والتمسك بالعقد الذي بينها وبينه من النكاح.. يقول: " والصلح خير" يعني والصلح بترك بعض الحقّ استدامةً للحُرْمة، وتماسكًا بعقد النكاح، خيرٌ من طلب الفرقة والطلاق).[1]

من السنة:

١ - عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} قَالَتْ: " هِيَ الْمَرْأَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَا يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا، فَيُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَيَتَزَوَّجَ غَيْرَهَا، تَقُولُ لَهُ: أَمْسِكْنِي وَلاَ تُطَلِّقْنِي، ثُمَّ تَزَوَّجْ غَيْرِي، فَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيَّ وَالقِسْمَةِ لِي، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَّالَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ)، وَقَالَتْ عَائِشَةَ فِي هَذِهِ الآيَةِ: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا}: " الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ المَرْأَةُ، لَيْسَ بِمُسْتَكْثِرٍ مِنْهَا، يُرِيدُ أَنْ يُفَارِقَهَا، فَتَقُولُ: أَجْعَلُكَ مِنْ شَأْنِي فِي حِلٍّ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ ".[2]

وعلى ذلك فالصلح هنا هو الاتفاق والتراضي، فإذا قالت المرأة للرجل: أنت في حِل من شأني يُعْتبر هذا من الصلح الذي يبرئ به الزوج ذمته من الاتهام بالتقصير نحو واجباته الزوجية، لأنها بقولها هذا قد حللته من دعوى الظلم الواقع عليها منه إذا لم يؤد حقوقها وهي غير راضية؛ لهذا قال سبحانه وتعالى: (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ).[3]

---

[1]) جامع البيان – للطبري (ج٩/٢٦٨).

[2]) أخرجه البخاري في صحيحه (ج٧/٣٣) رقم الحديث ٥٢٠٦، كتاب النكاح – باب "وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا"، وأخرجه البخاري أيضًا (ج٦/٤٩) رقم الحديث ٤٦٠١، كتاب تفسير القرآن – باب "وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا" .

[3]) الصلح في ضوء الكتاب والسنة – د.يسري عبدالعليم عجّور – مؤسسة العلياء – القاهرة – الطبعة الأولى ١٤٣٣هـ/٢٠١٢م (ص٢٩٦).

ويقول الإمام العيني في كتابه عمدة القاري: (وَدلّ هَذَا على أَن ترك التَّسْوِيَة بَين النِّسَاء وتفضيل بَعضهم على بعض لَا يجوز إلاَّ بِإِذن المفضولة ورضاها، وَيدخل فِي هَذَا الْمَعْنى جَمِيع مَا يَقع بَين الرجل وَالْمَرْأَة فِي: مَال أَو وَطْء أَو غير ذَلِك، وكل مَا تَرَاضيا عَلَيْهِ من الصُّلْح فَهُوَ حَلَال للرجل من زَوجته لِلْآيَةِ الْمَذْكُورَة).[1]

٢ - عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ امْرَأَةً أَحَبَّ إِلَى أَنْ أَكُونَ فِي مِسْلَاخِهَا مِنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ، مِنِ امْرَأَةٍ فِيهَا حِدَّةٌ، قَالَتْ: فَلَمَّا كَبِرَتْ، جَعَلَتْ يَوْمَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِعَائِشَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ جَعَلْتُ يَوْمِي مِنْكَ لِعَائِشَةَ، «فَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَيْنِ، يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ».[2]

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " خَشِيَتْ سَوْدَةُ أَنْ يُطَلِّقَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: لَا تُطَلِّقْنِي وَأَمْسِكْنِي، وَاجْعَلْ يَوْمِي لِعَائِشَةَ، فَفَعَلَ " فَنَزَلَتْ: (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) فَمَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ.[3]

دل الحديثان على أن سودة - رضي الله عنها - لما كبر سنها خشيت ألا تقوم بواجباتها الزوجية، فأسقطت حقها في المبيت لعدم قدرتها على رعاية شئون زوجها حق الرعاية فوهبت يومها لعائشة، وقد قبل منها النبي - صلى الله عليه وسلم - واحترم رغبتها، وسبب ذلك قد ورد فيه وجوه متعددة أصحها:

١ - أنها ظنت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سيطلقها، لذا تنازلت عن يومها لعائشة لتبقى في عصمته - عليه الصلاة والسلام - في الدنيا وتكون زوجته في الآخرة، فقبل منها النبي - صلى الله عليه وسلم -.

---

[1]) عمدة القاري شرح صحيح البخاري – أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني – دار إحياء التراث العربي – بيروت (ج١٣/٢٧١).

[2]) أخرجه مسلم في صحيحه (٢/١٠٨٥) رقم الحديث ١٤٦٣، كتاب الرضاع – باب جواز هبتها نوبتها لضرتها.

[3]) أخرجه الترمذي في سننه (ج٥/٢٤٩) رقم الحديث ٣٠٤٠، أبواب تفسير القرآن – باب ومن سورة النساء.(حديث حسن صحيح).

٢ - أنها أرادت بتلك الهبة رضا النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث كانت تعلم محبته لعائشة - رضي الله عنها -.

وما ورد في بعض الروايات أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد طلقها مرسل ضعيف لا يصح، ولم يرد أيضًا أنه همَّ بطلاقها لأجل كبر سنها، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يتزوجها من أجل صغر سنها ولا من أجل الشهوة، فقد كانت كبيرة في السن حين تزوجها، وكل نسائه لمَّا تزوجهن كنّ ثيبات وذوات أولاد إلا عائشة فكانت بكرًا، فلم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - صاحب شهوة يبحث عن أبكار وصغيرات ليتزوجهن، ثم إن كبرن طلّقهن حاشاه ذلك، وهذا يظهر مدى رحمته وعطفه وسمو أخلاقه، وكل من علم وقرأ شيئًا من سيرته وحاله قطع ذلك ونزهه عن إفك الأفاكين.

الصورة الثانية: أن يقع الصلح على الرضا بالأثرة عليها:

إذا كانت الزوجة قد كبرت سنها وزوجها لا يريد فراقها، وقد تزوج شابة فآثرها عليها، فإن رضيت بهذه الأثرة فقد وقع الصلح بينهما، ولا جناح على الزوج بعد ذلك لأنه خرج من ظلم الأثرة، بدليل ما روي عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَ بِنْتَ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيِّ، فَكَانَتْ عِنْدَهُ حَتَّى كَبِرَتْ، فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَتَاةً شَابَّةً، فَآثَرَ الشَّابَّةَ عَلَيْهَا، فَنَاشَدَتْهُ الطَّلَاقَ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً، ثُمَّ أَمْهَلَهَا حَتَّى إِذَا كَادَتْ تَحِلُّ رَاجَعَهَا، ثُمَّ عَادَ فَآثَرَ الشَّابَّةَ فَنَاشَدَتْهُ الطَّلَاقَ فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً، ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ عَادَ فَآثَرَ الشَّابَّةَ، فَنَاشَدَتْهُ الطَّلَاقَ، فَقَالَ: " مَا شِئْتِ إِنَّمَا بَقِيَتْ وَاحِدَةٌ، فَإِنْ شِئْتِ اسْتَقْرَرْتِ عَلَى مَا تَرَيْنَ مِنَ الْأُثْرَةِ، وَإِنْ شِئْتِ فَارَقْتُكِ؟ قَالَتْ: بَلْ أَسْتَقِرُّ عَلَى الْأُثْرَةِ فَأَمْسَكَهَا عَلَى ذَلِكَ، وَلَمْ يَرَ رَافِعٌ عَلَيْهِ إِثْمًا حِينَ قَرَّتْ عِنْدَهُ عَلَى الْأُثْرَةِ " [١]

[١]) موطأ الإمام مالك – مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني – دار إحياء التراث العربي – بيروت، لبنان – ١٤٠٦هـ/١٩٨٥م (ج٢/٥٤٨) رقم الحديث ٥٧، كتاب النكاح – باب جامع النكاح.

وعلى هذا فقد بَيَّن الحديث أن الرجل إذا آثر إحدى نسائه على الأخرى فيجب عليه أن يخيرها بين الإقامة على الأثرة وبين الفراق، فإن رضيت بالأثرة فقد وقع الصلح بينهما.[1]

ويتضح بهذا أن الصلح بين الزوجين في جميع صوره خير من النشوز والإعراض والشقاق والجفوة والطلاق الذي يكون سببًا في إنهاء الرابطة الزوجية، وعلى كل واحد من الزوجين أن يتحلى بخُلُق الإيثار وكبح جماح النفس، وترك الشح الذي يقضي بصاحبه إلى الأنانية البغيضة، وعليهما أن يسلكا نهج الإحسان والتقوى.

[1]) الصلح في ضوء الكتاب والسنة – لدكتور يسري عجّور (ص٣٠١).

المطلب الثالث: اللجوء إلى القضاء (تأديب القاضي)

إذا نشزت زوجة الرجل كان له الحق في تقويم اعوجاجها ويقوم بتأديبها لأن الله جعل له القوامة عليها لقوله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ)[1] وهو الذي يتولى تأديبها، أما إذا كان النشوز من الرجل فيستحيل على الزوجة أن تقيم اعوجاجه وذلك لأنها الطرف الضعيف، وكذلك قيام المرأة بتأديب زوجها خرق للحياة الزوجية وانهدام لها، ولأن المرأة لا ولاية لها على الرجل، ولو تولت المرأة بتأديب زوجها لم يبق له احترام ولا كيان ولخالف ذلك الشرع الحنيف، فلذلك تحيل أمر الزوج إلى القاضي الذي له ولاية عليه ويقوم بتأديبه، لأن القوي يؤدبه الأقوى منه، ولأنه يكون أهلًا لتقويم اعوجاج الزوج، والمقصود بتأديب الزوج هو رجوعه عن ظلمه.

أولًا: حرمة إلحاق الضرر بالزوجة[2]:

إذا ما رأت المرأة أن إعراض زوجها ونشوزه عليها قد سبب لها ضررًا ليس لها قدرة على الصبر عليه، ولم يفلح الوعظ والنصح معه، ولم يأت الصلح بنتيجة، فإن الشارع يمنحها الحق في أن ترفع أمرها إلى القاضي ليرفع الظلم عنها، حيث إن شريعتنا قد قامت على إقرار العدل بكل وجوهه، ونهت عن الظلم وسعت لإزالته بكافة أنواعه، وإضرار الزوج بزوجته بغير وجه حق محرم لمناقضة ذلك للواجب الشرعي على الزوج وهو معاشرة زوجته بالمعروف، ولأن من أصول الإسلام كف الأذى والضرر عن الآخرين لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ)[3]، ولأن إلحاق الضرر بالغير ظلم، وقد بيّن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الظلم محرم.

---

[1]) سورة النساء جزء من آية ٣٤.

[2]) المفصل في أحكام المرأة والبيت الإسلامي – لدكتور عبدالكريم زيدان (ج٧/٢٣٣ – ٢٣٥) بتصرف، أحكام الأسرة في الإسلام – لدكتور مصطفى شلبي (ص٦٠١).

[3]) سبق تخريج الحديث ص١٣٤.

عن أَبِي ذَرٍّ الغفاري، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فِيمَا رَوَى عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: (يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا....)[1].

وإذا كان الإضرار بالغير حرامًا فإضرار الزوج بزوجته أشد حرمة وأعظم ظلمًا؛ لأن الشرع أوصى بالعناية بها وبوجوب معاشرتها بالمعروف.

وقد دلت الأدلة على حرمة الإضرار بالزوجة منها:

١ - قوله تعالى: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا).[2]

فقد جاء في تفسير الآية: (أي إن أرادوا بالرجعة إصلاحًا لما بينهم وبينهن وإحسانًا إليهن ولم يريدوا مضارتهن).[3]

وقد جاء أيضًا: (إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا بِالْمُرَاجَعَةِ أَيْ: إِصْلَاحَ حَالِهِ مَعَهَا وَحَالِهَا مَعَهُ، فَإِنْ قَصَدَ الْإِضْرَارَ بِهَا فَهِيَ مُحَرَّمَةٌ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرارًا لِتَعْتَدُوا).[4]

٢ - قوله تعالى: (وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ).[5]

فقد جاء في تفسير الآية: (أَيْ: وَلَا تُرَاجِعُوهُنَّ إِرَادَةَ مُضَارَّتِهِنَّ وَإِيذَائِهِنَّ لِلِاعْتِدَاءِ عَلَيْهِنَّ بِتَعَمُّدِ ذَلِكَ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلْعَذَابِ، لِأَنَّ إِتْيَانَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ تَعَرُّضٌ لِعَذَابِ اللهِ).[1]

---

[1]) أخرجه مسلم في صحيحه (ج٤/١٩٩٤) رقم الحديث ٢٥٧٧، كتاب البر والصلة والآداب – باب تحريم الظلم، وأخرجه أحمد في مسنده (ج٣٥/٣٣٢) رقم الحديث ٢١٤٢٠، مسند الأنصار – حديث أبي ذر الغفاري.

[2]) سورة البقرة جزء من آية ٢٢٨.

[3]) مدارك التنزيل وحقائق التأويل – للنسفي (ج١/١٩٠)، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل – للزمخشري (ج١/٢٧٢).

[4]) فتح القدير – للشوكاني (ج١/٢٧١).

[5]) سورة البقرة جزء من آية ٢٣١.

والضرر المحظور هو كل ما يلحقه الزوج بزوجته من أنواع الأذى التي لا تستقيم معها العشرة الزوجية، ويشمل ذلك الضرر المادي والضرر المعنوي:

الضرر المادي: هو كل ما يلحق الأذى ببدن المرأة، ومنها: إضرارها بالضرب المبرح باليد أو بآلة، و بإحداث جرح في بدنها أو كدمة أو كسر ونحوه، وكذلك مختلف أنواع الأذية الجسدية، وأخذ أموالها بغير رضاها.

ومن الضرر المعنوي: هو كل ما يلحق الألم في نفس الزوجة، ومنها: القول القبيح والشتم المشين والنظر إليها باستخفاف، وعدم الكلام معها والاستهزاء بها، ورفع الصوت عليها، وإكراهها على فعل محرم، وهجرها في الفراش لغير التأديب، ونحو ذلك من التصرفات المؤذية لها والمنتقصة من مقامها، فعلى الزوج أن يتوقى النوعين من الضرر بأي شكل كان لما فيه من أذى نفسي وإساءة للعشرة الواجبة على الزوج، والزوج هنا له أحد الأمرين: إما الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان، فإن لم يفعل أحدهما أجبره القاضي على فعل أحدهما.

ثانيًا: كيفية تأديب القاضي الزوج الناشز:

إذا ما رأت المرأة أن زوجها قد تمادى في نشوزه فلم يمسكها بمعروف ولم يفارقها بإحسان، وامتنع عن تأدية الحقوق الواجبة عليه لزوجته من النفقة المسكن والعدل في القسمة وتضررت بذلك، وأساء عشرتها وآذاها بضرب أو شتم، ولم تستطع الصبر على ذلك الضرر، فإن لها الحق أن تشتكي وترفع أمرها إلى القاضي وتطالب بحقوقها ورفع الضرر عنها، والذي يقوم بدوره باتباع وسائل تأديبية رادعة بحق الزوج بشكل تدريجي وهي:

---

[1]) تفسير المنار – لمحمد رشيد رضا (ج٢/٣١٤)، الجامع لأحكام القرآن – للقرطبي (ج٣/١٥٦).

أولًا: الإثبات ثم المنع والإسكان بجوار عدل:

فإن اشتكت المرأة زوجها للقاضي بأنه يسيء إليها ويؤذيها ويمتنع عما يجب لها من حقوق، طلب منها القاضي إثبات دعواها لأن نشوز الزوج أمر وجودي يمكن إثباته بأي طريقة من طرق الإثبات الشرعية أمام القاضي، فيمكن إثباته بشهادة الشهود أو بإقرار الزوج لها، أحال القاضي إلى الجيران بصحة كلامها من عدمه حتى تثبت الدعوى، فإن أخبروا بصحة كلامها فالقاضي يمنعه ويأمره بإحسانها، فإن لم تستطع إثبات ذلك أسكنهما القاضي بجوار قوم صالحين يخبروه أحوالهم ويمتنع عن أذيتها بجوارهم.

فقد جاء عند الأحناف[1]: (وَلَوْ كَانَتْ فِي مَنْزِلِ الزَّوْجِ وَلَيْسَ مَعَهَا أَحَدٌ يُسَاكِنُهَا فَشَكَتْ إلَى الْقَاضِي أَنَّ الزَّوْجَ يَضْرِبُهَا وَيُؤْذِيهَا؛ سَأَلَ الْقَاضِي جِيرَانَهَا فَإِنْ أَخْبَرُوا بِمَا قَالَتْ وَهُمْ قَوْمٌ صَالِحُونَ فَالْقَاضِي يُؤَدِّبُهُ وَيَأْمُرُهُ بِأَنْ يُحْسِنَ إلَيْهَا وَيَأْمُرَ جِيرَانَهُ أَنْ يَتَفَحَّصُوا عَنْهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْجِيرَانُ قَوْمًا صَالِحِينَ أَمَرَهُ الْقَاضِي أَنْ يُحَوِّلَهَا إلَى جِيرَانٍ صَالِحِينَ، فَإِنْ أَخْبَرُوا الْقَاضِي بِخِلَافِ مَا قَالَتْ أَقَرَّهَا هُنَاكَ وَلَمْ يُحَوِّلْهَا).

وقد جاء عند المالكية[2]: (وَبِتَعَدِّيهِ أَيْ الزَّوْجِ عَلَيْهَا وَثُبُوتِهِ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ الْإِقْرَارِ مَنَعَهُ الْحَاكِمُ.... فَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ سَكَّنَهَا بَيْنَ قَوْمٍ صَالِحِينَ).

وقد جاء عند الشافعية[3]: (فإذا ظهر من الزوج النشوز بأن منعها ما يجب لها من نفقة وكسوة وقسم وغير ذلك، أسكنها الحاكم إلى جنب ثقة عدل ليستوفي لها حقها ويمنعه من التعدي عليها).

وقد جاء عند الحنابلة[4]: (وإن بان أنه من الرجل أسكنهما إلى جنب ثقة يمنعه من الإضرار بها والتعدي عليها).

---

[1]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع – للكاساني (ج٤/٢٣).

[2]) الشرح الكبير للشيخ الدردير مع حاشية الدسوقي (ج٢/٣٤٣).

[3]) التكملة الثانية للمجموع شرح المهذب – للمطيعي (ج١٦/٤٥٣)، روضة الطالبين وعمدة المفتين – للنووي (ج٧/٣٧٠).

[4]) المغني والشرح الكبير – لابن قدامة (ج٨/١٦٧).

ثانيًا: الزجر بالوعظ فالتهديد ثم الضرب:

ومن الوسائل التي يتبعها القاضي لتأديب الزوج بعد ثبوت خطئه في حق زوجته أن يزجره وينهاه ويعظه، فإن لم ينزجر ولم يتعظ فبتهديد، فإن عاد إلى خطئه فبضرب إن أفاد الضرب.

فقد جاء عند المالكية: وقد ذكر الصاوي في حاشيته: (وَبِتَعَدِّيهِ عَلَيْهَا وَثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ أَوْ إقْرَارٍ زَجَرَهُ الْحَاكِمُ بِوَعْظٍ فَتَهْدِيدٍ إنْ لَمْ يَنْزَجِرْ بِالْوَعْظِ، فَضَرْبٍ إنْ أَفَادَ الضَّرْبُ؛ أَيْ ظَنَّ إفَادَتَهُ وَإِلَّا فَلَا، وَهَذَا إن اخْتَارَتْ الْبَقَاءَ مَعَهُ).[1]

وقد ذكر الدسوقي في حاشيته طريقين لعلاج نشوز الزوج وللقاضي أن يسلك ما شاء منها وهذه عبارته: (الْحَاصِلُ أَنَّهُ يَعِظُهُ أَوَّلًا إنْ جَزَمَ بِالْإِفَادَةِ أَوْ ظَنَّهَا أَوْ شَكَّ فِيهَا، فَإِنْ لَمْ يُفِدْ ذَلِكَ ضَرَبَهُ إنْ جَزَمَ بِالْإِفَادَةِ أَوْ ظَنَّهَا، وَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ ظَاهِرُ النَّقْلِ وَهُنَاكَ طَرِيقَةٌ أُخْرَى يَعِظُهُ أَوَّلًا فَإِنْ لَمْ يُفِدْ أَمَرَهَا بِهَجْرِهِ فَإِنْ لَمْ يُفِدْ ضَرَبَهُ وَالطَّرِيقَتَانِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ).[2]

ثالثًا: التعزير:

التعزير: هو العقوبة المشروعة غير المقدرة شرعًا، وشُرِع للردع والزجر والإصلاح والتهذيب، والأصل في التعزير أنه مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، ويختلف حكمه باختلاف حاله وحال فاعله.[3]

ومن وسائل تأديب الزوج الذي يقوم بها القاضي أن يعزره بما يراه رادعًا له عما فعله مع زوجته من امتناع حقها، أو الإساءة لها من شتم وسبّ ولعن وغيره من القول القبيح، أو التعدي عليها من ضرب ونحوه مما يؤذيها، ولا يعزره القاضي في المرة الأولى بل يزجره وينهاه ويأمره بالإحسان إليها؛ لأن الزوج إذا أساء في مرة فلعله يراجع نفسه ويؤنبه

---

[1]) حاشية الصاوي على الشرح الصغير – للصاوي (ج٢/٥١٢).

[2]) الشرح الكبير للشيخ الدردير مع حاشية الدسوقي لابن عرفة (ج٢/٣٤٣).

[3]) الموسوعة الفقهية الكويتية – وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت (ج١٢/٢٥٤ – ٢٥٦).

ضميره فيعتذر ولا يفعل ذلك مرة أخرى، ولأن التعزير في المرة الأولى يؤدي في الغالب إلى القطيعة والنفور بين الزوجين وهدم الأسرة بالطلاق، ويرجع التعزير إلى تقدير القاضي بما يراه مناسبًا، وبما يجعل الزوج يرجع عن ظلمه وإساءته لزوجته.

فقد جاء عند الشافعية[1]: (فَإِنْ أَسَاءَ خُلُقَهُ وَآذَاهَا بِنَحْوِ ضَرْبٍ بِلَا سَبَبٍ نَهَاهُ مِنْ غَيْرِ تَعْزِيرٍ، وَإِنَّمَا لَمْ يُعَزِّرْهُ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى، وَإِنْ كَانَ الْقِيَاسُ جَوَازَهُ عِنْدَ طَلَبِهَا مُمْتَنِعٌ لِأَنَّ إسَاءَةَ الْخُلُقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ تَكْثُرُ وَالتَّعْزِيرُ عَلَيْهَا يُورِثُ وَحْشَةً فَاقْتُصِرَ عَلَى نَهْيِهِ رَجَاءَ أَنْ يَلْتَئِمَ الْحَالُ بَيْنَهُمَا كَمَا أَفَادَهُ السُّبْكِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ، فَإِنْ عَادَ عَزَّرَهُ بِمَا يَلِيْقُ بِهِ لِتَعَدِيْهِ عَلَيْهَا).

رابعًا: إجبار الزوج على تأدية حقوق زوجته:

إذا امتنع الزوج عما يجب عليه من الحقوق لزوجته وكان قصده إضرارها، فرفعت الزوجة أمرها إلى القاضي وطالبت حقوقها، فعلى القاضي إلزامه وإجباره على توفية حقوقها لعجزها عن استيفاء حقها، ولأن القاضي وُضِع لفصل الخصومات والنزاعات ولإرجاع الحقوق.

اتفق جمهور الفقهاء[2] من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية على أن الذي يُؤخذ من الزوج جبرًا عند نشوزه هو النفقة من المأكل والمشرب والملبس والمسكن، وكذلك العدل في القسمة، لأن ذلك حقٌ واجب عليه فلا يسقط بامتناعه، وتفصيل ذلك كالتالي: [3]

أن الزوج الموسر إذا امتنع عن نفقة زوجته من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ولم تقدر الزوجة أخذ مال له وتضررت بعدم الإنفاق عليها

---

[1]) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج – للرملي (ج٦/٣٩١)، روضة الطالبين وعمدة المفتين – للنووي (ج٧/٣٧٠)، مغني المحتاج – للشربيني (ج٤/٤٢٨).

[2]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع – للكاساني (ج٤/٢٦)، رد المحتار على الدرر المختار – لابن عابدين (ج٣/٥٨١)، مواهب الجليل – للحطاب (ج٤/١٩٦)، الشرح الكبير للشيخ الدردير مع حاشية الدسوقي (ج٢/٥١٨)، الحاوي الكبير – للماوردي (ج٩/٥٩٥)، كشاف القناع – للبهوتي (ج٨/٢٨٣١)، المحلي بالآثار – لابن حزم الظاهري (ج٩/٢٥٤).

[3]) تم ذكر موضوع امتناع الزوج عن النفقة مع يسره وتركه العدل في القسم بين الزوجات تفصيلًا في الفصل الثاني (من ص١٥٦ – ١٧٣).

ورفعت أمرها إلى القاضي وطلبت حقها، فإن القاضي يفرض لها النفقة في ماله ويلزمه بها، فإن رفض الزوج النفقة ولم يدفع حقها بعد إلزامه فإن للقاضي أن يأخذ من ماله إن كان له مال حاضر من النقدين وينفقه عليها، فإن لم يجد القاضي مالًا من النقدين ولدى الزوج عروض وعقار يبيع القاضي عروضه للإنفاق على زوجته، وكذلك إذا لم يكن له مال ظاهر وامتنع من النفقة على زوجته ألزمه القاضي وأجبره على الدفع بحبسه حتى ينفق عليها، وذلك بأن الزوج هنا مضار زوجته بمنعه عنها النفقة مع قدرته ويسره، فواجب القضاء رفع الظلم والضرر عنها وإجباره على تأدية ما يجب عليه.

وكذلك إذا ترك الزوج العدل في القسمة وحصل لها ضرر من ذلك ورفعت أمرها إلى القاضي، نهاه القاضي وأمره بالعدل في القسم بين زوجاته لأنه أساء إليها وارتكب ما هو حرام، ولا يعزّره في المرة الأولى، فإن عاد لعدم العدل وأضرها وطلبت من تعزيره عزّره القاضي بما يليق به من ضرب أو حبس.

ولكنهم اختلفوا[1] في الوطء هل يجبر قضاء أو لا يجبر؟ وذهبوا إلى قولين:

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء[2] من الحنفية والمالكية والحنابلة والظاهرية إلى أن إعفاف الزوجة بالوطء واجب على الزوج، فإذا امتنع الزوج وترك إعفافها مع حاجتها وقدرته وتضررت بذلك وطلبت حقها ورفعت أمرها للقضاء، فالقاضي يأمره بإعفافها، فإن أبى وأصر على ترك الوطء مضرًّا بها فإن القاضي يقضي لها ويجبر الزوج على ذلك قضاءً.

---

[1]) تم ذكر خلاف الفقهاء في مسألة ترك إعفاف الزوجة في الفصل الثاني (من ص١٧٤ – ١٧٩).

[2]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع – للكاساني (ج٣٣١/٢)، رد المحتار على الدرر المختار – لابن عابدين (ج٢٠٢/٣)، مواهب الجليل – للحطاب (ج١١/٤)، الفواكه الدواني – للنفراوي (ج٢٢/٢)، المغني والشرح الكبير – لابن قدامة المقدسي (ج١٤٢/٨)، كشاف القناع – للبهوتي (ج٢٥٤٩/٧)، المحلي بالآثار – لابن حزم الظاهري (ج١٧٤/٩).

القول الثاني: ذهب الشافعية[1] إلى أن الزوجة ليس لها حق في الوطء على الراجح، فإن تركه فلا إثم عليه ولا يجبر عليه قضاء لأن هذا حقه، ولكن يندب للقاضي أن يأمره بتقوى الله فيها وأنه يستحب له إعفافها وأن لا يعطلها ويحصنها.

فقد جاء في الحاوي الكبير: (فَإِنَّ الَّذِي يُؤْخَذُ بِهِ جَبْرًا فِي نُشُوزِهِ النَّفَقَةُ وَالْكُسْوَةُ وَالسُّكْنَى وَالْقَسْمُ، والَّذِي يُنْدَبُ إلَيْهِ اسْتِحْبَابًا أَنْ لَا يَهْجُرَ مُبَاشَرَتَهَا وَلَا يُظْهِرَ كَرَاهِيَتَهَا وَلَا يُسِيءَ عِشْرَتَهَا).[2]

الترجيح:

فالراجح في المسألة هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء على أن القاضي يحق له إجبار الزوج على الوطء إن تركها قاصدًا إضرار زوجته بذلك، لأنه قد سبق ترجيح أن الزوج يجب عليه إعفاف زوجته قدر كفايتها وحاجتها واستطاعته دون تقييد بزمن أو وقت، وأن ذلك من أَوْكَدِ حقوقها عليه، ولأن ترك الوطء يترتب عليه إضرار بها أو فساد في أخلاقها ويعرضها للوقوع في الخطأ، ويعتبر من الضرر الذي يبيح لها رفع أمرها للقضاء وطلب حقها، وفي حالة تضرر الزوجة من طول هجر الزوج لها فلها الحق في التطليق للضرر، وهو ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية: (وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتض للفسخ بكل حال، سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد، ولو مع قدرته وعجزه كالنفقة وأولى).[3]

خامسًا: الحيلولة بين الزوجين:

إذا استمر الزوج في إساءته لها بغير حق والتعدي عليها وخافت المرأة ظلمه أو ضربه لها واشتكت للقاضي، وتحقق القاضي أنه إذا بقيت عنده سيضربها ضربًا مبرحًا لكونه جسورًا عليها أو هددها أن يفتك بها،

---

[1]) مغني المحتاج – للشربيني (ج٤/٤١٤)، المهذب في فقه الشافعي – للشيرازي (ج٢/٤٨١)، أسنى المطالب – للنووي (ج٣/٢٩٩).

[2]) الحاوي الكبير – للماوردي (ج٩/٥٩٥).

[3]) الاختيارات الفقهية من فتاوي ابن تيمية – لابن تيمية (ص٥٦٢).

حال بينهما القاضي حتى يغلب على الظن أنه هدأ وعدل، ولا تكون الحيلولة بينهما إلا بعد الإسكان بجوار عدل يمنعه عنها والتعزير.

وقد جاء عند العز بن عبدالسلام[1]: (إذا ثبت عند الحاكم عُدوان الزوج مَنَعَه، وأخذ منه ما مَنَعَه من حقوقها، فإن خاف أن يضربها ضربًا مبرحًا لم يطلقها عليه، ويُحالُ بينهما إلى أن يَظْهَرَ لِين عريكته، فتُسلّم إليه، ولا يظهر ذلك إلا بقوله بعد أن يوكّل به في السر من يبحث عن إضماره، كما يُبحَثُ عن الإعسار وما يتعلق بالنفي، وكما يَسْتَبرِئُ الفاسقَ إذا تاب، فإذا غلب على الظن أنّه مأمون ردَّت إليه، فإن لم يثبت عدوانه بل ظنناه لم نحل بينهما إلا أن يبدر منه بادرة، فيحال بينهما إلى ظهور الأمن).

وقد جاء عند الغزالي: (أَن يكون التَّعَدِّي مِنْهُ بِالضَّرْبِ وَسُوء الْخلق فَلَا سَبِيل إِلَّا الْحَيْلُولَة حَتَّى يعود إِلَى حسن المعاشرة وَإِنَّمَا يعول فِيهِ على قَوْلهَا أَو على قَرَائِن أَحْوَال وشهادات تدل عَلَيْهِ كَمَا يستبرأ حَال الْفَاسِق إِذا أظهر التَّوْبَة فَأَما مُجَرّد قَوْله فَلَا يعول عَلَيْهِ).[2]

سادسًا: تطليق القاضي الزوجة للضرر:

إذا استمر الزوج في ظلمه وإساءته لزوجته وتمادى في نشوزه ولم يفلح معه بأي وسيلة من وسائل التأديب الذي قام به القاضي لإصلاح الوضع، ووصلت الأمور إلى طريق مسدود، وتضررت الزوجة من بقاء الزوجية لأن زوجها لا يقوم بواجباته تجاهها ولا يوفيها حقوقها الزوجية واستحالت دوام العشرة بينهما، جعلت لها الشريعة الإسلامية الحق في أن ترفع أمرها إلى القضاء طالبة تطليقها من زوجها لكي تتمكن من رفع الضرر عن نفسها لأنها لا تملك الطلاق، لذا فالطلاق للضرر هو العلاج الأخير والحاسم لهذه الزوجية التي انهار سقفها وحطمها الفشل.

---

[1]) الغاية في اختصار النهاية – عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي – ت: إياد خالد الطباع – وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – قطر – الطبعة الأولى ١٤٣٧هـ/٢٠١٦م (ج٥/٣١٤).

[2]) الوسيط في المذهب – أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي – ت: أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر – دار السلام – القاهرة – الطبعة الأولى ١٤٢٧هـ (ج٥/٣٠٦).

وسمَّاه الفقهاء بالتطليق للضرر: وهو الطلاق الذي يوقعه القاضي بين الزوجين بسبب إضرار الزوج بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها وذلك بطلب من الزوجة.[1]

اختلف الفقهاء في تطليق القاضي للزوجة إذا ثبت إضرار الزوج لزوجته وأرادت مفارقته، وذهبوا إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: ذهبت المالكية [2] إلى أن الزوج إن تعدى على زوجته أو ثبت التقصير في حقها الذي أوجبه الله عليه ورفعت أمرها إلى القاضي واستطاعت إثبات ذلك وطلبت مفارقته، فإن القاضي يطلقها ويفرق بينهما للضرر الواقع عليها.

وتعتبر المالكية من أكثر المذاهب توسعًا في صور الضرر المبيح للتطليق منها:

- أن يؤذيها بالقول مثل: الشتم والسب واللعن وقطع الكلام معها ويوليها ظهره في الفراش.

- إلحاق الزوج بزوجته ضررًا بدنيًّا فاحشًا مثل: الضرب المبرح.

- الامتناع عن حقوقها مع قدرته مثل: النفقة والقسم وهجرها بغير موجب شرعي.

فقد جاء عندهم ما نصه: (وَلَهَا أَيْ الزَّوْجَةِ التَّطْلِيقُ جَبْرًا عَلَى الزَّوْجِ طَلْقَةً وَاحِدَةً تَبِينُ بِهَا بِسَبَبِ الضَّرَرِ مِن الزَّوْجِ لَهَا كَقَطْعِ كَلَامِهِ عَنْهَا وَتَوْلِيَةِ وَجْهِهِ عَنْهَا فِي الْفِرَاشِ، وَلَوْ لَمْ تَشْهَدْ بَيِّنَةٌ بِتَكَرُّرِهِ أَيْ الضَّرَرِ بِأَنْ شَهِدَتْ بِحُصُولِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَهَا التَّطْلِيقُ بِهَا عَلَى الْمَشْهُورِ).[3]

---

[1]) أحكام الشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية – عمر عبدالله (ص٤٨٢)، أضواء على نظام الأسرة في الإسلام – د.سعاد إبراهيم صالح (ص١٥٠)، الأحوال الشخصية – لأبي زهرة (ص٣٦١).

[2]) شرح مختصر خليل – للخرشي (ج٤/٨، ٧)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير – للصاوي (ج٢/٥١٢).

[3]) منح الجليل شرح مختصر خليل – لمحمد عليش (ج٣/٥٥٠).

القول الثاني: ذهبت الشافعية والحنابلة[1] إلى أن القاضي يفرق بين الزوج وزوجته في إضرار دون إضرار، واختلفوا في تحديد نوع الضرر المبيح للتطليق، ومنه:

- الضرر لسوء العشرة: اتفقوا على أن القاضي لا يفرق بينهما بسبب سوء العشرة كالشتم والسب واللعن والضرب، وإنما القاضي يعزره بما يمنعه ويردعه.

- الضرر لامتناع الزوج عن النفقة مع اليسر: اتفقوا على أن القاضي يفرق بينهما لأن إمساك الزوج بغير إنفاق عليها إضرار بها وفيه هلاكها ويعوزها للحاجة.

- الضرر لسبب هجر الزوج لزوجته بلا عذر: ذهب الحنابلة[2] إلى أن هجر الزوجة لمدة تزيد على الأربعة الأشهر بلا عذر لقصد إضرارها وأصر على ذلك وطالبت الزوجة التفرقة فإن القاضي يفرق بينهما، وكذا لو ظاهر ولم يكفر.

القول الثالث: ذهبت الحنفية والظاهرية[3] إلى أن القاضي لا يحق له أن يفرق بين الزوج وزوجته بسبب سوء العشرة أو الاعتداء عليها أو التقصير في حقوقها كالنفقة والقسم، وإنما القاضي يعاقبه ويأخذ للزوجة حقها منه، فإن أبى استمر القاضي في حبسه وتعزيره إلى أن يؤدي حقوق الزوجة.

---

[1]) الحاوي الكبير – للماوردي (ج٤٥٧/١١)، التكملة الثانية للمجموع شرح المهذب – للمطيعي (ج٢٧٢/١٨)، مغني المحتاج – للشربيني (ج٤٢٧/٤)، كشاف القناع – للبهوتي (ج٢٨٣١/٨)، المغني والشرح الكبير – لابن قدامة المقدسي (ج١٧٠/٨).

[2]) كشاف القناع – للبهوتي (ج٢٥٤٩/٧)، المغني والشرح الكبير – لابن قدامة المقدسي (ج١٤٢/٨).

[3]) بدائع الصنائع – للكاساني (ج٢٣/٤)، شرح فتح القدير – للكمال ابن الهمام (ج٣٩٠/٤)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق – لابن نجيم (ج٢٣٥/٣)، المحلي بالآثار – لابن حزم الظاهري (ج٢٤٨/٩).

سبب الخلاف:

يعود سبب الخلاف إلى أن الإصلاح بين الزوجين يمكن تحصيله بغير طريق الطلاق من خلال معاقبة الزوج عن طريق النصح والتهديد والرفع إلى القضاء والإجبار على رد الحقوق، وعلى هذا كان رأي الجمهور من أن الضرر يجب رفعه ويكون بغير التفريق بين الزوجين، بينما رأى المالكية أن الضرر يجب رفعه عن طريق الطلاق إذا طلبت الزوجة التفرقة واستطاعت إثبات الضرر لأن الحياة لا يمكن أن تستمر مع وجود الظلم.

الترجيح:

من خلال عرض آراء الفقهاء في المسألة يتبين - والله أعلم - أن القاضي ينظر إلى الضرر الواقع على الزوجة والتي من أجله رفعت أمرها إلى القضاء، فإن كان الضرر يسيرًا كالشتم والسبّ واللعن وقطع الكلام أو توليتها ظهره في الفراش فالراجح هنا هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني والثالث من أن الزوجة ليس لها حق التفرقة ولكن على القاضي أن يستدعي الزوج وينهاه ويعظه لأن الإساءة اليسيرة تكثر عادة بين الزوجين، أما إذا كان الضرر فاحشًا بحيث تجاوز فيه الزوج الحدود وتمادى في ظلمه لها كإصراره على عدم الإنفاق عليها أو عدم توفير المسكن الشرعي أو هجرها أو اعتدى عليها بالضرب المبرح فالراجح هنا هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول والثاني من أن للزوجة حق التفرقة لأنه قصد إضرارها، وعلى القاضي رفع الضرر بالتفرقة بينهما لأن الضرر منهي عنه شرعًا.

الخلاصة:

إن الزوجة مسئولة عن وقاية زوجها من الإعراض عنها والنشوز عليها بالاهتمام بنفسها وبواجباتها الزوجية، ومسئولة أيضًا عن علاج بوادر الإعراض والنشوز بسعة صدرها ورجاحة عقلها والتفاهم معه بالحكمة والموعظة الحسنة والصبر عليه، فإذا ظهر النشوز سافرًا فعليها أن تتصالح

معه وتستميل قلبه بترك بعض حقوقها لإرضائه، فإذا لم تُجْدِ جهود الزوجة في العلاج وتمادى الزوج في نشوزه وامتنع عن تأدية حقوقها قاصدًا إضرارها فعليها أن تلجأ إلى القضاء لتأديبه ولرفع الظلم عنها، فإذا لم تنجح هذه الجهود في إزالة الخلافات الزوجية وعلاج النشوز كان التفريق بين الزوجين هو الإجراء العلاجي الأخير لقوله تعالى: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ).[1]

[1]) سورة البقرة جزء من آية ٢٢٩.

المبحث الثالث: الآثار المترتبة على نشوز الزوج.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: آثار نشوز الزوج في الجانب النفسي.

المطلب الثاني: آثار نشوز الزوج في الجانب التربوي.

المطلب الثالث: آثار نشوز الزوج في الجانب الاجتماعي.

المبحث الثالث: الآثار المترتبة على نشوز الزوج

يُعتبر البيت سكنًا ومأمنًا للزوجين والأطفال، ويقوم أصل الحياة وأساسها عليه، ولكي ينعم بالسعادة والمحبة فعلى الزوجين ضبط أعصابهما وكظم غيظهما حتى لا يتجذر في حياتهم السأم والملل؛ لذا تتطلب الحياة الزوجية كثيرًا من التضحية والإيثار.

يعيش كثيرٌ من الأزواج حياةً مفككة الروابط أسوء بكثير من الطلاق والانفصال، يرتعد الأطفال خوفًا واضطرابًا إذا كان الزوجين دائمًا في حالة نزاع وخلاف مستمر، فلا شك أن تأثير مثل هذه الحياة سيكون سلبيًّا على الجوانب العاطفية والفكرية والنفسية والتربوية للطفل، وتجعله في دوامة من الاضطراب والقلق.

إن أثر نشوز الزوج في حياة الأسرة أخطر من أثر نشوز المرأة؛ وذلك لأن الرجل هو القائم على شئون الأسرة، وهو المسئول عن توفير احتياجات زوجته وأولاده المادية والمعنوية وتوفير الحماية والرعاية، ويحمل على عاتقه مسئولية كبيرة في بناء أسرة سليمة، والوصول بها لحياة يسودها التوازن النفسي، فوجوده في حياة الأسرة عامل أساسي لشعورهم بالأمان والاستقرار، وبغياب دوره يختل ميزان الأسرة وتصبح أكثر عرضة للتكسير والانهيار.

وتدور هذه الآثار المترتبة على نشوز الزوج في عدة جوانب قسّمتها في ثلاثة مطالب، وهي كالتالي:

المطلب الأول: آثار نشوز الزوج في الجانب النفسي.

إن لنشوز الزوج آثارًا سلبية تؤثر على نفسية الزوجة والأبناء.

أولًا: آثار نشوز الزوج في نفسية الزوجة:

إن النشوز بشكل عام يجعل الحياة منطوية على كدر وانزعاج ونكد وقلق، بحيث تتغير أحوال الزوجين النفسية، وتؤدي إلى شعور كل من الزوجين بالتعاسة والشقاء وعدم الاستقرار النفسي، وهذا تنعكس آثاره على الأسرة ويصبح الجو العائلي متوترًا، والتعاسة الزوجية تؤثر في المرأة أكثر من الرجل لأن جانب العاطفة لدى المرأة أقوى منه لدى الرجل، ولاختلاف طبيعتهما فالمرأة تفضل الكلام والمناقشة والتفكير، أما الرجل فيفضل الصمت والانسحاب والابتعاد؛ لذلك فإن المرأة تتأثر سريعًا بكل الخلافات والأحداث والمتغيرات من حولها بسبب عاطفتها وطبيعتها فينعكس ذلك على سعادتها وراحتها النفسية.[1]

فنشوز الزوج وإعراضه عن زوجته ونفوره منها وابتعاده عنها وإحساسها بكراهيته وإهماله لها يشعرها بالحزن والإحباط والتوتر، ويؤثر ذلك في ثقتها بنفسها ويجعلها تشعر بالنقص أو بوجود خلل في شكلها أو في شخصيتها، ويُحدث في نفسها فراغًا يمتلئ مع مرور الأيام بالشك وفقد الثقة وكراهيتها لزوجها، وكذلك عندما يتخلى الزوج عن واجباته تجاه زوجته كالنفقة بالتضييق عليها يجعلها ذلك في قلق وتفكير دائم في كيفية تدبر الوضع؛ مما يدفعها إلى الخروج إلى العمل وتتعرض لكثير من الضغوطات النفسية في العمل والبيت والأولاد، ويؤثر ذلك على إنتاجيتها وعطائها.

وكل هذه المشاعر السلبية قد تؤدي إلى إصابتها بالاكتئاب إذا لم تستطع التغلب على الأثر السلبي لسلوكيات زوجها.[2]

---

[1]) الصحة النفسية للمرأة – الأستاذ الدكتور/محمد عبدالفتاح مهدي – دار اليقين – المنصورة – الطبعة الأولى ١٤٢٨هـ/٢٠٠٧م (ص٣٠)، سيكولوجية الرجل والمرأة – الدكتور طارق كمال النعيمي – دار إحياء العلوم – بيروت – الطبعة الأولى١٤٢٠هـ/٢٠٠٠م (ص١٦٧ – ١٦٨) و (٢٠٥ – ٢٠٧)، الزواج الإسلامي السعيد – لمحمود المصري (ص٧٦٤).

[2]) سيكولوجية المشكلات الأسرية – د.أحمد عبداللطيف أبو سعد، د.سامي محسن الختاتنة – دار المسيرة – عمان – الطبعة الأولى ١٤٣٢هـ/٢٠١١م (ص٥٠ – ٥٢).

إن من أصعب المواقف وأشدها ثقلًا على نفسية الزوجة إذا اكتشفت الزوجة أن زوجها قد تزوج عليها من غير إعلام أو تقصير منها، وينتابها حينئذ شعور بأن زوجها تخلى عنها، وتجتاحها رغبة عارمة في الانتقام منه، وتصاب بخيبة الأمل والإحساس بالظلم والخذلان، والشعور بنكران الجميل وعدم التقدير، لا سيما أنها تحملت الكثير معه من مرارة العيش ومصاعب الحياة، وصبرت عليه ودعمته ووقفت بجانبه، وقد ضحت بالكثير من أجله؛ مما يشعرها بالفشل في الحياة، ويؤدي ذلك إلى إصابتها بمشاعر مختلطة من البكاء الشديد والصدمة والغيرة والانهيار النفسي، وقد تدخل أحيانًا في مرحلة من العجز والاكتئاب.

واعتداء الزوج على زوجته وإساءته لها وإضراره بها سواء كان الضرر لفظيًّا كالشتم واللعن والسباب والسخرية والاستهزاء، أو كان الضرر جسديًّا كالضرب المبرح الذي يسبب الإصابات والجروح والكدمات، أو كان الضرر نفسيًّا كالإهانة والتخويف والتهديد، وكل ذلك يؤثر على نفسية الزوجة، وخاصة إذا كان الاعتداء أمام الأولاد والأقارب والمعارف؛ مما يجرحها ويؤلمها ويحرجها أشد الإحراج، ويدمي قلبها، ويدفعها إلى العزلة والانطواء، ويوتر علاقتها بالآخرين.[1]

وتؤكد نتائج العديد من الدراسات وجود ارتباط بين العنف الجسدي الذي يستخدمه الزوج ومعاناة الزوجة من العنف النفسي الذي يتمثل في: الخوف، التوتر، القلق، الإحباط، اليأس، الاكتئاب، واضطرابات سلوكية مختلفة وأمراض جسمية عديدة، ما يدفعها أحيانًا إلى أخذ بعض الأدوية والمهدئات.[2]

ثانيًا: آثار نشوز الزوج في نفسية الأطفال:

---

[1]) العنف الأسري – أ.د.منى يونس بحري، د.نازك عبدالحليم قطيشات – دار صفاء – عمان، الأردن – الطبعة الأولى ١٤٣١هـ/٢٠١١م (ص٤٧ – ٤٩)، سيكولوجية المشكلات الأسرية – د.أحمد عبداللطيف، د.سامي الختاتنة (ص٢١١ – ٢١٢).

[2]) المصدر السابق (ص٥٠).

يرتبط القسم الأعظم من إحساس الطمأنينة عند الطفل بالعلاقة الودية المتبادلة بين الأبوين ومدى ما يبديه كل منهما من احترام للآخر، وإن شخصية الطفل تتحطم ولا يشعر بالأمن والهدوء النفسي عندما يشاهد مشاجرات والديه المستمرة.[1]

وعليه فإن نشوز أحد الزوجين أو كليهما يكون له بالغ الأثر على الأبناء، بحيث تتأزم حالتهم النفسية، وتتأثر عواطفهم ومشاعرهم، وتظهر الكآبة والضيق عليهم، وتتولد في نفوسهم حالات من الاضطراب والقلق وعدم الأمان؛ مما قد يؤدي إلى إصابتهم بأمراض نفسية بما يعود أثره السلبي على تنشئهم، وتعاملهم مع الأمور، ومع من حولهم، ومقاومتهم لظروف الحياة المختلفة.[2]

إن الأب والأم هما مصدر الأمان والراحة النفسية والشعور بالاستقرار النفسي لدى الأولاد، ومن الطبيعي أن تصدع العلاقات بين الوالدين ومشكلاتهما النفسية يترك أثرًا، ويصاحب ذلك عدم احترام وتحقير كل طرف منهما الآخر واللامبالاة والعداوة، ويترتب على ذلك مشاعر التعاسة والألم والقلق على نفسية الأولاد.

وكذلك غياب أحد الوالدين وخاصة الأب يترك العديد من الآثار السلبية على نفسية الأطفال؛ حيث يؤثر حرمان الطفل من حنان أبيه وعطفه، ويعاني انعدام التوازن العاطفي وضعف الثقة بالنفس والغضب وقله الانتباه والتركيز، وينتابه الشعور بالنقص والبؤس، وكل هذا ينعكس سلبًا على حياته.[3]

وفي حالة الانفصال بين الزوجين وانتهاء العلاقة يصبح الأبناء محل النزاع، إذ يختلف الأبوان حول حق رعايتهم وحضانتهم، فيمتنع الأب عن الإنفاق وتوفير الاحتياجات الأساسية للأبناء تعنتًا مع الأم وعقابًا لها، وتقوم الأم بالامتناع عن تمكين الأب من رؤية الأبناء تعنتًا أيضًا، ويشعر الأبناء في تلك الحالة بالانهيار والحيرة، التي يتولد عنها الكثير من الأمراض

---

[1]) دور الأم في التربية – د.على القائمي – دار النبلاء – بيروت، لبنان – الطبعة الخامسة ١٤٢٦هـ/٢٠٠٥م (ص٢٢٥).

[2]) شقاق الزوجين – د.علي بن راشد الديبان (ص١٦٥).

[3]) أبناؤنا والشقاق الأسري – كريم الشاذلي – دار الثقافة – مصر ٢٠٠٩م (ص١٨١)، الأسرة ومشكلاتها – محمود حسن – دار الطباعة الجامعية – الإسكندرية، مصر ١٩٦٧م (ص٣٠٥)، المشكلات النفسية للأطفال "أسبابها – علاجها" – د.نبيلة عباس الشوربجي – دار النهضة العربية – القاهرة – مصر – الطبعة الأولى ٢٠٠٢م – ٢٠٠٣م (ص١٠٥).

النفسية منها القلق والاكتئاب، وهذا يؤثرعليهم بصفة دائمة وتنجم عنه أخطار وأضرار كبيرة على نفسيتهم ونظرتهم للحياة المستقبلية.[1]

[1]) دليل الأسرة في الإسلام – دار الافتاء المصرية (ج١/٤٤٨، ٤٤٩).

المطلب الثاني: آثار نشوز الزوج في الجانب التربوي.

الأسرة هي الوحدة الأولى في المجتمع، وأول مجتمع يتصل به الطفل بعد ولادته، ويتفاعل معه، ويكتسب عن طريقة أساسيات لغته وقيمه، ومعايير سلوكه وعاداته واتجاهاته، وكثيرًا من مقومات شخصيته، وذلك من خلال صبغ الحياة الأسرية بالعدل والتعاون والتفاهم والعلاقات الصحية بين أفرادها.[1]

وللأسرة وظائف متعددة ومتنوعة تشمل جوانب الإنسان منها: [2]

الوظيفة البيولوجية: الأسرة هي التي توفر الرعاية البدنية والصحية والمسكن والغذاء لأفرادها، فضلًا عن كونها الوسيلة الوحيدة التي تحافظ على بقاء النوع الإنساني بالإنجاب والتوالد.

الوظيفة الاقتصادية: الأسرة هي التي تقوم بتوفير كافة الاحتياجات المادية لأفرادها لضمان حياة كريمة.

الوظيفة النفسية: تقوم الأسرة بتوفير الإحساس بالأمان والاستقرار لدى أفرادها، وزيادة شعورهم بالحب والحنان والسلام والراحة النفسية.

الوظيفة التربوية: تقوم الأسرة بتنشئة الأبناء على القيم الصحيحة، والمبادئ والأخلاق الرفيعة، بالإضافة للعادات والتقاليد النافعة التي تتكون منها شخصية الفرد وتغرس فيها المعاني السامية.

الوظيفة الاجتماعية: الأسرة تقوم بتعليم أفرادها كيفية تكوين العلاقات الاجتماعية ضمن عدة ضوابط تعتمد على الدين والقيم، وذلك من خلال تعليمهم أساليب التفاعل مع المحيط من حولهم.

وتبرز أهمية الأسرة من قيامها بوظيفة ذات أهمية كبرى وهي الوظيفة التربوية، تُعتبر الوظيفة التربوية مهمة للغاية وتقع المسئولية على عاتق الوالدين لأنها مسئولية مشتركة يشترك في تحملها الأبوان، فدور الأب في الأسرة لا يقتصر فقط على تأمين الطعام والشراب والكسوة للأبناء وإنما يتعدى ذلك إلى الحماية والرعاية والتعليم والتنشئة على الصلاح

---

[1]) الأسرة وتربية الطفل – أ.د.هدى محمود الناشف – دار الميسرة – عمان – الطبعة الأولى ١٤٢٧هـ/٢٠٠٧م (ص١٤).

[2]) سيكولوجية المشكلات الأسرية – د.أحمد عبداللطيف أبو سعد، د.سامي محسن الختاتنة (ص٣٩ – ٤٢).

وحب الخير، كما أن دور الأم لا يقتصر على الرضاعة والنظافة والقيام على خدمة الأبناء بل يتعدى ذلك إلى الحنان والعطف والتربية على القيم والمبادئ، لكن المسئولية الكبرى والمباشرة تقع على الأب في العملية التربوية، فهو المسئول عن تهذيب أخلاقهم وتوجيههم وتنميتهم وسعادتهم وصلاحهم وإرشادهم نحو طريق الخير، ومسئول في الوقت نفسه عن عواقب هذه التربية سواء كانت إيجابية أو سلبية، ولكي تتكلل الجهود بالنجاح لا بد من تعاون الأب والأم والتفكير معًا، وبذل جهدهما لإنجاح العملية التربوية.[1]

وبالتالي فإن حضور الأب في حياة الأسرة مهم للغاية ومؤثر لأنه يُعتبر مسئولًا عن البيت وعن تحقيق الأمن والنظام فيه، وهو الذي يمثل السلطة والقدوة لأفراد الأسرة، وبحضوره تتوزع الوظائف والمسئوليات ويقوم كل فرد بأداء واجباته، ولا يحق لأي شخص أن يتجاوز الحدود المرسومة له، وبحضوره تتقوّم شخصية الطفل وتزول جميع الاضطرابات السلوكية ويسلك الطريق المستقيم في الحياة من خلال توجيهاته وإرشاداته ويبني نفسه ويتكامل، كما أن غياب الأب عن أسرته يقلل من نفوذه مما يخلق شعورًا عند الأولاد بأنه لا داعي للالتزام بقوانين الأسرة أو إطاعة الأوامر والنواهي، إذ ستنخفض تأثيرات الأب الأخلاقية على الطفل ويتعرض بناؤه الأخلاقي والتربوي والاجتماعي إلى صدمة.[2]

ويترك نشوز الزوج أثرًا كبيرًا على تربية الأولاد بسبب ترك الزوج دوره في حياة الأسرة، وعدم إحساسه بالمسئولية التربوية التي تقع على عاتقه، وغيابه عن حياة الأولاد بسبب الخلاف والنزاع المستمر مع زوجته (الأم)، فيتعرض الأطفال لهذا الخلاف من بعيد أو قريب؛ فيكتوون بناره وتشملهم آثاره، والطفل الذي يعيش في أسرة تقطعت أوصالها يشعر بما

---

[1]) دور الأب في التربية – د.على القائمي – دار النبلاء – بيروت، لبنان – الطبعة الأولى ١٩٩٤م (ص٦٣)، دور الأم في التربية – د.على القائمي (ص١٣ – ١٥).

[2]) دور الأب في التربية – د.على القائمي (ص٢٩٩ – ٣٠٢) بتصرف، استراتيجيات في تربية الأسرة المسلمة – أ.د.توفيق يوسف الواعي – دار شروق للنشر والتوزيع – المنصورة – الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ/٢٠٠٥م (ص٧٣ – ٧٥) بتصرف.

يهدد هدوءه واستقراره ويبقى في حيرة من أمره، مما يؤثر فيه سلبًا ويؤدي إلى تعثره أخلاقيًّا ودراسيًّا وسلوكيًّا.

وتظهر آثار الخلاف والنزاع بين الزوجين وغياب الزوج عن حياة الأسرة والأولاد غيابًا معنويًّا أو الغياب بالطلاق من خلال:

١ - اختلال عملية الانضباط:

إن حصول الخلافات والنزاع بين الزوجين يؤثر في انضباط الأولاد وعدم اكتراثهم بأوامر وتوجيهات الوالدين، وثمة خطر آخر يهدد الأسرة ألا وهو انقسام الأولاد إلى صفين، حيث يتبني كل فرد موقفًا معينًا فيكون إلى جانب الأب أو الأم ويدافع عنه، وهذا ليس في صالح أي من الوالدين.[١]

٢ - انعدام الشعور بالأمان وفقدان الثقة بالنفس:

إن الشعور بالأمان والهدوء النفسي لدى الأولاد يؤدي إلى نمو شخصية سوية للطفل، والاستقرار الأسري يلعب دورًا هامًّا في منح الطفل الثقة بالنفس. إن الخلافات بين الزوجين تتعارض مع إشباع هذه الحاجة فيفقد الأولاد من يرعاهم ويهتم بهم، وينتابهم الشعور بالضياع والنقص والعجز، وعدم القدرة على التفاعل مع الآخرين بشكل إيجابي وفعال.[٢]

٣ - فقدان احترام الأبوين لدى أولادهما:

تؤدي الخلافات والنزاعات بين الزوجين إلى فقدان بعض الأولاد احترامهم للأبوين المختلفين، كما يؤدي إلى فقدان الثقة في قدراتهما ويحكمون بفشلهما في مواجهة الحياة، وقد يتدخل الأولاد في هذه الخلافات فيصابون بصراع داخلي لعدم قدرتهم على مواجهة هذا الموقف، ويتخذون القسوة أسلوبًا لحياتهم، وهذا كله يجعل الكراهية تتغلغل في قلوبهم لأبويهما أو لأحدهما.[٣]

---

[١]) أبناؤنا والشقاق الأسري – لكريم الشاذلي (ص١٨١).

[٢]) فن تربية الأولاد في الإسلام – محمد سعيد مرسي – دار التوزيع والنشر – بيروت، لبنان – الطبعة الأولى ١٩٩٨م (٢٦).

[٣]) الأسرة ومشكلاتها – محمود حسن (ص٢٩٢).

٤ - السلوك الاجتماعي المنحرف:

إن الخلافات الزوجية وعدم التوافق بين الزوجين يؤدي إلى توفير البيئة المناسبة للسلوك المنحرف واللجوء إلى السرقة والجريمة، فالجحيم الذي يؤججه بعض الآباء لأولادهم في الأسرة يكون سببًا في العديد من حالات الاضطراب التي تؤثر بشدة على حياتهم الحالية والمستقبلية.[١]

وتدل الكثير من الدراسات على أن غياب الأب عن البيت فترات طويلة كثيرًا ما يؤدي إلى انحراف سلوك الأولاد من خلال خروجهم مع رفاق السوء؛ حيث تعجز الأم عن متابعتهم ومراقبتهم، وخاصة إذا كانوا ذكورًا، وحين يحدث ذلك فإن الخسارة التي تقع لا يعوّض عنها بأي ثمن.[٢]

٥ - تأثر الأولاد من الناحية التعليمية:

إن مما يؤثر في مستوى الأولاد العلمي استقرار البيت أو اضطرابه، حيث تترك الخلافات الزوجية آثارها السيئة على تحصيلهم الدراسي ومستقبلهم الثقافي، ويصابون بالشرود الذهني والتشتت الفكري والتمزق الداخلي، لأن الولد إذا لم يتوفر له في البيت الجو الهادئ الذي يساعده على متابعة دروسه وحل واجباته المنزلية ومراجعة ما أخذه في المدرسة، أو لم تتوفر له الكتب والقرطاسية التي يحتاجها، ضعف تحصيله العلمي وتدنى مستواه بين أقرانه؛ مما يدفعه في الغالب إلى ترك مقاعد العلم والتغيب عن المدرسة، ويزيد الأمر سوءًا في حالة الطلاق بين الوالدين؛ حيث يتولد لدى الأولاد شعور بفقدان شيء ما، وهذا الشعور ينعكس على تحصيلهم الدراسي وعلى أمنهم العاطفي وعلى القدرة في الاستمرارية بإقامة علاقات اجتماعية خالية من التوتر والخوف.[٣]

٦ - تحطيم المعنويات:

يؤدي النزاع إلى تحطيم معنويات الأولاد ويجذر في نفوسهم حالات القلق والاضطراب، فما أكثر الأولاد الذين يشعرون بالقلق بسبب ذلك، أو

---

[١]) دور الأب في التربية – د.على القائمي (ص٣٣٨).

[٢]) الحياة الأسرية – أ.د.عبدالكريم بكار – دار السلام – القاهرة، مصر – الطبعة الأولى ١٤٣٢هـ/٢٠١١م (ص٧٢).

[٣]) موسوعة التربية النفسية للأطفال – د.مي محمد الوحش – دار دجلة – عمان، الأردن – الطبعة الأولى ٢٠١٥م (ص١٣٩).

يشعرون بالإثم جراء نزاع الوالدين. وسبب شعورهم بالقلق هو إحساسهم بأن أمنهم في خطر ويتوقعون بأن عواقب سيئة تنتظرهم، وأما سبب شعورهم بالإثم فهو خوفهم من أن تكون أخطاؤهم هي السبب في ظهور هذه الحوادث، إذ سيتعرض نموه الجسمي للخطر وتضعف معنويات ذلك الطفل الذي يشاهد باستمرار حدوث نزاع بين والديه، ويرتجف بسبب خوفه وأنه سيكون معزولًا عن التعامل مع شئون الحياة المختلفة فيصاب بعقدة الانطواء ونظرة السخط لما حولهم.[1]

فإن اضطراب الأسرة وضعف الأواصر بين الزوجين وغياب السلطة الأبوية وترك مسئوليته التربوية يدفع الأولاد إلى شعورهم بفقدان الأمن والطمأنينة وينظرون إلى الحياة نظرة متشائمة، ويتصف الأولاد الذين ينمون ويترعرعون في ظل هذه الأسرة بالهزال والضعف وانهيار المعنويات، والإصابة بتخلف دراسي، والتصرف بعدوانية وبعنف وبسلوك سيء في التعامل مع الآخرين.

[1]) دور الأب في التربية – د.على القائمي (ص٣٣٩).

المطلب الثالث: آثار نشوز الزوج في الجانب الاجتماعي

إن وحدة المجتمع وقوة تماسك الأسر واتحاد الكلمة دليل على متانة الصلة بين الزوجين والاندماج ومدى الانسجام بينهما، لكن إذا انفجر الخلاف ونشبت نار الفتنة بين الأسر ولم يتدارك المخلصون ذلك بإصلاح ذات البين وإخماد النار المشتعلة وتغليب الحكمة والمنطق والمصلحة، وَهَنَ البنيان الاجتماعي وترك آثاره السيئة، ومنها:

الأول: الأثر على الأهل والأقارب:

الدائرة الاجتماعية الأكثر قربًا من الزوج والزوجة هي أهل كل منهما وأقاربهما، وإذا نظرنا إلى أثر الخلاف بين الزوجين فيمن يرتبط بهما من أهل وأقارب وجدنا بوضوح أنه تصيب الجميع مشاعر القلق والانزعاج، ويفقد الأهلون من الطرفين جزءًا من طاقتهم لاستصلاح حال الزوجين ومحاولة رتق ما انفتق من حالهما، فهذا يتقدم بالنصيحة، والآخر يسعى إلى الصلح، والثالث ينفق أجزاء من وقته وجهده، وغيره يبذل من ماله وبالأخص إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته وأولاده بسبب النزاعات بينهما، فيقوم أهل الزوج في بعض الأحيان بتحمل المسئولية نيابة عنه، وكل ذلك لمحاولة تقويم مسار الحياة الزوجية، ودرء ما أصابها من شقة واختلاف، وفي حالة تأزم الحدث وتفاقم المشكلة يحصل التناحر بين عائلتي الزوجين وتقع القطيعة ويبدأ الفريقان بمناصرة طرفي النزاع كل قدر استطاعته، حتى تتسع دائرة الاختلاف وتتعمق جذور الخصام، ويصعب الحل والمعالجة لشمول الشقاق أفرادًا أكثر وتبعثر المشكلة عن أيدي ذوي الإصلاح وطالبيه من عقلاء القوم وحكمائهم.[1]

الثاني: تفكك الأسرة وتشرد الأولاد:

إن التفكك الأسري من أخطر الأمراض الاجتماعية التي تعصف بالمجتمع وتؤثر في تنميته وتحقيق أهدافه، ومما يترتب على الخلافات

---

[1]) شقاق الزوجين – د.علي بن راشد الدبيان (ص١٦٥).

الزوجية والمشاكل الأسرية تحلل الروابط بين أفرادها، وتشرد الأولاد، وضعف البنية الاجتماعية، وتدهور القيم الإيجابية والأخلاق المهمة في تماسك المجتمع واستقراره، وبسبب غياب الأسرة وعدم رعاية الأبوين لأولادهما ينتج عن ذلك: ضياع الأولاد وقضاء أوقاتهم في الخارج وهروبهم من المنزل ونومهم في الشوارع دون حسيب أو رقيب، واضطرارهم إلى الخروج للعمل لكسب معاشهم لعدم توفر الدخل، واستغلال أصحاب العمل لهم، ويشتغلون في ظروف سيئة مما يترك ذلك تأثيره على سلوكهم وعاداتهم وأخلاقهم.

ويؤدي فقدان المصدر الرئيسي للتربية الأخلاقية في البيت متمثلًا بالأب عادة إلى ارتكاب الجرائم وارتفاع معدلات العنف والعدوان لدى المراهقين ومخالفة القوانين السائدة في المجتمع، فهناك علاقة بين جنوح الأولاد ومشاكل الأسرة.[1]

وإذا حدث تفكك للأسرة تشتت أفرادها، وانشغل كل منهم بمشكلاته الشخصية عن مسئولياته الاجتماعية، وبدلًا من أن يكون رافدًا منتجًا في المجتمع يصبح فردًا محبطًا يحتاج إلى جهود تبذل لمساعدته لتجاوز تلك المشكلات التي تواجهه، وكان بالإمكان صرف تلك الجهود في نواحٍ أخرى هي بحاجة لتلك الجهود، وتظل إنتاجية المجتمع المحور الأول والمحصلة النهائية لما يعايشه المجتمع ويعيش فيه من مظاهر وسمات وما يربط أفراده من روابط وصلات.[2]

الثالث: الأثر على المؤسسات القضائية والمحاكم:

عندما تشتد الخلافات الزوجية يبدأ كل طرف في البحث عن حل لفض الخلافات، بالأخص إذا كان الزوج هو الذي يظلم زوجته ويضرها وحاولت معه بكل الطرق؛ حفاظًا على الحياة الزوجية وحماية لها من الانهيار.

---

[1]) التفكك الأسري وآثاره على المجتمع – د.ميادة القاسم – الطبعة الأولى ٢٠١٨م (ص٣٣ – ٣٤).

[2]) كتاب الأمة" التفكك الأسري الأسباب والحلول المقترحة – صالح إبراهيم الصنيع (ص٣١).

إن عجز الزوجين وذويهما عن السيطرة على النزاع وإيجاد حلول مناسبة للإصلاح بينهما، واتجاه الفريقين إلى سلوك الطرق القضائية والسبل الرسمية ومحاكم الأسرة لتسوية الخلافات، يكون شقاق الزوجين قد شغل حيزًا مؤثرًا في عمل مؤسسات القضاء وشغل في مضمون ذلك قضاة المحاكم وموظفيها بما تحتاج إليه قضية النزاع بين الطرفين من إجراءات ومخابرات ومكاتبات، وما يتطلبه ذلك من جهد ووقت وطاقة، وبذلك نتصور مدى ما يسببه نزاع الزوجين وشقاقهما من آثار سلبية في مؤسسات الدولة ومحاكمها.[1]

الرابع: نظرة المجتمع للمرأة المطلقة[2]:

لقد جعل الله - عز وجل - من الطلاق تسريحًا بإحسان عندما تسد السبل أمام الزوجين فلا يجدان وسيلة يسويان بها خلافاتهما المستعرة التي وصلت إلى طريق لا عودة منه، لكن المرأة بعد الطلاق تعاني نظرة المجتمع السلبية لها، حيث ينظر بعض الناس إليها على أنها هي السبب في الطلاق دائمًا، وأنها زوجة فاشلة لم تستطع الحفاظ على بيتها، وتعاني المطلقة ظروفًا نفسية واجتماعية صعبة في الوقت نفسه، ويزداد الألم للمطلقة عندما تجد اللوم من أهلها وتحمل مسئولية الطلاق وحدها، وقد لا تكون هي السبب.

ليست المطلقة امرأة فاشلة في حياتها الزوجية ولكنها امرأة فشلت في الاستقرار الزوجي مع رجل معين قد يكون هو السبب، وإن المرأة التي تسعى إلى الطلاق تكون هناك ظروف أقوى من أن تحتملها تدفعها لذلك، وقد أرهقت استقرارها النفسي، فلم تعد تهنأ براحة البال التي تجعل من معيشتها مع زوجها لباسًا له ولها.

---

[1]) شقاق الزوجين – د.علي بن راشد الديبان (ص١٦٦).

[2]) أسرار في حياة المطلقات – بثينة السيد العراقي – دار طويق للنشر والتوزيع – الرياض – الطبعة الثانية ١٤٢١هـ/٢٠٠٠م (٢٧٥ – ٢٧٦).

إن قضية المطلقة من القضايا الاجتماعية التي يعانيها كل مجتمع، وينظر المجتمع إلى المطلقة نظرة قاسية وغير منصفة، ونظرة المجتمع إليها أسوء من نظرته إلى الرجل، ينظر إليها المجتمع على أنها استهلكت واستنفد دورها، وأنها مصدر المتاعب والمشاكل، حتى أهلها لا يرحمونها من القيود والنظرات والهمسات التي تقتلها، وتسبب لها الكثير من الإجهاد النفسي والمعنوي، إذ تنصب النظرة إليها على أنها من الدرجة التانية وفقدت دورها في الحياة.

الخاتمة

فيها :

الأول : أهم النتائج المستخلصة .

الثاني : التوصيات .

الخاتمة:

الحمد لله الذي أنعم عليّ بإتمام هذا البحث، وأسأله سبحانه أن يتقبله مني ويجعله خالصًا لوجهه، وفي هذه الرحلة الماتعة مع أحكام نشوز الزوج وعلاجه في الفقه الإسلامي، قد واجهتني صعوبات خلال رحلتي في كتابة البحث؛ لأن المادة العلمية منتشرة في بطون أمهات الكتب، فحاولت جمعها وتنظيمها لتخرج بهذه الصورة، وبعد استكمال البحث فكان لا بد من كتابة نتائج البحث وتسجيل أهم التوصيات.

الأول: أهم النتائج المستخلصة:

من أبرز النتائج الذي توصلت إليه الباحثة:

١ - أن للزوجة على زوجها حقوقًا:

أ - فمن حقها عليه المهر؛ وهو عطية مقدمة من الرجل للمرأة، شرعه الله تعالى صيانة لها وإظهارًا لمكانتها وتطييبًا لخاطرها، فهو ملك لها ويجوز لها أن تتنازل عنه كله أو شيء منه لزوجها، وإن خير المهر ما كان أيسره وفي حدود المستطاع.

ب - فمن حقها عليه النفقة وهي توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام وكسوة ومسكن، وشرعت لكونها محبوسة لمصلحة الزوج وممنوعة من الكسب والعمل؛ فوجبت لها النفقة على قدر كفايتها.

ج - فمن حقها عليه حسن معاشرتها، والصبر عليها، وعدم التضييق عليها، وإعفافها، ومراعاة ضعفها وانكسارها، والعدل بينها وبين غيرها من زوجاته.

٢ - النشوز هو وصف يطلق على الرجل والمرأة، إلا أن إطلاقه على المرأة أكثر وأشهر من إطلاقه على الرجل، وينصرف إليه أذن السامع.

٣ - إعراض الزوج: هو قلة محادثة ومؤانسة ومجامعة الزوج لزوجته، وانصرافه عنها، وميله لغيرها لأي سبب من الأسباب لكبر سن أو سوء طبع أو دمامة.

٤ - نشوز الزوج: هو امتناع الزوج عن أداء حق الزوجة، أو إساءة العشرة معها، أو إلحاق الضرر والأذى بها، أو كرهه لها.

٥ - لا يحل للزوج أن يشتم زوجته ويسبَّها، ويشتم أهلها، ويقطع الكلام معها ويترك مؤانستها، ويلعنها، ويهينها، لأن هذا ليس من المعروف الذي أمر به الله تعالى.

٦ - يحرم على الزوج أنْ يضرب زوجته بلا سبب شرعي، ولو كان الضرب يسيرًا لما فيه من إساءةٍ لعشرتها، وهو من التعدي والظلم.

٧ - يحرم على الزوج عضل الزوجة إذا كرهها للإضرار بها لتفتدي منه نفسها بمهرها.

٨ - لا يحل للزوج أن يأخذ مهر الزوجة رغمًا عنها لأن الأصل هو الوفاء بمهرها، ويجوز لها منع نفسها للاستمتاع قبل الدخول حتى تقبض مهرها، وكذلك السفر بها.

٩ - أن الزوجة يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها الموسر الممتنع عن نفقتها من جنس نفقتها، وكفايتها بالمعروف دون علمه وبغير إذنه، أو القضاء إن قدرت على ذلك.

١٠ - يجوز للزوجة طلب الطلاق عند امتناع الزوج عن النفقة عليها مع يسره وقدرته، لأن إمساكها بغير إنفاق عليها إضرار بها.

١١ - ويجب القَسْم والتسوية في النفقة والكسوة والمسكن على حسب مقدرة الزوج واستطاعته، ولا يحل للزوج ترك العدل بين زوجاته لأي سبب من الأسباب، وهو من الظلم.

١٢ - وجوب إعفاف الزوج لزوجته قدر كفايتها وحاجتها واستطاعته.

١٣ - يحرم العزل عن الزوجة الحرة بدون إذنها ورضاها.

١٤ - الإيلاء محرم لأنه يمين على ترك واجب، ولما فيه إيذاء وإضرار بالزوجة.

١٥ - أن المنهج الإسلامي يؤكد في كل تشريعاته ومبادئه معالجة النشوز قبل استفحاله، حيث تقوم هذه التشريعات على أساس الوقاية ودفع الأسباب المؤدية إليه.

١٦ - أعطى الإسلام المرأة وسائل مختلفة لعلاج نشوز الزوج في نطاق مسئوليتها كزوجة، وذلك بمعرفة السبب وراء نشوز الزوج، والصبر عليه قدر استطاعتها، وبالموعظة الحسنة ومحاولة إصلاح أمرها مع زوجها، ولا يحق لها تأديبه لأن المرأة لا ولاية لها على الرجل.

١٧ - يندب للزوج إمساك زوجته والصبر عليها ومعاشرتها بالمعروف وإعطاؤها حقوقها كاملة مع ما يجد في نفسه من كراهية لها.

١٨ - يجوز للزوجة استرضاء زوجها والتصالح معه بالتنازل عن بعض حقوقها كالنفقة والقسم.

١٩ - القاضي هو الذي يملك حق تأديب الزوج الناشز؛ وذلك بطلب من الزوجة عند تضررها لرفع الظلم عنها.

٢٠ - الضرر المحظور هو كل ما يلحقه الزوج بزوجته من أنواع الأذى التي لا تستقيم معها العشرة الزوجية، ويشمل ذلك الضرر المادي والضرر المعنوي.

٢١ - على القاضي أن يراعي التدرج في علاج نشوز الزوج، فيمنعه عنها ويأمره بالإحسان إليها، فإن لم يأت ذلك بنتيجة، يزجره ويعظه، فإن لم يتعظ فبتهديد، فإن عاد فبضرب إن أفاد الضرب.

٢٢ - إذا امتنع الزوج عما يجب عليه من الحقوق لزوجته وتضررت من ذلك، فعلى القاضي إلزامه وإجباره على تأدية الحقوق.

٢٣ - إذا استمر الزوج في ظلمه لزوجته وتمادى في نشوزه ورفعت أمرها للقاضي وطلبت الطلاق للضرر، فإن كان الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما وجب إزالة الضرر بتطليقها.

٢٤ - أن نشوز الزوج يؤثر على نفسية الزوجة بحيث تشعر بالحزن والتوتر والتعاسة وعدم الاستقرار النفسي، لأن المرأة تتأثر سريعًا بكل الخلافات والأحداث والمتغيرات من حولها بسبب عاطفتها وطبيعتها، فينعكس ذلك على سعادتها وراحتها النفسية.

٢٥ - يترك نشوز الزوج أثرًا كبيرًا في تربية الأولاد بسبب ترك الزوج دوره، وعدم إحساسه بالمسئولية التربوية التي تقع على عاتقه، وغيابه عن حياة الأولاد بسبب الخلافات المستمرة مع الزوجة؛ مما يهدد الاستقرار النفسي للأولاد، ويؤثر فيهم سلبًا، ويؤدي إلى تعثرهم أخلاقيًّا وسلوكيًّا وتعليميًّا.

الثاني: التوصيات:

من خلال النتائج السابقة فإن الباحثة توصي بما يلي:

١ - ضرورة تعليم وتثقيف الآباء والأمهات بالأمور الشرعية حتى ينشئوا أبناءهم على المبادئ والمعتقدات الصحيحة.

٢ - عقد الندوات والمحاضرات في المساجد لنشر الوعي الشرعي بأحكام الأسرة، وتنمية الوازع الديني لدى الزوجين للقيام بالواجبات.

٣ - ضرورة توعية الشباب والشابات قبل إقدامهم على الزواج، وإعدادهم لبدء حياة زوجية ناجحة؛ وذلك من خلال عقد الدورات العلمية والتدريبية لتأهيل المقبلين على الزواج، ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة.

٤ - اهتمام الباحثين بعمل دراسات حول دور الرجل في حياة الأسرة، ودور الأب في تربية الأبناء.

المصادر والمراجع

أولًا: القرآن الكريم.

ثانيًا: علوم القرآن:

١ - أسباب نزول القرآن – أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري - تحقيق: عصام بن عبدالمحسن الحميدان - دار الإصلاح - الدمام - الطبعة الثانية ١٤١٢هـ /١٩٩٢م.

٢ - الاستيعاب في بيان النزول - سليم بن عبدالهلالي ومحمد بن موسى آل نصر - دار ابن الجوزي - المملكة العربية السعودية - الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ.

٣ - المفردات في غريب القرآن – أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني - تحقيق: صفوان عدنان الداودي - دار القلم، الدار الشامية - دمشق، سوريا - الطبعة الأولى ١٤١٢ هـ.

٤ - لباب النقول في أسباب النزول - عبدالرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي - ضبطه وصححه الأستاذ أحمد عبدالشافي - دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان - بدون طبعة وتاريخ.

ثالثًا: كتب التفسير:

١ - أحكام القرآن - القاضي أبو بكر محمد بن عبدالله بن العربي المعافري الإشبيلي المالكي - دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان - الطبعة الثالثة ١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م.

٢ - أحكام القرآن – أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص - تحقيق: محمد صادق قمحاوي - دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي - بيروت، لبنان - ١٤١٢هـ/١٩٩٢م.

٣ - إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم - محمد بن محمد العمادي أبو السعود - دار إحياء التراث العربي – بيروت، لبنان - بدون طبعة وتاريخ.

٤ - البحر المحيط في التفسير – أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي المعروف بأبي حيان - تحقيق: الشيخ عادل

أحمد عبدالموجود والشيخ علي محمد معوض - دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان - الطبعة الأولى ١٤١٣هـ /١٩٩٣م.

٥ - التحرير والتنوير - محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي - الدار التونسية للنشر - تونس - بدون طبعة - ١٩٨٤م.

٦ - تفسير الإمام الشافعي - أبو عبدالله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبدالمطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي الشافعي - ج. ت: د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه) - دار التدمرية - المملكة العربية السعودية - الطبعة الأولى ١٤٢٧هـ/ ٢٠٠٦م.

٧ - تفسير القرآن العظيم – أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري الدمشقي - تحقيق محمد حسين شمس الدين - دار الكتب العلمية - بيروت لبنان - الطبعة الأولى ١٤١٩هـ/ ١٩٩٨م.

٨ - تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) - محمد رشيد بن علي رضا - الهيئة المصرية العامة للكتاب - مصر - ١٩٩٠م.

٩ - تفسير الشعراوي (الخواطر) - محمد متولي الشعراوي - مطابع أخبار اليوم - بدون طبعة - ١٩٩١م.

١٠ - التفسير المنير - د. وهبة بن مصطفى الزحيلي - دار الفكر المعاصر - دمشق سوريا - الطبعة الثانية ١٤١٨هـ.

١١ - التفسير الوسيط للقرآن الكريم - محمد سيد طنطاوي - دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع - الفجالة، القاهرة - الطبعة الأولى من يناير١٩٩٧م إلى مارس ١٩٨٨م.

١٢ - جامع البيان في تأويل القرآن – أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي الطبري - تحقيق أحمد محمد شاكر - مؤسسة الرسالة - الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ/٢٠٠٠م.

١٣ - الجامع لأحكام القرآن - أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي - دار عالم الكتب ٢٠٠٣م الرياض.

١٤ - الدر المنثور في التفسير المأثور - جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر ابن محمد سابق الدين الخضيري السيوطي - دار الفكر - بيروت، لبنان - ١٤٣٢هـ/٢٠١١م.

١٥ - روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني - شهاب الدين محمود بن عبدالله الحسيني الألوسي - تحقيق: علي عبدالباري عطية - دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان - الطبعة الأولى ١٤١٥هـ.

١٦ - روائع البيان تفسير آيات الأحكام - محمد علي الصابوني – مكتبة الغزالي - دمشق، سوريا - مؤسسة مناهل العرفان - بيروت، لبنان - الطبعة الثالثة١٤٠٠هـ/١٩٨٠م

١٧ - زاد المسير في علم التفسير - جمال الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي - المحقق: عبدالرزاق المهدي - دار الكتاب العربي - بيروت، لبنان - الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ.

١٨ - زهرة التفاسير - محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة - دار الفكر العربي - بدون طبعة وتاريخ.

١٩ - فتح القدير - محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني اليمني - دار ابن كثير، دار الكلم الطيب - دمشق، بيروت - الطبعة الأولى ١٤١٤هـ.

٢٠ - في ظلال القرآن - سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي - دار الشروق - بيروت - القاهرة - الطبعة السابعة عشرة ١٤١٢هـ.

٢١ - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (تفسير الزمخشري) - أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله - دار الكتاب العربي - بيروت، لبنان - الطبعة الثالثة ١٤٠٧هـ.

٢٢ - لباب التأويل في معاني التنزيل - أبو الحسن علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي المعروف بالخازن - دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان - الطبعة الأولى ١٤١٥هـ.

٢٣ - محاسن التأويل (تفسير القاسمي) - محمد جمال الدين بن محمد سعيد ابن قاسم الحلاق القاسمي - تحقيق: محمد باسل عيون السود - دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان - الطبعة الأولى ١٤١٨هـ.

٢٤ - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز – أبو محمد عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي - دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان - الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ.

٢٥ - مدارك التنزيل وحقائق التأويل (تفسير النسفي) - أبو البركات عبدالله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي - حققه يوسف على بديوي - دار الكلم الطيب - بيروت، لبنان - الطبعة الأولى ١٤١٩هـ/١٩٩٨م.

٢٦ - معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) - محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي - حققه وخرج أحاديثه: محمد عبدالله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش - دار طيبة للنشر والتوزيع - الطبعة الرابعة ١٤١٧هـ/١٩٩٧م.

٢٧ - مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) – أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري - دار إحياء التراث العربي - بيروت، لبنان - الطبعة الثالثة ١٤٢٠هـ.

٢٨ - مفردات ألفاظ القرآن - أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني - دار القلم - دمشق - بدون طبعة وتاريخ.

٢٩ - نظم الدرر في تناسب الآيات والسور - إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي - دار الكتاب الإسلامي – القاهرة ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م.

٣٠ - نيل المرام من تفسير آيات الأحكام – أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي بن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي - تحقيق: محمد حسن إسماعيل وأحمد فريد المزيدي - دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان - بدون طبعة - ٢٠٠٣م.

٣١ - الوجيز في تفسير الكتاب العزيز – أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد ابن علي الواحدي النيسابوري الشافعي - تحقيق: صفوان عدنان داووي - دار القلم، الدار الشامية - دمشق، سوريا - الطبعة الأولى ١٤١٥هـ.

رابعًا : كتب الحديث (متون وشروح وآثار) :

١ - إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام - تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي ابن وهب بن مطيع القشيري ابن دقيق العيد - مؤسسة الرسالة - الطبعة الأولى ١٤٢٦هـ/٢٠٠٥م.

٢ - تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار (مسند عمر بن الخطاب) - أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري - ت: محمود محمد شاكر - مطبعة المدني - القاهرة - بدون طبعة وتاريخ.

٣ - سبل السلام شرح بلوغ المرام - محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني - تحقيق: محمد صبحي حسن حلاق - دار ابن الجوزي - الطبعة الأولى - ١٤١٨هـ/ ١٩٩٧م.

٤ - سنن أبي داود – أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن عمرو الأزدي السجستاني - تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محمد كامل قره بللي - دار الرسالة العالمية - الطبعة الأولى ١٤٣٠هـ/٢٠٠٩م.

٥ - سنن ابن ماجه – أبو عبدالله محمد بن يزيد " ماجه" القزويني المعروف بابن ماجه - تحقيق: شعيب الأرنؤوط - دار الرسالة العالمية - الطبعة الأولى ١٤٣٠هـ/٢٠٠٩م.

٦ - سنن الترمذي – أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك الترمذي - تحقيق: أحمد محمد شاكر، محمد فؤاد عبدالباقي - مطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر - الطبعة الثانية ١٣٩٥هـ/١٩٧٥م.

٧ - سنن الدارقطني - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني - تحقيق: شعيب الأرنؤوط - مؤسسة الرسالة - بيروت، لبنان - الطبعة الأولى ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م.

٨ - السنن الكبري - أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني البيهقي - تحقيق: محمد عبدالقادر عطا - دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان - الطبعة الثالثة ١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م.

٩ - السنن الكبري - أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي - تحقيق: حسن عبدالمنعم شلبي - مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الأولى ١٤٢١هـ/٢٠٠١م.

١٠ - صحيح ابن حبان - أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ التميمي الدارمي البُستي - تحقيق: شعيب الأرنؤوط - مؤسسة الرسالة – بيروت، لبنان - الطبعة الثانية ١٤١٤هـ/١٩٩٣م.

١١ - صحيح البخاري - أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري - تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر - دار طوق النجاة - بيروت، لبنان - الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ.

١٢ - صحيح مسلم - أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري - تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي - دار إحياء التراث العربي - بيروت، لبنان - بدون طبعة وتاريخ.

١٣ - عمدة القاري شرح صحيح البخاري – أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني - دار إحياء التراث العربي - بيروت، لبنان - بدون طبعة وتاريخ.

١٤ - فتح الباري شرح صحيح البخاري - أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي - دار المعرفة - بيروت، لبنان ١٣٧٩هـ.

١٥ - الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار - أبو بكر بن أبي شيبة، عبدالله ابن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي - تحقيق: كمال يوسف الحوت - مكتبة الرشد – الرياض - الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ.

١٦ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر ابن سليمان الهيثمي - دار مكتبة القدسي - القاهرة، مصر - ١٤١٤هـ/١٩٩٤م.

١٧ - المستدرك على الصحيحين - أبو عبدالله الحاكم محمد بن عبدالله بن محمد بن حمدوية بن نعيم بن الحكم النيسابوري - تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا - دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان - الطبعة الأولى ١٤١١هـ/١٩٩٠م.

١٨ - مسند الإمام أحمد - أبو عبدالله أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني - تحقيق: شعيب الأرنؤوط - مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الأولى ١٤٢١هـ/٢٠٠١م.

١٩ - مسند الدارمي المعروف بـ (سنن الدارمي) - أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبدالصمد الدارمي التميمي السمرقندي - تحقيق: حسين سليم أسد الداراني - دار المغني للنشر والتوزيع - المملكة العربية السعودية - الطبعة الأولى ١٤١٢هـ/٢٠٠٠م.

٢٠ - المصنف - أبو بكر عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني - تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي - المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الثانية ١٤٠٣هـ.

٢١ - المعجم الأوسط - أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني - تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد, عبدالمحسن بن إبراهيم الحسيني - دار الحرمين - القاهرة - بدون طبعة وتاريخ.

٢٢ - معرفة السنن والآثار - أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخرساني البيهقي - تحقيق: عبدالمعطي أمين قلعجي - دار الوعي - دمشق، سوريا ودار الوفاء - القاهرة - الطبعة الأولى ١٤١٢هـ/١٩٩١م.

٢٣ - معالم السنن (شرح سنن أبي داود) - أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي - المطبعة العلمية، حلب - الطبعة الأولى ١٣٥١هـ/١٩٣٢م.

٢٤ - المعجم الكبير - أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني - تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي - مكتبة ابن تيمية - القاهرة - الطبعة الثانية.

٢٥ - المنهاج شرح صحيح مسلم – أبو زكريا يحيي بن شرف بن مري النووي - دار إحياء التراث العربي - بيروت - الطبعة الثانية ١٣٩٢هـ.

٢٦ - موطأ الإمام مالك - مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني - دار إحياء التراث العربي - بيروت، لبنان - ١٤٠٦هـ/١٩٨٥م.

٢٧ - نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار - محمد بن علي بن محمد الشوكاني - تحقيق: عصام الدين الصبابطي - دار الحديث، مصر - الطبعة الأولى ١٤١٣هـ/١٩٩٣م.

خامساً: كتب معاجم اللغة العربية:

١ - تاج العروس من جواهر القاموس - أبو الفيض محمد بن محمد بن عبدالرزاق الحسيني الزبيدي - دار الهداية - بدون طبعة وتاريخ.

٢ - تهذيب اللغة – أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي - المحقق: محمد عوض مرعب - دار إحياء التراث العربي - بيروت، لبنان - الطبعة الأولى ٢٠٠١م.

٣ - التعريفات - على بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني - دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان - الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م.

٤ - التعريفات الفقهية - محمد عميم الإحسان المجددي البركتي - دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان - الطبعة الأولى ١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م.

٥ - التوقيف على مهمات التعاريف - زين الدين محمد المدعو بعبدالرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري - عالم الكتب - القاهرة - الطبعة الأولى ١٤١٠هـ/١٩٩٠م.

٦ - الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية – أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي - تحقيق أحمد عبدالغفور عطار - دار العلم للملايين - بيروت - الطبعة الرابعة ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م.

٧ - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية - أبو حفص نجم الدين عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل النسفي - المطبعة العامرة، مكتبة المثنى ببغداد - بدون طبعة١٣١١هـ.

٨ - العين – أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي - تحقيق: د.مهدي المخزومي و د.إبراهيم السامرائي - دار ومكتبة الهلال - بدون طبعة وتاريخ.

٩ - القاموس المحيط - مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي - مؤسسة الرسالة - بيروت، لبنان - الطبعة الثامنة ١٤٢٦هـ/٢٠٠٥م.

١٠ - قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم - الحسين بن محمد الدامغاني - المحقق: عبدالعزيز سيد الأهل - دار العلم للملايين - بيروت، لبنان - الطبعة الرابعة ١٩٨٣م.

١١ - لسان العرب - أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري ابن منظور - دار صادر - بيروت، لبنان - الطبعة الأولى ١٤١٤هـ.

١٢ - مختار الصحاح - محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي - تحقيق: محمود خاطر - مكتبة لبنان ناشرون بيروت - ١٤١٥هـ/١٩٩٥م.

١٣ - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير – أبو العباس أحمد بن محمد ابن علي الفيومي - تحقيق عبدالعظيم الشناوي - دار المعارف - القاهرة - بدون طبعة وتاريخ.

١٤ - المطلع على ألفاظ المقنع - أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي - تحقيق: محمود الأرنؤوط وياسين محمود الخطيب - مكتبة السوادي للتوزيع - الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٣م.

١٥ - معجم اللغة العربية المعاصرة - د.مختار عبدالحميد عمر - عالم الكتب - الطبعة الأولى ١٤٢٩هـ/٢٠٠٨م.

١٦ - معجم مقاييس اللغة - أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا - تحقيق: عبدالسلام محمد هارون - دار الفكر ١٣٩٩هـ/١٩٧٩م.

١٧ - المعجم الوسيط - إبراهيم مصطفى - أحمد الزيات - حامد عبدالقادر - محمد النجار - تحقيق: مجمع اللغة العربية - دار الدعوة - بدون طبعة وتاريخ.

١٨ - النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب - الإمام بطال بن أحمد بن سليمان بن بطال الركبي - تحقيق: مصطفى عبدالحفيظ سالم - المكتبة التجارية - مكة المكرمة - ١٤١١هـ/١٩٩١م.

١٩ - النهاية في غريب الحديث والأثر - مجد الدين أبو السعادات المبارك ابن محمد بن محمد بن محمد ابن عبدالكريم الشيباني الجزري ابن الأثير - تحقيق: طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي - المكتبة العلمية - بيروت، ١٣٩٩هـ/١٩٧٩م.

سادساً : كتب الفقه :

المذهب الحنفي :

١ - الاختيار لتعليل المختار - الامام الفقيه المحدث عبدالله بن محمود الموصلي - دار الرسالة العلمية - الطبعة الأولى ١٤٣٠هـ/٢٠٠٩م.

٢ - الأشباه والنظائر - زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى ١٤١٩هـ/١٩٩٩م.

٣ - البحر الرائق شرح كنز الدقائق - زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري الحنفي - دار الكتب العلمية - بيروت لبنان - الطبعة الأولى ١٤١٨هـ/١٩٩٧م.

٤ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي - تحقيق: على محمد معوض وعادل أحمد عبدالموجود - دار الكتب العلمية - بيروت لبنان - الطبعة الثانية ١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م.

٥ - البناية شرح الهداية - أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني - دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان - الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ/٢٠٠٠م.

٦ - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي - المطبعة الأميرية - بولاق - القاهرة - الطبعة الأولى ١٣١٣هـ.

٧ - رد المحتار على الدرر المختار شرح تنوير الإبصار - محمد الأمين الشهير بابن عابدين - دار الكتب العلمية - بيروت لبنان - الطبعة الأولى ١٤١٥هـ/١٩٩٤م.

٨ - شرح فتح القدير - كمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي المعروف بابن الهمام الحنفي - دار الكتب العلمية - بيروت لبنان - الطبعة الأولى ١٤٢٤هـ/ ٢٠٠٣م.

٩ - الفتاوى الهندية - الشيخ نظام الدين البلخي وجماعة من علماء الهند - دار الفكر - بدون طبعة - ١٤١١هـ/١٩٩١م.

١٠ - العناية شرح الهداية - أبو عبدالله أكمل الدين محمد بن محمد بن محمود ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي - دار الفكر - بدون طبعة وتاريخ.

١١ - اللباب في شرح الكتاب - عبدالغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي - تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد - المكتبة العلمية - بيروت، لبنان - بدون طبعة وتاريخ.

١٢ - المبسوط - محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي - دار المعرفة بيروت، لبنان - بدون طبعة - ١٤١٤هـ/١٩٩٣م.

١٣ - المحيط البرهاني في الفقه النعماني - أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبدالعزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي - تحقيق: عبدالكريم سامي الجندي - دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م.

١٤ - النهر الفائق شرح كنز الدقائق - للإمام سراج الدين عمر بن إبراهيم ابن نجيم الحنفي - دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان - الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ/٢٠٠٢م.

١٥ - الهداية شرح بداية المبتدي - الإمام برهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني - تحقيق نعيم أشرف نور محمد - إدارة القرآن والعلوم الإسلامية - باكستان - الطبعة الأولى ١٤١٧هـ.

المذهب المالكي:

١ - أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك – أبو بكر بن حسن بن عبدالله الكشناوي - دار الفكر - بيروت، لبنان - الطبعة الثانية - بدون تاريخ.

٢ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الامصار – أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر بن عاصم النمري القرطبي - تحقيق: سالم محمد عطا، محمد على معوض - دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان - الطبعة الأولى ١٤٢١هـ/٢٠٠٠م.

٣ - بداية المجتهد و نهاية المقتصد - أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد - مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده - مصر - الطبعة الرابعة ١٣٩٥هـ/١٩٧٥م.

٤ - التاج والإكليل لمختصر خليل – أبو عبدالله محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي المواق المالكي - دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان - الطبعة الأولى ١٤١٦هـ/١٩٩٤م.

٥ - تبيين المسالك شرح تدريب السالك إلى أقرب المسالك - محمد الشيباني ابن محمد بن أحمد الشنقيطي الموريتاني - دار الغرب الإسلامي - بيروت لبنان - الطبعة الثالثة ١٩٩٥م.

٦ - جواهر الإكليل شرح مختصر خليل - العالم العلامة الشيخ صالح عبدالسميع الآبي الأزهري - دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان - الطبعة الأولى ١٤١٨هـ/١٩٩٧م.

٧ - حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل - الإمام محمد بن عبد الله بن علي الخرشي المالكي - دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان - الطبعة الأولى ١٤١٧هـ/١٩٩٧م.

٨ - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - محمد بن عرفة الدسوقي المالكي - دار الكتب العلمية - بيروت لبنان - الطبعة الأولى ١٤١٧هـ/١٩٩٦م.

٩ - حاشية الصاوي على الشرح الصغير - الشيخ أحمد بن محمد الصاوي المالكي - دار المعارف - القاهرة - بدون طبعة وتاريخ.

١٠ - حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني - على الصعيدي العدوي المالكي - تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي - دار الفكر - بيروت، لبنان - بدون طبعة ١٤١٢هـ.

١١ - شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل - أبو عبدالله محمد بن أحمد عليش المالكي - دار الفكر بيروت، لبنان - الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م.

١٢ - عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة - جلال الدين عبدالله بن نجم بن شاس - دار الغرب الاسلامي - الطبعة الأولى ١٤١٥هـ/١٩٩٥م.

١٣ - الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني - شهاب الدين أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم ابن مهنا النفراوي الأزهري المالكي - دار الفكر - بدون طبعة ١٤١٥هـ/١٩٩٥م.

١٤ - القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي - تحقيق: ماجد الحموي - دار ابن حزم - بيروت لبنان - الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ/٢٠١٣م.

١٥ - الكافي في فقه أهل المدينة - أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر بن عاصم النمري القرطبي - مكتبة الرياض الحديثة - الرياض، المملكة العربية السعودية - الطبعة الثانية ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م.

١٦ - كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني - العلامة علي بن خلف المنوفي المالكي المصري - الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ/١٩٨٧م.

١٧ - مدونة الفقه المالكي وأدلته - الدكتور الصادق عبدالرحمن الغرياني - مؤسسة الريان - بيروت لبنان - الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ/٢٠٠٢م.

١٨ - المعونة على مذهب عالم المدينة - القاضي أبي محمد عبدالوهاب علي ابن نصر المالكي - تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي - دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان - الطبعة الأولى ١٤١٨هـ/١٩٩٨م.

١٩ - المقدمات الممهدات - أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي - تحقيق: د.محمد حجي - دار الغرب الإسلامي - بيروت، لبنان - الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م.

٢٠ - منح الجليل شرح مختصر خليل - أبو عبدالله محمد بن أحمد بن محمد عليش المالكي - دار الفكر - بيروت، لبنان - بدون طبعة ١٤٠٩هـ/١٩٨٩م.

٢١ - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل - شمس الدين أبو عبدالله محمد ابن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي - دار الفكر - الطبعة الثالثة ١٤١٢هـ/١٩٩٢م.

المذهب الشافعي:

١ - أسنى المطالب في شرح روض الطالب – أبو يحيى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري - تحقيق: د. محمد محمد تامر - دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان - الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ/٢٠٠٠م.

٢ - الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني - بدون ناشر - الطبعة الثالثة ١٤٢٦هـ/٢٠٠٥م.

٣ - الأم - الشافعي أبو عبدالله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبدالمطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي - دار المعرفة - بيروت، لبنان - بدون طبعة ١٤١٠هـ/١٩٩٠م.

٤ - البيان في مذهب الإمام الشافعي - أبي الحسين يحيى بن أبي الخير سالم العمراني الشافعي اليمني - دار المنهاج - بيروت، لبنان - الطبعة الأولى ١٤٢١هـ/٢٠٠٠م.

٥ - حاشية البجيرمي على الخطيب - سليمان بن محمد بن عمر الشافعي البجيرمي المصري الشافعي - دار الفكر - ١٤١٥هـ/١٩٩٥م.

٦ - حاشية الجمل على شرح المنهج - سليمان بن عمر بن منصور العجيلي المصري الشافعي المعروف بالجمل - دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان - الطبعة الأولى ١٤١٧هـ/١٩٩٦م.

٧ - حاشية خاتمة المحققين العلامة الشيخ الشرقاوي على شرح التحرير لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري - عبدالله بن حجازي بن إبراهيم الخلوتي الأزهري الشافعي - المطبعة الأميرية - الطبعة الثالثة ١٢٩٨هـ.

٨ - حاشية عميرة على شرح جلال الدين على منهاج الطالبين - شهاب الدين أحمد البرلسي الملقب بعميرة - دار الفكر - ١٤١٩هـ/١٩٩٨م.

٩ - حاشية قليوبي على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين - شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي - دار الفكر بيروت - ١٤١٩هـ/١٩٩٨م.

١٠ - الحاوي الكبير - أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي - دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى ١٤١٤هـ/١٩٩٤م.

١١ - روضة الطالبين وعمدة المفتين – أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي - تحقيق: زهير الشاويش - المكتب الاسلامي - الطبعة الثالثة ١٤١٢هـ - ١٩٩١م.

١٢ - فتح العزيز بشرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير - عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني - دار الفكر - بدون طبعة وتاريخ.

١٣ - كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار - الإمام تقي الدين أبي بكر بن محمد بن عبدالمؤمن الحسيني الحصني الدمشقي الشافعي - دار الخبر - دمشق - الطبعة الأولى ١٩٩٤م.

١٤ - المجموع شرح المهذب - أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي - باشر تصحيحه مجموعة من العلماء - المطابع المنيرية - القاهرة/ دار الفكر - بدون طبعة - ١٣٤٤ - ١٣٤٧هـ - (طبعة كاملة معها تكملة السبكي والمطيعي).

١٥ - مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج - شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني - تحقيق: على محمد معوض وعادل أحمد عبدالموجود - دار الكتب العلمية - بيروت لبنان - ١٤٢١هـ/٢٠٠٠م.

١٦ - المهذب في فقه الإمام الشافعي - أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبادي الشيرازي - دار الكتب العلمية - بيروت لبنان – الطبعة الأولى ١٤١٦هـ/١٩٩٥م.

١٧ - نهاية المحتاج إلى شرح المحتاج - شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي - دار الفكر - بيروت، لبنان - الطبعة الأخيرة ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م.

١٨ - الوجيز في فقه الإمام الشافعي - العلامة الفقيه أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي - تحقيق: على معوّض، عادل عبدالموجود - دار الأرقم بن أبي الأرقم - بيروت، لبنان - الطبعة الأولى ١٤١٨هـ/١٩٩٧م.

١٩ - الوسيط في المذهب - أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي - تحقيق: أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر - دار السلام - القاهرة - الطبعة الأولى ١٤٢٧هـ.

المذهب الحنبلي:

١ - الإقناع في فقه الإمام أحمد - أبو النجا شرف الدين موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي - ت: عبد اللطيف محمد موسى السبكي - دار المعرفة - بيروت، لبنان - بدون طبعة وتاريخ.

٢ - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي - دار إحياء التراث العربي - الطبعة الثانية - بدون تاريخ.

٣ - حاشية الروض المربع شرح زاد المستنقع - عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي - بدون ناشر - الطبعة الأولى ١٣٩٧هـ.

٤ - دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات - منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي - عالم الكتب - الطبعة الأولى ١٤١٤هـ/١٩٩٣م.

٥ - شرح الزركشي على متن الخرقي - شمس الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالله الزركشي - مكتبة الأسدي - الطبعة الثالثة ١٤٣٠هـ/٢٠٠٩م.

٦ - الكافي في فقه الإمام أحمد – أبو محمد موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي الدمشقي الحنبلي الشهير بابن قدامة المقدسي - دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان - الطبعة الأولى ١٤١٤هـ/١٩٩٤م.

٧ - كشاف القناع عن متن الإقناع - منصور بن يونس بن إدريس البهوتي - ت: إبراهيم أحمد عبدالحميد - مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية - الطبعة الثانية ١٤١٨هـ/١٩٩٧م.

٨ - المبدع في شرح المقنع - أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن محمد بن مفلح - دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان - الطبعة الأولى ١٤١٨هـ/١٩٩٧م.

٩ - المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - أبو البركات، مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد، ابن تيمية الحراني - مكتبة المعارف - الرياض - الطبعة الثانية ١٤٠٤هـ /١٩٨٤م.

١٠ - المغني والشرح الكبير - أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي - دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع - الطبعة الثانية ١٣٤٧هـ.

المذهب الظاهري:

المحلي بالآثار - أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي - تحقيق: د.عبدالغفار سليمان البنداري - دار الكتب العلمية - بيروت لبنان - الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ/٢٠٠٣م.

الفقه العام:

١ - الإجماع - محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري - تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد - دار المسلم للنشر والتوزيع - الطبعة الأولى ١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤م.

٢ - الاختيارات الفقهية من فتاوي ابن تيمية - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني - تحقيق: علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي - دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان ١٣٩٧هـ/١٩٧٨م.

٣ - الإشراف على مذاهب العلماء - أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري - تحقيق: د. أبو حماد صغير أحمد الأنصاري - مكتبة مكة الثقافية - الإمارات - الطبعة الأولى ١٤٢٦هـ/٢٠٠٥م.

٤ - رحمة الأمة في اختلاف الأئمة - أبي عبدالله محمد بن عبدالرحمن الدمشقي العثماني الشافعي - دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان - الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ/١٩٨٧م.

٥ - الغاية في اختصار النهاية - عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي - ت: إياد خالد الطباع - وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – قطر - الطبعة الأولى ١٤٣٧هـ/٢٠١٦م.

٦ - الفقه الإسلامي وأدلته - د.وهبة بن مصطفى الزحيلي - دار الفكر - دمشق سوريا - الطبعة الرابعة - بدون تاريخ.

٧ - مجموع الفتاوى - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني - تحقيق: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم - مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية - ١٤١٦هـ/١٩٩٥م.

٨ - الموسوعة الفقهية - وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت - (الأجزاء من١ - ٢٣) الطبعة الثانية دار السلاسل، الكويت - (الأجزاء

من ٢٤ - ٣٨) الطبعة الأولى مطابع دار الصفوة، مصر - (الأجزاء من ٣٩ - ٤٥) الطبعة الثانية، طبع الوزارة - تاريخ الطبعات ١٤٠٤هـ - ١٤٢٧هـ.

سابعًا: كتب الأحوال الشخصية والأسرة:

١ - أحكام الأسرة في الإسلام - محمد مصطفى شلبي - الدار الجامعية - بيروت، لبنان - الطبعة الرابعة ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م.
٢ - أحكام الشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية - عمر عبدالله - دار المعارف - الطبعة الخامسة ١٩٦٥م.
٣ - الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية فقهًا وقضاءً - الدكتور عبدالعزيز عامر - دار الفكر العربي - ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م.
٤ - الأحوال الشخصية - محمد أبو زهرة - دار الفكر العربي - القاهرة - الطبعة الثانية - بدون تاريخ.
٥ - الإسلام عقيدة وشريعة - الإمام الأكبر محمود شلتوت - دار الشروق - الطبعة الرابعة عشرة ١٤٠٧هـ/١٩٨٧م.
٦ - أضواء على نظام الأسرة في الإسلام - د. سعاد إبراهيم صالح - دار عالم الكتب - الطبعة الأولى ١٤١٧هـ/١٩٩٧م.
٧ - الزواج والأسرة في الإسلام - العلامة الشيخ عبداللطيف برّي - دار المحجة البيضاء - الطبعة الأولى ١٤٣١هـ/٢٠١٠م.
٨ - الشريعة الإسلامية - د. محمد حسين الذهبي - مكتبة وهبة - القاهرة - الطبعة الثالثة ١٤١١هـ/١٩٩١م.
٩ - المفصّل في أحكام المرأة والبيت المسلم - د.عبدالكريم زيدان - مؤسسة الرسالة - الطبعة الأولى ١٤١٣هـ/١٩٩٣م.
١٠ - نظام الأسرة وحل مشكلاتها في ضوء الإسلام - د.عبدالرحمن الصابوني - دار الفكر - دمشق، سوريا - الطبعة السادسة ١٤٣٩هـ/٢٠١٨م.
١١ - نظام الأسرة في الاسلام - د.محمد عقلة - مكتبة الرسالة الحديثة - عمان، الأردن - الطبعة الثالثة ١٤٢٣هـ/٢٠٠٢م.
١٢ - نظام الأسرة في الإسلام - د.مصطفى عبدالواحد - دار الاعتصام - القاهرة - الطبعة الثالثة ١٤٠١هـ/١٩٨٠م.

ثامنًا: كتب عامة:

١ - أحكام النساء - لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد المعروف ابن الجوزي - تحقيق: عمرو عبدالمنعم سليم - مكتبة ابن تيمية - القاهرة - الطبعة الأولى ١٤١٧هـ/١٩٩٧م.

٢ - الأخلاق الإسلامية النظرية والتطبيق - د.إيمان عبدالمؤمن سعد الدين - مكتبة الرشد - الرياض - الطبعة الأولى ١٤٢٤هـ /٢٠٠٢م.

٣ - الحوار الزوجي كيف يتحاور الزوجان - جمال ماضي - دار النفار - الاسكندرية، مصر - الطبعة الأولى ١٤٢٩هـ/٢٠٠٨م.

٤ - الخلافات الزوجية في ضوء الكتاب والسنة - رعد كامل الحيالي - دار ابن حزم – بيروت، لبنان - الطبعة الثانية ١٤٢٠هـ/١٩٩٩م.

٥ - دستور الأسرة في ظلال القرآن - أحمد فائز - مؤسسة الرسالة - الطبعة الأولى ١٤٠٠هـ /١٩٨٠م.

٦ - دليل الأسرة في الإسلام - دار الافتاء المصرية - بدون طبعة ١٤٣٤هـ.

٧ - الزواج الاسلامي السعيد - أبو عمار محمود المصري - مكتبة الصفا - القاهرة - الطبعة الأولى ١٤٢٧هـ/٢٠٠٦م.

٨ - الأسرة في التشريع الإسلامي - محمد أحمد فرج السنهوري - دار المعرفة الجامعية للنشر والتوزيع - بدون طبعة ١٩٥٧م.

٩ - الأسرة المسلمة في ظل التغيرات المعاصرة - رائد جميل عكاشة ومنذر عرفات زيتون - المعهد العالمي للفكر الإسلامي - فرجينا - الولايات المتحدة - الطبعة الأولى ١٤٣٦هـ/٢٠١٥م.

١٠ - الأسرة ومشكلاتها - محمود حسن - دار الطباعة الجامعية - الإسكندرية، مصر - بدون طبعة ١٩٦٧م.

١١ - الصلح في ضوء الكتاب والسنة - د. يسري عبدالعليم عجّور - مؤسسة العلياء - القاهرة - الطبعة الأولى ١٤٣٣هـ/٢٠١٢م.

١٢ - عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين - أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن قيم الجوزية - دار ابن كثير - دمشق، بيروت - الطبعة الثالثة ١٤٠٩هـ/١٩٨٩م.

١٣ - العشرة الطيبة - محمد حسين - دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع - الطبعة الأولى ١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م.

١٤ - العلاج الشرعي للخلافات الزوجية - نور الدين أبو لحية - دار الكتاب الحديث - القاهرة - الطبعة الأولى - بدون تاريخ.

١٥ - عوامل استقرار الأسرة في الكتاب والسنة - كوثر محمد عمر - دار خضر - بيروت، لبنان - بدون طبعة وتاريخ.

١٦ - فقه المرأة المسلمة - الشيخ محمد متولي الشعراوي - المكتبة التوفيقية - القاهرة، مصر - بدون طبعة وتاريخ.

١٧ - مدارج السالكين بين منازل إيّاك نعبد وإيّاك نستعين - محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية - المحقق: محمد المعتصم بالله البغدادي - دار الكتاب العربي - بيروت، لبنان - الطبعة الثالثة - ١٤١٦هـ/١٩٩٦م.

١٨ - موسوعة المرأة المسلمة المعاصرة - د. عبدالرب نواب الدين آل نواب - دار العاصمة - المملكة العربية السعودية - الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ/٢٠٠٠م.

١٩ - موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين - محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي - المحقق: مأمون بن محيي الدين الجنان - دار الكتب العلمية ١٤١٥هـ/١٩٩٥م.

تاسعًا: كتب التربية وعلم النفس:

١ - أبناؤنا والشقاق الأسري - كريم الشاذلي - دار الثقافة – مصر ٢٠٠٩م.

٢ - أسرار في حياة المطلقات - بثينة السيد العراقي - دار طويق للنشر والتوزيع - الرياض - الطبعة الثانية ١٤٢١هـ/٢٠٠٠م.

٣ - الأسرة وتربية الطفل - أ.د. هدي محمود الناشف - دار الميسرة - عمان - الطبعة الأولى ١٤٢٧هـ/٢٠٠٧م.

٤ - استراتيجيات في تربية الأسرة المسلمة - أ.د. توفيق يوسف الواعي - دار شروق للنشر والتوزيع - المنصورة - الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ/٢٠٠٥م.

٥ - التفكك الأسري وآثاره على المجتمع - د.ميادة القاسم - الطبعة الأولى ٢٠١٨م.
٦ - الحياة الأسرية - أ.د. عبدالكريم بكار - دار السلام - القاهرة، مصر - الطبعة الأولى ١٤٣٢هـ/٢٠١١م.
٧ - دور الأب في التربية - د.علي القائمي - دار النبلاء - بيروت، لبنان - الطبعة الأولى ١٩٩٤م.
٨ - دور الأم في التربية - د. علي القائمي - دار النبلاء - بيروت، لبنان - الطبعة الخامسة ١٤٢٦هـ/٢٠٠٥م.
٩ - سيكولوجية الرجل والمرأة - الدكتور طارق كمال النعيمي - دار إحياء العلوم - بيروت - الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ/٢٠٠٠م.
١٠ - سيكولوجية المشكلات الأسرية - د.أحمد عبداللطيف أبو سعد، د.سامي محسن الختاتنة - دار المسيرة - عمان - الطبعة الأولى ١٤٣٢هـ/٢٠١١م.
١١ - المشكلات النفسية للأطفال " أسبابها - علاجها" - د. نبيلة عباس الشوربجي - دار النهضة العربية - القاهرة - مصر - الطبعة الأولى ٢٠٠٢م - ٢٠٠٣م.
١٢ - موسوعة التربية النفسية للأطفال - د. مي محمد الوحش - دار دجلة - عمان، الأردن - الطبعة الأولى ٢٠١٥م.
١٣ - الصحة النفسية للمرأة - الأستاذ الدكتور/ محمد عبدالفتاح مهدي - دار اليقين - المنصورة - الطبعة الأولى ١٤٢٨هـ/٢٠٠٧م.
١٤ - العنف الأسري - أ.د. منى يونس بحري، د. نازك عبدالحليم قطيشات - دار صفاء - عمان، الأردن - الطبعة الأولى ١٤٣١هـ/٢٠١١م.
١٥ - فن تربية الأولاد في الإسلام - محمد سعيد مرسي - دار التوزيع والنشر - بيروت، لبنان - الطبعة الأولى ١٩٩٨م.

المجلات والبحوث:

- شقاق الزوجين - الدكتور علي بن راشد الدبيان - مجلة العدل - العدد الثاني١٤٢٠هـ.

- نفقة المرأة الواجبة على نفسها في الفقه الإسلامي (عدد١٩) - المنشور في مجلة البحوث الإسلامية - د.عبدالله عبدالمحسن بن منصور الطريفي - الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء - المملكة العربية السعودية - ١٤٠٧هـ/١٩٨٧م.

الفهارس العامة

وفيها :

أولًا : فهرس الآيات.

ثانيًا : فهرس الأحاديث.

ثالثًا : فهرس الموضوعات.

فهرس الآيات

جزء من الآية	السورة	الآية
" إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ"	البقرة	١٥٣
" وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ والجُوعِ"	البقرة	١٥٥
" هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ"	البقرة	١٨٧
" وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ"	البقرة	٢٢١
" وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ"	البقرة	٢٢١
" فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ"	البقرة	٢٢٢
" لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ"	البقرة	٢٢٦
" وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ"	البقرة	٢٢٨
" الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ"	البقرة	٢٢٩
" وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا"	البقرة	٢٣١
" وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ"	البقرة	٢٣٣
" لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة"	البقرة	٢٣٦
" وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً"	البقرة	٢٣٧
" وانظُر إِلَى العِظامِ كيفَ نُنْشِزُها ثمّ نَكْسُوها لَحْمًا"	البقرة	٢٥٩
" وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ"	البقرة	٢٨٠
" وَاللهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ"	آل عمران	١٤٦

جزء من الآية	السورة	الآية
" وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ"	النساء	٣
" وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً"	النساء	٤
" وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ"	النساء	١٩
" وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ"	النساء	١٩
" فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا"	النساء	١٩
" وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا "	النساء	٢٠
" وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا"	النساء	٢١
" فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً"	النساء	٢٤
" وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ"	النساء	٢٥
" الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ"	النساء	٣٤
" وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ"	النساء	٣٤
" وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا"	النساء	٣٥
" وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ"	النساء	١٢٩
" وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا"	النساء	١٢٨

جزء من الآية	السورة	الآية
" مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ"	المائدة	٨٩
" لَمْ تَكُونُوا بالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ"	النحل	٧
" إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ"	النحل	٩٠
" ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ"	النحل	١٢٥
" وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ"	الكهف	٢٨
" فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى"	طه	٦٧
" وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ"	النور	٣٣
" وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا"	الروم	٢١
" فَإِذا ذهب الْخَوْف سلقوكم بألسنة حداد"	الأحزاب	١٩
" وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا"	الأحزاب	٥٨
" إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ"	الزمر	١٠
" للهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ"	الشوري	٤٩
" الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ"	المجادلة	٢

جزء من الآية	السورة	الآية
" وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا"	المجادلة	٣
" وإذا قيل انْشُزوا فانْشُزوا "	المجادلة	١١
" لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ"	الممتحنة	١٠
" أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ"	الطلاق	٦
" لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ"	الطلاق	٧

فهرس الأحاديث

طرف الحديث	الراوي
" أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: فقُلْتُ: فَمَا تَقُولُ فِي نِسَائِنَا؟..."	سعيد بن حكيم عن أبيه عن جده
" الحَيَاءُ مِنَ الإِيمَانِ، وَالإِيمَانُ فِي الجَنَّةِ،...."	أبو هريرة
" إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ،...."	أبو هريرة
" أَدْرَكْتُ بَضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -...."	سليمان بن يسار
" أَصَبْنَا سَبْيًا، فَكُنَّا نَعْزِلُ، فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -،...."	أبوسعيد الخدري
" أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ مَئُونَةً"	أم المؤمنين عائشة
" أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى، وَاليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى،..."	أبو هريرة
" أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا،..."	أبوهريرة
" أَلَا لَا تَغْلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ....."	عمر بن الخطاب
" إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ، مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ"	عقبة بن عامر
" أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين..."	عامر بن ربيعة
" أن تُطعمَها إذا طَعِمتَ، وتكسُوَها إذا اكتَسَيْتَ..."	حكيم بن معاوية القُشيريِّ

طرف الحديث	الراوي
	عن أبيه
" أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ،...."	عكرمة عن ابن عباس
" أَنَّهُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَكَانَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةَ دُونٍ...."	فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ
أَنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ قَدْ خَلَا مِنْ سِنِّهَا، فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا شَابَّةً،..."	رافع بن خذيج
" إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا..."	أبو مسعود عقبة بن عمرو
" إِنِّي لَأَعْرِفُ غَضَبَكِ وَرِضَاكِ،..."	أم المؤمنين عائشة
" أَوْلِمْ ولو بِشَاةٍ"	أنس بن مالك
" أَيُّمَا رَجُلٍ أَصْدَقَ امْرَأَةً صَدَاقًا وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ...."	صهيب بن سنان
" الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ....."	سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ
" اللَّهُمَّ هَذِهِ قِسْمَتِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ"	أم المؤمنين عائشة
" تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ، فَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ،...."	أم المؤمنين عائشة
" تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ....."	أنس بن مالك
" تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا،...."	أبو هريرة

طرف الحديث	الراوي
" جاء ثلاث رهط إلى بيوت أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - يسألون عن....."	أنس بن مالك
" حَجَرَ عَلَى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ مَالَهُ، وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ"	كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ
" خَشِيَتْ سَوْدَةُ أَنْ يُطَلِّقَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: لَا تُطَلِّقْنِي وَأَمْسِكْنِي..."	عكرمة عن ابن عباس
" خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ"	عقبة بن عامر
" خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي"	أم المؤمنين عائشة
" ذهب أهل الأموال بالأجر..."	أبو ذر الغفاري
" سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ"	عبدالله بن مسعود
" سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟...."	أبو هريرة
" عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ..."	صهيب بن سنان
" فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ..."	جابر بن عبدالله
" كَانَ إِيلَاءُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ السَّنَةُ وَالسَّنَتَيْنِ وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ،..."	عبدالله بن عباس
" كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا...."	عبدالله بن عمرو

طرف الحديث	الراوي
" كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ،...."	عبدالله بن عمر
" كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِن التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الْأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله – صلى الله عليه وسلم –...."	جابر بن عبدالله
" كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – وَالقُرْآنُ يَنْزِلُ"	جابر بن عبدالله
" لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ الله..."	إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي ذُبَابٍ
" لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء....."	جابر بن عبدالله
" لا صداق دون عشرة دراهم"	جابر بن عبدالله
" لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ"	أبو سعيد الخدري
" لاَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ العَبْدِ،....."	عَبْدِ الله بْنِ زَمْعَةَ
" لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسِهِ.."	أنس بن مالك
" لاَ يَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدَ الأَجَلِ إِلَّا أَنْ يُمْسِكَ بِالْمَعْرُوفِ،...."	نافع عن ابن عمر
" لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا....."	أبو هريرة
" لَيُّ الواجِدِ يحل عِرضَه وعقوبَتَه"	عمرو بن الشَّريد عن أبيه
" لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا اللَّعَّانِ...."	عبدالله بن مسعود
" مَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ"	أبو سعيد الخدري
" مَا رَأَيْتُ امْرَأَةً أَحَبَّ إِلَى أَنْ أَكُونَ فِي مِسْلَاخِهَا مِنْ سَوْدَةَ	أم المؤمنين عائشة

طرف الحديث	الراوي
بِنْتِ زَمْعَةَ،....."	
" مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ"	أبوهريرة
" مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى..."	أبو هريرة
" نَزَلَتْ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، فَلَعَلَّهُ أَنْ لَا يَسْتَكْثِرَ مِنْهَا،...."	أم المؤمنين عائشة
" نَهَى عَنِ الْعَزْلِ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا"	عمر بن الخطاب
" هِيَ الْمَرْأَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَا يَسْتَكْثِرُ....."	أم المؤمنين عائشة
" واسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا...."	أبو هريرة
" وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ،..."	أبو ذر الغفاري
" يا رسول الله إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لاَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي...."	أم المؤمنين عائشة
" يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي،...."	أبو ذر الغفاري
" يا عبدَ اللهِ أَلَمْ أُخْبَرْ أَنكَ تَصومُ النَّهارَ وتَقومُ اللَّيْلَ؟...."	عبدالله بن عمرو بن العاص
" يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ..."	عبدالله بن مسعود

فهرس الموضوعات

الموضوع	رقم الصفحة
المقدمة	١
الفصل التمهيدي: الحقوق الواجبة على الزوج (المالية - المعنوية)	٨
المبحث الأول: الحقوق المالية	١٠
المطلب الأول: الصداق (المهر)	١٠
تعريف الصداق في اللغة والاصطلاح	١٠
حكم الصداق وأدلة وجوبه	١٧
حكمة مشروعية الصداق	١٩
مقدار الصداق	٢١
أنواع المهر وحالات وجوبه	٣٥
المطلب الثاني: النفقة الزوجية (الطعام والمسكن والملبس)	٤٢
تعريف النفقة في اللغة والاصطلاح	٤٢
حكم النفقة الزوجية وأدلة مشروعيتها	٤٥
الحكمة من النفقة الزوجية	٤٩
سبب وجوب النفقة الزوجية	٤٩
أنواع النفقة الزوجية	٥٢
١ - نفقة الطعام والشراب	٥٢
٢ - نفقة الكسوة	٦١
٣ - نفقة المسكن	٦٦
المبحث الثاني: الحقوق المعنوية	٧٤
الأول: المعاشرة بالمعروف	٧٥
الثاني: حق الاستمتاع	٧٩

الموضوع	رقم الصفحة
الثالث: حق العدل بين الزوجات	٨٣
الفصل الأول: مفهوم نشوز الزوج والألفاظ ذات الصلة	٨٩
المبحث الأول: مفهوم نشوز الزوج	٩١
المطلب الأول: مفهوم النشوز في اللغة	٩١
المطلب الثاني: مفهوم النشوز في اصطلاح الفقهاء	٩٣
المطلب الثالث: مفهوم النشوز في اصطلاح المفسرين	٩٦
المبحث الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالنشوز	١٠١
المطلب الأول: مفهوم الإعراض في اللغة والاصطلاح	١٠١
المطلب الثاني: مفهوم الخوف في اللغة والاصطلاح	١٠٤
المطلب الثالث: مفهوم الشقاق في اللغة والاصطلاح	١٠٧
المبحث الثالث: علاقة الألفاظ بالنشوز والفرق بينها	١١١
الأول: العلاقة بين النشوز والإعراض	١١١
الثاني: العلاقة بين النشوز والخوف	١١٣
الثالث: العلاقة بين النشوز والشّقاق	١١٤
الفصل الثاني: أحكام نشوز الزوج وأسبابه وحالاته	١١٦
المبحث الأول: حكم نشوز الزوج ودليل مشروعيته	١١٧
المبحث الثاني: أسباب نشوز الزوج	١٢٣
المطلب الأول: أسباب تعود إلى الزوجة	١٢٤
المطلب الثاني: أسباب تعود إلى الزوج	١٢٧
المطلب الثالث: أسباب مشتركة بين الزوجين	١٢٩
المبحث الثالث: حالات نشوز الزوج	١٣٢
المطلب الأول: إساءة العشرة	١٣٢
الأول: الشتم والسّب والإعراض عنها وقطع الكلام معها	١٣٢

الموضوع	رقم الصفحة
الثاني: الضرب بلا سبب شرعي	١٣٥
الثالث: العَضْل للافتداء منه بنفسها	١٤١
المطلب الثاني: عدم أداء الحقوق الواجبة عليه	١٤٧
الأول: امتناع الزوج عن دفع المهر الواجب عليه	١٤٧
الحالة الأولى: منع الزوجة نفسها للاستمتاع والسفر بها	١٤٩
الحالة الثانية: طلب الزوجة التفريق عند امتناع دفع المهر	١٥١
الثاني: امتناع الزوج عن النفقة الواجبة عليه لزوجته	١٥٧
الحالة الأولى: فإن كان الزوج موسرًا ولديه مال حاضر من النقدين أو عروض وعقار	١٥٩
الحالة الثانية: فإن كان الزوج موسرًا ولم يكن لديه مال حاضر من النقدين أو العروض	١٦٥
الثالث: ترك الزوج القسم والمبيت	١٧١
المطلب الثالث: الجفاء والإضرار بها	١٧٥
الأول: ترك إعفاف الزوجة	١٧٥
الثاني: العزل دون إذن الزوجة ورضاها	١٨٠
الثالث: ترك وطئها مدة طويلة	١٨٢
الأول: ترك وطئها إيلاءً (تعريف الإيلاء)	١٨٣
حكم الإيلاء ودليل مشروعيته	١٨٤
مدة الإيلاء	١٨٥
حكم الإيلاء بعد انقضاء المدة	١٨٦
الثاني: ترك وطئها مظاهرًا (تعريف الظهار)	١٩١
حكم الظهار ودليل مشروعيته	١٩٢
أثر الظهار	١٩٢

الموضوع	رقم الصفحة
الثالث: ترك وطئها بلا يمين	١٩٦
الفصل الثالث: علاج نشوز الزوج (ولاية التأديب)	١٩٨
المبحث الأول: منهج الإسلام في علاج نشوز الزوج	١٩٩
المبحث الثاني: وسائل علاج نشوز الزوج	٢٠٨
المطلب الأول: علاج تقدمه الزوجة	٢٠٩
الأول: الصبر	٢٠٩
الثاني: الوعظ	٢١١
المطلب الثاني: علاج يقدمه الزوجان	٢١٤
الأول: الصبر على الزوجة	٢١٤
الثاني: الصلح بين الزوجين	٢١٦
المطلب الثالث: اللجوء إلى القضاء (تأديب القاضي)	٢٢٣
الأول: حرمة إلحاق الضرر بالزوجة	٢٢٣
الثاني: كيفية تأديب القاضي الزوج الناشز	٢٢٥
المبحث الثالث: الآثار المترتبة على نشوز الزوج	٢٣٧
المطلب الأول: آثار نشوز الزوج في الجانب النفسي	٢٣٨
المطلب الثاني: آثار نشوز الزوج في الجانب التربوي	٢٤٢
المطلب الثالث: آثار نشوز الزوج في الجانب الاجتماعي	٢٤٧
الخاتمة	٢٥٢
أهم النتائج المستخلصة من البحث	٢٤٩
التوصيات	٢٥٦
قائمة المصادر والمراجع	٢٥٧
الفهارس العامة	٢٧٩